27/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ROBERTO BARROSO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S)	: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S)	: FERNANDO NEVES DA SILVA
AM. CURIAE.	: FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S)	: FABRICIO LOPES PAULA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S)	: HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S)	: FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S)	: RENATA DO AMARAL GONÇALVES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S)	: FLÁVIA XAVIER ANNENBERG E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE.	: RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246738.

	HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S)	:SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE.	:ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S)	:JOELSON DIAS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S)	:MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO
AM. CURIAE.	:LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S)	:TULIO LIMA VIANNA
AM. CURIAE.	:UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AM. CURIAE.	:UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S)	:IVES GANDRA DA SILVA MARTINS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S)	:WALLACE DE ALMEIDA CORBO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S)	:LÍVIA GIL GUIMARÃES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S)	:VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO

ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. CONTEÚDO CONFESSIONAL E MATRÍCULA FACULTATIVA. RESPEITO AO BINÔMIO *LAICIDADE DO ESTADO/LIBERDADE RELIGIOSA*. IGUALDADE DE ACESSO E TRATAMENTO A TODAS AS CONFISSÕES RELIGIOSAS. CONFORMIDADE COM ART. 210, §1°, DO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246738.

TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL PROMULGADO PELO DECRETO 7.107/2010. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos.

2. A interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da *tolerância e diversidade de opiniões.*

3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.

4. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, *caput*), de ensino confessional das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246738.

diversas crenças.

5. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu *direito subjetivo* ao *ensino religioso* como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos *dogmas da fé*, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões.

6. O binômio *Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa* está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a *voluntariedade da matrícula para o ensino religioso,* consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente *impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso*, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais.

7. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra CÁRMEN LÚCIA, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos, acordam em julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os Ministros Roberto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246738.

Barroso (Relator), Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, que proferiu voto em assentada anterior. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.

Brasília, 27 de setembro de 2017.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Redator para acórdão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246738.

30/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ROBERTO BARROSO**
REQTE.(S)	: PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S)	: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S)	: FERNANDO NEVES DA SILVA
AM. CURIAE.	: FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S)	: FABRICIO LOPES PAULA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S)	: HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S)	: FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S)	: RENATA DO AMARAL GONÇALVES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S)	: FLÁVIA XAVIER ANNENBERG E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE.	: RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

	ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S)	:SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE.	:ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S)	:JOELSON DIAS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S)	:MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO
AM. CURIAE.	:LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S)	:TULIO LIMA VIANNA
AM. CURIAE.	:UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AM. CURIAE.	:UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S)	:IVES GANDRA DA SILVA MARTINS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S)	:WALLACE DE ALMEIDA CORBO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S)	:LÍVIA GIL GUIMARÃES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S)	:VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO

RELATÓRIO:

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República, tendo como objeto o artigo 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – "LDB"), e o artigo 11, § 1º do "Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

da Igreja Católica no Brasil" ("Acordo Brasil-Santa Sé"), aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 698/2009 e promulgado por meio do Decreto nº 7.107/2010. Transcrevam-se, desde já, os dispositivos impugnados:

> *Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*
>
> Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)
>
> § 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)
>
> § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)
>
> *Decreto nº 7.107/2010 - Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé*
>
> Artigo 11. (...)
>
> §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.

2. Na ação, busca-se conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos referidos dispositivos para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Ainda, caso se tenha por incabível o pedido principal formulado, pretende-se obter subsidiariamente a declaração de inconstitucionalidade do trecho "católico e de outras confissões religiosas", constante no art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé.

3. A tese defendida pela Procuradoria-Geral da República é a de que a única forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro (CF/1988, art. 19, I) com o ensino religioso nas escolas públicas (CF/1988, art. 210, § 1º) consiste na adoção de modelo não-confessional. Nesse modelo, a disciplina deve ter como conteúdo programático a exposição das doutrinas, práticas, história e dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo posições não-religiosas, "*sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores*", e deve ser ministrada por professores regulares da rede pública de ensino, e não por "*pessoas vinculadas às igrejas ou confissões religiosas*".

4. Segundo a requerente, o princípio da laicidade é incompatível com os modelos (i) confessional, que tem como objetivo a promoção de uma ou mais confissões religiosas e é, preferencialmente, ministrado por representante da confissão; e (ii) interconfessional ou ecumênico, cujo objetivo é a promoção de valores e práticas religiosas, com base em um consenso entre as religiões dominantes na sociedade, e pode ser ministrado tanto por representantes das comunidades religiosas, quanto por professores da rede pública, sem filiação religiosa declarada. Isso porque, de acordo com a PGR, ambos os modelos implicariam endosso ou subvenção estatal a crenças, não existindo a neutralidade estatal em matéria religiosa postulada pelo princípio da laicidade. Pelos mesmos motivos, a PGR defende que representantes das diferentes denominações religiosas não podem ser admitidos na condição de professores da disciplina.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

5. O relator originário da ação, o Min. Ayres Britto, submeteu o feito ao rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, dada a relevância da matéria. Na sequência, determinou (i) a intimação da Presidência da República, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do Senado Federal, autoridades das quais emanaram os atos normativos impugnados, para que se pronunciassem sobre o pedido, bem como (ii) o encaminhamento do processo ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para manifestação.

6. Em suas informações, a Presidência da República sustenta que o pleito da requerente não merece ser acolhido, uma vez que não há qualquer descompasso entre as normas objeto de impugnação e a Carta da República. Segundo aduz, a vedação ao proselitismo e a previsão constitucional da laicidade do Estado não indicam que a única modalidade de ensino religioso que pode ser ministrada nas escolas públicas seja aquela de caráter não-confessional, permitindo, em verdade, qualquer um dos três modelos. Defende que, ao contrário, uma interpretação que proíba o oferecimento da disciplina nos modelos confessional e interconfessional violaria o art. 210 da Constituição, na medida em que impossibilitaria que escolas ofertassem ensino religioso compatível com a diversidade religiosa de seus alunos. Para a Presidência, a facultatividade da matrícula já seria capaz de assegurar que não haverá proselitismo. Por fim, alega que o pedido relativo à proibição de admissão de professores na qualidade de representantes de confissões religiosas é incabível, tendo em vista que as condições de admissão e habilitação de professores em escolas públicas devem servir ao melhor interesse da educação dos alunos. Em relação ao Acordo Brasil-Santa Sé, sustenta que a expressão "católico e de outras religiões" não compromete a constitucionalidade do texto, mas apenas corrobora os princípios constitucionais da liberdade religiosa, da laicidade do Estado e do respeito à diversidade religiosa do país, representando um esforço para que a orientação religiosa da proponente do Acordo não significasse a discriminação das diferentes confissões.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

7. Já a Câmara dos Deputados limita-se a afirmar que o Decreto Legislativo em apreço foi processado pelo Congresso Nacional "*dentro dos mais estritos trâmites constitucionais e regimentais*". Por fim, o Senado Federal defende que as normas impugnadas não implicam violação a qualquer preceito constitucional, já que: (i) a disciplina é de caráter facultativo, e, logo, nenhum aluno poderá ser reprovado simplesmente por não frequentar as aulas; (ii) há expressa previsão legal de que o conteúdo da disciplina será definido após a oitiva da comunidade e em respeito à liberdade de crença, à diversidade cultural religiosa e à pluralidade confessional do Brasil, de modo que violaria a liberdade religiosa se o Estado se recusasse a ofertar o ensino de determinada religião; (iii) é possível que o ensino religioso tenha caráter confessional, interconfessional ou não-confessional, opções que foram contempladas pela LDB em sua atual redação (cf. alteração introduzida pela Lei nº 9.475/1997), e (iv) a pretensão de proibir a admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas é matéria infraconstitucional, que deve ser definida pelos sistemas de ensino.

8. A Advocacia-Geral da União também se manifesta pela improcedência do pedido. Argumenta que o art. 210, §1º, da Constituição evidencia que "*o ensino religioso a ser ministrado nas escolas públicas não tem cunho aconfessional, pois, se possuísse essa natureza, não haveria razão para que fosse de matrícula facultativa aos alunos*". Assim, o caráter facultativo e a vedação ao proselitismo seriam suficientes para tornar o ensino religioso harmônico com os demais princípios constitucionais envolvidos. A AGU defende que a contratação de professores é regida pelas disposições gerais de admissão no serviço público, incluindo a realização de concurso público, de modo que não seria compatível com o princípio da igualdade vedar que professores vinculados a instituições religiosas ingressem nas instituições estatais de ensino. Finalmente, quanto ao Acordo Brasil-Santa Sé, afirma que a norma não contraria o texto constitucional, pois prevê

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

expressamente o respeito à diversidade cultural e religiosa do país. Por sua vez, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e pela procedência do pedido, reportando-se às razões deduzidas na inicial desta ação direta.

9. Foram admitidas como *amici curiae* as seguintes entidades: (i) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; (ii) Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso –FONAPER; (iii) Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB; (iv) Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC; (v) Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – GLMERJ; (vi) Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação; (vii) Conectas Direitos Humanos; (viii) ECOS – Comunicação em Sexualidade; (ix) Comitê Latino-Americano e do Caribe para Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM; (x) Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Plataforma DHESCA Brasil); (xi) Anis - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero; (xii) Liga Humanista Secular do Brasil – LIHS; (xiii) União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro – UJUCARJ; (xiv) Associação dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul; (xv) União dos Juristas Católicos de São Paulo – UJUCASP; (xvi) Associação Nacional de Juristas Evangélicos ANAJURE; (xvii) Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito da USP e (xviii) Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ – Clínica UERJ Direitos. Apenas a CNBB, a CRB, a ANEC, a UJUCARJ, a UJUCASP, a Associação dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul e a ANAJURE manifestaram-se contrariamente ao pleito da PGR. Todos os demais se posicionaram no sentido da procedência dos pedidos formulados nesta ação.

10. Considerando que a apreciação desta ação direta envolve questões que extrapolam os limites do estritamente jurídico, demandando conhecimento interdisciplinar a respeito de aspectos políticos, religiosos, filosóficos, pedagógicos e administrativos relacionados ao ensino

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

religioso no país, convoquei audiência pública sobre o tema. Com isso, pretendeu-se que esta Corte instaurasse efetivo diálogo com a sociedade, abrindo-se para os variados pontos de vista sobre a questão e possibilitando a obtenção de subsídios para o equacionamento da controvérsia constitucional.

11. A audiência pública foi realizada em 15.06.2015, tendo sido ouvidos representantes do sistema público de ensino, de grupos religiosos e não-religiosos e de outras entidades da sociedade civil, bem como de especialistas com reconhecida autoridade no tema. Participaram da audiência as seguintes dez entidades, que foram previamente convidadas: (i) Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); (ii) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); (iii) Confederação Israelita do Brasil (CONIB), (iv) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), (v) Convenção Batista Brasileira (CBB), (vi) Federação Espírita Brasileira (FEB), (vii) Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS), (viii) Igreja Assembleia de Deus - Ministério de Belém, (ix) Liga Humanista Secular do Brasil (LIHS), e (x) Sociedade Budista do Brasil (SBB).

12. Além destas, deferi a participação de outros 21 órgãos e entidades, inscritos nos termos do edital de convocação: (i) Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação; (ii) AMICUS DH - Grupo de Atividade de Cultura e Extensão da Faculdade de Direito da USP; (iii) Anis - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero; (iv) Associação Nacional de Advogados e Juristas Brasil-Israel (ANAJUBI); (v) Arquidiocese do Rio de Janeiro; (vi) Associação Inter-Religiosa de Educação e Cultura (ASSINTEC); (vii) Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião (ANPTECRE); (viii) Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris; (ix) Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ; (x) Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados; (xi) Comissão Permanente de Combate às Discriminações e Preconceitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

de Cor, Raça, Etnia, Religiões e Procedência Nacional (CPCDPCRERPN); (xii) Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; (xiii) Conectas Direitos Humanos; (xiv) Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação; (xv) Convenção Nacional das Assembleias de Deus - Ministério de Madureira; (xvi) Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro (FENACAB) em conjunto com Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e Entorno; (xvii) Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER); (xviii) Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa da Família; (xix) Igreja Universal do Reino de Deus; (xx) Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB); e (xxi) Observatório da Laicidade na Educação em conjunto com o Centro de Estudos Educação & Sociedade.

13. Em síntese, dos 31 participantes da audiência, (i) 23 defenderam a procedência da ação (CNTE; CONSED; CONIB; CBB; FEB; CGADB ; LiHS; SBB; Brahma Kumaris; Igreja Universal do Reino de Deus; ANIS; CEDES; AMICUS DH; Conectas; CPCDPCRERPN; Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação; FONAPER; Conselho Nacional de Educação do MEC; CNRDR da Presidência da República; ANPTECRE; IAB; ANAJUBI; e Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ)[1]; e 8 defenderam a improcedência da ação (CNBB, CONAMAD, Arquidiocese do Rio de Janeiro, Deputado Marco Feliciano, FAMBRAS, FENACAB, ASSINTEC, Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa da Família)[2].

---

1 Dessas entidades, 22 (CNTE; CONSED; CBB; FEB; CGADB ; LiHS; SBB; Brahma Kumaris; Igreja Universal do Reino de Deus; ANIS; CEDES; AMICUS DH; Conectas; CPCDPCRERPN; Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação; FONAPER; Conselho Nacional de Educação do MEC; CNRDR da Presidência da República; ANPTECRE; IAB; ANAJUBI; e Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ) defenderam o modelo de ensino não confessional e 1 (CONIB) defendeu o modelo de ensino confessional, a ser oferecido pelos próprios grupos religiosos no contraturno da escola.

2 Dessas entidades, 4 defenderam a legitimidade constitucional do oferecimento do ensino confessional (CNBB, CONAMAD, Arquidiocese do Rio de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

14. É o relatório.

Janeiro, Deputado Marco Feliciano), e outras 4 do ensino interconfessional (FAMBRAS, FENACAB, ASSINTEC, Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa da Família).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686371.

30/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, em primeiro lugar, como me parece próprio, eu gostaria de cumprimentar não só o Senhor Procurador-Geral da República, como todos os ilustres advogados que estiveram na tribuna, com trabalhos de excelente qualidade e com a demonstração cabal de uma obviedade interessante: a vida pode ser vista de diferentes pontos de observação e que pessoas esclarecidas e bem intencionadas podem pensar de maneira radicalmente diferente acerca dos mesmos assuntos.

O objeto, Presidente, desta ação, como todos já estão cientes, são dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional e do acordo entre o Brasil e a Santa Sé relativamente à questão do ensino religioso.

O pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, o pedido principal, é de interpretação conforme a Constituição para se assentar que o ensino religioso, em escolas públicas, só pode ser de natureza não confessional, isto é, não pode ser ligado a qualquer religião, não pode pretender veicular dogmas e crenças de uma específica religião. E, ainda, no mesmo pedido, requer-se que os professores não possam ser admitidos na qualidade de representantes das igrejas, das confissões religiosas. Portanto, os professores que vão ministrar ensino religioso não podem ser admitidos na qualidade de representantes das confissões, seja um padre, seja um pastor, seja um rabino.

Há um pedido alternativo que é o de se declarar a inconstitucionalidade de um trecho do art. 11, parágrafo primeiro, do Acordo com a Santa Sé, na parte em que faz referência a católicos e de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

outras confissões religiosas, quando se referindo ao ensino.

A discussão, portanto, Presidente, envolve a harmonização de um lado de três grupos de normas constitucionais: a que prevê o ensino religioso; a que prevê a liberdade religiosa e a que institui o princípio da laicidade do Estado. Essas são as normas constitucionais relevantes. E as normas infra constitucionais são essas que disciplinam a oferta do ensino público.

Eu, como todos os Ministros aqui, também tenho uma posição nessa matéria e começo a enunciar: devo dizer que, respeitando todas as posições manifestadas, eu vejo esse problema como uma discussão fora de época entre iluminismo e pré-iluminismo, sinceramente.

Eu não vou me alongar no tópico do cabimento da ação, porque ele me parece fora de qualquer dúvida: o Procurador-Geral da República tem legitimação universal e estamos lidando com normas de *status* de norma federal, editadas supervenientemente à Constituição. Portanto, eu, Presidente, estou passando sem maior vagar pela questão do conhecimento, porque não se justifica sequer o destaque.

Passando ao mérito da ação, eu dividi o meu voto em três partes. Na primeira parte - que é a única que eu vou ler, porque queria ser muito cuidadoso em relação a ela -, eu faço uma breve nota sobre a religião no mundo contemporâneo. Na segunda parte, eu exponho o tratamento jurídico-normativo dado ao ensino religioso nas escolas públicas do Brasil, tal como praticado atualmente. Na terceira parte, eu procuro oferecer, na minha visão, a solução para a controvérsia constitucional aqui trazida.

Portanto, passo, Presidente, à Parte I, pedindo licença para brevemente ler este trecho do meu voto que, como disse, é o único que pretendo ler, e estarei juntando voto integral. Mas, em respeito ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

sentimento religioso das pessoas e aos Colegas, eu procurei fazer uma reflexão cuidadosa sobre esse assunto. Digo eu:

> "O sentimento religioso acompanha a evolução da condição humana e das civilizações desde o início dos tempos. Para bem e para mal.
>
> Em sua trajetória milenar, a religião ocupou diversos lugares no universo social, que vão da centralidade absoluta ao secularismo, que procura retirá-la do espaço público e confiná-la à vida privada."

Eu, de fato, distribuí meu voto, mas essa parte eu escrevi depois, portanto não encontrarão em meu voto. E à mão, como eu faço as coisas que considero importante.

> "No plano político, ela esteve ligada à legitimação do poder, à dominação social e ao surgimento das primeiras leis, como manifestações pretensamente divinas. E, também, a guerras, perseguições e fundamentalismos diversos, da Inquisição ao Jihadismo. No plano existencial, a religião se liga a sentimentos humanos, como medo e esperança, e ao cultivo de valores morais e espirituais, que remetem ao bem, à solidariedade e à compaixão. A religiosidade, aqui, envolve a relação com o sobrenatural e o transcendente, com a concepção de que a vida não se limita a uma dimensão material ou física. Ao longo dos séculos, a humanidade busca nas manifestações religiosas - ensinamentos das escrituras, exemplos de vidas emblemáticas e o reconhecimento de lugares sagrados, entre outras - as respostas para questões existenciais básicas, como o sentido da vida e a inevitabilidade da morte.
>
> Por muito tempo, o conhecimento convencional militou na crença de que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam o sentimento religioso para a margem da história, superado pelo racionalismo e pelos avanços tecnológicos. E tudo sugeria que seria assim. De fato, com o advento do Estado moderno, notadamente a partir da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

> Revolução Protestante, a religião perdeu sua centralidade no domínio público, que foi ocupado pelo poder estatal soberano.
>
> A Revolução Científica, por sua vez, com as transformações que operou nos fundamentos da física, da astronomia e da biologia, quebrou dogmas religiosos que haviam atravessado os séculos. A transição entre a visão tradicional pautada pela religião e o novo paradigma, todavia, não se deu sem paradoxos e contradições: como observou um historiador, Isaac Newton, um dos símbolos deste período, dedicava 'muito mais tempo ao estudo da Bíblia do que às leis da física'.
>
> Por fim, na sequência histórica de um século de longas guerras religiosas, o Iluminismo surgiu como um vigoroso movimento intelectual fundado no primado da razão, na liberdade, na tolerância e na separação entre Igreja e Estado. Thomas Woolston, no início do século XVIII, chegou a decretar que a morte do cristianismo ocorreria até 1900, previsão considerada excessivamente conservadora por Voltaire, que prenunciara um fim mais próximo. Fechando o ciclo, já avançado o século XIX, Karl Marx proclamou que a evolução da História levaria ao ocaso da religião."

Portanto, tudo sugeria que o Estado Moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam a religião para a margem da história.

> "Não é difícil perceber que as diferentes previsões e profecias acerca da desaparição do sentimento religioso não se realizaram.
>
> É certo que a modernidade trouxe, efetivamente, a secularização, a laicidade do Estado e a separação entre ciência e fé, com o deslocamento da religião, predominantemente, para o espaço da vida privada. A verdade, porém, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, com a teoria heliocêntrica do cosmos, de Darwin, com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna, trazida pela teoria da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

> relatividade, pela mecânica quântica e pela confirmação do bóson de Higgs - 'a partícula de Deus' -, o sentimento de religiosidade não arrefeceu. O fato inelutável é que a ascensão das ciências e o avanço tecnológico não deram conta das demandas espirituais da condição humana. Apesar do humanismo, do agnosticismo e do ateísmo terem representantes intelectuais de grande expressão, quase 84% da população mundial professam alguma religião."

A estatística foi retirada de uma pesquisa feita pelo Pew Forum. Está do *The Global Religious Landscape*.

> "No Brasil, de acordo com levantamento do IBGE em 2010, apenas 8% dos entrevistados se declararam sem religião. Nas palavras de Yuval Noah Harari, 'mais de um século após Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal'.
>
> O fenômeno religioso, no entanto, passa por transformações profundas, com grande diversificação. Religiões que historicamente contam com maior número de adeptos - como as religiões abraâmicas (Cristianismo, Islamismo e Judaísmo), o Hinduísmo e o Budismo -, progressivamente cederam espaço a novas matrizes religiosas, originadas tanto da interação entre diferentes crenças ao longo do tempo, quanto de cismas internos. Esse contexto de maior diversidade e pluralismo também deu lugar ao surgimento de manifestações genéricas de fé, que não se traduzem necessariamente na filiação a uma religião específica. Mais recentemente se propagam, inclusive, as ditas religiões sem Deus, que propõem a desvinculação entre o conceito de religião e a crença em uma divindade transcendental."

E aqui eu cito, em suporte desse argumento, dois autores bastante conhecidos do público jurídico, que são Ronald Dworkin e o Professor Roberto Mangabeira Unger, que recentemente escreveu também um trabalho sobre esse tema. Em célebre passagem, Albert Einstein, que não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

acreditava no Deus da Bíblia, num Deus pessoal, no entanto se considerava um homem profundamente religioso e escreveu a seguinte passagem:

> "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens."

Apenas cito esta passagem do Einstein para registrar que esta ideia da religiosidade sem uma divindade já vem desde mais longe.

> "Paralelamente às religiões institucionalizadas e à visão não religiosa da vida, existe também um humanismo espiritualizado, que se beneficia tanto da filosofia moral como de valores éticos colhidos em diferentes tradições religiosas. Compaixão, solidariedade, empatia e virtudes morais são traços comuns às diversas cosmovisões existentes. Subjacente a esta crença humanista está a regra de ouro, encontrada nos Analectos, de Confúcio, no Tao-Te-Ching, na Bíblia Hebraica, nos Evangelhos ou no Nobre Caminho Óctuplo do Budismo. Seu conteúdo essencial consiste em 'não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizessem'. Mesmo princípio materializado em uma das proposições do imperativo categórico kantiano: 'Age de tal modo que a máxima da tua vontade (i.e., o princípio que a inspira e move) possa se transformar em uma lei universal'. Em outras palavras: não crie regras especiais para si, mas paute-se pelas que devam ser aplicadas igualmente a todos."

Uma última reflexão antes de encerrar este tópico. Secularismo, como consta da advertência feita na epígrafe deste voto que eu não li, a epígrafe é uma passagem do Dalai Lama, em que ele diz: "Secularismo, longe de implicar antagonismo em relação à religião ou às pessoas de fé, implica verdadeiramente em um profundo respeito e tolerância em relação a todas as religiões". Implica em mútua tolerância e respeito por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

todas as crenças e também pelos que não acreditam.

> "Uma última reflexão: secularismo não implica em desapreço à religião ou à religiosidade, tampouco significa que as religiões não possam vocalizar suas crenças ou participar do diálogo amplo e aberto que caracteriza a democracia contemporânea. É possível que uma sociedade seja moderna, plural e secular e, ainda assim, a religião desempenhar um papel importante. Exemplos emblemáticos nesse sentido são os Estados Unidos e o Japão. O secularismo se manifesta na convivência respeitosa entre cosmovisões distintas, sendo que no espaço público deve prevalecer a razão pública, vale dizer, valores laicos que possam ser compartilhados por todos e por cada um, independentemente de suas convicções pessoais privadas.
>
> À vista do que vem de ser exposto até aqui, é possível destacar duas constatações importantes. A primeira: a modernidade e todas as transformações culturais e científicas dos últimos 500 anos não levaram ao ocaso das religiões, ao desparecimento do sentimento religioso, nem tampouco eliminaram a necessidade humana por algum grau de espiritualidade. Embora a religião tenha sido removida do centro dos sistemas sociais, a decisão do indivíduo em relação a ela - seja para aderir a uma, seja para rejeitar todas - ainda constitui uma das escolhas existenciais mais importantes da sua vida. A segunda constatação é que, a despeito da proeminência das religiões tradicionais, o mundo contemporâneo caracteriza-se pelo pluralismo e pela diversidade nessa matéria. Estima-se existirem mais de 4 mil religiões distintas, distribuídas pelas duas centenas de países do planeta.
>
> Diante desta realidade, o Estado deve desempenhar dois papeis decisivos na sua relação com a religião. Em primeiro lugar, cabe-lhe assegurar a liberdade religiosa, promovendo um ambiente de respeito e segurança para que as pessoas possam viver suas crenças livres de constrangimento ou preconceito. Em segundo lugar, é dever do Estado conservar uma posição de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

> neutralidade no tocante às diferentes religiões, sem privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. É nesse ambiente que se insere o debate a respeito do ensino religioso nas escolas públicas. O que está em jogo, na presente ação direta de inconstitucionalidade, é a definição do papel do Estado na educação religiosa das crianças e adolescentes brasileiros. Cumpre, portanto, estabelecer qual a melhor forma de prepará-los, com valores e informações, para que possam fazer as suas próprias escolhas na vida."

Portanto, Presidente, esta é Parte I, das três partes do meu voto, e a mais longa, em que eu procuro pontuar que a religião não saiu de cena na vida contemporânea, como se supôs que aconteceria, e que uma das características essenciais da vida contemporânea é a pluralidade e a diversidade de religiões. E a posição humanista mais desejável é a de tolerância para que cada um possa viver a sua própria crença, merecendo o respeito e a consideração de todos.

Feitas essas considerações, eu passo a analisar brevemente o ensino religioso nas escolas públicas, tal como disciplinado contemporaneamente no Brasil: há três normas constitucionais, que brevemente vou identificar, que incidem sobre a matéria em discussão. A primeira delas é o § 1º do artigo 210 da Constituição, cuja dicção é a seguinte:

> "§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental."

Portanto, a Constituição brasileira expressamente prevê o ensino religioso. Na Audiência Pública, muitas das entidades se manifestaram contrariamente à existência da regra constitucional. Quanto a isso não há nada que o Supremo possa, deva ou queira fazer. O Constituinte originário positivou a existência do ensino religioso, por isso não há inconstitucionalidade de norma constitucional originária e,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

consequentemente, esse é o Direito vigente no Brasil.

A segunda regra que merece destaque é o inciso VI do artigo 5º da Constituição, onde se prevê o mandamento geral da liberdade religiosa, com o seguinte texto:

> "VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;"

O Estado brasileiro não tem uma posição hostil em relação à religião, tanto que prevê o ensino religioso e assegura a liberdade religiosa. A terceira regra relevante é a do artigo 19, inciso I, onde se lê a seguinte proposição:

> "Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;"

Esse é o *locus* constitucional do princípio da laicidade. Mais à frente, nós veremos como fazer para conciliar esses três dispositivos. Vistas as normas constitucionais relevantes, examinaremos agora as normas infraconstitucionais relevantes, que, de resto, são as que foram aqui impugnadas.

A primeira observação a fazer é que, após a promulgação da Constituição, por mais de uma década, não houve regulamentação da norma constitucional que previa o ensino religioso, ela veio a ser regulamentada em 1996, na primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa lei, Presidente, na sua redação originária - que não é a que vige atualmente -,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

assim dispunha:

> "Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:"

E prossegue a LDB, na sua redação original:

> "I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas;

Portanto, a LDB, na sua primeira versão, previa ensino confessional, ministrado pelos representantes das confissões religiosas. O inciso II fala do ensino interconfessional, que é uma variação do ensino confessional com um grau de ecumenismo. Vejam que, nessa primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases, desse artigo 33, que é o está em discussão aqui, o dispositivo acentuava que o ensino religioso seria sem ônus para o poder público e, em discutível constitucionalidade, previa que ele fosse confessional, isto é, ligado a uma religião e ministrado pelos representantes dessa religião.

Esta primeira versão da LDB durou não mais do que sete meses, quando então se percebeu - penso eu - o equívoco do tratamento que havia sido dado à matéria. E aí sobrevém uma nova lei que modifica precisamente este art. 33, e passa a dar a ele uma nova redação com o seguinte texto:

> "Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo."

O parágrafo primeiro diz:

> "§ 1º Os sistemas de ensino", portanto, os estados e os municípios "regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores."

Portanto, a nova redação suprimiu a referência à confessional e interconfessional, como consequência suprimiu a proibição de que houvesse ônus para o poder público - quando era confessional não podia mesmo haver ônus para o poder público - e vedou o proselitismo.

Na exposição de motivos da nova lei, da nova versão para o art. 33, escreveu-se - e considero relevante porque a exposição de motivos revela a retratação do entendimento anterior:

> "Essencial neste projeto de lei é a proibição de quaisquer formas de doutrinação ou proselitismo" ou seja, a catequese, a pregação "a iniciação nos fundamentos de determinado sistema religioso. Eliminada a alternativa do ensino religioso confessional, é dispensável a expressão "sem ônus para os cofres públicos".

O propósito da nova redação foi eliminar o ensino confessional e a contrapartida foi permitir que os professores do ensino religioso fossem remunerados pelos cofres públicos, isso, portanto, no que diz respeito à legislação brasileira interna. Houve uma primeira versão do art. 33 que foi superada por esta nova versão do art. 33 que acabo de ler, que, ao meu ver, de maneira explícita, elimina o ensino religioso confessional em escolas públicas.

O outro documento normativo importante é o Acordo entre o Brasil e a Santa Sé, cujo art. 1º reproduz, em parte, o art. 33 da legislação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

brasileira, acrescentando, no entanto, a referência a católico e de outras confissões religiosas. Diz o § 1º do art. 11 do Acordo Brasil-Santa Sé:

> "§ 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação."

A menção expressa, portanto, a católico, dá margem à interpretação de que o Acordo pretendera reentronizar o ensino confessional em escolas públicas.

Expostas as normas constitucionais, Presidente, e as normas infraconstitucionais relevantes, eu chego à terceira e última parte do meu voto, que diz respeito à solução da controvérsia constitucional. Como eu antecipei, a solução se encontra na confluência de três normas diversas: a que prevê o ensino religioso (art. 210, § 1º), a que assegura a liberdade religiosa (art. 5º, inciso VI) e a que consagra o princípio da laicidade (art. 19, inciso I).

Eu devo dizer que a simples presença do ensino religioso em escolas públicas já constitui uma exceção feita pela Constituição à laicidade do Estado. Por isso mesmo, a exceção não pode receber uma interpretação ampliativa para permitir que o ensino religioso seja vinculado a uma específica religião. E, aqui, penso ser importante discutir brevemente qual é o conteúdo jurídico deste princípio vital para o debate, que é o princípio da laicidade. A laicidade pode ser repartida em três conteúdos diversos e importantes, dignos de nota aqui. O primeiro conteúdo do princípio da laicidade é a separação formal entre Igreja e Estado. E aqui há três problemas - na tese de que é possível o ensino religioso confessional - de identificação entre o Estado e Igreja. O primeiro: o espaço público, que é a sala de aula, estaria sendo cedido para a pregação de uma religião

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

específica. Em segundo lugar, o segundo momento de identificação proibida entre Estado e religião é o de permitir que professores sejam admitidos como representantes das religiões, porque, de novo, há uma identificação entre o Estado e a Igreja, porque alguém admitido pelo Estado é um servidor público e um servidor público representa o Estado ou presenta o Estado, como se prefira. E, em terceiro lugar, haveria o problema de o Estado remunerar este professor representante de uma confissão religiosa. Portanto, com todo o respeito por quem tenha convicção diferente, o ensino religioso confessional viola a laicidade porque identifica Estado e Igreja, o que é vedado pela Constituição. A incompatibilidade, com todas as vênias, parece-me patente.

O segundo o conteúdo da ideia de laicidade é a neutralidade estatal em matéria religiosa, e a neutralidade - como nós vimos no art. 19, inciso I, da Constituição - veda que o Estado favoreça, obstaculize ou subordine-se a qualquer religião. Vejam a impossibilidade da manutenção da neutralidade se o ensino religioso for confessional. De acordo com o novo mapa das religiões, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas com base em dados do IBGE, existem, no Brasil, 140 denominações religiosas identificadas. É materialmente impossível que a escola pública, respeitando a igualdade das religiões, ofereça condições para que 140 religiões diferentes e alternativas sejam ministradas dentro das salas de aula. Logo, algumas religiões terão que ser favorecidas. O que acontecerá, como dito da tribuna, será o favorecimento das religiões majoritárias. Ora, qualquer política pública ou qualquer interpretação que favoreça uma religião, mesmo que majoritária, quebra a neutralidade do Estado nessa matéria. Portanto, o ensino religioso confessional é incompatível com a laicidade também pela impossibilidade de preservação da neutralidade do Estado em relação às religiões.

Em terceiro lugar, a ideia de laicidade também envolve o respeito à liberdade religiosa e o respeito ao direito de não ter qualquer religião. Veja-se, então, onde está a contradição aqui: crianças e adolescentes, no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

ensino fundamental, estão em fase de desenvolvimento da sua personalidade e da sua autonomia, a recusa em assistir à aula de religião ministrada oficialmente obriga a criança - nós estamos falando de crianças de seis, sete, oito anos - a uma atitude que a torna diferente dos seus colegas, numa fase em que o temor da exclusão é máximo e o pertencimento ao grupo faz parte do imaginário da formação desta criança. Portanto, obrigar uma criança de seis anos a declarar-se diferente e a excluir-se da aula de religião confessional é impor a uma criança um ônus que ela não deve suportar, fere a liberdade religiosa dela e, no geral, fará com que ela silencie e participe da aula de religião confessional que não corresponde ao seu credo para não se colocar como diferente no grupo.

Portanto, penso que, também por essa razão, admitir-se o ensino confessional produz um resultado muito ruim para a formação de uma criança nesta fase da sua construção como cidadão.

Não por outra razão, Presidente - e eu não considero isso uma informação irrelevante, não que, quando estejamos lidando com a Constituição, os sentimentos majoritários devam sempre prevalecer; muitas vezes, o nosso papel é proteger o direito fundamental de uma pessoa contra todos, mas, evidentemente, na construção de uma política pública e na interpretação de um dispositivo não é indiferente, nem irrelevante, saber o que a sociedade pensa -, eu aqui considero uma informação importante a seguinte: dos 31 participantes da audiência - gostaria de dizer que eu convoquei representante de todas as religiões e, depois, abri para inscrições de quem quisesse participar, e quase todos que postularam admissão foram admitidos na audiência pública, de modo que quase todo mundo que quis se manifestar e tinha algum grau de representatividade pôde veicular o seu ponto de vista na audiência pública -, 23 defenderam a procedência da ação e, portanto, o ensino não confessional, sendo que 12 das entidades participantes eram de caráter religioso. Dentre as 12 entidades de caráter religioso, apenas 4

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

defenderam o ensino religioso confessional. Apenas para dizer que a defesa do ensino religioso confessional não é majoritária sequer no âmbito das instituições religiosas.

Portanto, Presidente, eu fiz algumas considerações sociológicas, fiz as considerações jurídicas que me pareceram indispensáveis e gostaria de concluir enunciando as cautelas que são indispensáveis para assegurar que o ensino religioso nas escolas públicas seja não confessional e, sobretudo, que ele seja facultativo, porque há problemas nos dois domínios. E, aqui, Presidente, porque a Constituição prevê o ensino religioso e prevê a laicidade do Estado, o papel do intérprete é reconciliar essas duas proposições que guardam entre si claramente um certo grau de tensão.

Portanto, muito embora, na teoria, seja possível compatibilizar o ensino religioso não-confessional com a laicidade do Estado, a igualdade e a liberdade religiosa, não se pode ignorar as complexidades práticas de trazer a religião para dentro da sala de aula. O alerta foi feito por diversos participantes da audiência pública, em especial, pela professora Roseli Fischmann, que vejo aqui presente.

E, portanto, Presidente, eu concluo o meu voto com um *obiter dictum* que considero muito relevante sobre as condutas e cautelas a serem seguidas para que a não confessionalidade e a facultatividade efetivamente prevaleçam.

E aqui há alguns problemas. O primeiro é o seguinte: o Ministério da Educação elabora parâmetros curriculares e conteúdos mínimos para todas as disciplinas do ensino básico. Porém, interpretou o art. 33, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como não tendo ele competência para fazer o que faz em relação a todas as disciplinas no tocante ao ensino religioso, que foi delegado aos sistemas de ensino, portanto, aos estados e os municípios. Porém, o fato de caber aos estados e municípios organizarem os sistemas de ensino e o modo de admissão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

dos professores que vão ministrar o ensino religioso, a meu ver, não impede que o MEC também, em relação ao ensino religioso, estabeleça parâmetros curriculares nacionais e conteúdos mínimos, porque é precisamente por não fazer isso que, nos estados, há muitos problemas em relação ao ensino religioso como eu exemplificarei a seguir. Quer dizer, a falta de um paradigma nacional fez com que os sistemas estaduais de ensino produzissem, nessa matéria, uma babel de proporções bíblicas, tal como prevista no Livro de Genesis, em que cada um fala uma língua e ninguém se entende. Portanto, vejam o que aconteceu na prática pela inexistência de um padrão nacional estabelecido pelo MEC, e que, a meu ver, produz grave violação da Constituição. Estados e municípios adotam modelos de ensino com contornos bastantes diversos que incluem, vejam Vossas Excelências: ensino confessional que é praticado em muitos estados, inclusive, Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro; o ensino interconfessional, que é praticado em grande número de estados - o ensino interconfessional é uma modalidade de ensino confessional, que fique claro isso; e o ensino sobre religiões, ou seja, não de religiões, sobre religiões, que é o modelo adotado, por exemplo, no Estado de São Paulo, onde penso que o cumprimento da Constituição se dá da forma mais adequada.

Além da variação de modelos confessional, interconfessional, e não confessional, há diferenças quanto ao modo como o conteúdo é transmitido, havendo casos em que o ensino religioso não é ministrado em forma de disciplina, mas, sim, de maneira transversal pelo próprio professor da turma - transversal quando você tem um único professor que ensina as diferentes matérias e ele embute o ensino religioso ali.

Ainda, nos estados da Federação, há sistemas em que a matrícula na disciplina ensino religioso é automática, devendo o aluno requerer o seu desligamento se assim desejar. Isso provoca aquela situação a que eu me referia antes de obrigar o menino a ter uma atitude comissiva para não ter aula de religião confessional. Em outros estados, a inclusão do aluno

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

depende de manifestação expressa. Em algumas unidades da Federação:

> "A carga horária de ensino religioso é ou não computada nas 800 horas mínimas anuais exigidas pela LDB; e os resultados da disciplina são ou não considerados para fins de promoção do aluno por série. Apenas alguns sistemas de ensino possuem a exigência de que a escola forneça atividades alternativas para os não optantes da disciplina".

Portanto, se a criança disser "eu não quero ter ensino religioso confessional", ela fica ociosa, sem ter aquelas horas para completar o mínimo exigido pela LDB.

E, por fim, também se verifica grande variação - pois cada estado tem um critério - no que diz respeito aos requisitos de admissão dos professores, dentre os quais vale destacar: alguns exigem diploma em Ciências da Religião; outros, graduação de nível superior em Pedagogia, História, Filosofia, Sociologia; outros admitem pessoas indicadas ou credenciadas por autoridades religiosas; pessoas com cursos de formação oferecidos por instituições religiosas; e, em alguns lugares, voluntários da comunidade é que vão ministrar o Ensino Religioso. Isso gera problemas significativos. Há, por exemplo, um caso do Rio de Janeiro no qual esse problema se coloca de uma maneira que todos os senhores vão perceber a gravidade de que se reveste o tema:

> "Veja-se o caso do Estado do Rio de Janeiro, que optou por adotar o modelo confessional, mesmo após a revisão da LDB. Em 2004, o Rio de Janeiro realizou concurso público específico para o preenchimento de 500 vagas de professores de ensino religioso, sendo 342 para professores católicos, 132 para evangélicos e 26 para outros credos."

Já começa por um tipo de seleção pública que você discrimina pela religião. Mas é pior:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

> "De acordo com o edital do concurso, no ato da inscrição, os candidatos deveriam" - a lei é de 2004 - "declarar a opção por um credo e serem credenciados pela autoridade religiosa. Reconheceu-se, ainda, às autoridades religiosas o direito de cancelar, a qualquer tempo, o credenciamento, quando o professor mudar de confissão religiosa ou apresentar motivos que o impeçam moralmente de exercê-la, caso em que para permanecer nessa condição o professor deveria apresentar novo credenciamento."

Não há nada mais violador da laicidade do Estado do que alguém poder perder seu cargo público por não ter mais o apoio de uma confissão religiosa. Logo, é um modelo absolutamente incompatível com o texto constitucional. Portanto - e essa é a primeira de três observações, antes de concluir, Presidente -, para dar cumprimento à instrução constitucional do ensino não confessional e facultativo, o MEC deve estabelecer parâmetros curriculares e conteúdos mínimos do ensino de religião, sob pena de, na prática real, violar-se gravemente o mandamento constitucional da laicidade.

A segunda cautela, Presidente, que eu destaco para este tema da concretização dos mandamentos constitucionais é que em nenhuma hipótese a investidura e permanência de um professor no cargo público de professor da rede pública pode depender de ato de vontade de uma confissão religiosa.

Em terceiro e último lugar, Presidente, para assegurar a facultatividade do ensino religioso, como impõe a Constituição e a lei, impõe-se algumas salvaguardas, a saber: não se deve permitir a matrícula automática na disciplina de ensino religioso, é preciso que haja uma manifestação de vontade para se matricular nesta disciplina; segundo, os alunos que optarem por não ter ensino religioso devem ter assegurada uma atividade acadêmica correspondente no mesmo horário, já que o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

ensino religioso é no horário normal da escola, sob pena de ele ficar defasado no seu aprendizado e no número de horas mínimas que ele tem que preencher; terceiro, o ensino religioso deve ser ministrado em disciplina específica, e não transversalmente e muito menos confessionalmente ao longo de outras matérias, e os alunos devem poder se desligar da disciplina de ensino religioso quando lhes aprouver.

Eu enfrento, Presidente, um argumento trazido da tribuna pela ilustre advogada que representou a Ateia, Doutora Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro, quanto à questão dos ateus, que foi uma observação muito importante e muito interessante que geralmente passa despercebida. Porque, como 84% da população têm alguma religião, as pessoas focam na convivência entre as diferentes religiões. Porém, 16% das pessoas não têm nenhuma religião; 16% corresponde no mundo a 1,1 bilhão de pessoas. É o terceiro grupo mais numeroso no que diz respeito à relação com a religião. Depois do Cristianismo e do Islamismo, o terceiro grupo mais numeroso é o dos que não têm religião alguma. Portanto, eu acho que levar em conta também os sentimentos e as preocupações dessas pessoas é muito relevante. Eu apenas não estou acolhendo um pedido específico feito pela ilustre advogada, no tocante à locução "parte integrante da formação básica do cidadão", no artigo 33 - "o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão " -, porque eu estou de acordo com a frase. Eu acho que o cidadão tem todo o direito de não ter qualquer religião, mas acho que faz parte da formação própria de uma pessoa ter conhecimento da religiosidade, das religiões que existem, portanto não acho que seja uma afronta a quem não professa alguma religião ter conhecimento de que elas existem. Pelo contrário. O que traz intolerância é o desconhecimento. E, portanto, conhecer as religiões eu acho muito importante.

A vida me deu a benção de ser filho de pai católico e mãe judia, o que me permitiu conviver num ambiente religioso multicultural, que me fez muito bem ao longo da vida e me fez ter apreço pelas duas formações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

religiosas. Vivi, por circunstâncias da minha vida, com uma família Presbiteriana adorável e, quando estudei fora, em Yale, em 88 e 89, meu vizinho de porta era da Arábia Saudita, era muçulmano praticante e éramos amigos e tínhamos a melhor relação é possível. Portanto, as pessoas quando se conhecem, quando se olham nos olhos e são capazes de ter empatia, elas imediatamente desenvolvem a tolerância, porque é disso mesmo que nós estamos falando aqui.

Eu gostaria de deixar bastante claro que cada família e cada igreja podem expor os seus dogmas e as suas crenças para os seus filhos e para os seus fieis sem nenhum tipo de embaraço, e que da mesma forma as escolas privadas podem estar ligadas a qualquer confissão religiosa, o que igualmente é legítimo. Existem importantes escolas católicas, existem importantes escolas judaicas e de outras confissões, mas não a escola pública. A escola pública, ela fala para o filho de todos e não para os filhos dos católicos, dos judeus, dos protestantes. E ela fala para todos os fiéis. Portanto, uma religião não pode pretender apropriar-se do espaço público para propagar a sua fé, isso seria uma recaída no velho patrimonialismo brasileiro de apropriação privada do espaço público, sempre com o máximo respeito às pessoas que têm convicção diferente.

Portanto, Presidente, eu concluo lendo a ementa do meu voto e a minha tese de julgamento:

> 1 - O princípio constitucional da laicidade, Constituição Federal, artigo 19, inciso I, apresenta-se com três conteúdos: separação formal entre Estado e Igreja, neutralidade estatal em matéria religiosa e garantia da liberdade religiosa.
>
> 2 - O ensino religioso nas escolas públicas, em tese, pode ser ministrado em três modelos: confessional, que tem como objeto a promoção de uma ou mais confissões religiosas; interconfessional, que corresponde ao ensino de valores e práticas religiosas com base em elementos comuns entre os credos dominantes na sociedade; e não confessional, que é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

> desvinculado de religiões específicas.
>
> 3 - Somente o modelo não confessional de ensino religioso nas escolas públicas é capaz de se compatibilizar com o princípio da laicidade estatal. Nessa modalidade, a disciplina consiste na exposição neutra e objetiva das doutrinas práticas, história e dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo posições não religiosas, e é ministrada por professores regulares da rede pública de ensino e não por pessoas vinculadas às confissões religiosas.
>
> 4 - Procedência do pedido: interpretação conforme a Constituição do artigo 33, *caput*, e parágrafos 1º e 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e do artigo 11, parágrafo 1º, do acordo Brasil-Santa Sé aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 698, de 2009.

Estou interpretando conforme a Constituição esses diplomas legais para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional com proibição da admissão de professores na qualidade de representante das confissões religiosas. Não preciso explicar, mas, evidentemente, um padre católico, se fizer concurso público, pode ser professor, mas não na qualidade de padre, e o mesmo vale para um rabino, para um pastor, ou para um pai de santo. Portanto, não é que seja proibido recrutar militantes religiosos; é nesta qualidade, mas, uma vez aprovado no concurso, evidentemente, ele pode ser recrutado.

Portanto, estou propondo, Presidente, a seguinte tese de julgamento:

> "O ensino religioso ministrado em escolas públicas deve ser de matrícula efetivamente facultativa e ter caráter não confessional, vedada a admissão de professores na qualidade de representantes das religiões para ministrá-lo".

Peço desculpas por ter me alongado um pouco além do padrão, mas acho que, em razão da importância do assunto, da qualidade das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

sustentações e das preocupações que nos unem a todos aqui em relação a essa matéria, isso se fez inevitável.

É como voto, Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686372.

30/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

VOTO

"*Secularismo, longe de implicar antagonismo em relação à religião ou às pessoas de fé, implica verdadeiramente em um profundo respeito e tolerância em relação a todas as religiões. Implica em mútua tolerância e respeito por todas as crenças e também pelos que não acreditam*". Dalai Lama, *Beyond religion* **[1]**

I. A HIPÓTESE

1. Trata-se, como exposto no relatório, de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), e o art. 11, § 1º, do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil (doravante Acordo Brasil-Santa Sé ou simplesmente Acordo), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 698/2009 e promulgado pelo Decreto nº 7.107/2010. Confira-se o teor dos dispositivos impugnados:

> **LDB**:
>
> "Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)
>
> § 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.

§ 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso."

Acordo Brasil-Santa Sé:

"Art. 11. [...]

§ 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação."

2. A causa de pedir da ação funda-se no seguinte argumento central: o ensino religioso nas escolas públicas só pode ser de natureza não confessional – *i.e.*, não pode ser confessional (vinculado a uma religião) ou mesmo interconfessional ou ecumênico. Alega-se que o princípio da laicidade imporia ao Estado uma postura neutra em relação às diferentes orientações diante do fenômeno religioso.

3. O pedido principal é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal proceda à interpretação conforme a Constituição dos art. 33, *caput* e §§ 1º e 2º da Lei nº 9.394/96 e do art. 11, § 1º do Acordo Brasil-Santa Sé, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Alternativamente, pede seja declarada a inconstitucionalidade do trecho "*católico e de outras confissões religiosas*", constante do art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé.

4. Convoquei audiência pública para discutir o tema, realizada no dia 15 de junho de 2015, à qual compareceram representantes de inúmeras confissões religiosas, aí incluídos católicos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

protestantes, pentecostais, espíritas, judeus, muçulmanos, cultos de origem africana, budistas, bem como especialistas na área de educação e parlamentares. Ao final, fiz um resumo da posição de cada entidade que se manifestou na audiência pública, devidamente distribuída a todos os Ministros, e apensada ao relatório que fiz distribuir.

5. A discussão na presente ação envolve a harmonização entre as normas *constitucionais* que preveem a liberdade religiosa, a laicidade do Estado e a oferta de ensino religioso, de um lado, e as normas *infraconstitucionais* que disciplinam o ensino religioso, de outro lado. Tais normas incluem, como visto, a Lei de Diretrizes e Bases e o Acordo Brasil-Santa Sé. O voto que se segue enfrenta, sumariamente, a questão do cabimento da ação, tece breve nota sobre a religião no mundo contemporâneo e, quanto ao mérito, encontra-se dividido em duas partes: a Parte I apresenta as normas que postulam incidência sobre a matéria e a evolução legislativa ocorrida; e a Parte II procura resolver a controvérsia constitucional aqui veiculada.

II. Preliminarmente: Cabimento da Presente Ação Direta

6. Não há dúvida razoável acerca do cabimento da ação direta aqui examinada. O direito de propositura do Procurador-Geral da República é inequívoco, nos termos do art. 103, VI, da Constituição, bem como sua legitimação universal, o que exclui qualquer consideração sobre a pertinência temática de sua atuação. Por sua vez, as disposições impugnadas são susceptíveis de controle abstrato de constitucionalidade, tendo em vista que (i) o art. 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/1996 constituem atos normativos federais supervenientes à Constituição, e (ii) o art. 11, § 1º do Acordo Brasil-Santa Sé, promulgado pelo Decreto nº 7.107/2010, constitui acordo internacional incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status de lei ordinária **[2]**. Assim, conheço da ação.

III. Breve nota sobre a religião no mundo contemporâneo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

7. O sentimento religioso acompanha a evolução da condição humana e das civilizações desde o início dos tempos. Para bem e para mal. Em sua trajetória milenar, a religião ocupou diversos lugares no universo social, que vão da centralidade absoluta ao secularismo, que procura retirá-la do espaço público e confiná-la à vida privada. No plano político, ela esteve ligada à legitimação do poder, à dominação social e ao surgimento das primeiras leis, como manifestações pretensamente divinas. E, também, a guerras, perseguições e fundamentalismos diversos, da Inquisição ao Jihadismo. No plano existencial, a religião se liga a sentimentos humanos, como medo e esperança, e ao cultivo de valores morais e espirituais, que remetem ao bem, à solidariedade e à compaixão. A religiosidade, aqui, envolve a relação com o sobrenatural e o transcendente, com a concepção de que a vida não se limita a uma dimensão material ou física. Ao longo dos séculos, a humanidade busca nas manifestações religiosas – ensinamentos das escrituras, exemplos de vidas emblemáticas e o reconhecimento de lugares sagrados, entre outras – as respostas para questões existenciais básicas, como o sentido da vida e a inevitabilidade da morte.

8. Por muito tempo, o conhecimento convencional militou na crença de que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam o sentimento religioso para a margem da história, superado pelo racionalismo e pelos avanços tecnológicos. E tudo sugeria que seria assim. De fato, com o advento do Estado moderno, notadamente a partir da Revolução Protestante, a religião perdeu sua centralidade no domínio público, que foi ocupado pelo poder estatal soberano **[3]**. A Revolução Científica, por sua vez, com as transformações que operou nos fundamentos da física, da astronomia e da biologia, quebrou dogmas religiosos que haviam atravessado os séculos. A transição entre a visão tradicional pautada pela religião e o novo paradigma, todavia, não se deu sem paradoxos e contradições: como observou um historiador, Isaac Newton, um dos símbolos deste período, dedicava "muito mais tempo ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

estudo da Bíblia do que às leis da física" **[4]**. Por fim, na sequência histórica de um século de longas guerras religiosas, o Iluminismo surgiu como um vigoroso movimento intelectual fundado no primado da razão, na liberdade, na tolerância e na separação entre Igreja e Estado. Thomas Woolston, no início do século XVIII, chegou a decretar que a morte do cristianismo ocorreria até 1900, previsão considerada excessivamente conservadora por Voltaire, que prenunciara um fim mais próximo **[5]**. Fechando o ciclo, já avançado o século XIX, Karl Marx proclamou que a evolução da História levaria ao ocaso da religião **[6]**.

9. Não é difícil perceber que as diferentes previsões e profecias acerca da desaparição do sentimento religioso não se realizaram.

10. É certo que a modernidade trouxe, efetivamente, a secularização, a laicidade do Estado e a separação entre ciência e fé, com o deslocamento da religião, predominantemente, para o espaço da vida privada. A verdade, porém, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, com a teoria heliocêntrica do cosmos, de Darwin, com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna, trazida pela teoria da relatividade, pela mecânica quântica e pela confirmação do bóson de Higgs – "a partícula de Deus" –, o sentimento de religiosidade não arrefeceu. O fato inelutável é que a ascensão das ciências e o avanço tecnológico não deram conta das demandas espirituais da condição humana. Apesar do humanismo, do agnosticismo e do ateísmo terem representantes intelectuais de grande expressão, quase 84% da população mundial professam alguma religião **[7]**. No Brasil, de acordo com levantamento do IBGE em 2010, apenas 8% dos entrevistados se declararam sem religião **[8]**. Nas palavras de Yuval Noah Harari, "mais de um século após Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal" **[9]**.

11. O fenômeno religioso, no entanto, passa por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

transformações profundas, com grande diversificação. Religiões que historicamente contam com maior número de adeptos – como as religiões abraâmicas (Cristianismo, Islamismo e Judaísmo **[10]**), o Hinduísmo e o Budismo –, progressivamente cederam espaço a novas matrizes religiosas, originadas tanto da interação entre diferentes crenças ao longo do tempo, quanto de cismas internos. Esse contexto de maior diversidade e pluralismo também deu lugar ao surgimento de manifestações genéricas de fé, que não se traduzem necessariamente na filiação a uma religião específica. Mais recentemente se propagam, inclusive, as ditas *religiões sem Deus*, que propõem a desvinculação entre o conceito de religião e a crença em uma divindade transcendental **[11]**. O conceito, no entanto, não é de todo novo. Albert Einstein, que não acreditava no Deus da Bíblia, num Deus pessoal, se considerava um homem profundamente religioso **[12]**. Em célebre passagem, escreveu: "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens" **[13]**.

12. Paralelamente às religiões institucionalizadas e à visão não religiosa da vida, existe também um humanismo espiritualizado, que se beneficia tanto da filosofia moral como de valores éticos colhidos em diferentes tradições religiosas **[14]**. Compaixão, solidariedade, empatia e virtudes morais são traços comuns às diversas cosmovisões existentes **[15]**. Subjacente a esta crença humanista está a *regra de ouro*, encontrada nos *Analectos*, de Confúcio, no Tao-Te-Ching, na Bíblia Hebraica, nos Evangelhos ou no Nobre Caminho Óctuplo do Budismo. Seu conteúdo essencial consiste em "não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizessem". Mesmo princípio materializado em uma das proposições do imperativo categórico kantiano: "Age de tal modo que a máxima da tua vontade (*i.e.*, o princípio que a inspira e move) possa se transformar em uma lei universal" **[16]**. Em outras palavras: não crie regras especiais para si, mas paute-se pelas que devam ser aplicadas igualmente a todos.

13. Uma última reflexão antes de encerrar este tópico.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

Secularismo, como consta da advertência feita na epígrafe deste voto, não implica em desapreço à religião ou à religiosidade. Tampouco significa que as religiões não possam vocalizar suas crenças ou participar do diálogo amplo e aberto que caracteriza a democracia contemporânea **[17]**. É possível que uma sociedade seja moderna, plural e secular e, ainda assim, a religião desempenhar um papel importante. Exemplos emblemáticos nesse sentido são os Estados Unidos e o Japão. O secularismo se manifesta na convivência respeitosa entre cosmovisões distintas, sendo que no espaço público deve prevalecer a razão pública **[18]**, vale dizer, valores laicos que possam ser compartilhados por todos e por cada um, independentemente de suas convicções pessoais privadas.

14. À vista do que vem de ser exposto até aqui, é possível destacar duas constatações importantes. A primeira: a modernidade e todas as transformações culturais e científicas dos últimos 500 anos não levaram ao ocaso das religiões, ao desparecimento do sentimento religioso, nem tampouco eliminaram a necessidade humana por algum grau de espiritualidade. Embora a religião tenha sido removida do centro dos sistemas sociais, a decisão do indivíduo em relação a ela – seja para aderir a uma, seja para rejeitar todas – ainda constitui uma das escolhas existenciais mais importantes da sua vida. A segunda constatação é que, a despeito da proeminência das religiões tradicionais, o mundo contemporâneo caracteriza-se pelo pluralismo e pela diversidade nessa matéria. Estima-se existirem mais de 4 mil religiões distintas, distribuídas pelas duas centenas de países do planeta **[19]**.

15. Diante desta realidade, o Estado deve desempenhar dois papeis decisivos na sua relação com a religião. Em primeiro lugar, cabe-lhe assegurar a *liberdade religiosa*, promovendo um ambiente de respeito e segurança para que as pessoas possam viver suas crenças livres de constrangimento ou preconceito. Em segundo lugar, é dever do Estado conservar uma posição de *neutralidade* no tocante às diferentes religiões, sem privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. É nesse ambiente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

que se insere o debate a respeito do ensino religioso nas escolas públicas. O que está em jogo, na presente ação direta de inconstitucionalidade, é a definição do papel do Estado na educação religiosa das crianças e adolescentes brasileiros. Cumpre, portanto, estabelecer qual a melhor forma de prepará-los, com valores e informações, para que possam fazer as suas próprias escolhas na vida.

Parte I

O ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PÚBLICAS NO BRASIL

I. O ENSINO RELIGIOSO NA CONSTITUIÇÃO E NA LEGISLAÇÃO

1. As normas constitucionais

16. A Constituição Federal contém três disposições diversas, que lidam diretamente com o fenômeno religioso e que merecem referência na discussão aqui desenvolvida. A primeira delas cuida da liberdade religiosa, veiculada no art. 5º, VI:

> "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias"; (...) **[20]**

17. O art. 19, I, por sua vez, contempla a regra geral que deve reger as relações entre o Estado e as confissões religiosas, de onde se extrai o princípio da laicidade. É a seguinte a dicção do dispositivo:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

> "Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público" (...).

18. Por fim, especificamente em relação ao ensino religioso, assim dispõe o art. 210, § 1º da Constituição:

> "Art. 210. (...)
>
> § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental".

19. Mais à frente se fará a interpretação analítica e a conjugação desses dispositivos.

2. A Lei de Diretrizes e Bases, sua alteração, e o Acordo Brasil-Santa Sé

20. Passando à legislação ordinária, é bem de ver que a oferta de ensino religioso nas escolas públicas permaneceu quase uma década após a promulgação da Constituição sem regulamentação nacional. Coube à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, instituída pela Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, concretizar o art. 210, § 1º, da Constituição. Assim dispôs o art. 33 da lei, em sua redação original:

> "Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:
>
> I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

> orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou
>
> II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa".

21. Como se vê da sua dicção expressa, o dispositivo estabeleceu que o ensino religioso deveria ser oferecido *sem ônus para os cofres públicos* e que teria caráter essencialmente confessional. De um lado, o ensino denominado *confessional* se identifica com a educação religiosa fornecida no âmbito privado de cada entidade religiosa específica. De outro, o ensino *interconfessional* não perde o caráter confessional, mas apenas amplia o escopo da educação religiosa como resultado de um acordo entre diferentes religiões (em regra, as majoritárias) **[21]**. A Lei de Diretrizes e Bases partia então do pressuposto – questionável à luz da Constituição – de que era possível conciliar o ensino *de* religiões nas escolas públicas com o princípio da laicidade, desde que o papel do Estado se limitasse à oferta de salas de aula e horário para que representantes de entidades religiosas ministrassem a disciplina aos alunos optantes, sem qualquer ônus para os cofres públicos **[22]**.

22. Tal regulamentação, todavia, vigorou por um brevíssimo espaço de tempo. Cerca de sete meses depois, em 22 de julho de 1997, a redação do artigo 33 da LDB foi significativamente alterada pela Lei nº 9.475 **[23]**. A nova regulamentação: (i) definiu que a disciplina é "parte integrante da formação básica do cidadão"; (ii) excluiu a exigência de que o ensino religioso fosse ministrado sem onerar os cofres públicos; (iii) assegurou o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil; (iv) incluiu expressa vedação a quaisquer formas de proselitismo; (v) eliminou a definição legal dos modelos possíveis de ensino religioso (confessional ou interconfessional); (vi) delegou a regulamentação dos procedimentos para a definição dos conteúdos e normas para habilitação e admissão de professores aos sistemas de ensino (estaduais, distrital e municipais), e (vii) estabeleceu que os sistemas de ensino deverão ouvir entidade civil,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Confira-se:

> "Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
>
> § 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.
>
> § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso".

23. Uma das principais preocupações refletidas na alteração legislativa foi justamente a proibição de quaisquer formas de doutrinação ou proselitismo, de modo a adequar o ensino religioso ao princípio da laicidade do Estado. É o que se verifica da sua exposição de motivos:

> "O ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, da qual, até por uma questão de bom senso, o ensino religioso é parte integrante. O ensino religioso escolar, no entanto, deve revestir-se de características próprias, tanto por razões de ordem prática, decorrentes da própria organização do ensino, quanto por razões de ordem constitucional, ligadas ao princípio da laicidade do Estado.
>
> **Essencial neste projeto de lei é a proibição de quaisquer formas de doutrinação ou proselitismo, ou seja, a catequese, a pregação, a iniciação nos fundamentos de determinado sistema religioso. Eliminada a alternativa do ensino religioso confessional, é dispensável a expressão "sem ônus para os cofres públicos"**.
>
> Está preservado no projeto o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, explicitado no art. 206 da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

> Constituição Federal, bem como o respeito à diversidade de valores culturais e a garantia de uma formação básica comum, conforme exige o art. 210 da Constituição Federal. Contudo, a qualidade mesmo deste conteúdo curricular requer a participação das diversas comunidades e organização religiosas na sua elaboração". **[24]**

24. Por fim, o Acordo Brasil-Santa Sé, devidamente internalizado, previu, em parcial superposição, o seguinte:

> "Art. 11. [...]
>
> § 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação."

Parte II

SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

I. ENSINO RELIGIOSO E LAICIDADE ESTATAL

25. O art. 5º, VI da Constituição assegura *o direito à liberdade religiosa*. O art. 19, I consagra o *princípio da laicidade*. E o art. 210, § 1º prevê *o ensino religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental.* O tema aqui discutido situa-se na confluência dessas três normas, cujo sentido e alcance precisam ser compatibilizados. As normas constitucionais devem ser interpretadas *sistematicamente*, levando-se em conta sua conexão com as demais. Aplica-se, assim, o *princípio da unidade da Constituição*, que impõe ao intérprete a tarefa de buscar a concordância prática entre os diferentes preceitos constitucionais, minimizando os conflitos e tensões que decorrem naturalmente do caráter pluralista do texto constitucional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

26. A conciliação necessária entre laicidade estatal e ensino religioso afasta a possibilidade de o Estado optar pela modalidade *confessional* (de uma religião específica) ou pela modalidade *interconfessional* (de algumas religiões, a partir do seu denominador comum). Note-se que a simples presença do ensino religioso em escolas públicas já constitui uma cláusula constitucional de exceção (ou de limitação) ao princípio da laicidade, pelo fato de aproximar, em alguma medida, as ordens estatal e religiosa. Por se tratar de norma originária, deve ela ser interpretada com o mínimo de restrição à ideia de laicidade, cujo conteúdo vai detalhado a seguir.

II. CONTEÚDO JURÍDICO DA IDEIA DE LAICIDADE DO ESTADO

1. Separação formal entre Estado e Igreja

27. O primeiro conteúdo jurídico da laicidade refere-se à separação formal entre Estado e Igreja. Um Estado laico não pode identificar-se formalmente com qualquer religião ou doutrina religiosa. Esta autonomia entre ambos deve se manifestar nos planos institucional, pessoal e simbólico. Na *dimensão institucional* a laicidade veda qualquer arranjo político que conduza à fusão entre Estado e religião. Já na dimensão pessoal, impede-se que representantes de religião sejam admitidos enquanto tais como agentes públicos **[25]**. Por fim, na *dimensão simbólica*, a separação formal impede que os símbolos adotados pelo Estado constituam símbolos de identificação de religiões **[26]**.

28. Os modelos confessionais e interconfessionais de ensino religioso são, no entanto, incompatíveis com a exigência de separação formal entre o Estado e as religiões. Quando se permite que alunos recebam instrução religiosa de uma ou de várias religiões dentro das escolas públicas, torna-se inevitável a identificação institucional entre o Estado, que oferece o espaço público da sala de aula durante o período letivo, e as confissões, que definem os conteúdos a serem transmitidos. A

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

violação à separação formal fica ainda mais nítida nos casos em que se exige que os professores da disciplina sejam representantes religiosos ou pessoas credenciadas por Igrejas e, ao mesmo tempo, se admite que sejam remunerados pelo Estado, em contrariedade à vedação expressa do art. 19, I da Constituição.

2. Neutralidade estatal em matéria religiosa

29. Um segundo conteúdo jurídico da laicidade é o **princípio da neutralidade estatal em matéria religiosa**, que veda o estabelecimento, pelo Estado, de preferências ou discriminações entre as confissões religiosas, bem como de interferências da religião no exercício de funções estatais. A proteção conferida pela neutralidade alcança, igualmente, posições ou cosmovisões não religiosas, a exemplo do agnosticismo, do ateísmo e do humanismo, que merecem o mesmo respeito e proteção que qualquer credo, afinal, a dignidade de todos os cidadãos é a mesma **[27]**. Assim, a laicidade como neutralidade impede que o Estado (i) favoreça, promova ou subvencione religiões ou posições não-religiosas (*neutralidade como não preferência*); (ii) obstaculize, discrimine ou embarace religiões ou posições não-religiosas (*neutralidade como não embaraço*); e (iii) tenha a sua atuação orientada ou condicionada por religiões ou posições não-religiosas (*neutralidade como não interferência*).

30. Todavia, quando o Estado permite que se realize a iniciação ou o aprofundamento dos alunos de escolas públicas em determinada religião, ainda que sem ônus aos cofres públicos, tem-se por quebrada qualquer possibilidade de neutralidade. Especialmente em um país com a diversidade religiosa do Brasil, que segundo o *Novo Mapa das Religiões***[28]** possui mais de 140 denominações **[29]**. Tanto no caso do ensino confessional quanto do ensino interconfessional, é física, operacional e materialmente impossível abrir turmas específicas para que todos os alunos tenham instrução religiosa nas suas respectivas crenças.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

Nesse contexto, apenas as religiões majoritárias na sociedade brasileira (como as católicas e evangélicas) têm capacidade de credenciar e formar professores suficientes para atender a todas as escolas públicas. Há, por um lado, nítido favorecimento e promoção dessas religiões e, por outro, discriminação e desprestígio das crenças minoritárias. A consequência, então, é a nítida quebra de neutralidade pelo Estado, que não pode usar o seu poder e o seu dinheiro, que pertencem a toda a coletividade, para privilegiar uma ou algumas crenças.

3. Garantia da liberdade religiosa

31. Um terceiro e último conteúdo jurídico essencial da laicidade diz respeito à **garantia da liberdade religiosa**. A liberdade religiosa constitui, em primeiro lugar, um direito fundamental autônomo em relação ao princípio da laicidade, positivado expressamente pela Carta de 1988 (arts. 5º, VI e VIII, 143, § 1º e 150, VI, b). Enquanto tal, ela integra a autonomia individual e o universo de escolhas existenciais básicas de uma pessoa, sendo expressão nuclear da dignidade humana. Porém, a garantia da liberdade religiosa também constitui um conteúdo básico da laicidade **[30]**. A laicidade impõe ao Estado a tarefa de proporcionar um ambiente institucional, social e jurídico adequado para a garantia da plena liberdade de consciência e crença dos indivíduos, para o funcionamento e a difusão das distintas religiões (e posições não religiosas), bem como para a prática de cultos. Nessa dimensão objetiva e positiva da liberdade religiosa, o Estado torna-se responsável por promover a tolerância e o respeito mútuo entre os adeptos de diferentes concepções religiosas e não religiosas, de modo a prevenir a discriminação e assegurar o pluralismo religioso.

32. Entretanto, em ambos os cenários (ensino confessional e interconfessional), o Estado afeta a **garantia de liberdade religiosa**, ao criar um ambiente escolar incapaz de assegurar a liberdade religiosa dos alunos que professam as crenças não representadas nas aulas. No espaço

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

da escola pública, o Estado jamais pode pretender estimular ou desestimular, prescrever ou proibir a adoção de qualquer crença. Ao contrário, ao Poder Público incumbe o dever de assegurar que todos os educandos possam exercer o direito de aderir (ou não) a uma crença e professá-la, individual ou coletivamente, por meio de seus ritos e cultos, sem coerção ou discriminação e respeitando-se, sempre, a autonomia familiar. Durante o ensino fundamental, tais deveres de proteção são potencializados. Crianças e adolescentes, ainda em fase de desenvolvimento de sua personalidade e autonomia, são especialmente influenciáveis por seus professores e colegas e querem sentir-se aceitos e integrados em suas turmas. A sensação de exclusão, por professarem crenças "diferentes" da maioria dos seus colegas, pode levá-los a não expressarem suas preferências religiosas, bem como produzir uma perniciosa diminuição de sua autoestima e estigmatização face à comunidade escolar.

33. Pelas razões acima deduzidas, a conclusão a que se chega é que somente o ensino religioso não confessional, ministrado de modo plural, objetivo e neutro – i.e., sem que as crenças e cosmovisões sejam transmitidas como verdadeiras ou falsas, boas ou más, certas ou erradas, melhores ou piores –, permite realizar o princípio da laicidade estatal, bem como garantir a liberdade religiosa e a igualdade

34. A corroborar a legitimidade desta interpretação constitucional, deve-se ressaltar que, em audiência pública realizada no âmbito desta ação direta, a grande maioria dos representantes de denominações religiosas, dos especialistas e das entidades da sociedade civil participantes defenderam a impossibilidade prática de conciliar os modelos confessional e interconfessional de ensino religioso confessional com a laicidade do Estado. Em síntese, **dos 31 participantes da audiência, 23 defenderam a procedência da ação**. Ainda, do total de participantes, 12 eram entidades de caráter religioso (incluindo posições não religiosas), representativas da diversidade religiosa do país. Destes, 8 defenderam a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

procedência da ação.

35. Uma última nota. Não se harmoniza com a Constituição Federal a interpretação do art. 210, § 1º, no sentido de permitir o ensino confessional e interconfessional, desde que não haja qualquer ônus para os cofres públicos, caso em que as escolas apenas ofereceriam salas e horários às confissões religiosas e estas, por sua vez, remunerariam os professores responsáveis por ministrar a disciplina. A proposta é tanto incompatível com o princípio da laicidade estatal, quanto com a liberdade religiosa e a igualdade. A atuação do Estado no sentido de abrir um espaço nas escolas públicas de ensino fundamental para que as próprias confissões ofereçam o conteúdo que considerarem adequado não é neutra. Ao contrário, conforme já amplamente demonstrado, tende a privilegiar as igrejas e religiões majoritárias, que têm maior capacidade de organização e disponibilidade de recursos para tanto **[31]**.

36. Por tudo isso, concluo que se deve conferir ao art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ao art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que o ensino religioso em escolas públicas deve ostentar necessariamente natureza *não confessional*, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes de confissões religiosas **[32]**.

IV. CAUTELAS PARA ASSEGURAR A EFETIVA FACULTATIVIDADE E A ACONFESSIONALIDADE DO ENSINO RELIGIOSO

37. Muito embora, na teoria, seja possível compatibilizar o ensino religioso não confessional com a laicidade do Estado, a igualdade e a liberdade religiosa, não se pode ignorar as complexidades práticas de "trazer a religião para dentro da sala de aula". O alerta foi feito por diversos participantes da audiência pública, em especial pela Professora Roseli Fischmann. No Brasil, apesar de o art. 33 da LDB ter sido alterado pela Lei nº 9.475/97, para excluir a referência aos ensinos *confessional e*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

interconfessional, fato foi que a alteração legislativa deu ensejo a duas dificuldades relativas à compatibilização do ensino religioso em escolas públicas com a laicidade estatal.

38. *Em primeiro lugar*, entendeu-se que o § 1º retirou a definição dos conteúdos da disciplina e das normas para a habilitação e admissão dos professores da esfera de competência nacional do Ministério da Educação – MEC, delegando tal tarefa para os sistemas de ensino, isto é, aos Estados e Municípios. Assim, enquanto todas as demais disciplinas têm seus parâmetros curriculares e conteúdos mínimos propostos pelo MEC, nos termos do art. 9o, IV, da LDB **[33]**, o ensino religioso permanece sem diretrizes curriculares nacionais **[34]**. À falta de um paradigma nacional, os sistemas estaduais e municipais de ensino produziram, na matéria, uma Babel de proporções bíblicas, tal como narrado no Livro do Gênesis, em que cada um fala uma língua diversa.

39. Por todo o Brasil, foram instituidos modelos de ensino com contornos bastante diversos, que podem ser classificados **[35]** como (i) *ensino confessional* **[36]**; (ii) *ensino interconfessional* **[37]** e (iii) *ensino sobre religiões* **[38]**. Além da variação de modelos, há, ainda, diferenças quanto ao modo como o conteúdo é transmitido, havendo casos em que o ensino religioso não é ministrado em forma de disciplina, mas sim de maneira transversal pelo próprio professor da turma **[39]**. Há sistemas em que a matrícula na matéria é automática, devendo o aluno requerer o seu desligamento, se assim desejar **[40]**; e outros em que a inclusão do aluno depende de manifestação expressa **[41]**. Além disso, a carga horária de ensino religioso pode ser ou não computada na carga horária mínima fixada na LDB **[42]**; e os resultados da disciplina são ou não considerados para fins de promoção do aluno por série **[43]**. Apenas alguns sistemas oferecem atividades alternativas para os não optantes da disciplina **[44]**. Por fim, também se verifica grande variação no que diz respeito aos requisitos de admissão dos professores, dentre os quais vale destacar a exigência (i) de diploma em Ciências da Religião, habilitação e/ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

especialização em ensino religioso **[45]**; (ii) de graduação em nível superior nas áreas de Pedagogia, História, Filosofia, Sociologia, Ciências Sociais, Psicologia **[46]**; ou a admissão (iii) de pessoas indicadas ou credenciadas por autoridades religiosas **[47]**; (iv) pessoas com curso de formação oferecido por instituições religiosas **[48]**; ou, ainda, (v) voluntários da comunidade **[49]**.

40. Como não há parâmetros nacionais para a disciplina, não existe um mecanismo que contribua para que o conteúdo do ensino religioso seja transmitido sem proselitismo e com respeito à liberdade religiosa dos alunos em todas as escolas de ensino fundamental no Brasil. Em decorrência disso, não são raros os relatos de discriminação de cunho religioso, muitas vezes graves e envolvendo até violência física, em especial relacionados a religiões de matriz africana **[50].**

41. *Em segundo lugar*, outro problema decorre da associação entre o ensino confessional e a possibilidade de custeio da disciplina pelo Poder Público. Como se viu, de um lado, a ausência de parâmetros curriculares nacionais para a disciplina deu ensejo à adoção de modelos confessionais e interconfessionais na maior parte dos estados brasileiros. De outro lado, a nova redação do artigo 33 da LDB, não mais contém a previsão de oferta da matéria "sem ônus aos cofres públicos" **[51]**. Como resultado, produziu-se uma dificuldade em harmonizar a regra do art. 19, I, da Constituição Federal, que proíbe às entidades federativas a subvenção de religiões, com o ensino religioso de caráter confessional, adotado em grande parte do país.

42. Para ilustrar tais perigos, veja-se o caso do Estado do Rio de Janeiro, que optou por adotar o modelo confessional, mesmo após a revisão da LDB **[52]**. Em 2004, o Rio de Janeiro realizou concurso público específico para o preenchimento de 500 vagas de professores de ensino religioso, sendo 342 para professores católicos, 132 para evangélicos e 26 para outros credos **[53]**. De acordo com o edital do concurso, no ato da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

inscrição, os candidatos deveriam declarar a opção por um credo e serem credenciados pela autoridade religiosa. Reconheceu-se, ainda, às autoridades religiosas o direito de cancelar, a qualquer tempo, o credenciamento, quando o professor mudar de confissão religiosa ou apresentar motivos que o impeçam moralmente de exercê-la, caso em que para permanecer nessa condição o professor deveria apresentar novo credenciamento. Não há nada mais contrário à laicidade estatal e aos princípios que regem os concursos públicos do que fazer o cargo de professor depender de manifestação de vontade de confissões religiosas. E ainda pior: o ensino religioso confessional produziu relevante impacto para o erário estatual. Segundo o Deputado Carlos Minc, apenas em 2004, o ano da realização do concurso, o Rio de Janeiro gastou cerca de R$16 milhões com a oferta da disciplina **[54]**.

43. São evidentes, portanto, as dificuldades em compatibilizar, na prática educativa, no "chão da escola", o ensino religioso e a laicidade estatal. De fato, a implementação de um ensino neutro e laico *sobre* religiões em todas as escolas públicas de ensino fundamental, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, é permeada de desafios **[55]**. O risco permanente é que, a despeito do rótulo da não-confessionalidade, o ensino descambe para a doutrinação religiosa.

44. A questão já foi enfrentada pela Corte Europeia de Direitos Humanos – CEDH, em dois casos relevantes sobre o tema: *Folgerø e Outros v. Noruega* **[56]** *e Zengin v. Turquia* **[57]**. Em ambos os precedentes, a Corte declarou a existência de violação à Convenção Europeia, tendo em vista que (i) a despeito de o conteúdo programático do ensino religioso ser apresentado como não confessional, na prática a disciplina não apresentava currículo efetivamente neutro e (ii) o procedimento para obter desligamento da matéria não era adequado do ponto de vista da liberdade religiosa, na medida em que criava um ônus injustificado a pais e alunos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

45. Esses casos contribuem para demonstrar que não basta a proclamação de um ensino religioso não confessional. É preciso que o objetivo de transmitir, da forma mais neutra e imparcial possível, conhecimentos sobre as diferentes religiões (e, assim, favorecer a tolerância e o respeito mútuo) permeie a definição dos conteúdos, práticas docentes e a implementação da disciplina no dia-a-dia da sala de aula, de modo a evitar que a escola pública se transforme em espaço de doutrinação não admitida pela Constituição. Para tanto, os especialistas recomendam a adoção de algumas salvaguardas para que o ensino religioso seja efetivamente ministrado conforme a Constituição, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão que eventualmente venha a ser proferida na linha do presente voto.

46. É certo que este Tribunal não detém *expertise* nem capacidade institucional para antever e evitar todas as dificuldades que possam ocorrer na implementação efetiva do ensino religioso nos moldes constitucionais. Porém, afigura-se de toda conveniência que o Ministério da Educação – MEC: (i) defina parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso, para que possa funcionar como orientação e inspiração para os sistemas estaduais e municipais; e (ii) garanta de fato a cláusula constitucional da facultatividade do ensino religioso.

47. A definição de parâmetros pelo MEC constitui importante mecanismo para balizar a implementação prática do ensino religioso não confessional pelos sistemas de ensino, de modo a contribuir para que o conteúdo da disciplina seja transmitido sem proselitismo e com respeito à liberdade religiosa dos alunos em todas as escolas de ensino fundamental no Brasil **[58]**. Nesse sentido, recomendam-se algumas condutas e cautelas para que a facultatividade e a não confessionalidade sejam asseguradas.

48. *Em primeiro lugar*, a investidura e permanência no cargo público de professor do ensino fundamental não pode depender, em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

nenhuma hipótese, de ato de vontade de qualquer confissão religiosa. *Em segundo lugar*, para assegurar a efetiva facultatividade do ensino religioso, são necessárias, dentre outras, as seguintes condutas: (i) não se deve permitir a matrícula automática de todos os alunos no ensino religioso, exigindo-se manifestação de vontade para que seja incluído na matéria; (ii) os alunos que optarem por não cursarem a disciplina ensino religioso deverão ter alternativas pedagógicas de modo a atingir a carga mínima anual de 800 horas, exigida pelo art. 24 da LDB; (iii) o ensino religioso deve ser ministrado em aula específica, vedado o ensino transversal da matéria **[59]** e (iv) os alunos que escolherem cursar ensino religioso devem ter reconhecido o direito de se desligarem a qualquer tempo.

V. CONCLUSÃO

49. Por todo o exposto, voto pela procedência dos pedidos formulados nesta ação direta para fins de conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/96, e ao artigo 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 698/2009 e promulgado por meio do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza *não confessional*, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas.

Notas:

[1] Dalai Lama, Beyond religion, 2011, p. 1: "Secularism, far from implying antagonism toward religion or toward people of faith, actually implies a profound respect for and tolerance toward all religions. It implies mutual tolerance and respect for all faiths as well as for those of no faith".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

[2] Veja-se o seguinte trecho do voto do Min. Celso de Mello na ADI 1480 MC: "No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em consequência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política. (...) O Poder Judiciário — fundado na supremacia da Constituição da República — dispõe de competência para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convenções internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno" (j. em 04.09.1997).

[3] V. Thiago Magalhães Pires, *Entre a cruz e a espada*: o espaço da religião em um Estado democrático de direito. Mimeografado. Tese de doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 2016. Como observa o autor, o conceito de soberania consolidou-se sobre os escombros das guerras religiosas na Europa, cabendo-lhe papel decisivo na secularização do Estado e seu distanciamento do discurso religioso. E complementa: "O principal símbolo desta passagem foi a paz de Vestfália, que garantiu a coexistência de diferentes confissões cristãs no Sacro Império Romano Germânico".

[4] Yuval Noah Harari, *Homo Deus:* a brief history of tomorrow, 2017, p. 98: "*Though Newton himself was a deeply religious Christian who devoted far more time to studying the Bible than the laws of physics, the Scientific Revolution that he helped launch pushed God to the sidelines*".

[5] V. Fernando Catroga, *Entre deuses e césares:* secularização, laicidade e religião civil, 2006, p. 35. E, tb., Thiago Magalhães Pires, *Entre a cruz e a espada*: o espaço da religião em um Estado democrático de direito, cit., p. 64-65.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

[6] Karl Marx, *Crítica da filosofia do direito de Hegel*, 2006 (1ª ed. 1843), p. 145-146.

[7] The Global Religious Landscape. Disponível em http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/-exec/, visitado em 27 ago 2017. Nada obstante isso, os 16% que não professam qualquer religião correspondem a 1,1 bilhão de pessoas. Isso faz deles o terceiro mais volumoso grupo no que diz respeito a opções religiosas, atrás apenas dos cristãos e dos muçulmanos, e de tamanho equivalente ao dos católicos.

[8] Censo Demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdfhttp://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_ deficiencia.pdf , visitado em 27 ago 2017.

[9] Yuval Noah Harari, *Homo Deus:* a brief history of tomorrow, cit., p. 279.

[10] O Judaísmo em si tem um número pequeno de adeptos – são cerca de 13 milhões de judeus no mundo –, mas tem sua expressão potencializada ao integrar-se à tradição judaico-cristã.

[11] Ronald Dworkin, *Religion without God*, 2013, p. 5-6; e Roberto Mangabeira Unger, *The Religion of the Future, 2016*.

[12] Albert Einstein, *in Living Philosophies: The Reflections of Some Eminent Men and Women of Our Time*, 1990, p. 6.

[13] Walter Isaacson, *Einstein:* his life and universe, 2007, p. 388-389. V. tb. *Religious and philosophical views of Albert Einstein*, disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_philosophical_views_of_Alb

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

ert_Einsteinhttps://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_philosophical_views_of_Albert_Einstein, visitado em 27 ago 2017.

[14] V. Thomas Moore, *A religion of one's own*, 2015.

[15] Karen Armstrong, *Twelve steps for a compassionate life*, 2010; e Dalai Lama, *Beyond religion:* ethics for a whole world, 2011.

[16] Immanuel Kant, *Groundwork of the metaphysics of morals*, 1998, p. 31.

[17] Jürgen Habermas. *Notes on Post-Secular Society.* New Perspectives Quartely, Vol. 25, Issue 4, Fall 2008, p. 21.

[18] John Rawls. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. Brasília: Editora Ática, 2000, p. 261.

[19] List of religions and spiritual traditions. *Wikipedia*. Acessível em https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religions_and_spiritual_traditions. Visitado em 27 ago 2017.

[20] Os incisos VII e VIII também guardam relação com o fenômeno religioso, mas não têm relevância para o tema aqui versado. Confira-se: "VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva"; e "VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei" (...).

[21] V: Débora Diniz e Tatiana Lionço, Educação e Laicidade. In: Débora Diniz, Tatiana Lionço e Vanessa Carrião (org.) *Laicidade e Ensino Religioso no Brasil*, 2010. p. 14-15.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

[22] Essa foi, inclusive, a interpretação do Conselho Nacional de Educação do MEC no Parecer nº 05/97, sobre a redação original do artigo 33: "*[P]or ensino religioso se entende o espaço que a escola pública abre para que estudantes, facultativamente, se iniciem ou se aperfeiçoem numa determinada religião. Desse ponto de vista, somente as igrejas, individualmente ou associadas, poderão credenciar seus representantes para ocupar o espaço como resposta à demanda dos alunos de uma determinada escola. Foi a interpretação que a nova LDB adotou no já citado art. 33. (...) À escola cabem duas obrigações: 1. Garantir a "matrícula facultativa", o que supõe que a escola, em seu projeto pedagógico, ofereça com clareza aos alunos e pais quais são as opções disponibilizadas pelas igrejas, em caráter confessional ou interconfessional; 2. Deixar horário e instalações físicas vagas para que os representantes das igrejas os ocupem conforme sua proposta pedagógica, para os estudantes que demandarem o ensino religioso de sua opção, não o saber das religiões, que poderá ser ministrado por qualquer professor afeito a tal conteúdo, mas a prática assumida por um representante confessional ou interconfessional".*

[23] A Lei nº 9.475/1997 foi resultado da aprovação de substitutivo a três Projetos de Lei: o PL n. 2.757/1997, o PL n. 3.043/1997, e o PL n. 2.997/1997.

[24] Justificativa do PL n. 2.997/1997. Grifos acrescentados.

[25] Por óbvio, isso não significa que representantes religiosos não possam prestar concursos e assumir cargos públicos, nem que agentes públicos não possam professar suas crenças, desde que fora do exercício do cargo.

[26] V: Daniel Sarmento, O crucifixo nos tribunais e a laicidade do Estado. In: Valerio Mazzuoli, Aldir Guedes Soriano (org.). *Direito à*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

liberdade religiosa: desafios e perspectivas para o séc. XXI, p. 211.

[27] Martha Nussbaum, *Liberty of conscience:* in defense of America's tradition of religious equality, 2008, p. 226-227**.**

[28] *Novo Mapa das Religiões,* elaborado pelo Centro de Políticas Sociais da FGV em 2011, com base em dados do IBGE de 2009.

[29] Tais religiões são classificadas genericamente nas categorias "católicas", "evangélicas de missão", "evangélicas pentecostais", "espiritualistas", "afro-brasileiras", "orientais", "outras" (que inclui, por exemplo, religiões indígenas, exotéricas e testemunhas de jeová), e "sem religião". Segundo o ranking apresentado, há na população cerca de 68,4% de católicos, 20,2% de evangélicos, 6,7% de "sem religião", 1,65% de espiritualistas, 0,35% de membros de religiões afro-brasileiras, 0,31% de membros de religiões orientais, e 2,23% de membros de outras religiões.

[30] Ao contrário do que se poderia imaginar, não há, em princípio, antagonismo entre laicidade e liberdade religiosa, mas uma relação de pressuposição mútua. Um Estado, ainda que formalmente separado da Igreja e neutro em relação às religiões, não será plenamente laico se permitir que indivíduos sejam discriminados por suas crenças, ou impedidos de professá-las abertamente. De modo semelhante, um Estado que adote uma religião oficial pode até ser capaz de garantir a liberdade religiosa, mas não o fará em sua plenitude, pois a adoção preferencial de uma religião pelo Estado envia um sinal, ainda que implícito, de diferenciação entre os que professam e os que não professam tal crença.

[31] Neste sentido, vejam-se as manifestações dos Professores Daniel Sarmento e Virgílio Afonso da Silva na audiência pública.

[32] Nesse modelo, não se exclui a possibilidade de que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

representantes de instituições religiosas ministrem aulas de quaisquer disciplinas, inclusive de ensino religioso, desde que sejam regularmente admitidos na rede pública de ensino, restando vinculados às diretrizes do MEC.

[33] Art. 9º A União incumbir-se-á de: (...) IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

[34] Ainda em 1997, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – Fonaper, entidade admitida como *amicus curiae* neste ADI, elaborou documento não-oficial em que estipulou parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso.

[35] Classificação sugerida na pesquisa das professoras Débora Diniz e Vanessa Carrião em 2009.

[36] Modelo adotado nos estados do Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro.

[37] Modelo adotado nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

[38] Modelo adotado apenas em São Paulo.

[39] A Resolução CEE/RO n. 108/2003 estabelece a possibilidade de oferta do ensino religioso nas quatro séries iniciais do ensino

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

fundamental de forma interdisciplinar e globalizada (art. 2º, § 1º). Também funciona desse modo em São Paulo, nos termos da Deliberação CEE 16/01, que prevê que "nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas da rede estadual", os conteúdos de ensino religioso serão ministrados pelos próprios professores responsáveis pela classe" e "serão trabalhados transversalmente sob a responsabilidade e organização do professor".

[40] Assim funciona no Ceará, nos termos da Res. CEE 404/05, nos termos do art. 1º, §§ 4º e 5º, que prevê que "o aluno que (...) no ato da matrícula e mediante documento, optar por não querer frequentar a aula de ensino religioso, deverá participar, na hora a ela reservada, de aulas ou atividades que complementem a formação básica do cidadão" e esta opção [por não frequentar o ensino religioso "deverá ser registrada na ficha individual e no histórico escolar do aluno."

[41] É o caso de Minas Gerais, nos termos do art. 2º do Decreto n° 44.138/2005.

[42] A Lei n° 15.434/2005 de Minas Gerais dispõe, em seu art. 4º, dispõe que "o ensino religioso será ministrado dentro do horário normal das escolas da rede pública e sua carga horária integrará as oitocentas horas mínimas previstas para o ano letivo". Já a Res. CEE 01/10 do Pará prevê, no § 3º, que a carga horária da disciplina será "acrescida ao mínimo de 800 (oitocentas) horas anuais."

[43] A Res. CEE 01/10 do Pará prevê, no § 6º, que "são dispensados os resultados da avaliação de aprendizagem de ensino religioso para fins de promoção do aluno na Educação Básica".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

[44] É o caso de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único do art. 4º, da Lei n° 15.434/2005.

[45] É o caso do Amapá (Res. CEE n° 14/2006).

[46] É o caso da Paraíba (Res. CEE 147/2008, art. 17).

[47] É o caso da Bahia (Lei 2463/1967).

[48] É o caso de Pernambuco (Decreto 17.973/1994 e Portaria SEE 3617/2006).

[49] É o caso do Distrito Federal, que, nos termos do Decreto n° 26.129/2005, dispõe que "na hipótese de não haver professores do Quadro de Pessoal para atender à demanda de alunos, poderão ser convidados voluntários da comunidade, desde que apresentem condições de ministrar Ensino Religioso e cumpram o currículo".

[50] De acordo com relatório produzido pela Relatoria do Direito Humano à Educação da Plataforma Dhesca, em razão do recebimento de denúncias sobre casos de discriminação de cunho religioso nas escolas "[e]ntre as denúncias que chegaram à Relatoria, de diversas regiões do país, encontram-se casos de violência física (socos e até apedrejamento) contra estudantes; demissão ou afastamento de profissionais de educação adeptos de religiões de matriz africana ou que abordaram conteúdos dessas religiões em classe; proibição de uso de livros e do ensino da capoeira em espaço escolar; desigualdade no acesso a dependências escolares por parte de lideranças religiosas, em prejuízo das vinculadas a matriz africana; omissão diante da discriminação ou abuso de atribuições por parte de professores e diretores, etc. Essas situações, muitas vezes, levam estudantes à repetência, evasão ou solicitação de transferência para outras unidades educacionais, comprometem a autoestima e contribuem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

para o baixo desempenho escolar" (Informe Preliminar – Intolerância Religiosa na Educação: Missão Educação e Racismo no Brasil, da Relatoria Nacional do Direito Humano à Educação da Plataforma DhESCA, disponível em: http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/?p=1680). Em tese de doutorado sobre a educação em terreiros, a Professora Stella Guedes reproduziu alguns depoimentos de alunos. Em um caso, uma criança declarou: "*Não falo que sou do candomblé. Se ninguém souber, ninguém discrimina*", afirmando que quando perguntam qual a sua religião, responde: "*Sou católico*" (Stela Caputo Guedes, Educação em terreiros e como a escola se relaciona com crianças que praticam candomblé. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio, 2005).

[51] O próprio MEC, em parecer exarado ainda na vigência da redação original do art. 33, já havia destacado os perigos da associação entre ensino confessional e custeio pelo Poder Público: "Mesmo que a LDB não o declarasse, não poderia haver ônus para os cofres públicos, por três motivos:

a) haveria violação do art. 19 da CF que veda a subvenção a cultos religiosos e a igrejas;

b) criaria um tratamento desigual do Estado com relação às diversas igrejas, porque a subvenção seria desproporcional à demanda. Como o professor seria pago por hora curricular de trabalho, um ou dois alunos de uma religião demandariam o mesmo gasto do Estado do que trinta ou quarenta de outra, já que a lei garante a confessionalidade e a opção dos alunos;

c) finalmente, havendo disposição de pagamento pelo Estado, poder-se-ia chegar ao absurdo de o ensino religioso para dezenas de denominações diferenciadas com demanda na escola ser mais oneroso que o ensino de outras matérias com maior carga horária" (Conselho Nacional de Educação do MEC, Parecer nº 05/97, sobre a interpretação do art. 33 da LDB, em sua redação original).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

[52] O ensino no Estado foi regulado pela Lei nº 3459/2000 e Decreto 31.086/2002. V. Luiz Antônio Cunha, O ensino religioso na rede estadual do Rio de Janeiro – política e legislação. In: Roberto Arriada Lorea (org.), *Em defesa das Liberdades Laicas*, 2008. p. 173.

[53] Cf. Débora Diniz e Tatiana Lionço, Educação e Laicidade. In: Débora Diniz, Tatiana Lionço e Vanessa Carrião (org.) Laicidade e Ensino Religioso no Brasil. Brasília: Editora UNB, 2010. p. 26.

[54] Informação prestada pelo Deputado na audiência pública organizada no âmbito desta ADI.

[55] Alison Mawhinney, The Opt-Out Clause: Imperfect protection for the Right to Freedom of Religion in Schools. In: Educational Law Journal, v. 102, 2006, p. 109-112; Jeroen Temperman, State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance, 2010.

[56] CEDH, Folgerø and Others v. Norway (Processo n. 15472/02), j. em 29.06.2007. No caso, os pais de crianças matriculadas em escola pública primária impugnaram o oferecimento de disciplina denominada "Cristianismo, religião e filosofia". Apesar de a matéria ter suposto caráter não confessional e ser voltada à promoção do pluralismo e da tolerância religiosa, na prática, o cristianismo ocupava grande parte do tempo de aula, com pouca atenção para as demais religiões, e as crianças eram obrigadas a decorar os Dez Mandamentos e obter conhecimentos da Bíblia, entre outras atividades de doutrinação religiosa. Ao analisar o caso, a Corte entendeu que havia violação à Convenção Europeia, em razão de a disciplina não ter currículo efetivamente neutro, objetivo e pluralista. A CEDH também entendeu que o procedimento para obter desligamento da matéria não era efetivo ou adequado, uma vez que os pais e alunos apenas poderiam pedir isenção parcial da disciplina e deveriam fornecer fundamentos tanto, em violação à liberdade religiosa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

Além disso, caso deferido o pedido de isenção, a criança era colocada em outra sala, conferindo-se a ela o mesmo tratamento aplicado aos alunos punidos por mau comportamento, de modo a propiciar um sentimento de exclusão e discriminação.

[57] CEDH, v. Hasan And Eylem Zengin v. Turkey (Processo n. 1448/04), j. em 09.10.2007. No caso, os requerentes, pai e filha, eram nacionais turcos e seguidores do Alevismo, uma corrente do Islã com muitos praticantes na Turquia, e com contornos muito diferentes da corrente sunita. A filha frequentava escola pública que oferecia a disciplina "cultura religiosa e ética", de frequência obrigatória, com conteúdo não confessional. De acordo com a ementa, a matéria voltava-se a prover informações objetivas sobre os desenvolvimentos históricos de várias religiões, com fundamento no princípio da laicidade, com respeito à liberdade religiosa e buscando assegurar que os alunos assimilassem os valores de tolerância, respeito mútuo e fraternidade. Porém, na prática, a disciplina consistia basicamente em instrução religiosa da corrente sunita do Islã. Ao analisar o caso, a CEDH concluiu que, embora o conteúdo programático da disciplina fosse adequado, as aulas efetivamente ministradas violaram os direitos à liberdade religiosa e à educação, por não cumprirem os requisitos de objetividade e pluralismo. Além disso, a Corte considerou que os procedimentos para obter isenção de frequência do ensino religioso, que exigia a divulgação da religião a que pertenciam, eram inadequados e não conferiam proteção suficiente à liberdade religiosa dos pais e alunos.

[58] Conforme apontado pela Professora Débora Diniz, representando o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – Anis, na audiência pública realizada nesta ADI, a sujeição do ensino religioso ao regime nacional de avaliação da qualidade do material didático do MEC contribuiria de forma relevante para garantir a não confessionalidade do ensino religioso. Isso porque o Programa Nacional do Livro Didático prevê a exclusão das obras que (i) "*veicularem*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, religiosa, condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação ou de violação de direitos humanos", e que (ii) "*fizerem doutrinação religiosa ou política, desrespeitando o caráter laico e autônomo do ensino público*".

[59] Entende-se por ensino transversal a inserção de conteúdos do ensino religioso nas aulas de outras disciplinas convencionais. De acordo com o Ministério da Educação, os temas transversais são aqueles que devem integrar "as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, relacionando-as às questões da atualidade".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13686373.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S) : CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S) : FERNANDO NEVES DA SILVA (02030/DF)
AM. CURIAE. : FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S) : FABRICIO LOPES PAULA (0029285/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S) : HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (16319/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S) : FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES (13252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S) : RENATA DO AMARAL GONÇALVES (25411/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG (310355/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S) : JOELSON DIAS (10441/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S) : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO (25341/DF)
AM. CURIAE. : LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S) : TULIO LIMA VIANNA (107153/MG)
AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13545353

AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S) : IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (11178/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S) : WALLACE DE ALMEIDA CORBO (186442/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S) : LÍVIA GIL GUIMARÃES (329790/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S) : VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO (8908/PB)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), pela procedência dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 33, *caput*, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.394/96, e do art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado por meio do Decreto Legislativo n. 698/2009 e promulgado por meio do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas, o julgamento foi suspenso. Ausente, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela requerente, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República; pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União; pelo *amicus curiae* ANIS - Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero, o Dr. Leonardo Almeida Lage; pelo *amicus curiae* A Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - CLÍNICA UERJ DIREITOS, o Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos – ATEA, a Drª. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro; pelos *amici curiae* Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, Comitê Latino-Americano e do Caribe Para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, ECOS – Comunicação em Sexualidade, e Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PLATAFORMA DHESCA BRASIL), a Drª. Nathalie Fragoso e Silva Ferro; pelo *amicus curiae* Liga Humanista Secular, o Dr. Túlio Lima Vianna; pelo *amicus curiae* Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, o Dr. Fabrício Lopes Paula; pelo Centro Acadêmico XI de Agosto – USP, a Drª. Lívia Gil Guimarães; pelo *amicus curiae* Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Dr. Fernando Neves da Silva; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Educação Católica

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13545353

do Brasil – ANEC, o Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira; pelos *amici curiae* União dos Juristas Católicos de São Paulo – UJUCASP, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro – UJUCARJ e União dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Henrique Cremoneze; e pelo *amicus curiae* Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB, o Dr. João Agripino de Vasconcelos Maia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2017.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13545353

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Uma das premissas básicas para a análise desse tema é entender a importância da interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto. Mas não nos enganemos. O campo de discussão da presente ação é mais amplo, pois alcança a própria Liberdade de expressão de pensamento sob a luz da *tolerância e diversidade de opiniões.*

Tolerância que vem sendo defendida nesta Corte, relacionada à liberdade de manifestação de concepções políticas, ideológicas, de gênero, a partir da *diversidade de opiniões em sala de aula* sobre os mesmos fenômenos, em inúmeras ações promovidas pelo Ministério Público e com a participação de várias das entidades participantes na presente ADI.

Estranhamente, pretende-se transformar essa correta *tolerância* e *defesa da diversidade de opiniões em sala de aula,* defendida para todas as demais manifestações de pensamento, em *censura prévia à livre manifestação de concepções religiosas em sala de aula, mesmo em disciplinas com matrícula facultativa,* transformando o ensino religioso em uma disciplina neutra com conteúdo imposto pelo Estado em desrespeito à liberdade religiosa.

Podemos concordar ou não com uma ou mais concepções religiosas, mas não há como negar que o pedido da presente ação pretende limitar o *legítimo direito subjetivo constitucional* do aluno que já possui religião ou de seu pai/responsável em matricular-se no *ensino religioso* de sua própria confissão, em verdadeira tentativa de tutela à livre manifestação de vontade, e consequentemente de restrição à liberdade religiosa, uma vez que:

> *(a) a Constituição Federal, em texto constituinte originário, determina a implantação do ensino religioso;*
>
> *(b) 92% da população brasileira (censo IBGE, 2010) tem uma determinada crença religiosa;*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> *(c) a matrícula é facultativa, para proteção não só dos demais 8%, mas também de parcela dos 92% que, eventualmente, não tenham interesse em matricular-se.*

Ora, diriam alguns grupos: a maioria das crenças religiosas tem ideias conservadoras em relação a temas importantes às minorias, consequentemente é perigoso que possam propagar suas ideias em salas de aula, mesmo sendo para aqueles que voluntariamente optaram em cursar a disciplina.

Paradoxal que pareça, alguns grupos que auxiliaram as minorias a conquistar legítima e corretamente o direito de liberdade de expressão de suas ideias e convicções, inclusive em salas de aula e dentro de currículos de matérias de matrícula obrigatória, pretendem impor forte censura prévia às opiniões religiosas diversas, ao pleitearem um conteúdo neutro e meramente descritivo de religiões, em uma impensável "doutrina religiosa oficial", criada artificialmente pelo Poder Público, mesmo que em disciplinas de matrícula facultativa; confundindo a proibição de um Estado Confessional com a determinação constitucional para que o nosso Estado Laico garanta, em igualdade de condições, o ensino religioso no ensino fundamental das escolas públicas, somente para aqueles que queiram.

A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos – políticos, filosóficos, religiosos – e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.

Portanto, a partir do respeito ao Estado Laico, da interpretação da singularidade da previsão constitucional do ensino religioso e em respeito à liberdade religiosa, a definição do núcleo de seu próprio conceito baseado nos "*dogmas da fé*", inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões, pretendo demonstrar a improcedência da presente ação, bem como que:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> O Poder Público, observado o binômio *Laicidade do Estado* (CF, art. 19, I)/*Consagração da Liberdade religiosa* (CF, art. 5º, VI), deverá atuar na regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições (CF, art. 5º, *caput)*, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente fixados pelo Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos, que expressa e voluntariamente se matricularem, o pleno exercício de seu *direito subjetivo* ao *ensino religioso* como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados a partir de *chamamento público* e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público.

I – ESTADO LAICO E LIBERDADE DE CRENÇA:

A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que manteve nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, ao consagrar a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos.

A presente hipótese deve partir da análise das razões excepcionais que levaram o legislador constituinte a estabelecer – de maneira única e singular em relação a qualquer outro ramo do conhecimento – um dispositivo constitucional determinando a inclusão de *ensino religioso, de matrícula facultativa, como disciplina dos horários normais das escolas públicas.*

Ressalte-se que não há, na presente ADI, possibilidade entre implementação ou não do ensino religioso, pois essa opção foi definida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

pelo legislador constituinte de 1988.

O *ensino religioso* previsto constitucionalmente é um *direito subjetivo individual e não um dever imposto pelo Poder Público.* A definição do núcleo imprescindível do *ensino religioso* como sendo os *dogmas de fé, protegidos integralmente pela liberdade de crença,* de cada uma das diversas confissões religiosas, demonstra que não há possibilidade de neutralidade ao se ministrar essa disciplina, que possui seus próprios dogmas estruturantes, postulados, métodos e conclusões que o diferenciam de todos os demais ramos do saber jurídico e deverá ser oferecida segundo a confissão religiosa manifestada voluntariamente pelos alunos, sem qualquer interferência estatal, seja ao impor determinada crença religiosa, seja ao estabelecer *fictício conteúdo misturando diversas crenças religiosas, em desrespeito à singularidade de cada qual,* ou confundindo o *ensino religioso* com o estudo de história, filosofia ou ciência das religiões.

A tensão existente entre Estado Laico e Confessional não se coloca na presente hipótese exatamente porque é vedado ao Estado impor, optar ou ser conivente com uma única e determinada crença religiosa no ensino público em detrimento de todas as demais.

Igualmente, a liberdade religiosa está consagrada na medida em que o texto constitucional:

> (a) Expressamente garante a *voluntariedade da matrícula para o ensino religioso*;
>
> (b) Implicitamente impede que o Poder Público crie ficta e artificialmente sua própria "*religião*", com um determinado conteúdo para essa disciplina, com a somatória de diversos preceitos religiosos e exclusão de outros, gerando uma *verdadeira miscelânea religiosa estatal,* que estaria ignorando os diferentes e, não poucas vezes, contraditórios dogmas e postulados das diversas religiões.

Não se pode, portanto, confundir Estado Confessional com um Estado laico que garanta o ensino religioso ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, independentemente de sua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

crença.

O respeito ao binômio *Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa*, na implantação do *ensino religioso de matrícula facultativa*, somente será atingido com o afastamento do *dirigismo estatal* na imposição prévia de conteúdo, que significaria *verdadeira censura à liberdade religiosa*, e com a observância do Poder Público, tanto da livre e voluntária opção do aluno ou de seus pais e responsáveis na indicação de determinada crença religiosa, quanto da autonomia e autossuficiência das organizações religiosas em oferecerem as disciplinas de acordo com a confissão religiosa do aluno, em igualdade de condições.

A abrangência do preceito constitucional é ampla, pois, sendo a religião o complexo de princípios que dirigem os pensamentos, ações e adoração do homem para com Deus, deuses ou entidades, acaba por compreender a crença, o dogma, a moral, a liturgia e o culto, bem como o direito de duvidar, não acreditar ou professar nenhuma fé, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus.

A coerção à pessoa humana, de forma a constrangê-la a renunciar sua fé ou obrigá-la a professar determinada crença, representa o desrespeito à diversidade democrática de ideias, filosofias e à própria diversidade espiritual, pois a proclamação constitucional da liberdade religiosa é a verdadeira consagração de maturidade do reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão, como salientado por THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI (*Princípios gerais de direito público.* 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. p. 253), garantindo-se a ideia fundamental de tolerância religiosa e a vedação a qualquer tipo de imposição estatal, seja impondo uma religião oficial em ferimento ao foro íntimo individual (Estado confessional), seja impondo um determinado conteúdo programático multifacetário diverso e não adotado pelas diversas crenças.

A plena liberdade religiosa deve assegurar o respeito à diversidade dos dogmas e crenças, sem a hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais, que vem acarretando tantos sofrimentos desde as cruzadas e guerras santas até os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

atos de terrorismo em nome da fé. O respeito à fé alheia ou a ausência de qualquer crença religiosa é primordial para a garantia de segurança de nossa própria fé, pois a verdadeira liberdade religiosa consagra a pluralidade, como bem lembrado por THOMAS MORE em sua grande obra, ao narrar que "as religiões, na Utopia, variam não unicamente de uma província para outra, mas ainda dentro dos muros de cada cidade, estes adoram o Sol, aqueles divinizam a Lua ou outro qualquer planeta. Alguns veneram como Deus supremo um homem cuja glória e virtudes brilharam outrora de um vivo fulgor".

O respeito a esse direito fundamental consagrado como garantia formalmente prevista pelas diversas constituições democráticas, lamentavelmente, ainda, não se transformou em uma realidade universal, mas se mantém no campo da utopia como um mandamento fundamental, conforme também lembrado por THOMAS MORE: "os utopianos incluem no número de suas mais antigas instituições a que proíbe prejudicar uma pessoa por sua religião".

Assim, a Constituição Federal, ao consagrar a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à liberdade de culto e às suas liturgias (FRANCESCO FINOCCHIARO, Il fenomeno religioso. I rapporti trà Stato e Chiesa cattolica. I culti non cattolici. *Manuale di diritto pubblico*. Bolonha: Il Molino, 1994. p. 943-964).

Insisto, um Estado *não consagra verdadeiramente a liberdade religiosa sem absoluto respeito aos seus dogmas, suas crenças, liturgias e cultos.* O direito fundamental à liberdade religiosa não exige do Estado concordância ou parceria com uma ou várias religiões; *exige, tão somente, respeito*; impossibilitando-o de *mutilar dogmas religiosos de várias crenças, bem como de unificar dogmas contraditórios sob o pretexto de criar uma pseudo neutralidade no "ensino religioso estatal"*.

O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas, bem como a ausência delas, e seus seguidores, mas jamais sua legislação, suas condutas e políticas públicas devem ser pautadas por quaisquer dogmas ou crenças religiosas ou por concessões benéficas e privilegiadas a determinada religião.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

O Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, mas, em face de sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade dos demais direitos fundamentais, entre eles, o princípio isonômico no tratamento de todas as crenças e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e ateus.

É essa a ótica que deve garantir a efetividade da determinação constitucional do ensino religioso, de matrícula facultativa, como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental (CF, art. 210, §1º), pautada pela análise da *excepcional e singular previsão constitucional do tema;* pelo *binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa* e pelo respeito ao *princípio da igualdade entre todas as crenças religiosas.*

II – SINGULARIDADE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO ENSINO RELIGIOSO BASEADO NOS DOGMAS DA FÉ.

A *singularidade da previsão constitucional do ensino religioso,* com todos os seus reflexos históricos e jurídicos decorrentes do relacionamento entre Estado/Religião, bem como em relação à evolução da liberdade religiosa, que passou a abarcar a ampla proteção de todas as crenças e cultos, o agnosticismo e o ateísmo, somada à *voluntariedade de sua matrícula* – que corresponde a um *direito subjetivo individual e não a um dever imposto pelo Poder Público* – o diferencia de qualquer outra disciplina ou matéria, por mais importante e relevante que seja, inclusive, como a Filosofia, História ou Ciência das Religiões.

Tanto *constitucionalmente*, quanto *epistemologicamente*, o *ensino religioso* não se confunde com nenhuma outra matéria, pois tem seus próprios postulados, métodos e conclusões que o diferenciam dos demais ramos do saber científico, apresentando diferentes trajetórias evolutivas e paradigmas estruturais.

Constitucionalmente, tanto o texto do artigo 210, §1º, da atual

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

Constituição Federal, quanto o tratamento histórico das Cartas anteriores demonstram histórica e sistematicamente que o alcance do conteúdo da expressão *ensino religioso* é singular, não se confundindo com nenhum outro ramo do conhecimento e, plenamente, compatível com a *laicidade* do Estado.

Não faria sentido garantir a *frequência facultativa* às aulas de ensino religioso se esse se limitasse a enunciar, de maneira absolutamente descritiva e neutra, princípios e regras gerais das várias crenças. A descrição do fenômeno religioso pelos enfoques histórico, sociológico ou filosófico não ensejaria *nenhum motivo para a dispensa de comparecimento*, cabendo lembrar que há disciplinas de diversos cursos de ciências humanas, inclusive do Direito e Ciências Jurídicas, em que tais abordagens são corriqueiras e até imprescindíveis, sem que jamais se cogitasse da possibilidade de algum aluno eximir-se de frequentá-las.

O argumento histórico e sistemático empresta pleno respaldo a tais conclusões.

Sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um inter-relacionamento e complementariedade entre ambos. Já no Preâmbulo invocaram a "*proteção de Deus*" e, ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias para assegurar a ampla *liberdade de crença e culto*:

> a) determinou-se a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, inciso VII);
>
> b) foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando esta for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (art. 5º, inciso VIII);
>
> c) vedou-se ao Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar seu funcionamento (art. 19, inciso I);

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> d) possibilitou-se aos alistados no serviço militar que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a prestação de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares (art. 143, § 1º);
>
> e) ficou estabelecida a imunidade tributária aos "templos de qualquer culto" (art. 150, inciso VI, "b");
>
> f) foram atribuídos efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º).

Nesse sentido, ao analisar o inciso VII do art. 5º da Constituição, o professor JOSÉ AFONSO DA SILVA indica a existência desses *pontos de contato* entre Estado e Religião:

> "O Estado Brasileiro é um Estado laico. A norma-parâmetro dessa laicidade é o art. 19, I, que define a separação entre Estado e Igreja. Mas como veremos ao comentá-lo, adota-se uma separação atenuada, ou seja, uma separação que permite pontos de contato, tais como a previsão de ensino religioso (art. 210, §1º), o casamento religioso com efeitos civis (art. 226, §2º) e a assistência religiosa nas entidades oficiais, consubstanciada neste dispositivo. Enfim, fazem-se algumas concessões à confessionalidade abstrata, porque não referida a uma confissão religiosa concreta, se bem que ao largo da história do país o substrato dessa confessionalidade é a cultura haurida na prática do Catolicismo". (*Comentário Contextual à Constituição*, Malheiros, 7ª edição, p. 97, grifo nosso).

É nesse contexto que deve ser compreendida a previsão do ensino religioso: trata-se de aproveitar a estrutura física das escolas públicas – tal como amplamente existente no espaço público de hospitais e presídios, que já são utilizados em parcerias - para assegurar a livre disseminação de crenças e ideais de natureza religiosa àqueles que professam da mesma fé e voluntariamente aderirem à disciplina, mantida a neutralidade do Estado nessa matéria.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

É importante ressaltar que a separação entre Estado e as igrejas, proclamada no art. 19, inciso I, da vigente Constituição – tal como em todas as Cartas do período republicano -, não prejudica a colaboração do Poder Público com entidades religiosas, como aquele mesmo dispositivo ressalva.

Citem-se, como exemplo, as parcerias do Poder Público nas áreas da saúde com as Santas Casas de Misericórdia (católicas) e com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que tanto contribuem para a saúde no Brasil.

Houve, portanto, de maneira sistemática, a intenção constitucional de garantir o inter-relacionamento e a complementariedade entre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. O mesmo percebemos do ponto de vista histórico.

Limitando-me ao período republicano – uma vez que a unidade entre Estado e a Igreja no regime monárquico não oferece parâmetros adequados de comparação, visto que consagrava o Estado confessional com liberdade de crença, porém com restrições em relação aos cultos religiosos –, verifica-se que o ensino religioso facultativo nas escolas foi inicialmente previsto no Decreto 19.941, de 30 de abril de 1931, durante o Governo Provisório instaurado pela Revolução de 1930; seguido pela Constituição democrática de 1934, que estabeleceu, em seu art. 153 ("*O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais*"), pela primeira vez no texto constitucional, o *ensino religioso*, mantendo em sua plenitude a *laicidade* do Estado.

Essa observação é importante, pois desde essa primeira previsão constitucional, o *ensino religioso* baseia-se no imprescindível respeito ao binômio *Laicidade do Estado* – ao não permitir que o Poder Público imponha como dever uma disciplina sobre determinada crença religiosa – e *Consagração da Liberdade Religiosa* – ao garantir a facultatividade da disciplina, em respeito aos agnósticos e ateus e o *direito subjetivo* dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

alunos de, voluntariamente, por si ou pelos pais/responsáveis, ter ministrada a matéria de acordo com os princípios de sua própria confissão religiosa, e não por conteúdo imposto pelo Poder Público.

O respeito ao binômio *Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa* na previsão do *ensino religioso* foi mantido em nosso Direito Constitucional democrático. A Constituição de 1946 também adotou expressamente o mesmo modelo de ensino religioso, prevendo em seu artigo 168, inciso V, que "*o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável*".

Nossas duas Constituições de inspiração indiscutivelmente democrática previram explicitamente *o ensino religioso ministrado de acordo com a crença do aluno e de matrícula facultativa.* Vale notar que, mesmo durante o período ditatorial do Estado Novo, foi mantida a possibilidade – não a obrigatoriedade – de ser ministrado o ensino religioso confessional "como matéria do curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias", em caráter facultativo" (art. 133 da Carta de 1937).

A consagração do *ensino religioso,* segundo o binômio *Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa,* garantiu o *direito subjetivo* à matrícula em disciplina ministrada de acordo com a confissão religiosa do voluntariamente interessado, em um ensino plurirreligioso – assim entendido como o oferecimento de ensinos confessionais correspondentes à crença dos diferentes alunos, a fim de não se favorecer determinada religião, em respeito ao princípio da igualdade –, como bem destacado pelo mestre PONTES DE MIRANDA:

> "O art. 168, V, da Constituição de 1946 instituiu o ensino religioso nas escolas, ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, ou pelos pais, ou pelos responsáveis, e constitui matéria dos horários das escolas públicas. É o sistema do ensino religioso incluso nos horários escolares que é o do Estado de tipo alemão de 1919,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> pluri-religioso" (*Comentários à Constituição de 1946*, 3ª. Ed., tomo VI, Borsoi, 1960, pp. 216/217).

Outro de nossos grandes constitucionalistas, e também antigo integrante desta Corte, THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, há mais de meio século já enfrentava o cerne da presente questão. Após elogiar a decisão do constituinte de 1946 em adotar o ensino religioso facultativo nas escolas públicas, teceu pertinentes e sempre atuais considerações:

> "(...) a laicidade absoluta é uma forma de intervenção do Estado nas consciências, porque contribui para a formação do espírito leigo, hostil a qualquer manifestação de natureza religiosa. (...) Em matéria religiosa o Estado deve ser neutro. Nada justifica sua intervenção, nem no sentido da religião oficial, nem da laicidade absoluta, porque são ambas formas extremas. Ambas são processos de intervenção. O Estado leigo não é o Estado anticlerical, mas o que respeita a crença e a religiosidade dos que nele vivem. O ensino religioso não deve, por isso, ser proibido, mas facultado, e, antes, facilitado como processo educacional, respeitadas as convicções religiosas dos pais ou mesmo da criança, quando já em estado de compreensão. (...). A mesma razão política ou filosófica que justifica a abolição do ensino religioso obrigatório justifica a abolição do ensino obrigatoriamente leigo. (...) A educação religiosa ou o sentido religioso a ser dado à educação constituem sem dúvida sólida base para a formação moral e intelectual das massas, porque tem fundamentos profundos e obedece a uma disciplina que não se encontra na educação inteiramente leiga. Mas isto não se poderia obter com uma errônea compreensão da liberdade de religião, que venha a cortar o livre desenvolvimento das ideias religiosas e de sua divulgação sob diversas formas, por iniciativa particular." (*A Constituição Federal Comentada*, 3ª. ed., J. Konfino – Editor, 1959, pp. 101/105 – destaquei).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

O constituinte de 1967 manteve o modelo confessional de ensino, no art. 168, inciso IV da Carta, também com referência expressa à facultatividade e à sua inclusão nos "horários normais das escolas de grau primário e médio", enunciado que permaneceu na Carta de 1969 (art. 176, § 3º, inciso V).

O constituinte de 1987-1988, após longa e detalhada discussão, manteve o modelo histórico de *ensino religioso* baseado no citado binômio *Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa,* conforme se verifica nos Anais da Assembleia Nacional Constituinte.

A proposta relativa ao *ensino religioso* aparece desde a fase inicial dos trabalhos constituintes, na Comissão temática de Educação (art. 363 do primeiro anteprojeto). Nessa oportunidade, a proposta de sua supressão, formulada pelo constituinte Roberto Freire (Emenda CS01765-0), foi rejeitada liminarmente pelo presidente da Comissão de Sistematização, Senador Afonso Arinos, com apoio no parecer do relator-geral, Deputado Bernardo Cabral (decisão de 9/7/1987, v. 225 dos Anais da Assembleia Nacional Constituinte). Tal rejeição, saliente-se, fez-se com base no art. 19, § 1º, do Regimento da Assembleia, que autorizava tal tratamento às propostas dissonantes das linhas mestras decorrentes do trabalho dos constituintes.

Na Comissão de Sistematização, o *ensino religioso* constou inicialmente do art. 277, parágrafo único do Substitutivo 1, divulgado em 26/8/1987. Esse primeiro esboço – e este ponto é de suma importância - indicava claramente para o ensino de natureza não confessional, afastando a tradição constitucional brasileira: "*O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina facultativa.* "

Paralelamente, porém, já estava sendo considerada a proposta de emenda PE-4, de iniciativa popular, contando com 66.637 assinaturas e que assim dispunha:

> "A educação religiosa será garantida pelo Estado no ensino de 1º e 2º grau como elemento integrante da oferta curricular, respeitando a pluralidade cultural e a liberdade religiosa. "

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

Essa proposta de emenda PE-4, de iniciativa popular, indicava a supressão desse caráter não confessional do ensino e foi objeto de discussão na 10ª e na 15ª Reuniões Ordinárias da Comissão de Sistematização, em 23/7 e 1/9/1987 (Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edições de 22/8/1987, Suplemento 132, pp. 247/252, de 27/1/1988, Suplemento B, pp. 476/479).

Após debates e votações, os constituintes rejeitaram:

> (a) o ensino religioso não confessional, sem distinção de credo, contida com todas as letras no Substitutivo 1;
>
> (b) a previsão de que essa disciplina seria "garantida pelo Estado"; substituindo pela consagração de sua facultatividade, em virtude de ser ministrado de acordo com a crença do optante (ensino confessional).

As exclusões foram mantidas em todas as fases seguintes (Projeto A, 24/11/1987; Projeto B, 5/7/1988; Projeto C, 15/9/1988; e Projeto D, 21/9/1988, este na Comissão de Redação Final) e, em conclusão, foi divulgado em 18/9/1987 o Substitutivo 2 da Comissão de Sistematização, cujo § 2º do art. 236 trazia a redação que hoje vigora no texto constitucional.

Manteve-se, portanto, a tradição constitucional brasileira de *ensino religioso ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, que, voluntariamente, se inscrever para a disciplina, respeitando-se dessa maneira a plena liberdade religiosa e não permitindo ao Estado escolher o conteúdo da matéria, em desrespeito as várias crenças existentes.*

Da mesma maneira que *constitucionalmente* a opção brasileira foi pelo ensino religioso de matrícula facultativa ministrado segundo a confissão religiosa do aluno, *epistemologicamente*, o *ensino religioso* também não se confunde com nenhuma outra matéria, pois tem seus próprios dogmas estruturantes, postulados, métodos e conclusões que o diferenciam dos demais ramos do saber científico.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

Não há dúvidas sobre a possibilidade de diversas crenças e religiões poderem ser estudadas de maneira meramente descritiva ou sob o ponto de vista neutro, histórico, filosófico, sociológico, antropológico, político, sociocultural e, mesmo, do ponto de vista jurídico; assim como esses diversos ramos da ciência humana estudam outros importantes temas; mas jamais se confundirão com o conteúdo específico e singular do "*estudo religioso*".

Tomemos como exemplo três importantíssimos ramos das ciências humanas, *História*, *Filosofia e Ciência das Religiões*, cujas importâncias são indiscutíveis para o conhecimento e desenvolvimento da humanidade, mas que não se confundem com o *ensino religioso*.

A *história* é a ciência que estuda e investiga os acontecimentos relevantes ocorridos no passado da humanidade, tendo por objeto central o estudo do "homem", pois, como definido pelo historiador francês, MARC LÉOPOLD BENJAMIN BLOCH, um dos fundadores da Escola dos Annales, "o objetivo da História é por natureza o homem", porque, segundo o também historiador britânico ROBIN GEORGE COLLINGWOOD, "A história é uma pesquisa que nos ensina o que o homem fez, portanto, o que é o homem". Não há dúvidas de que o estudo histórico das religiões teria por objetivo o estudo do próprio "homem" e, consequentemente, não se confunde e não pode substituir de maneira aceitável a determinação constitucional do oferecimento do "*ensino religioso*".

Mesmo em suas principais concepções filosóficas, o estudo da História não se confunde com o ensino religioso, pois, como exemplo, na *concepção idealista* (FRIEDERICH HEGEL), a *razão e as ideias* tem o principal papel na evolução da humanidade; na *concepção cíclica* (GIAMBATTISTA VICO), o progresso da humanidade se desenvolve em grandes ciclos repetitivos, independentemente da vontade do homem; *pela concepção psicológica-social* (WILHELM WUNDT), o desenvolvimento histórico decorre do estado psicológico predominante nos diversos agrupamentos sociais e, n*a concepção materialista* (KARL MARX e FRIEDERICH ENGELS), o desenvolvimento histórico está relacionado ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

fator econômico, aos meios de produção e à luta de classes.

Por sua vez, sendo a *filosofia* o "amor pela sabedoria", seu objeto de estudo é a natureza da existência humana, o conhecimento, a verdade, os valores morais, porém, sempre *com base na argumentação racional*, e, portanto, o inverso da religião, que se baseia nos *dogmas da fé*.

Nem mesmo a disciplina "*ciência da religião*", reconhecida como ramo das ciências humanas entre 1850 e 1870, por iniciativa do alemão FRIEDERICH MAX MILLER, se confunde com o *ensino religioso*, pois essa disciplina realiza uma análise neutra e é dividida em história das religiões (ramo empírico de pesquisa científica) e religiões comparadas (ramo sistemático de pesquisa de várias culturas religiosas), não abrangendo o objeto principal e primordial do *ensino religioso: os dogmas da fé.*

O ensino de "*Filosofia*", "*História das Religiões*" ou mesmo "*Ciência das Religiões*" jamais atingiria o núcleo básico do *ensino religioso,* que consiste nos *dogmas da fé,* por meio da denominada "*Teologia revelada*", ou seja, a transmissão e aceitação de informações que dependem de um assentimento de vontade pertencente ao *domínio exclusivo da fé*, inexplicável pela argumentação racional filosófica ou pelo estudo dos acontecimentos relevantes ocorridos no passado histórico da humanidade (CHIGNELL, Andrew and PEREBOOM, Derk. *Natural Theology and Natural Religion*, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2017, Edward N. Zalta).

SÃO TOMÁS DE AQUINO, no século XIII, ao analisar os dogmas da fé, na *Suma contra os Gentios*, já apontava essa peculiaridade do estudo religioso, ao afirmar que é "*evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana (...) Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus acessíveis à razão humana; outros, porém, que excedem totalmente a capacidade dessa mesma razão*" (Livro I, capítulo III. Tradução de D. Odilão Moura baseada em parte na tradução de D. Ludgero Jaspers, EST-UCS-Sulina, Porto Alegre, 1990, vol. 1, p. 22.)

Tomo como exemplo dessa singularidade do *ensino religioso*, o *mistério da Santíssima Trindade*, constante no "Catecismo da Igreja Católica":

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> "O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. E, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na «hierarquia das verdades da fé». «Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, Se revela, reconcilia consigo e Se une aos homens que se afastam do pecado». " (*Catecismo da Igreja Católica*, §234).

Não se trata de um ensinamento filosófico ou histórico, que pode ser ministrado religiosamente de maneira neutra. É uma questão de crença religiosa. É uma questão de fé.

Os alunos que, voluntariamente, pretendam ter o *ensino religioso católico*, querem aprender e absorver esse tópico – o *mistério da Santíssima Trindade* – da "*Teologia revelada*", por uma questão de fé; não lhes bastando a mera exposição descritiva de maneira neutra. Essa neutralidade anula totalmente a ideia de *ensino religioso.* Por outro lado, aqueles que professam a *crença islâmica*, igualmente, não devem – em uma aula neutra e multifacetária – ser submetidos a essa mesma exposição descritiva ou não, pois estará em conflito com sua própria crença.

As diversas confissões religiosas defendem a ideia de diálogo com as demais crenças, porém sempre reafirmam o *dogma da fé como princípio básico de seu ensino religioso*. Vejamos alguns exemplos:

> A IGREJA PRESBITERIANA aponta como sua visão "dedicar-se às ciências divinas e humanas, caracterizar-se pela busca continua da excelência no ensino e na pesquisa e primar pela formação integra do ser humano, em ambiente de fé", apontando como missão "educar o ser humano criado à imagem de Deus para o exercício consciente e crítico da cidadania e dignidade" (sme.mackenzie.br).
>
> A IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> NO BRASIL - IECLB entende a educação como "compromisso fundamental da Igreja", defendendo que "a igreja deve estar a serviço da educação, zelando para que todos tenham acesso à educação, *à educação religiosa e à educação na fé*" e afirmando que toda sua ação educacional "deve ter com elemento fundante a base confessional evangélico-luterana."
>
> (www.luteranos.com.br)
>
> O ENSINO RELIGIOSO JUDAICO compreende o Torá, Avodah e Gemilut Hasadim. Estudo, adoração e atos de amor e gentileza formam a estrutura em que os judeus constroem a sua relação de fé com Deus, consigo e com o mundo. A partir disso, também passam a estudar a Tanach, o Talmude e a Midrash. (templeisrael.com)
>
> A IGREJA ANGLICANA tem como um dos seus objetivos "habilitar os alunos a encontrar o Cristianismo como a religião que moldou a cultura e a herança britânicas."
>
> (www.oxford.anglican.org)
>
> No caso das COMUNIDADES ISLÂMICAS, também o atributo da "fé" é essencial na caracterização da religiosidade, afirmando a Conferência Islâmica da Alemanha que "no caso do Islã, o reconhecimento do Corão e da Suna como a base da fé é suficiente." (www.deutschislamkonferenz.de)

A *neutralidade não existe no ensino religioso de qualquer confissão que se baseia, fundamentalmente, em dogmas de fé, protegidos integralmente pela liberdade de crença,* conforme decisão do Primeiro Senado do Tribunal Constitucional Federal Alemão, de 19 de outubro de 1971 (1 BvR 387/65. *Cinquentas anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão.* Konrad Adenauer Stiftung. Coletânea original: Jürgen Schwabe).

Não há dúvidas de que professores de história poderiam ministrar aulas do surgimento e desenvolvimento cronológico das religiões e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

professores de filosofia poderiam percorrer alguns dos conceitos teológicos que a tradição filosófica admite que podem ser discutidos racionalmente; porém nenhum deles saberia como lidar com a denominada "*comunicação das verdades da fé*", objeto estrito da revelação cuja inteligência não se deixaria captar pelo esforço exclusivo da razão humana. Para o núcleo principal do *ensino religioso* há necessidade de professores engajados na respectiva confissão religiosa.

E não se trata de permitir *proselitismo religioso,* que tem por objetivo a *conversão* de determinada pessoa para que adira a uma religião, pois o requisito constitucional primordial é a matrícula facultativa do aluno que já professa a crença objeto da disciplina.

Em conclusão, quem, exemplificadamente, pretender ter um *ensino religioso cristão*, obrigatoriamente, precisará ter acesso à *Bíblia*, cuja interpretação católica, luterana, calvinista, anglicana, pentecostal não é absolutamente idêntica; caso seja ESPÍRITA, também precisará extrair ensinamento do *Livro dos Espíritos e ao Evangelho Segundo o Espiritismo*, ambos de ALLAN KARDEC. Por outro lado, esses textos serão substituídos pelo estudo judaico do *Torá*; ou pela análise do *Corão* no islamismo. Se for adepto de uma das RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA, precisará estudar o culto aos orixás, o "jogo de búzios" ou "ifá", caso adote o Candomblé; ou o estudo dos rituais dos espíritos de Caboclos, Pretos-Velhos, Baianos, Exus, Pombos Gira, caso adote a Umbanda.

Em todas essas hipóteses, e no ensino das demais confissões religiosas, insisto, a *neutralidade não existe, pois os ensinamentos e o aprendizado se baseiam, fundamentalmente, nos dogmas de fé,* que não podem ser substituídos por narrativas gerais, meramente descritivas, neutras e contraditórias.

Todas as demais ciências, por óbvio, são importantíssimas, tanto que obrigatórias no currículo escolar, inexistindo qualquer grau de hierarquia intelectual entre elas, mas cada qual apresenta seus postulados, métodos e conclusões que as definem como determinado ramo do saber científico, diferenciadas do *ensino religioso.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

Exatamente por não se confundirem com o ensino religioso, não houve necessidade de previsão específica da Constituição Federal e podem ser ministradas livremente com matrícula obrigatória.

Não me parece possível, que essa Corte substitua a legítima escolha que o legislador constituinte originário fez pelo *ensino religioso de matrícula facultativa* pelo ensino de filosofia, história ou ciência das religiões; sem, logicamente, a possibilidade de essas matérias serem ministradas paralelamente, com matrícula obrigatória.

De igual maneira, ao disciplinar o conteúdo do *ensino religioso*, será vedada ao poder público a adoção de qualquer das duas vertentes do *dirigismo estatal*, sob pena de desrespeito ao binômio *Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa.*

O *dirigismo estatal,* no sentido de optar pelo conteúdo programático de uma única crença, concedendo-lhe o monopólio do *ensino religioso uniconfessional,* configuraria flagrante privilégio e desrespeito ao *Estado Laico*, em clara inconstitucionalidade por desrespeito ao artigo 19, I, da Constituição Federal.

Da mesma maneira, o *dirigismo estatal,* no sentido de elaborar um conteúdo único e oficial para a disciplina *ensino religioso,* resumindo nesta disciplina alguns aspectos descritivos, históricos, filosóficos e culturais que entendesse principais de várias religiões e assumindo a responsabilidade de ministrá-la, configuraria um duplo desrespeito à *Consagração da Liberdade Religiosa*, pois simultaneamente estaria mutilando diversos dogmas, conceitos e preceitos das crenças escolhidas e ignorando de maneira absoluta o conteúdo das demais; bem como estaria obrigando alunos de uma determinada confissão religiosa a ter contato com crenças, dogmas e liturgias alheias à sua própria fé, em desrespeito ao artigo 5º, VI, da Constituição Federal. Essa opção poderia acarretar a inexequibilidade do dispositivo constitucional, pois, como salientado pelo JUIZ JACKSON, no famoso caso "West Virginia State Board Education v. Barnette, 319, U.S 624 (1943), em que se reconheceu a ampla liberdade religiosa aos "Testemunhas de Jeová", "*quem começa a eliminar coercitivamente as discordâncias logo a seguir está exterminando os que*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

discordam. A unificação compulsória de opiniões só consegue a unanimidade do túmulo".

A interpretar o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o eminente Ministro CÉLIO BORJA, que já honrou esta Corte, apontou que:

> "O legislador não autorizou os sistemas de ensino a definir conteúdos da educação religiosa, mas a regulamentar os procedimentos mediante os quais serão eles estabelecidos pelos titulares da liberdade de religião – os indivíduos e suas famílias, as igrejas e cultos, expressamente contemplados no inciso I, do artigo 19, da Constituição" (*Revista de Direito*, v. 2, n. 4, 1998, pp. 25-27).

Em sentido semelhante, decidiu o Primeiro Senado do Tribunal Constitucional Federal Alemão, em 16 de outubro de 1968 (1 BvR 241/66), que o Estado, apesar de laico, estaria violando a liberdade religiosa de determinada confissão, se não respeitasse sua esfera de autoentendimento, apontando que:

> "É certo que o Estado laico tenha, em princípio, que interpretar os conceitos constitucionais a partir de aspectos neutros, universais, válido abstratamente e não vinculados confessional ou ideologicamente. Porém, numa sociedade pluralista, onde a ordem jurídica pressupõe justamente o auto entendimento religioso e ideológico, como ocorre com a liberdade de culto, o Estado violaria a autonomia e autossuficiência das igrejas e organizações religiosas e filosóficas em sua própria esfera, garantidas pela *Grundgesetz*, se ele não considerasse, na interpretação do exercício da religião resultante de uma determinada confissão religiosa ou ideológica o seu respectivo auto entendimento" (*Cinquentas anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão.* Konrad Adenauer Stiftung. Coletânea original: Jürgen Schwabe).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

O Estado, portanto, observado o binômio *Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI)* e o *princípio da igualdade* (CF, art. 5º, *caput),* deverá atuar na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais e objetivos previamente fixados pelo Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos que voluntariamente se matricularem o pleno exercício de seu *direito subjetivo* ao *ensino religioso* como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público.

Analisando situação semelhante, o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS fez a diferenciação entre o Estado adotar determinada religião como oficial nas escolas públicas e a plena possibilidade de um Estado Laico garantir a todas as crenças, em igualdade de condições, a possibilidade de ministrarem o ensino religioso de acordo com a confissão do aluno, mediante matrícula facultativa:

> "Seguramente que a Constituição veda toda e qualquer orientação religiosa do ensino púbico, assim como proíbe que as escolas públicas possam funcionar como agentes do ensino religioso. Mas não proíbe nem impede que o Estado possa facultar às diversas igrejas, em condições de igualdade, a possibilidade de estas ministrarem ensino da religião nas escolas públicas (cf. Gomes Canotilho e Vital Moreira. *Constituição da República Portuguesa Anotada,* 1º vol., 2ª ed., pp. 256 e 257). Os princípios constitucionais serão afrontados quando o Estado, quebrando a neutralidade que deve guardar nesta matéria, autoriza que as suas escolas ministrem o ensino de uma qualquer religião, outro tanto não sucedendo já quando o mesmo Estado, enquanto dinamizador dos valores e interesses socialmente legítimos que deve garantir e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

> desenvolver, permite que nas escolas públicas esse ensino seja ministrado pelas confissões religiosas" (Acórdão nº 423/87 *in* JORGE MIRANDA. *Jurisprudência Constitucional escolhida.* Volume I. Universidade Católica Editora).

Dessa maneira, a dupla perspectiva dos direitos fundamentais, nas lições de CANOTILHO, estará alcançada, pois constituem "*num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual*" (previsão da facultatividade da matrícula); quanto por implicarem "*num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa)*" (a vedação à intervenção do Estado na elaboração de um currículo religioso oficial em dissonância com a crença religiosa do aluno) (*Direito constitucional.* Coimbra: Almedina, 1993. p. 541).

Competirá ao Estado, em observância ao *princípio da igualdade,* estabelecer regras administrativas gerais que permitam a realização de parcerias voluntárias sem transferências de recursos financeiros, em regime de mútua cooperação com todas as confissões religiosas que demonstrarem interesse, para a consecução do dispositivo constitucional, em termos semelhantes aos previstos na Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015.

Não se diga que a realização dessas parcerias voluntárias é inexequível, pois bastará às respectivas Secretarias de Educação realizarem prévio *chamamento público* para cadastrarem as confissões religiosas interessadas. Posteriormente, no período de matrícula da rede pública, deverão ser ofertadas as diversas possibilidades para que os alunos ou seus pais/responsáveis legais, facultativamente, realizem expressamente sua opção entre as várias confissões ofertadas ou pela não participação no ensino religioso. Com a demanda definida, o Poder Público poderá estabelecer os horários, preferencialmente nas últimas aulas do turno, para que haja a liberação daqueles que não pretendam participar, utilizando-se, inclusive, de rodízios de períodos, se assim for

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

necessário.

Observe-se que já existe essa atuação do Poder Público como regulador na relação de parcerias com as religiões, tanto na área da saúde, quanto na área penitenciária.

Hipótese semelhante já ocorre em relação à execução do preceito constitucional da *assistência religiosa* prevista no inciso VII do art. 5º ("é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva"), que, da mesma maneira que o *ensino religioso,* encerra um direito subjetivo daquele que se encontra internado em estabelecimento coletivo, a ser exercitado voluntariamente em face da liberdade religiosa (BERISTAIN, Antonio. Asistencia religiosa. Derechos religiosos de los sancionados a penas privativas de libertad. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília: Senado Federal, ano 24, nº 94, p. 296, abr./jun. 1987; OLIVEIRA, Marina Marigo Cardoso de. A religião nos presídios. *Justitia – Órgão do Ministério Público de São Paulo*, nº 97, p. 31).

Ao Estado coube a materialização das condições para a prestação dessa assistência religiosa, também plurirreligiosa, ou seja, de tantos credos quanto aqueles solicitados pelos internos e ministrados de acordo com os princípios de sua confissão religiosa.

Trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, cuja regulamentação em relação às Forças Armadas foi dada pela Lei 6.923/1981, parcialmente alterada pela Lei 7.672, de 23/9/1988, ambas recepcionadas pela nova ordem constitucional. No tocante aos estabelecimentos prisionais, a Lei 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais), igualmente recepcionada, em seu art. 24, estabelece que a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Além disso, prevê-se que, no estabelecimento prisional, haverá local apropriado para os cultos religiosos e que nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividades religiosas.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária editou a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

Resolução 8/2011, assegurando o ingresso de representantes autorizados de "todas as religiões" em estabelecimentos prisionais, em "igualdade de condições" (art. 1º, incisos I e II, c.c. art. 9º), mediante prévio cadastramento de todas as organizações religiosas interessadas em prestar tal assistência, desde que legalmente constituídas há mais de um ano (art. 8º, § 1º).

Da mesma maneira que o *ensino religioso* ministrado com absoluto respeito ao referido binômio *Estado Laico/Consagração da Liberdade Religiosa*, a prestação da assistência religiosa nesses estabelecimentos compatibiliza a existência do Estado laico e a previsão, como direito subjetivo individual do preso ou internado à sua liberdade religiosa, mediante a prestação de assistência religiosa e preservando-se, igualmente, a plena liberdade daqueles que não professam nenhuma crença religiosa.

Por não vislumbrar, nos dispositivos questionados na inicial, nenhuma ofensa aos ditames constitucionais, JULGO IMPROCEDENTE esta ação direta, declarando constitucionais os artigos 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e 11, §1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246718.

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Eu ouvi, com todo o interesse, com todo o respeito, a posição do Ministro Alexandre de Moraes, defendida com os melhores argumentos, eu penso, disponíveis para quem tem o tipo de convicção que ele. Muito pontualmente, apenas para remarcar a minha posição, e não propriamente para divergir da dele, porque considero que a divergência aqui é mais do que legítima, há três observações, Presidente.

A primeira, a maior parte das confissões religiosas que compareceu à Audiência Pública, dois terços das confissões religiosas, manifestaram-se no sentido do ensino não confessional. Portanto, as confissões religiosas não têm a percepção de que viola a liberdade religiosa delas o ensino não confessional.

Segunda observação, que foi um ponto em que o Ministro Alexandre de Moraes insistiu e que não corresponde ao meu pensamento: eu não acho que o Estado deva ter a pretensão de montar uma religião, justamente o contrário. A minha convicção é a de que a religião é um espaço da vida privada e, portanto, não deve ter um *locus* no espaço público. O que o Estado fará, dentro da linha do que propus no meu voto, é que, na aula de religião, ensinar-se-ão os fundamentos centrais da Lei Mosaica, ensinar-se-ão os fundamentos centrais dos Evangelhos, ensinar-se-ão as ideias centrais do ensinamento de Maomé. Portanto, não é montar uma religião; é ser fiel aos princípios de cada religião e expor esses princípios aos alunos. A ideia aqui é a do pluralismo e do conhecimento, e não da doutrinação pela fé. É mais ou menos como se fosse ensinar economia política e só se desse aula de Marxismo ou só se desse aula de liberalismo. Evidentemente, quem está se formando não vai

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246719.

ter uma cultura plural se só estudar um aspecto daquele domínio. Ou, na Física, só vai ter aula de Física Newtoniana, ou só vai ter aula de teoria da relatividade, ou só vai ter aula de mecânica quântica. Não, a Física moderna é um produto de ideias que vêm de diferentes lugares e, portanto, o que se defende é um ensino plural da convicção de cada um. Portanto, o Estado não criará nada; o Estado apenas ensinará aquilo que já existe.

O terceiro e último ponto, Presidente, também enfatizado da tribuna, e, agora, pelo Ministro Alexandre de Moraes, eu acho que as parcerias entre instituições religiosas e hospitais, ou, eventualmente, presídios, são muito boas e extremamente positivas. Mas nós estamos falando de adultos maiores e capazes que, por manifestação de vontade, fazem um convênio, ou um ajuste, que é uma situação totalmente diferente de crianças de seis anos, que vão receber as informações num período da sua formação sem ter o discernimento para fazer escolhas ainda. Portanto, a ideia é que essas crianças estejam expostas ao pluralismo das ideias e não ao dogmatismo de uma corrente religiosa.

Portanto, Presidente, respeitando e compreendendo todos os argumentos, apenas pontuando a minha própria posição, eu queria reiterar a minha convicção de que o ensino religioso, em escolas públicas, deve ser não confessional, porque entendo que não deve haver esse tipo de relação entre Estado e Igreja para que se ensine uma religião específica no espaço público, e porque é materialmente impossível oferecerem-se as 140 opções de religiosidade que existe na sociedade brasileira na escola pública.

E, por entender, por fim, Presidente, que é incompatível com a Constituição que alguém seja admitido ao cargo público de professor e mantido neste cargo, em razão, não de um concurso público, mas em razão da sua ligação com uma determinada Igreja.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246719.

De modo que, pedindo vênia ao Ministro Alexandre de Moraes, e exaltando a proficiência do seu voto, estou aqui reiterando as minhas convicções.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, sem querer ir para a réplica, não é um júri aqui, mas também para deixar claro dois aspectos.

O primeiro aspecto é o de que eu não defendo concurso público com cotas para religiões. Não, se eu não fui claro, eu tento ser mais claro. Até citei a Lei, é o chamamento de parcerias; quem monta o horário, quem monta os requisitos para cadastramento é o Poder Público, requisitos mínimos, é o Poder Público. Só que parcerias sem ônus para o Estado. E, aí, cada confissão vai e ministra aula. Exigir-se concurso público é mais um tópico para realmente afastar a implementação da norma, porque os Estados e os Municípios não têm a mínima condição de contratar mais gente. Então, parcerias voluntárias. O Estado entra com as salas de aula e com a organização. E as crenças religiosas previamente cadastradas, em igualdade de condições, oferecem o seu ensino religioso.

Só essa consideração.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, então, desculpe, eu também discordo dessa fórmula. Eu acho que a Constituição é um dos principais produtos do Iluminismo. Uma das principais consequências do Iluminismo foi a separação entre a educação e a fé, entre o Estado e a religiosidade.

Portanto, a ideia de que, por convênio, não por concurso, tenha-se um padre dentro de uma sala de aula de uma escola pública, ou um rabino, ou um pastor protestante, ou um monge budista, ou um pai de santo, a mim, parece-me afrontar claramente a ideia de laicidade e de Iluminismo, tal como eu a interpreto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246719.

Então, pedindo todas as vênias, eu também discordo dessa posição.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246719.

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Antes de suspender a Sessão, para deixar claro: Vossa Excelência, Ministro Alexandre, afirma nesta última fala que admitiria por parcerias?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim, na parte administrativa é um *obiter dictum*, só pela improcedência da ação.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim, claro, quanto a isso nenhuma dúvida.

É porque o dispositivo que está sendo questionado estabelece expressamente que "o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental", que foi o grande tema questionado. Então, se constitui disciplina de horários normais, ele integra a grade curricular com horários e tudo mais. Isso poderia ser feito, numa escola pública, por parceria fora das grades?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim, já é feito isso na questão transversal, não há nenhum problema.

Por isso que coloco que o Estado organiza o horário, a sala de aula, mas não precisa ter custo com isso. O Estado só organiza, oferecendo a disciplina, a meu ver - isso também é o Executivo que deve disciplinar -, como última matéria na grade. Os professores de cada crença, da sua e dos alunos, chegam, dão a aula e saem. Não há nenhum problema de solução de continuidade na grade curricular.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14246739.

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, eminentes Pares, permito-me inicialmente, Senhora Presidente, saudar Vossa Excelência por ter pautado este tema e esta demanda. Para usar o étimo do *vocare*, este é um tema que chama mesmo a função jurisdicional de índole constitucional deste Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nada mais oportuno e relevante do que temas desta natureza e desta dimensão.

Creio que, Senhora Presidente, a divergência inaugurada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, por si só, já é um enaltecimento ao respeitável e respeitoso voto do eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Respeitável pela fundamentação, especialmente, de índole constitucional. E respeitoso, porque Sua Excelência, como sói acontecer, teve a sensibilidade de apreender, nas premissas de seu voto, a dimensão aberta e plural que há, por certo, de governar as sociedades que pretendam ser verdadeiramente democráticas.

Enalteço, portanto, o eminente Ministro-Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, que, ao início do seu voto, enalteceu, com o brilho costumeiro, tema, que, como este, suscita diferentes compreensões. E Sua Excelência expôs a perspectiva que lhe pareceu correta para desatar o caso concreto, no que não foi subscrito pela divergência aberta pelo eminente Ministro Alexandre Moraes.

Também saúdo, Senhora Presidente, as sustentações orais. Nós tivemos um conjunto expressivo de sustentações orais, obviamente divergentes, do ponto de vista das perspectivas, mas coerentes nas premissas e conclusões que apresentaram e aportaram, à tribuna deste Supremo Tribunal Federal, aquilo que efetivamente se espera da palavra que é vertida para contribuir na prestação jurisdicional.

Enalteço também o eminente Vice-Procurador-Geral da República, que aportou, nesta assentada, com a sua presença, o relevo desse debate

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13716557.

com a sustentação oral que foi realizada, oportuna e tempo, pelo ilustre Procurador-Geral da República.

Eu juntarei uma declaração de voto escrita, Senhora Presidente, porque creio que a matéria é, dentre muitas outras, certamente se inscreverá na perspectiva de um desate que este Supremo Tribunal Federal dará a este tema. E, por isso, também estou tomando a liberdade de fazer chegar, às mãos de Vossas Excelências, as razões escritas que aqui tentarei, à medida do possível, sumariar para apresentar a conclusão que trago.

Já temos, obviamente, o voto do eminente Relator pela procedência, o voto, na conclusão da divergência, pela improcedência. E parece-me que é, pelo menos, na minha óptica, imprescindível que aqui, de minha parte, haja uma manifestação em um ou em outro sentido.

Mas cabe reconhecer que não estamos em uma escolha de índole plebiscitária, porque o tema é induvidosamente complexo e que já recebeu enfrentamentos neste Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo - e isso cito ao início da declaração de voto -, no pronunciamento que o eminente Ministro Celso de Mello fez por ocasião do julgamento da ADPF nº 54, no qual Sua Excelência nosso Decano suscitou a necessidade da separação institucional entre Estado e Igreja como elemento viabilizador da liberdade religiosa.

(lê voto).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13716557.

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

V O T O - V O G A L

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho o bem lançado relatório proferido pelo e. Ministro Roberto Barroso.

Assento, preliminarmente, a plena cognoscibilidade desta ação direta, acompanhando, no ponto, o e. Relator.

No mérito, porém, peço vênia a Sua Excelência para divergir.

Os dispositivos tidos por violados na presente ADI traduzem o que, na doutrina, convencionou-se chamar de princípio da laicidade, constante do art. 19, I, da CRFB, *in verbis*:

> "Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;"

Em um histórico precedente desta Corte, o e. Ministro Marco Aurélio ressaltou que a interpretação adequada deste dispositivo indicaria a opção do constituinte originário por uma neutralidade estatal:

> "ESTADO – LAICIDADE. **O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações**."
>
> (ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013 RTJ VOL-00226-01 PP-00011)

O e. Ministro Celso de Mello, nesse mesmo precedente, aduziu que:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

> **"Nesse contexto**, e considerado o delineamento constitucional da matéria em nosso sistema jurídico, **impõe-se** , como elemento **viabilizador** da liberdade religiosa, **a separação institucional** entre Estado **e** Igreja, **a significar** , *portanto* , que, **no Estado laico** , *como o é o Estado brasileiro* , **haverá** , *sempre* , uma clara **e** precisa **demarcação** de domínios próprios de atuação **e** de incidência do poder civil (**ou** secular) **e** do poder religioso (**ou** espiritual), **de tal modo** que a escolha, *ou não* , de uma fé religiosa revele-se questão de ordem **estritamente** privada, **vedada** , *no ponto* , **qualquer** interferência estatal, **proibido** , *ainda* , ao Estado, **o exercício** de sua atividade **com apoio** em princípios teológicos, **ou** em razões de ordem confessional, **ou** , *ainda* , em artigos de fé, **sendo irrelevante** – em face **da exigência constitucional** *de laicidade do Estado* – **que se trate** de dogmas **consagrados** por determinada religião **considerada hegemônica** no meio social, **sob pena** de concepções de certa denominação religiosa **transformarem-se** , *inconstitucionalmente* , **em critério definidor** das decisões estatais **e** da formulação e execução de políticas governamentais."

Não é possível deixar de reconhecer que ambas as interpretações coadunam-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da CRFB: "é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre o exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias".

Por essa razão, é de se registrar que o voto proferido pelo e. Ministro Roberto Barroso está conforme a jurisprudência desta Corte ao fundamentar-se (i) na separação formal entre Estado e Igreja, (ii) na neutralidade estatal em matéria religiosa e (iii) na própria garantia da liberdade religiosa.

Não se pode afirmar tampouco que o voto não esteja alinhado à jurisprudência dos órgãos internacionais de Direitos Humanos. Nesse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

sentido, nítida é a resposta dada pelo Comentário Geral nº 22/1993 do Comitê de Direitos Humanos sob o Pacto de Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas sobre o direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião nele previsto, *verbis* :

> ***"O Comitê é da opinião que o artigo 18 (4) permite o ensino em escola pública de temas como a história geral das religiões e ética se lecionadas de um modo neutro e objetivo.*** *A liberdade de os pais ou guardiães legais de assegurar que suas crianças recebam uma educação moral e religiosa em conformidade com suas convicções estabelecida no artigo 18 (4) está relacionada com as garantias da liberdade de ensinar uma religião ou crença especificadas no artigo 18 (1).* (Tradução livre de CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 4, Publicado em 27 de Setembro de 1993, p. 2)

Perceba-se que os Comentários Gerais do Comitê de Direitos Humanos são ferramentas de importância basilar para a concretização normativa dos direitos humanos previstos no texto do Pacto. Como explica Cançado Trindade:

> *"As origens da prática remontam a um entendimento, firmado em 1980, em razão de um passe quanto a questões de seguimento, sob o artigo 40 do Pacto; acordou-se que os futuros comentários gerais versariam sobre o conteúdo e aplicação de determinados artigos do Pacto, a obrigação de garantir os direitos neste consagrados, o sistema de relatórios, e sugestões de cooperação estatal em matérias cobertas pelo Pacto.* ***Os referidos comentários gerais foram concebidos como elementos de interpretação das disposições comentadas do Pacto e expressão da experiência acumulada pelo Comitê ao considerar determinadas questões do ângulo do Pacto; as interpretações neles contidas, no entanto, têm relevância para a aplicação do Pacto de modo geral, e inclusive na solução de tais casos concretos."***
>
> (CANÇADO TRINDADE. *Tratado de Direito Internacional de Direitos Humanos. V. II.* Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1999. p. 68; *grifei*).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

Apesar de não possuírem caráter vinculante, não se pode descurar tratar-se de parecer exarado não apenas por órgão de composição plural com expertise no Pacto, mas também cujas funções incluem tomar em conta alegações de não cumprimento ou de violação das obrigações nele assumidas pelos Estados parte. É aqui plenamente aplicável a chamada regra da interpretação evolutiva, tal como disposta no artigo 31, 3, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, aprovada pelo Decreto Legislativo 496/2009 e Promulgada pelo Decreto nº 7.030/2009 da Presidência da República.

Além dos órgãos do sistema global de proteção, também os sistemas regionais têm defendido a posição de neutralidade do Estado, tal como se observam, por exemplo, das decisões *Folgero e Outros v. Noruega* e *Zengin v. Turquia* da Corte Europeia de Direitos Humanos – a que já se referiu o Relator –, e também o caso *A Última Tentação de Cristo* da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Os tratados de direitos humanos , na linha do disposto no art. 5º, § 2º, da CRFB, têm natureza constitucional. Essa afirmação, ao implicar uma equiparação hierárquica entre as fontes dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, impõe que a atividade judicante exercida por este Tribunal e pelos Tribunais de Direitos Humanos seja efetivamente dialógica e complementar. Noutras palavras, não há necessária submissão de uma ordem à outra. Com efeito, o direito a ser significado por um Tribunal é objeto de uma pluralidade de compreensões.

A solução, em casos tais, deve ser a que melhor se adeque à fundamentação democrática do estado constitucional, ou seja, não apenas a que dê primazia à pessoa humana, fundada no princípio *pro homine*, mas a que tenha em conta o valor igual de cada pessoa em dignidade. Essa é a premissa que permite invocar a dimensão epistêmica do procedimento deliberativo a que alude John Rawls em seu conceito de razão pública: "nosso exercício do poder político é inteiramente adequado apenas quando é exercido de acordo com uma constituição, cujos elementos essenciais podem ser endorsados por todos os cidadãos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

de forma livre e igual à luz dos princípios e ideias aceitáveis à sua razão comum" (RAWL, John. *Political liberalism*. New York: Columbia, 1993, p. 137, trad. livre).

Se o apelo à razão comum pode ser utilizado precisamente como fundamento da separação entre Estado e Igreja, e, por consequência, de um "dever de civilidade" que retira a motivação religiosa, por definição privada, do espaço público, como parece advogar o filósofo americano, é preciso advertir que a definição desses limites deve levar em conta o exato conteúdo do direito à liberdade religiosa, como expresso na própria Carta Política.

Nesse sentido, há de se ter em conta que o direito garantido no art. 5º, VI, da CRFB ("é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias") é integrado pelo disposto no art. 12 do Pacto de São José da Costa Rica, segundo o qual o direito à liberdade de consciência e de religião "implica a liberdade de conservar sua religião ou crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como **a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado**" (**grifos** nossos).

Na mesma linha de compreensão, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em seu art. 18, garante que o direito à liberdade de religião "implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e **a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino**" (**grifos** nossos).

Ao contrário do que a interpretação literal do dispositivo da Constituição brasileira parece sugerir, há, no direito à liberdade de religião, uma dimensão pública, como assentou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso a *Última Tentação de Cristo:* a proteção à liberdade de consciência "é a base do pluralismo necessário para a coexistência harmônica de uma sociedade democrática, a qual,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

como qualquer sociedade, é formada por pessoas com diferentes convicções e credos". O pluralismo democrático não prescinde, pois, de convicções religiosas particulares.

Essa conclusão é ainda mais evidente caso se tenha em conta que a religião é, para quem segue seus preceitos, mais do que uma simples visão de mundo, mas a condição de verdadeira existência, como reconheceu a Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Kokkinakis (Kokkinakis v. Grécia, Caso 14.307/88, 260 ECHR, §§ 31, tradução livre):

> "Como garantido no Artigo 9 (art. 9), a liberdade de pensamento, consciência e religião é um dos fundamentos de uma "sociedade democrática" nos termos da Convenção. É, na sua dimensão religiosa, um dos elementos mais vitais que constroem a identidade dos que creem e a sua concepção de vida, mas é também um valor precioso para os ateus, agnósticos, céticos e os que não se manifestam. O pluralismo indissociável de uma sociedade democrática, que foi conquistada a duras penas ao longo dos séculos, depende dele.
>
> Enquanto a liberdade religiosa é primeiramente um tema da consciência individual, ela também implica, entre outras, a liberdade de "manifestar sua religião". Dar testemunho em palavras e ações está diretamente ligado à existência de convicções religiosas".

É incorreto, assim, afirmar que a dimensão religiosa coincide apenas com a espacialidade privada. Isso não significa, porém, que o espaço público possa ser fundado por razões religiosas. A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, VIII, da CRFB, estabelece o limite preciso: "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei".

A melhor interpretação desse dispositivo não pode olvidar do disposto no Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Não está a Constituição exigindo que a religião

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

fique restrita à consciência. Não são, pois, os motivos, religiosos ou não, que são limitados por ela, mas a sua invocação, isto é, fundamentar-se a recusa da obrigação em argumentos exclusivamente religiosos. A barreira não é a do espaço público, mas é institucional. Noutras palavras, as instituições democráticas formam um filtro que obstam que razões religiosas sejam utilizadas como fonte de justificação de práticas públicas.

Como adverte o filósofo alemão Jürgen Habermas: "todas as decisões públicas que podem ser executadas devem ser formuladas em uma linguagem que seja igualmente acessível a todos os cidadãos e também deve ser possível justificá-las nessa linguagem" (HABERMAS, Jürgen. *Religion in the Public Sphere*. European Journal of Philosophy, v. 14, i. 1, Abril de 2006, p. 12, tradução livre).

A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. O princípio da laicidade, em verdade, veda que o "Estado assuma como válida apenas uma (des)crença religiosa (ou uma determinada concepção de vida em relação ao horizonte da fé)" (CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; DUARTE, Bernardo Augusto Ferreia; TEIXEIRA, Alessandra Sampaio. *A laicidade para além de liberais e comunitaristas*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017).

Não se trata, assim, de identificar quais argumentos de origem religiosa são ou não racionais, mas simplesmente reconhecer que a pretensão de validade de justificações públicas não é compatível com dogmas.

Poder-se-ia aduzir que tal interpretação, ao exigir sobretudo das autoridades públicas uma tradução de eventuais convicções religiosas na justificação de sua atuação institucional, acaba por impor aos que observam determinada religião um esforço desproporcional em relação aos que não a têm. O ônus, no entanto, é comum. Os que não observam qualquer preceito religioso também devem esforçar-se por apreender as contribuições feitas ao debate público por aqueles de determinada confissão ou prática, naquilo que Jürgen Habermas chamou de ética da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

cidadania democrática (HABERMAS, Jürgen. *Religion in the Public Sphere*. European Journal of Philosophy, v. 14, i. 1, Abril de 2006, p. 18, tradução livre):

> "O trabalho exigido de uma reconstrução filosófica mostra que a ética da cidadania democrática assume que os cidadãos secularizados exibem uma mentalidade que não é menos exigente da correspondente mentalidade de sua contraparte religiosa. É por isso que as cargas cognitivas que ambos os lados devem suportar para desenvolver atitudes epistêmicas apropriadas não são de nenhuma forma assimetricamente distribuídas".

O pluralismo de uma sociedade democrática exige, pois, de todos os cidadãos processos complementares de aprendizado a partir da diferença. Isso implica reconhecer que a própria noção de "neutralidade do Estado", como expectativa normativa de um princípio da laicidade, é, ela própria, sujeita ao diálogo, ao debate e ao aprendizado.

Esse processo de aprendizagem é parte integrante do direito à educação. Com efeito, é por meio dele que a educação "deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos", como expressou a Assembleia Geral das Nações Unidas no art. 26 (2) da Declaração Universal de Direitos Humanos, posteriormente repetido no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

O "preparo para o exercício da cidadania", objetivo imposto pelo texto constitucional ao direito à educação, parece ter sentido somente se desenvolvida a educação como uma antessala para uma sociedade democrática e plural, da qual as razões religiosas não sejam eliminadas, mas traduzidas, o que, evidentemente, pressupõe sua abertura a todos.

A escola deve espelhar o pluralismo da sociedade brasileira. Ela deve ser um microcosmo da participação de todas as religiões e também daqueles que livremente optaram por não ter nenhuma. A escola deve promover a responsabilidade para com o Outro, que, como lembra

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

Álvaro Ricardo de Souza Cruz, "não se limita ao ateísta ou ao religioso". Daí porque, na advertência do Professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, "a não intervenção estatal assume uma outra perspectiva":

> "O Estado não deve (pois a ele é vedado) obrigar uma repartição pública a ostentar qualquer símbolo religioso [ou de qualquer (des)crença que seja]. Tampouco, não deve proibi-los, seja no ambiente público ou no ambiente privado "Só assim" ele valoriza devidamente todo e qualquer tipo de projeto de vida. "Só assim" ele considera o diferente em seu devida conta. "Só assim ele se a-presenta como um Estado que não é católico, protestante, budista, islâmico, ateu, agnóstico ou o que quer que seja, para se tornar um "Estado de todos e para todos".
>
> Pensada dessa forma, a laicidade assume a condição de uma proteção constitucional deveras ampliada. E o faz por tentar transcender o plano meramente existentivo, em busca de um postura Ética diferenciada, existencial, humana em sua maior expressão".
>
> (CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; DUARTE, Bernardo Augusto Ferreira; TEIXEIRA, Alessandra Sampaio. *A laicidade para além de liberais e comunitaristas*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017)

Há, assim, na garantia da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB), possibilidade para o Estado (União, Estados e Municípios) deliberar sobre a forma como será ministrado o ensino religioso. Por evidente, tal conclusão não permite que se deixe de atender aos demais objetivos da educação, tal como são fixados pela Constituição e pelos tratados de direitos humanos.

Assim, não há como deixar de reconhecer que, conquanto possa ser confessional, o ensino religioso não pode ser obrigatório (art. 210, § 1º, da CRFB). Além disso, porque se fundamenta na própria pluralidade democrática, não pode o ensino, confessional, interconfessional ou não confessional, tornar-se proselitista ou desrespeitar a diversidade cultural

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

religiosa do Brasil, o que abrange também as religiões confessionais que se afirmem apenas pelos usos, costumes e tradições.

Por tudo isso, ao invés de afrontar, a norma constante dos parágrafos primeiro e segundo e do *caput* do art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai ao encontro do texto constitucional:

> "Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
>
> § 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.
>
> § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso."

No mesmo sentido, nada há no tratado internacional objeto da presente impugnação que acabe por impor ou de qualquer forma constranger a essência da liberdade religiosa, expressa na garantia da liberdade e da pluralidade, pois limita-se a prever que "o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação".

Tal interpretação não diverge daquela feita pelo Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. No Comentário Geral 22, já referido nesta manifestação, faz-se importante ressalva em relação ao ensino religioso. O ensino confessional somente é incompatível com o Pacto, se não forem garantidas as dispensas ou "alternativas que harmonizem o ensino com os desejos de pais e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

guardiães". Nos estritos limites do texto constitucional, a facultatividade e a ênfase no respeito à pluralidade não excluem, portanto, a possibilidade de outras modalidades de ensino religioso.

Não há dúvidas de que o conceito de laicidade, expresso no art. 19, I, da CRFB, e iluminado pelo direito à liberdade de religião, tal como aqui interpretado, guarda diferenças em relação ao que alguns precedentes desta Corte têm assentado. Nos termos em que tradicionalmente formulado o conceito de laicidade, talvez fosse possível aduzir que a interpretação aqui defendida acaba por desvelar uma possível religiosidade no âmbito do direito à educação.

Nada obstante, o esforço argumentativo aqui realizado visa não apenas afastar práticas inconstitucionais de exclusão que, não raro, são autorizadas sob a justificativa da laicidade, mas também permitir a afirmação de direitos das minorias religiosas:

> "(...) talvez uma religiosidade assumida nos conduza a práticas mais inclusivas. (...). Saber que práticas são essas e se as mesmas poderão fazer frente à tradição católica, sopesando santos, caboclos e orixás, permitindo uma convivência baseada no respeito e igual consideração a todos dentro de uma realidade multicultural é resposta que fica legada ao aprendizado social, à história escrita de modo intersubjetivamente responsável, não de um fôlego só, mas de capítulo em capítulo, de parágrafo em parágrafo, de frase em frase".
>
> (PINHEIRO, Douglas Antônio Rocha. *Direito, Estado e Religião: a constituinte de 1987/1988 e a (re)construção da identidade religiosa do sujeito constitucional brasileiro*. Dissertação de mestrado: Universidade de Brasília, 2008, p. 122).

Tal conclusão, embora aquiesça com a afirmação de Jacques Derrida no sentido de que não há nada efetivamente secular no mundo atual, aposta que a democracia, como permanente autocrítica sobre a nossa própria Constituição, possa quiçá um dia tornar-se secular.

Por não vislumbrar ofensa ao texto constitucional em relação às

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

normas impugnadas nesta ação direta, julgo-a improcedente.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A106-6229-1FF0-77D3 e senha 2553-45F9-1124-F18D

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: **1.** Senhora Presidente, Egrégia Corte, cumprimento todos, em especial o Procurador Geral da República, a Advogada Geral da União e os Procuradores que ocuparam a tribuna, por suas valiosas manifestações sobre o delicado tema posto em mesa, que diz com o ensino religioso, de matrícula facultativa, na dicção do art. 210, § 1º, da CF, a constituir disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ou, em última análise, como bem pontuou o eminente Relator, com **a própria definição do papel do Estado na educação religiosa, em escolas públicas, das crianças e adolescentes brasileiros.**

Como visto, a presente ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador Geral da República, em busca de **interpretação conforme à Constituição**, direciona-se ao art. 33, *caput e parágrafos 1º e 2º*, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e ao art. 11, parágrafo 1º, do Acordo entre o Brasil e a Santa Sé.

2. Para justificar o pedido de interpretação conforme à Constituição, argumenta o requerente que o modelo de ensino **religioso não-confessional** é a única razão instrumental para **compatibilizar a laicidade do Estado brasileiro**, acolhida pela ordem normativa constitucional brasileira, com a prescrição legal do ensino religioso em escolas públicas.

Assevera que o conteúdo programático, adotado para essa disciplina, deve ser de caráter objetivo, no qual apenas aspectos práticos, históricos e doutrinários das diferentes religiões ou posições não-religiosas, devem ser versados, **sem tomada de posição cultural** (abordagem religiosa) por parte dos **educadores**. Nesse cenário, defende que os educadores devem ser professores regulares da rede pública de ensino, desvinculados de quaisquer confissões religiosas específicas.

Sustenta que esse formato de ensino religioso, compatível com o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 15085302.

princípio da laicidade do Estado, está presente no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, mais especificamente em relação ao objetivo estratégico VI, que diz com o *respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado*, com o qual há de guardar consonância a interpretação a ser dada ao art. 33 da Lei 9.394/96.

Argumenta que o modelo não-confessional de ensino religioso é reforçado pelo próprio texto do dispositivo legal, quando veda expressamente "*quaisquer formas de proselitismo*".

Defende que o art. 11, §1º, da Concordata recentemente firmada entre o Brasil e a Santa Sé, (2010) ao trazer a expressão "o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas" viola a laicidade do Estado, pois importa adoção do ensino da religião católica e outros credos nas escolas públicas brasileiras, em detrimento de outros credos e religiões, fato que implica necessária preferência pública de valores morais privados.

À vista desse cenário normativo, afirma ser possível **interpretação do parágrafo em questão compatível com a Constituição,** caso seja compreendido na linha de que, no ensino religioso não-confessional nas escolas públicas, há espaço para exposição das doutrinas católicas, bem como de outras religiões. Caso tal interpretação extravase as possibilidades semânticas do texto, propõe, **como alternativa, a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto,** a fim de suprimir o trecho "católico e outras confissões religiosas" do aludido dispositivo.

A propósito, articula que o **caráter da facultatividade do ensino religioso,** como técnica legislativa necessária para se afastar o indesejado doutrinamento religioso, não é suficiente, porquanto o endosso de determinadas religiões pelo Estado, no exercício do dever de prestação de educação pública, endereçada a crianças e adolescentes (por natureza, pessoas extremamente influenciáveis pelas opiniões de seus educadores, haja vista que estão em período de formação da personalidade), geraria constrangimentos e **discriminações inevitáveis**.

3. Da análise do contexto argumentativo do processo, infere-se como **parâmetros normativos constitucionais de controle** os arts. **5º**, VI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 15085302.

(liberdade religiosa e de crença), **19**, I (laicidade do Estado) e **210**, § 1º (ensino religioso em escolas públicas). Os **objetos de controle**, por sua vez, são os art. 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da **Lei nº 9.394/96** e o art. 11, § 1º, da **Concordata** firmada entre a Santa Sé com a República Federativa do Brasil.

4. A questão constitucional controversa, portanto, circunscreve-se à tema delicado, da perspectiva ética e moral, notadamente da **tensão entre moralidade pública e privada**, envolvendo questões de relações entre Estado e privacidade, entre Estado e políticas públicas positivas de promoção, e oferecimento, de educação pública, tutela da liberdade religiosa, do proselitismo religioso, em resumo, do papel da religião na espera pública de formatação e tomada de decisões do Estado.

Em outras palavras, a **questão controversa reside em saber se o ensino religioso, de matrícula facultativa, na dicção do art. 210, § 3º, da Lei Maior, deve constituir disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental**, ou, em última análise, como bem pontuado pelo Ministro Relator, com a **própria definição do papel do Estado na educação religiosa**, em escolas públicas, das crianças e adolescentes.

5. Pedindo vênia aos que aqui defenderam posições diversas, todas da maior respeitabilidade - em tema, repito, tão sensível-, **comungo da compreensão, exposta como sempre com maestria pelo eminente Relator,** de que a exegese sistemática e harmônica do já citado art. 210, § 1º, e dos arts. 5º, VI (liberdade religiosa) , e 19, I, da Constituição Federal (de onde se extrai o princípio da laicidade do Estado) leva ao **endosso da tese de que o ensino religioso nas escolas públicas, de matrícula facultativa, repito, na dicção constitucional, só pode ser o de natureza não confessional.**

Vale dizer, não pode ser ou estar vinculado a qualquer religião, ou a religião ou crença religiosa alguma **(o que igualmente afasta o ensino religioso interconfessional ou ecumênico**), sob pena de comprometimento do próprio **princípio da laicidade, que implica absoluta neutralidade do Estado frente à pluralidade de crenças e**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 15085302.

orientações religiosas e não religiosas da população brasileira, a ensejar uma pacífica convivência entre as confissões religiosas e o respeito aos indivíduos que optam por não professar religião alguma.

Li um primoroso artigo de Marília de Franceschi Neto Domingos, sobre "Ensino Religioso e Estado Laico: uma lição de tolerância", onde destaca a articulista, dentre outras fecundas reflexões, que a "escola é o espaço onde esses universos culturais se encontram, onde os conflitos podem se acirrar ou serem desarmados", com o registro ainda de que a laicidade não exclui as religiões e suas manifestações públicas, nem o ensino religioso, e muito menos há de interferir nas convicções pessoais daqueles que optam por não professar religião alguma, garantindo aos cidadãos que nenhuma religião, crença ou igreja venha a cercear os direitos do Estado ou apropriar-se dele, Estado, para seus interesses. Aponta, ainda, como contidos no princípio da laicidade os princípios da neutralidade do Estado, da liberdade religiosa e do respeito ao pluralismo.

Julgo procedente a ADI, acompanhando na íntegra o eminente Relator, inclusive quanto à tese por ele proposta.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 15085302.

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, Procurador-Geral em exercício, Senhores Advogados, estudantes presentes e demais autoridades.

Preliminarmente, Senhora Presidente, num tom mais de leveza, eu gostaria de destacar que, no presente momento, nós temos três integrantes com o nome de Luís, são três Luíses: Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. E os Luíses se copiam, porque a minha primeira saudação seria exatamente a de Vossa Excelência, como fez o Ministro Luiz Edson Fachin, porque entendemos que essa é uma matéria pertinente para julgamento por uma Suprema Corte.

Eu, recentemente, esclareci a razão pela qual em uma vara única, de apuração de um determinado crime, as decisões são mais rápidas, exatamente por força de causas como essas, em que o Supremo Tribunal Federal tem competência múltipla, *ratione materiae,* e ainda tem esses casos difíceis - *hard cases* - que envolvem uma questão que preocupa toda a sociedade e também traz a invocação de razões públicas, acordos morais, como nós estamos vendo aqui.

Aliás, é exatamente essa controvérsia que torna legítima a ação proposta pelo Ministério Público. É preciso se esclarecer qual é esse ensino público religioso, se é de natureza confessional ou não, e só se obtém isso através da propositura dessa ação de declaração de inconstitucionalidade, na medida em que a interpretação conforme é uma modalidade parcial de declaração de inconstitucionalidade.

Então, gostaria, primeiramente, de saudar Vossa Excelência por ter pautado esse tema neste momento tão importante.

Eu gostaria de saudar os Advogados, que fizeram brilhantíssimas sustentações aqui, demonstrando quão árduo é o sacerdócio da magistratura, quão árduo é esse sacerdócio de decidir uma questão tão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102128.

complexa.

Por fim, Senhora Presidente, sem favor algum, eu gostaria de dizer, de público, que eu assisti aqui a um dos mais brilhantes votos, sob o ângulo jusfilosófico, proferidos nesta Corte pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Um voto que traz elementos filosóficos, elementos jurídicos envoltos em profundo conhecimento enciclopédico e com a leveza da humanidade que caracteriza o exercício da magistratura por Sua Excelência, depois de tantos anos de advocacia.

Senhora Presidente, eu tenho voto escrito e vou fazer a juntada. Eu procurei ontem destacar tudo o quanto foi aqui dito da tribuna. A primeira questão que me chamou a atenção foi exatamente sobre se o Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, daria as costas para a fé.

Eu nunca me esqueço quando assisti, no início da minha carreira no STJ, a um programa do Supremo Tribunal Federal em que Vossa Excelência, Ministra Cármen Lúcia, afirmava que nós somos juízes da Constituição.

Pois bem, não é preciso percorrer muito a Constituição Federal para verificar que, já no seu preâmbulo, se afirma que a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, aqui está a primeira lição de fé do nosso Constituinte originário. Agora, põe-se a pergunta: Deus de quem? Deus de uma nação brasileira pluriétnica, plurirreligiosa e que, como consequência, ela traz algumas cláusulas pétreas que devem ser obedecidas quando se analisam, ainda que questões infraconstitucionais que passem por tecido normativo da Constituição, alguns direitos fundamentais, como princípio geral: a laicidade do Estado, a liberdade religiosa, a igualdade religiosa, a proibição de discriminação e a interdição ou objeção de consciência. Então, à luz de todos esses princípios, nós devemos levar a efeito a regra interpretativa da unidade da Constituição; a Constituição não tem palavras vãs. Na verdade, a Constituição estabelece, em primeiro lugar, a laicidade do Estado e, em segundo lugar, a liberdade religiosa.

Então, nós temos que conciliar tudo ao analisar essa Lei de Diretrizes e Bases que estabelece que o ensino religioso nas escolas será facultativo,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102128.

mas, ainda que facultativo, é preciso se estabelecer qual é o alcance que se pretende com esse ensino facultativo.

Eu destaco, Senhora Presidente, porque nós temos de estar adstritos ao pedido, que a ação traz, como objeto imediato, um pleito de que seja concedida interpretação conforme ao artigo 33, *caput*, §§ 1º e 2º, da Lei, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, com a proibição de admissão de professor na qualidade de representante das confissões religiosas, e que seja concedida interpretação conforme ao artigo 11, § 1º, do acordo internacional, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional.

Pois bem, à luz de tudo quanto foi aqui sustentado e pleiteado, nós temos de, em primeiro lugar, fazer a análise da legislação infraconstitucional em confronto com os dispositivos constitucionais que representam a regra maior, nas quais essa legislação se fundamenta.

Então, o artigo 19 da Constituição Federal veda completamente à União, aos Estados e ao Distrito Federal qualquer forma de aliança com representantes de credos religiosos.

E o artigo 210, § 1º:

> "§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais (...)"

Já aqui há uma certa antinomia, porque a matrícula é facultativa, mas está no horário, como Vossa Excelência destacou, na grade horária. Então, de alguma maneira, essa pessoa que não for matriculada, estará numa situação de excepcionalidade.

Ainda com relação ao que foi trazido ontem aqui na tribuna, alegou-se que o Judiciário não teria capacidade institucional para dirimir esse conflito, porque este, na verdade, não é um conflito, porque a Lei diz tudo que está aqui expresso no artigo 33. E, na origem, a *voluntas legis* do constituinte, segundo aqui se depreendeu da fala do último orador, que foi constituinte, a *ratio* era exatamente estabelecer o ensino religioso católico, porquanto, a maioria parlamentar era - e ainda é -, digamos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102128.

assim, pertencente à religião católica.

Ora, essa manifestação do próprio constituinte estabelecendo que a vontade era a de que o ensino fosse efetivamente católico, revela que o que se pretende é que o ensino seja confessional. Isso foi declarado aqui da tribuna explicitamente. E é exatamente com relação a esse ensino confessional que a ação se dirige, para que se façam ponderações sobre ser razoável que o espaço público da escola pública tenha um ensino confessional, quando, na verdade, esse não é um espaço adequado para que se possa transmitir lições de fé para crianças, jovens e adolescentes. É verdade, há colégios religiosos, são colégios religiosos caros.

Mas, por outro lado, *ad impossibilia nemo tenetur,* é absolutamente inverossímil a possibilidade de os colégios oferecerem professores para 140 religiões. Quer dizer, o Direito vive para o homem, para a realidade: são 140 religiões! Evidentemente que o Estado não tem condições de contratar professores para lecionarem em 140 religiões.

Por outro lado, essa contratação de professores religiosos, no meu modo de ver, também atinge, de alguma maneira, o princípio da isonomia em relação aos professores leigos, que optaram por essa licenciatura exatamente porque o Estado é laico. Muito deles poderiam se dedicar ao estudo profundo da religião se soubessem que haveria a necessidade de se submeterem ao concurso público com conhecimento profundo da religião.

Só *a latere*, hoje há, em São Paulo, uma universidade espírita, que ensina exatamente toda a crença espírita com seus consectários.

Mas o que mais me chamou a atenção aqui, Senhora Presidente, foi um dado trazido pelos *amicus curiae,* todos e os advogados, enfim, todos com um brilhantismo invulgar, foi exatamente o fato de que o destinatário dessa política pública são as crianças e os adolescentes. Essa que é a questão, para mim, mais delicada.

O Supremo Tribunal Federal julgou a obrigatoriedade de os colégios admitirem crianças especiais para que, na formação da criança, ela se habituasse a ser tolerante com a diferença.

Ora, o que nós estamos propondo aqui? Nós estamos propondo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102128.

exatamente a exclusão daquelas crianças que não querem aquele ensino religioso, porque tem outra orientação de fé em casa. Então, o fato de isso se dirigir às crianças é de suma gravidade, na medida em que os professores exercem uma verdadeira autoridade sobre o alunado.

O próprio Professor Chaïm Perelman, na Teoria da Argumentação, afirma que os professores usam o argumento de autoridade, que acaba por capturar a consciência. E o que a Lei e a Constituição Federal propõem? Que a criança vá formando a sua consciência paulatinamente, de acordo com suas próprias convicções. Isso está encartado até no núcleo da dignidade da pessoa humana, na visão kantiana, porque Kant afirmava que a dignidade está, acima de tudo, na autodeterminação. Qual será a autodeterminação religiosa de uma criança que estuda, desde a sua primeira infância, em um colégio, doutrinada para uma determinada religião, sendo certo que é absolutamente impossível o Estado contratar professores para 140 religiões hoje consagradas pelos órgãos federais?

De sorte que, Senhora Presidente, tendo em vista os brilhantes votos que foram aqui proferidos, a se iniciar pelo voto do Relator, que eu não me canso de elogiar, o voto profundo de divergência do Ministro Alexandre de Moraes, os votos agora do Ministro Edson Fachin e da Ministra Rosa Weber, eu vou juntar o voto, mas gostaria de sintetizar tudo quanto eu aqui exponho neste voto escrito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102128.

31/08/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

V O T O

ENSINO RELIGIOSO. ESCOLAS PÚBLICAS. NATUREZA NÃO-CONFESSIONAL. LAICIDADE ESTATAL. CF/88, ARTIGOS 19, I; E 210, § 1º. LEI Nº 9.394/96, ARTIGO 33, CAPUT, E §§ 1º E 2º. INTERPRETAÇÃO CONFORME. ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A SANTA SÉ RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL, ARTIGO 11, § 1º. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A melhor exegese assegura que o ensino religioso nas escolas públicas somente poderá possuir natureza não-confessional. É que assim se compatibiliza o ensino religioso previsto no artigo 210, §1º, da Constituição com a liberdade religiosa e a laicidade estatal.

2. A Constituição Federal de 1988 instituiu um **Estado laico**, assim como o fizeram todas as constituições brasileiras desde 1891. A laicidade estatal se caracteriza pela segregação entre Estado e Igreja, inexistência de uma religião oficial, equidistância em relação a todas as religiões

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

e tolerância religiosa.

4. A **confessionalidade** do ensino se relaciona diretamente à vinculação jurídica e ideológica dos professores às instituições religiosas – mais do que propriamente ao conteúdo programático da disciplina.

5. A educação religiosa confessional, com as bases de uma ou outra crença, fere a **liberdade individual** ao impor uma preconcepção de bem e de vida boa. Viola também a **igualdade religiosa**, porquanto a escolha estatal de uma determinada crença em detrimento de outras discrimina os indivíduos que não a professam.

6. A escola, como primeiro e o mais fundamental *locus* de combate ao preconceito e promoção da igualdade, não pode tomar partido por uma religião. Estabelecem os artigos 205 e 206 da Constituição que a educação visa "ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania" e deve respeitar a "liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber", o "pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas".

7. A educação básica de instituições públicas de ensino constitui política pública, que repercute no direito à educação e às liberdades básicas do cidadão reclama o uso de **razões públicas** (RAWLS, John. *O Liberalismo Político*. São Paulo: Ática, 2000. p. 274). Cabe ao legislador e ao intérprete

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

considerar uma racionalidade objetiva, apartada de suas convicções religiosas ou crenças não-públicas.

8. O **ensino interconfessional** acarretaria uma provisão desproporcional de professores de ensino religioso e ainda incapaz de suprir a demanda por pluralismo religioso de cada escola. O fomento à tolerância e o respeito às diferenças atribui especial relevo à formação religiosa *plural*, em que o aluno tem acesso não apenas à sua, mas às mais diversas manifestações religiosas.

9. A **contratação de representantes** de todas as religiões não se compatibiliza com o pluralismo religioso. Além da dificuldade de encontrar professores em quantidade suficiente, especialmente no tocante a religiões minoritárias, não há uma hierarquia clara ou centralizada em inúmeras religiões.

10. O artigo 11 do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil é **inconstitucional**, porquanto menciona o ensino confessional e alude expressamente a uma religião. A laicidade estatal em vigor e a igualdade em sua dimensão religiosa asseguram a proteção à pluralidade e à tolerância religiosas e impedem que se prestigie uma religião em especial.

11. Voto pela **procedência da presente ação,** a fim de que seja dada interpretação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

conforme ao art. 33, caput, §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/96, para assentar que "o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas"; e seja declarada a inconstitucionalidade do trecho "católico e de outras confissões religiosas", constantes no art. 11, § 1º, do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhora Presidente, egrégio Plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. A Constituição determina que o ensino religioso constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e que a matrícula é facultativa (art. 210, §1º). Sendo esta sua redação originária, não está em discussão a obrigatoriedade o ensino religioso para as escolas públicas, nem sua facultatividade para os alunos.

O que se pretende, nesta ação direta de inconstitucionalidade, é restringir o alcance da previsão constitucional, de modo a compatibilizá-la com a liberdade religiosa e a laicidade estatal.

I. CONCEITUAÇÕES PRELIMINARES

Ensino Confessional

A crítica mais relevante à presente ação é a de que reduzir o conteúdo programático do ensino religioso à "*exposição de doutrinas,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

práticas e história, bem como das dimensões sociais das diferentes religiões, inclusive com a exposição de posições não religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo, sem qualquer influência de cunho pessoal dos professores" esvaziaria a previsão do 210, §1º, da CRFB. Ao retirar-lhe o sentido, a pretensão corresponderia a uma declaração sub-reptícia de inconstitucionalidade da norma constitucional originária.

A fim de refutar essa alegação, deve-se perquirir o significado do ensino confessional, de modo a avaliar se o conteúdo programático proposto como não-confessional se insere no campo semântico de "ensino religioso" ou no de outras disciplinas como filosofia, sociologia ou história.

Esclarece a doutrina que ensino confessional é **o ensino "oferecido por professores ou orientadores religiosos credenciados por igrejas ou entidades religiosas**" (DINIZ, Débora. Laicidade e ensino religioso nas escolas públicas: o caso do Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, v. 84, p. 403, maio/jun. 2010). Além disso, **a educação confessional pressupõe um credo e uma religião, explícitos e objetivamente assumidos**. Uma instituição confessional é aquela que adota uma confissão explícita no desempenho de suas atividades (MARCONDES, Lea Rocha L. *et al*. "Educação confessional no Brasil uma perspectiva ética." *Congresso Nacional de Educação. Anais...* Curitiba. 2007. P. 619).

Na mesma linha, o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em sua redação original, previa que o ensino religioso seria confessional ou interconfessional, aludindo expressamente à formação dos professores e a seu vínculo institucional com igrejas ou entidades religiosas. Estabelecia o dispositivo que:

> *Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

> *acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:*
>
> *I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou*
>
> *II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.*
>
> *A confessionalidade do ensino parece, então, diretamente relaciona à vinculação jurídica e ideológica dos professores às instituições religiosas – mais do que propriamente ao conteúdo programático da disciplina.*

Laicidade Estatal

Não há uma definição exata para o termo laicidade. É comum associarem à segregação entre Estado e Igreja, à inexistência de uma religião oficial e à equidistância em relação a todas as religiões. Por todos esses critérios, a Constituição Federal de 1988 instituiu um Estado laico, assim como o fizeram todas as constituições brasileiras desde 1891. Diz-se também que, por não impedir os cultos de quaisquer religiões, o Estado brasileiro não é *laicista*, como o seriam a França e a Turquia. Nesse sentido, a tolerância religiosa seria mais um traço característico do Estado laico.

A melhor representação da laicidade estatal se encontra no artigo 19, I, da CRFB, que veda qualquer tipo de dependência, aliança, preferência ou hostilidade com relação às religiões: "*É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público*". Os *amici curiae* que defendem a improcedência do pedido apoiam-se na parte final ("colaboração de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

interesse público").

Há, por outro lado, diversos dispositivos que demonstram que a opção do constituinte tampouco foi por um Estado desvinculado de qualquer religiosidade. Além da liberdade religiosa (art. 5º, VI e VIII) e do direito a não discriminação (art. 3º, IV), a Constituição assegura, ainda, a objeção de consciência (art. 143, §1º), os efeitos civis do casamento religioso (art. 226, §2º) e o ensino religioso nas escolas públicas (art. 210, §1º).

Assim, é importante notar que o modelo brasileiro se diferencia de outros mais extremos. Nem se adota uma religião oficial, como Israel[1], Argentina[2], Grécia[3] e Emirados Árabes Unidos[4]; nem se protege especialmente alguma religião, como Espanha[5] e Uruguai [6]; nem se adota o modelo secular dos Estados Unidos[7]. Por essa razão, deve haver

---

1 BASIC LAW 1A, PURPOSE (AMENDMENT 1): The purpose of this Basic Law is to protect human dignity and liberty, in order to establish in a Basic Law the values of the State of Israel as a Jewish and democratic state.

2 PART 1, CHAPTER I, ARTICLE 2: The Federal Government supports the Roman Catholic Apostolic Faith

3 PART 1, SECTION II, ARTICLE 31: 1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ.(…)

4 PART I, ARTICLE 7: Islam is the official religion of the UAE. (…)

5 PART I, CHAPTER 2, DIVISION 1, SECTION 163: 3. No religion shall have a state character. The public authorities shall take into account the religious beliefs of Spanish society and shall consequently maintain appropriate cooperation relations with the Catholic Church and other confessions.

6 SECTION I, CHAPTER III, ARTICLE 5:All religious sects are free in Uruguay. The State supports no religion whatever. It recognizes the right of the Catholic Church to ownership of all temples which have been built wholly or partly from funds of the National Treasury (…)

7 AMENDMENT I: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

redobrada cautela na consideração de precedentes de outros ordenamentos.

Como consequência da laicidade estatal, o Estado deve se abster de intervir nas questões internas das confissões religiosas – a exemplo de seus dogmas, cultos, formas de organização hierárquica –, ao passo que também se encontra protegido de indevidas influências religiosas. Além disso, impõe-se um **dever de neutralidade** do Estado diante das diversas concepções religiosas presentes na sociedade.

O Ministro Relator, na linha da Advocacia Geral da União e de alguns *amici curiae*, extraiu do princípio da laicidade estatal uma dimensão positiva que corresponde à proteção à pluralidade e tolerância religiosas. Essa concepção ampliada coincide com a liberdade e igualdade sob dimensão religiosa. Como se verá adiante, estes princípios fundamentais servem de fundamento bastante para a procedência do pedido autoral.

Superadas as conceituações das premissas teóricas atinentes à discussão desta ADI, passo à análise do mérito.

II. MÉRITO

LIBERDADE, IGUALDADE E RAZÕES PÚBLICAS: ENSINO NÃO-CONFESSIONAL

A plena **liberdade religiosa** individual, nos termos do art. 5º, IV, CRFB impede o Estado de assumir ou endossar uma determinada crença em detrimento de outras, porquanto essa escolha pode ser interpretada como uma forma de coagir os indivíduos que não a professam. Impõe, ademais, o pleno respeito à escolha dos indivíduos que não professam nenhuma religião, os quais também devem ser tratados como membros legítimos da comunidade política.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

Esse tipo de favorecimento estatal afronta o **direito à igualdade** em sua dimensão religiosa. De acordo com Jónatas E. M. Machado, revela "uma mensagem de desvalorização das restantes crenças" (*Liberdade Religiosa numa Comunidade Constitucional Inclusiva.* Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 348-349). O princípio da igualdade garante aos indivíduos pertencentes às mais diversas confissões religiosas tratamento com igual respeito e consideração.

O endosso pelo Estado de qualquer posicionamento religioso implica, necessariamente, a institucionalização de um tratamento desigual e desfavorecido às demais religiões, de forma que os aderentes dessas religiões não privilegiadas recebem a mensagem de que são "cidadãos de segunda classe" e de que sua crença não é digna de igual respeito e reconhecimento.

É como sistematiza a Clínica de Direitos Humanos da UERJ, na condição de *amicus curiae:*

> *"Com efeito, além de demandar do Estado uma postura neutra em relação às escolhas religiosas de cada indivíduo, a sistemática constitucional também determina que se assegure a sujeitos de diferentes confissões religiosas tratamento com igual respeito e consideração em relação a seus pares na sociedade (**dimensão de igualdade religiosa**); que eles tenham a liberdade para exercício de suas crenças, proteção aos locais de culto e a suas liturgias (**dimensão de liberdade religiosa**); assim como estabelece a diretriz de erradicação de toda forma de discriminação, o que demanda uma postura ativa do Estado no combate à intolerância religiosa (**dimensão de combate ao preconceito**)".*

Dada a opção do constituinte, a laicidade estatal em vigor e a igualdade em sua dimensão religiosa impedem que se prestigie uma religião em especial. Nas palavras de Pontes de Miranda, "colaboração não se limita que se dê entre determinada religião e o Estado, e sim tem que ser entre *qualquer* religião e o Estado" (*Comentários à Constituição de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

1967, com a Emenda nº 1 de 1969. Tomo II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 185-186).

A **inconstitucionalidade da expressão "*católico e de outras confissões religiosas*", prevista no artigo 11 do Acordo** entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil decorre não apenas da menção ao ensino confessional, mas principalmente à referência expressa a uma religião – no caso, a católica. O eventual caráter meramente exemplificativo, como sustentam os defensores da improcedência, não tem o condão de legitimar que se prestigie, em instrumento normativo oficial, o ensino de uma religião específica.

Ainda que não decorresse da laicidade estatal adotada pelo constituinte, o ensino não confessional realiza de forma mais intensa a liberdade religiosa, a igualdade e a tolerância. Esses valores, tutelados autonomamente pela Constituição, afastam a possibilidade do oferecimento de ensino confessional nas escolas públicas brasileiras. A escola, como primeiro e o mais fundamental *locus* de combate ao preconceito e promoção da igualdade, não pode tomar partido por uma religião.

Isso não apenas compatibiliza o artigo 210, §1º, com tais direitos fundamentais, mas também o adéqua aos dispositivos que tratam do direito à educação. Estabelecem os artigos 205 e 206, que a educação visa "ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania" e deve respeitar a "liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber", o "pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas".

A escola deve formar cidadãos livres, capazes de pensar criticamente sobre o mundo à sua volta e sobre a sua própria vida, aptos a realizar as suas próprias escolhas religiosas, de forma consciente e informada. É o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

que corresponde à "pedagogia da autonomia", nas palavras de Paulo Freire (*Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra, 1996). Considerar que a educação religiosa, com as bases de uma outra crença – em geral, a cristã – contribui para a formação e o exercício da cidadania fere a liberdade individual ao impor uma preconcepção de bem e de vida boa.

Por se tratar de questão relativa a elemento constitucional essencial e justiça básica, os contornos do artigo 210, §1º, da CRFB, reclama o uso de **razões públicas**. É que, mesmo se tratando de ensino religioso, ao se analisar o conteúdo programático e o modo de execução da previsão constitucional, legislador e intérprete devem considerar uma racionalidade objetiva, apartada de suas convicções religiosas ou crenças não-públicas. A educação básica de instituições públicas de ensino constitui política pública, que repercute no direito à educação e às liberdades básicas do cidadão. Sobre o tema, convém transcrever trecho de obra seminal de John Rawls:

> *"Isso significa que,* ***ao discutir sobre elementos constitucionais essenciais e sobre questões de justiça básica, não devemos apelar para doutrinas religiosas e filosóficas abrangentes – para aquilo que, enquanto indivíduos ou membros de associações, entendemos ser a verdade toda*** *– nem para teorias econômicas complicadas de equilíbrio geral, por exemplo, quando controvertias. Tanto quanto possível, o conhecimento e as formas de argumentação que fundamentam nossa aceitação dos princípios de justiça e sua aplicação a elementos constitucionais essenciais e à justiça básica devem repousar sobre* ***verdades claras, hoje amplamente aceitas pelos cidadãos em geral, ou acessíveis a eles****. Caso contrário, a concepção política não ofereceria uma base pública de justificação*" (*O Liberalismo Político*. São Paulo: Ática, 2000. p. 274).

O ideal de razão pública importa conduzir discussões fundamentais baseadas em valores que se pode razoavelmente esperar dos outros,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

estando cada qual de boa-fé e jungido àquilo que cada qual considera uma concepção política de justiça.

Outro argumento que não merece prosperar é o de que o artigo 33, §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/96 oportunizaria a participação das minorias religiosas em igualdade de condições. De acordo com a Advocacia Geral da União, a colaboração de toda a comunidade, "democraticamente", na elaboração do conteúdo programático da disciplina revela o caráter inclusivo da lei. No entanto, a lógica é justamente oposta. A participação coletiva, via de regra, não prestigia as vozes minoritárias: emudece-as. A "gestão democrática do ensino público", princípio previsto no art. 206, VI, da CRFB, exige redobrada cautela quando se refere ao ensino religioso. Mesmo os que advogam para o ensino confessional temem a impossibilidade de se chegar a um consenso com tantos interesses contrapostos.

Ao permitir que a sociedade, as entidades religiosas e familiares livremente disponham sobre o conteúdo do ensino religioso, o Estado não estaria sendo neutro, mas legitimando que as religiões hegemônicas se sobreponham às demais. São religiões amplamente hegemônicas, no Brasil, a católica e a evangélica (representadas, respectivamente, por 65% e 22,2% da população), de acordo com o Censo 2010 do IBGE.

Há, ainda, no Brasil, intolerância religiosa a grupos minoritários, cabendo ao poder público combater os estigmas. Deve-se zelar para que, sob pretexto da neutralidade, não remanesça pouco ou nenhum espaço para proteção de minorias religiosas, como o espiritismo (2%), as testemunhas de Jeová (0,7%), a umbanda (0,2%), o budismo (0,1%), o candomblé (0,09%), as novas religiões orientais (0,08%), o Judaísmo (0,06%) e as tradições esotéricas (0,04%), sendo essas as dez religiões de maior expressividade no Brasil.

Há, ainda, algumas outras alegações que devem ser refutadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

O artigo 33 da Lei 9.394/96 prescreve que o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão. Essa previsão não parece se adequar à facultatividade da matrícula e à liberdade religiosa. O ensino religioso não pode ser considerado parte da formação básica do cidadão, na medida em que não se pode considerar incompleta a formação escolar daquele que optou por não se matricular na disciplina religiosa, exercendo seu legítimo direito assegurado constitucionalmente. No entanto, o próprio parâmetro de controle alude no *caput* à "formação básica", o que esvazia a discussão.

Em sua manifestação, a Advocacia Geral da União sustenta que "*o ensino religioso a ser ministrado nas escolas públicas não tem cunho aconfessional, pois, se possuísse essa natureza, não haveria razão para que fosse de matrícula facultativa aos alunos*". O ponto não se sustenta. A **facultatividade da matrícula** expressa a cautela do constituinte em relação aos interesses potencialmente em conflito, tais como os dos alunos ateus ou agnósticos – e não uma carta branca para qualquer conteúdo e forma de ensino religioso. Ainda que não-confessional, há significativo risco de o ensino violar a neutralidade estatal, sendo o constituinte sensível a isso.

Tampouco se sustenta a alegação de que a facultatividade do ensino religioso "*tende a impor um ônus desproporcional sobre a criança ou adolescente, desestimulando esta solução, ou penalizando os que dela se socorrem*". Sem se imiscuir em reflexões psicológicas, que exorbitam a análise desta Corte, a busca por aceitação, que orienta crianças e adolescentes, pode predizer um comportamento coletivo dos alunos, assim como outros aspectos extraescolares, a exemplo da influência dos pais e da comunidade religiosa, podem justificar uma escolha individual. Não há como o legislador antever as reações possíveis, sendo a facultatividade – imposta pelo constituinte – um meio *adequado* de se promover a liberdade religiosa, ainda que não suficiente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

Um outro apontamento interessante é o de Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Em parecer acostado aos autos, o professor sustenta que a neutralidade não se confunde com **ecumenismo** – que violaria a liberdade religiosa ("*De fato, impõe-se uma religião – a religião ecumênica*"). Defende que o ensino religioso prestigie individualmente a religião de cada aluno ou que seja interconfessional, caso "*diversos ramos de uma mesma confissão se acordarem para fazê-lo*". O próprio parecerista, no entanto, reconhece que se trata de uma "*condição impossível de ser cumprida*", assemelhando-se à torre de babel.

Ainda que pudesse ser desejável proporcionar a cada estudante o acesso ao ensino religioso correspondente à sua crença, em virtude de sua autonomia individual e da participação familiar e social da formação religiosa do indivíduo, o fomento à tolerância e o respeito às diferenças atribui especial relevo à **formação religiosa *plural*, em que o aluno tem acesso não apenas à sua, mas às mais diversas manifestações religiosas**.

ASPECTOS ECONÔMICOS E ISONOMIA: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES NÃO-RELIGIOSOS

Como visto, os dispositivos impugnados não tratam diretamente da vinculação, formação ou custeio de professores de ensino religioso (art. 33, §2º, da Lei 9.394/96: "*os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores)*. No entanto, em suas manifestações, alguns *amici curiae* expressamente aludiram às fontes de custeio e o requerente pleiteia que, por interpretação conforme, assente-se "proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas". Diante disso, tais pontos serão analisados a seguir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

Ainda que se admitisse o ensino interconfessional, seria inviável para o Poder Público custear o número de professores necessários para suprir a demanda por pluralismo religioso de cada escola. A medida acarretaria uma **provisão desproporcional de professores de ensino religioso**, em quantidade muito superior à de professores de qualquer outra matéria.

A contratação de representantes de todas as religiões também se mostraria incompatível com o pluralismo religioso. Além da **dificuldade de encontrar professores em quantidade suficiente**, especialmente no tocante a religiões minoritárias ou dispersas em uma ampla área geográfica, a legitimidade da representação também seria obstaculizada, tendo em vista que, **em inúmeras religiões, não há uma hierarquia clara ou centralizada**.

O exemplo do Estado do Rio de Janeiro corrobora a hipótese:

> *"[O] edital do concurso para professores de religião para as escolas da rede estadual, em outubro de 2003, para o qual foram oferecidas 500 vagas, um número considerado exagerado, se levada em conta a carência crônica de professores em praticamente todas as disciplinas, em todos os níveis do ensino. Os requisitos de inscrição consistiam, entre outros, nos seguintes: (i) os candidatos deveriam ser licenciados em qualquer disciplina, em nível superior, com habilitação para o magistério; (ii) os candidatos deveriam possuir o credenciamento da autoridade religiosa do credo que pretendiam lecionar; e (iii) deveriam ser aprovados em exames elaborados pela Secretaria da Educação, com o auxílio de tais autoridades.*
>
> *Mas o dispositivo que provocou maior polêmica foi o que reconhecia ter a autoridade religiosa (uma instituição privada, portanto) o direito de cancelar, em qualquer tempo, o credenciamento concedido, se um professor mudasse de crença, se tornasse agnóstico ou ateu, ou apresentasse motivos que o impedissem moralmente de exercer tal magistério. Se descredenciado, o professor perderia o cargo público que havia conquistado no concurso.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

> *Apresentaram-se ao concurso 3 mil candidatos, dos quais 500 foram selecionados e nomeados, e iniciaram sua atividade docente em março de 2005. Foram eles 342 católicos, 132 protestantes e 26 de outros credos, distribuição essa conforme os resultados de pesquisa com os alunos, realizada pela Secretaria Estadual de Educação" (CUNHA, Luiz Antônio. "Autonomização do campo educacional: efeitos do e no ensino religioso." Revista Contemporânea de Educação* vol 1, n.2, 2011).

Alguns *amici curiae* defendem que o ensino religioso nas escolas públicas deveria ser financiado pelas próprias comunidades religiosas, a quem caberia a escolha dos professores. A tese é complexa. A transferência dos custos para a entidade religiosa agrava o *status quo* de assimetria e discriminação de minorias religiosas, prestigiando aquelas mais abastadas. A influência econômica acarretaria um grave desnível das classes ministradas por cada representante religioso, o que poderia converter a escola pública em espaço de proselitismo confessional e ostentação.

Por outro lado, o financiamento estatal ao ensino religioso, caso confessional, poderia travestir um repasse de recursos públicos para fomento de práticas religiosas. Essa preocupação, legitima, dirime-se pelo igual repasse de recursos a todas as religiões. Como visto, a neutralidade se assegura ao não prestigiar uma ou outra, mas atribuir a qualquer religião idêntica previsão.

Em sentido análogo, foi esse o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Everson vs Board of Education*, por 5 a 4, em 1947. À ocasião, o tribunal considerou que o reembolso aos pais do dinheiro gasto para transporte de ônibus de crianças das escolas distritais, inclusive transporte de crianças das escolas privadas paroquiais católicas, não violava a previsão da Primeira Emenda. Confira-se:

> "Nova Jersey não pode, de acordo com a cláusula de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

> 'estabelecimento de religião' da Primeira Emenda, contribuir com impostos arrecadados para financiar o apoio de uma instituição que ensina os princípios e a fé de qualquer igreja. Por outro lado, outro aspecto da Emenda determina que Nova Jersey não possa prejudicar seus cidadãos no exercício livre de suas próprias religiões. Consequentemente, não pode excluir católicos, luteranos, muçulmanos, batistas, judeus, metodistas, ateus, presbiterianos ou membros de qualquer outra fé, *em razão da sua fé, ou da falta dela*, de receber os benefícios da legislação de bem-estar público. Enquanto não tenhamos a intenção de afirmar que um estado não poderia providenciar transporte apenas para crianças que frequentam escolas públicas, devemos ter cuidado em proteger os cidadãos de Nova Jersey contra igrejas estabelecidas pelo estado, para garantir que não proibimos inadvertidamente New Jersey de ampliar seus benefícios sociais gerais de direito estadual a todos os seus cidadãos sem levar em conta sua crença religiosa" (P. 330 US 16 – tradução livre)

Por fim, há uma última observação relevante. Ao se sugerir a procedência do pedido, com "com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas" **tampouco se pretende discriminar a crença dos docentes** – mas tão-somente impedir que sejam admitidos "na qualidade de representantes", ou seja, que a vinculação religiosa seja um requisito para a contratação.

De fato, a contratação de professores para o ensino público é regida pelas disposições gerais de admissão de servidores públicos, sendo a aprovação em concurso um de seus requisitos indispensáveis (art. 37, II). Assim, não se pode admitir que professores vinculados a instituições religiosas ingressem nas instituições estatais de ensino independentemente da realização de concurso público, mas também seria incompatível com **o princípio da isonomia** vedar que tais pessoas sejam professores de ensino religioso, caso aprovadas no certame respectivo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

Ex positis, voto pela **procedência** da presente ação, a fim de que seja dada interpretação conforme ao art. 33, caput, §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/96, para assentar que "o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas"; e seja declarada a inconstitucionalidade do trecho "católico e de outras confissões religiosas", constantes no art. 11, § 1º, do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14102229.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S) : CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S) : FERNANDO NEVES DA SILVA (02030/DF)
AM. CURIAE. : FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S) : FABRICIO LOPES PAULA (0029285/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S) : HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (16319/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S) : FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES (13252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S) : RENATA DO AMARAL GONÇALVES (25411/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG (310355/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S) : JOELSON DIAS (10441/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S) : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO (25341/DF)
AM. CURIAE. : LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S) : TULIO LIMA VIANNA (107153/MG)
AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13595263

AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S) : IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (11178/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S) : WALLACE DE ALMEIDA CORBO (186442/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S) : LÍVIA GIL GUIMARÃES (329790/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S) : VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO (8908/PB)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), pela procedência dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 33, *caput*, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.394/96, e do art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado por meio do Decreto Legislativo n. 698/2009 e promulgado por meio do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas, o julgamento foi suspenso. Ausente, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela requerente, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República; pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União; pelo *amicus curiae* ANIS - Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero, o Dr. Leonardo Almeida Lage; pelo *amicus curiae* A Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - CLÍNICA UERJ DIREITOS, o Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos – ATEA, a Drª. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro; pelos *amici curiae* Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, Comitê Latino-Americano e do Caribe Para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, ECOS – Comunicação em Sexualidade, e Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PLATAFORMA DHESCA BRASIL), a Drª. Nathalie Fragoso e Silva Ferro; pelo *amicus curiae* Liga Humanista Secular, o Dr. Túlio Lima Vianna; pelo *amicus curiae* Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, o Dr. Fabrício Lopes Paula; pelo Centro Acadêmico XI de Agosto – USP, a Drª. Lívia Gil Guimarães; pelo *amicus curiae* Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Dr. Fernando Neves da Silva; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Educação Católica

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13595263

do Brasil – ANEC, o Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira; pelos *amici curiae* União dos Juristas Católicos de São Paulo – UJUCASP, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro – UJUCARJ e União dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Henrique Cremoneze; e pelo *amicus curiae* Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB, o Dr. João Agripino de Vasconcelos Maia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2017.

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da improcedência da ação, no que foi acompanhado, por fundamentos diversos, pelo Ministro Edson Fachin, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, acompanhando o voto do Ministro Relator, o julgamento foi suspenso. Ausentes o Ministro Dias Toffoli, participando do I Congresso Cearense de Direito Eleitoral – CONCEDE 2017, em Fortaleza/Ceará, e o Ministro Gilmar Mendes, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 31.8.2017.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

p/Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13595263

21/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

I. Liberdade religiosa
1.1. Direito fundamental à liberdade religiosa
1.2. Direito fundamental à liberdade de consciência
1.3. Liberdade religiosa na jurisprudência nacional e estrangeira

II. Direito à educação e ensino religioso
2.1. Ensino religioso e direito internacional
2.2. Ensino religioso em escolas públicas
2.3. Ensino religioso em escolas públicas brasileiras - histórico normativo
2.4. Estado laico e ensino religioso
2.5. Estado brasileiro e herança cultural cristã

III. Ensino religioso em escolas públicas e constitucionalidade do artigo 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/96

IV. Acordo com a Santa Sé e a constitucionalidade do artigo 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil (Decreto 7.107/2010)

V. Considerações finais - o *politicamente correto*

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República para que esta Corte:

> **"a**. realize interpretação conforme a Constituição do art. 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/96, para assentar que o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas;

b. profira decisão de interpretação conforme a Constituição do art. 11, § 1º, do 'Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil', aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 698/2009 e promulgado pelo Presidente da República através do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional; ou

c. caso se tenha por incabível o pedido formulado no item imediatamente acima, seja declarada a inconstitucionalidade do trecho 'católico e de outras confissões religiosas', constantes no art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé acima referido".

Transcrevo os dispositivos questionados:

Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso".

Decreto 7.107/2010, que promulga o Acordo entre o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> **Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica**
>
> "Artigo 11. A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa.
>
> §1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação".

A requerente alega, em síntese, que "*a única forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas públicas é através da adoção do modelo não-confessional, em que o conteúdo programático da disciplina consiste na exposição das doutrinas, das práticas, da história e de dimensões sociais das diferentes religiões – bem como de posições não-religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo – sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores*".

Indica que os professores da disciplina devem ser professores regulares da rede pública de ensino, e não pessoas vinculadas a igrejas ou a confissões religiosas. Aponta que as escolas públicas estão se convertendo em espaço de doutrinamento religioso, com verdadeira catequização dos alunos e da transmissão de valores religiosos compartilhados pelos credos numericamente representativos.

Argumenta, ademais, que, apesar da frequência opcional, o oferecimento de aulas de ensino religioso representaria coerção indireta e que os alunos poderiam sentir-se obrigados a participar para acompanhar a maioria.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito.

Em razão da relevância do tema, abordarei, inicialmente, a liberdade religiosa e de consciência como direito fundamental, indicando seu histórico normativo no Brasil e como já foi tratada pela jurisprudência

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

não apenas desta Corte, mas também de outros países. Tecerei, depois, considerações sobre o papel representado pela religião em nossa sociedade, para, enfim, tratar da constitucionalidade dos dispositivos impugnados.

I. Liberdade religiosa

A liberdade de crença e de culto, usualmente caracterizada apenas pela forma genérica "liberdade religiosa", é um dos mais antigos anseios do ser humano, considerado seu caráter sensível e associado a perseguições, explorações políticas, atrocidades cometidas em nome da religião.

Trata-se, pela importância, de uma das primeiras liberdades garantidas pelas declarações de direitos a alcançar a condição de direito humano e fundamental, consagrada não apenas na esfera do direito internacional, mas também nos catálogos constitucionais de direitos. (SARLET, Ingo Wolfgang. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 337).

Especialmente o advento da imprensa e a Reforma Protestante foram marcantes para facilitar o acesso aos escritos religiosos e criticar o cristianismo imperial, caracterizado por ser centralizado, autoritário e hierarquizado (MACHADO, Jónatas E.M. "A jurisprudência constitucional portuguesa diante das ameaças à liberdade religiosa". **In: Boletim da Faculdade de Direito.** Coimbra: Universidade de Coimbra, vol. LXXXII, 2006, p. 65).

No processo de afirmação da liberdade religiosa como direito fundamental, mencione-se que foi o *Bill of rights* da Virgínia, de 1776, que o elevou por primeira vez a essa posição. Nos termos do art. 16, consignou-se que: "*A religião ou o culto devido ao Criador, e a forma de dele se desobrigar, podem ser dirigidos unicamente pela razão e pela convicção, e jamais pela força e pela violência, de onde se segue que todo homem deve gozar de inteira liberdade na forma do culto ditado por sua consciência; e é o dever recíproco de todos os cidadãos praticar, uns com os outros, a tolerância, o amor e a caridade*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

cristã".

No direito internacional, no período pós Segunda Guerra Mundial, e seguindo tradição iniciada com o Tratado de Paz de Vestfália, de 1648, a liberdade religiosa acabou prevista em diversos instrumentos firmados entre os países. Trata-se de consagração que representa importante conquista no âmbito dos direitos humanos (MACHADO, Jónatas E.M. "A jurisprudência constitucional portuguesa diante das ameaças à liberdade religiosa". **In: Boletim da Faculdade de Direito.** Coimbra: Universidade de Coimbra, vol. LXXXII, 2006, p. 67).

Nesse aspecto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, preceitua, em seu art. 18, que "*toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião*", sendo que "*este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos*".

Em sentido semelhante e de forma mais ampla, transcrevo o art. 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, que já explicita, inclusive, o direito de pais e tutores a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa, de acordo com suas próprias convicções. Dispõe, assim, que:

> "1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.
>
> 2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.
>
> 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> 4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções". (art. 12)

A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, é, por sua vez, mais sucinta, e prescreve apenas que "*a liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são garantidas. Sob reserva da ordem pública, ninguém pode ser objeto de medidas de constrangimento que visem restringir a manifestação dessas liberdades*" (art. 8º).

Em âmbito nacional, menciono, de forma exemplificativa, o art. 4º da Lei Fundamental de Bonn, de especial significância por marcar o período pós Segunda Guerra Mundial. Pelo texto garante-se a liberdade de crença e de consciência, bem como a liberdade de confissão religiosa e ideológica, assegurado, igualmente, o livre exercício da religião.

Trata-se, portanto, de direito de liberdade essencial à ordem democrática, que, ao garantir a liberdade espiritual como pressuposto fundamental do livre desenvolvimento da personalidade, dá a base para a livre formação de valores.

1.1. O direito fundamental à liberdade religiosa

A liberdade religiosa, por sua natureza de direito fundamental, abrange, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva.

Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face do Estado ou de particulares. Incluem-se aqui, por exemplo, a liberdade de confessar ou não uma fé e o direito contra qualquer forma de agressão a sua crença.

O âmbito de proteção da liberdade religiosa abrange, portanto, a liberdade de formar, de possuir e de manifestar uma crença ou uma ideologia. Também estão protegidas as respectivas negações, isto é, a liberdade de não acreditar nem professar nenhuma ideologia.

Na sua dimensão como elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais formam a base do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

ordenamento jurídico de um Estado de Direito Democrático. No tocante à liberdade religiosa, a manutenção deste quadro de democracia é garantida pela neutralidade religiosa e ideológica do Estado (SARLET, Ingo Wolfgang. **Curso de Direito Constitucional.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 464).

Fala-se, igualmente, de liberdade coletiva de religião, relacionada a uma associação religiosa, como tal. Trata-se de uma forma de proteger todas as atividades que também estão abrangidas pela liberdade individual de religião e de ideologia (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. **Direitos fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 247).

Entre nós, a liberdade religiosa é garantida por diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988, que preceitua ser "*inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias*" (art. 5º, VI).

Nesse ponto, ressalte-se que o alcance dos destinatários da liberdade religiosa, como anotam Pieroth-Schlink, não é medido pela força numérica, nem pela importância social de determinada associação religiosa. A liberdade de credo deve ser assegurada de modo igual a todos, desde os membros de pequenas comunidades religiosas aos das grandes igrejas e de seitas exóticas ao círculo cultural (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. **Direitos fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 244).

A Constituição Federal de 1988 determina ainda que não cabe ao Estado - União, Estados federais, Distrito Federal ou Municípios - "*estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público*" (art. 19, I, CF). Inclusive, para evitar-se qualquer espécie de embaraço à atuação das comunidades religiosas, o Constituinte houve por bem garantir imunidade de impostos aos templos de qualquer culto (art. 150, VI, *b*, CF).

Vê-se, pois, que não se revelaria aplicável à realidade brasileira as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

conclusões a que chegou o Justice Black da Suprema Corte norte-americana, no famoso caso Everson v. Board of Education, segundo as quais a cláusula do estabelecimento de religião ("*establishment of religion clause*) prevista na Primeira Emenda à Constituição norte-americana não determinaria apenas que "nenhum Estado, nem o Governo Federal, podem fundar uma Igreja", mas também que "nenhum dos dois podem aprovar leis que favoreçam uma religião, que auxiliem todas as religiões". Segundo Thomas Jefferson, a referida cláusula deveria ser compreendida como a construção de um "muro" entre Igreja e Estado ("*erect a wall of separation between Church and State*").

O texto constitucional brasileiro prevê, ademais, que o casamento religioso tem efeito civil, nos termos que a lei definir (art. 210, § 1º, CF). Assegura-se, igualmente, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, VIII, CF), isto é, um direito prestacional, não cabendo ao Estado impor tal assistência, mas sim colocá-la à disposição dos que a desejam. Também, que recursos financeiros possam ser destinados a escolas confessionais, definidas em lei, nos termos do art. 213.

Finalmente, a Constituição de 1988 admite o ensino religioso em escolas públicas, de caráter facultativo (art. 210, § 1º, CF), objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.

1.2. Direito fundamental à liberdade de consciência

Anoto, ainda, que a liberdade religiosa tem estreita relação com a liberdade de consciência. Apesar do caráter complementar que possuem, uma não se confunde com a outra.

A liberdade de consciência está prevista na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, VI, que dispõe ser "*inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias*".

Nesse sentido, anotam Pieroth e Schlink:

"A *consciência* é uma atitude moral que ajuda a constituir a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> identidade pessoal de uma pessoa e lhe prescreve, de maneira subjetivamente vinculativa, que, numa situação concreta, pratique como "boas" ou "justas" certas ações ou as omita como "más" ou "injustas". De acordo com este entendimento, não se verifica uma decisão de consciência numa avaliação segundo as categorias "bonito/feio" ou "verdadeiro/falso". O Tribunal Constitucional Federal definiu corretamente: "como decisão de consciência, deve, por conseguinte, ser considerada toda a decisão séria e moral, isto é, orientada pelas categorias do 'bem' e do 'mal', que o particular sente intimamente, numa determinada situação, como sendo para si vinculativa e absolutamente compromissiva, de tal maneira que não poderia agir contra ela sem um sério peso de consciência". (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. **Direitos fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 250)

A objeção de consciência pode estar ligada a assuntos como opor-se à guerra, com a consequente não prestação de serviço militar (art. 143 da Constituição Federal). Nesse sentido, a previsão do art. 5º, VIII, da Constituição Federal, que dispõe que "*ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei*".

Vê-se, pois, que se trata de direito fundamental, que não se restringe ao aspecto religioso, mas tem igual relação com visão de mundo e com questões morais do indivíduo.

1.3. Liberdade religiosa na jurisprudência nacional e estrangeira

Pela complexidade e delicadeza do tema, diversos importantes casos sobre liberdade religiosa já foram submetidos a Cortes constitucionais, formando jurisprudência que acaba tendo muito a dizer sobre a sociedade em que proferida. Ainda que permeada por questões específicas de cada ordenamento jurídico e social, a análise do direito comparado serve de parâmetro a nortear valores que acabam usualmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

associados à liberdade de crença.

Começo, desde pronto, mencionando decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), cuja medida liminar foi apontada na petição inicial como exemplo de jurisprudência contrária ao buscado pela Procuradoria-Geral da República: o caso *Lautsi and Others v. Italy*, de 18 de março de 2011.

Parte do direito de liberdade religiosa consiste justamente no direito de manifestação livre do pensamento. Nesse sentido, a Câmara Superior (*Grand Chamber*) da Corte Europeia de Direitos Humanos reformou, por 15 votos a 2, decisão de uma de suas câmaras, que entendera que a presença de crucifixos em escolas públicas na Itália ofenderia o direito à educação e à liberdade de pensamento, consciência e religião (arts. 2º e 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos).

A Corte consignou que a mera presença de crucifixos nas salas de aula de escolas públicas não denota processo de doutrinação das crianças, nem limita o direito de educação dos pais, que permanecem com o direito de educar e ensinar seus filhos de acordo com suas convicções religiosas e filosóficas.

A manutenção e a referência de tradições estão, em princípio, dentro da margem de delibação dos países membros, desde que não desrespeitados os direitos e liberdades previstos na Convenção.

Além disso, o fato de não haver consenso europeu sobre a questão da presença de símbolos religiosos nas escolas estaduais foi considerado na decisão, assim como – e principalmente – o peso local atribuído à religião.

Era verdade que, ao prescrever a presença de crucifixos nas salas de aula de escolas públicas – um sinal que indubitavelmente se refere ao cristianismo –, os regulamentos questionados conferem à religião majoritária do país visibilidade preponderante no ambiente escolar. No entanto, isso não foi suficiente para denotar um processo de doutrinação por parte do Estado. Entendeu-se que um crucifixo em uma parede é símbolo essencialmente passivo que não poderia ser considerado apto a influenciar consideravelmente os alunos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

A Corte ressaltou a importância dos pais no aconselhamento de seus filhos e o seu papel como educadores naturais, a guiá-los em um caminho de acordo com suas próprias convicções filosóficas, mantendo, portanto, o uso dos crucifixos em salas de aula.

Sobre o mesmo tema, destaco tradicional decisão do *Bundesverfassungsgericht* sobre a presença de crucifixos nas salas de aula da Baviera, estado alemão predominantemente católico, o *Kruzifix-Beschluss*, BverfGE 93, 1, de 16.3.1995. Ainda que, nele, a decisão tenha sido contrária, há pontos em comum sobre a importância da liberdade religiosa.

No caso, foi contestado Regulamento Escolar para Escola Fundamental da Baviera, que determinava que "*em toda sala de aula deve ser colocado um crucifixo*". Os pais de duas crianças ajuizaram ação pedindo sua retirada.

Em defesa administrativa, a Baviera indicou, entre outros argumentos, que

> "A cruz serviria tão somente a apoiar os pais junto à educação religiosa de seus filhos, o que não seria problemático do ponto de vista constitucional. Os limites do quadro constitucionalmente permitido de elementos ideológico-religiosos na educação escolar não teriam sido ultrapassados. O princípio da não identificação religiosa no ambiente estudantil requer observância diferente do que ocorreria "no âmbito puramente secular", porque na área da educação as ideias ideológico-religiosas teriam mais significado do que nunca. O conflito entre a liberdade religiosa negativa (dos alunos reclamantes) e positiva (dos demais alunos) precisaria ser solucionado em observância do mandamento de tolerância e segundo o princípio da concordância. Por isso, os reclamantes não poderiam exigir que sua liberdade negativa de confissão religiosa tivesse uma prevalência absoluta em relação à liberdade positiva de confissão religiosa daqueles estudantes que foram educados em um determinado contexto confessional e que querem praticá-lo na escola. Ao contrário, poderia ser esperado dos reclamantes tolerância e respeito em relação às

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> convicções religiosas dos outros, quando, na escola, se confrontarem com seu exercício religioso". (SCHWABE, Jürgen. **Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão.** Montevidéu: Kontad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005, p. 353).

O Tribunal Constitucional Federal alemão acabou por entender que a obrigatoriedade da presença de crucifixos em sala de aula feriria a Lei Fundamental. Manifestou, aí, ser "*assunto dos pais a transmissão aos seus filhos daquelas convicções relativas a questões religiosas ou ideológicas que consideram como sendo corretas e a isso corresponde o direito de manter a criança afastada de convicções religiosas que lhes parecerem equivocadas ou lesivas*" (cf. BVerfGE 41, 29 [44, 47 s.]). Ressaltou, assim, a importância de que os pais decidam acerca do contato ou não de seus filhos com determinado credo, bem como a ideia de que não deve haver coerção estatal para observância de uma religião específica.

Também da Alemanha, aponto, decisão que entendeu que a realização de preces voluntárias e ecumênicas em escolas não viola a liberdade religiosa. A decisão do Primeiro Senado, de 16 de outubro de 1979 *(Schulgebet 1BvR* 647/70 e 7/74), consignou que a Lei Fundamental:

> "[...] atribui ao Estado uma responsabilidade [ou tarefa] educacional constitucional em face da educação escolar (BVerfGE 34, 165 [181 s.]). Ao âmbito de conformação regulamentar estatal, transmitida aos Estados-membros no caso do sistema escolar, pertence não apenas a estruturação organizacional da escola [tipos de cursos, divisão dos anos e disciplinas], mas também a definição do conteúdo dos cursos de formação e dos objetivos do ensino. O Estado pode, assim, perseguir seus próprios objetivos educacionais na escola, em princípio independentemente dos pais (BVerfGE 34,165 [182]; 47,46 [71 s.])". (p. 516)
>
> [...] O objetivo educacional de uma tal escola não pode - fora da aula de religião, a cuja frequência ninguém pode ser obrigado – ser fixado segundo os preceitos confessionais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> cristãos. A afirmação do cristianismo em disciplinas não religiosas baseia-se, em primeiro lugar, no reconhecimento do marcante fator cultural e educacional [que é o cristianismo], tal como ele foi constituído na história ocidental, [mas] não na verdade religiosa, sendo, por isso, legítima também em relação aos não-cristãos em face da reminiscência de fatos históricos.
>
> [...] 3. Em não sendo proibidas as referências religiosas nas escolas públicas de ensino obrigatório, em observância aos princípios desenvolvidos pelo Tribunal Constitucional Federal, a realização de uma prece escolar não poderá ser em princípio impugnada constitucionalmente quando também sua realização se der no contexto da conformação escolar deixada a critério dos Estados-membros pelo Art. 7 I GG e se outros preceitos constitucionais, especialmente o direito fundamental dos envolvidos previsto no Art. 4 GG, não restarem violados" (...) (SCHWABE, Jürgen. **Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão.** Montevidéu: Kontad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005, pgs. 517)

A Corte reafirmou o entendimento de que a liberdade religiosa não abrange apenas a liberdade para crer, mas também para professar a fé em público. Nesse contexto, cabe ao Estado promover o equilíbrio entre liberdade confessional positiva e negativa, equilíbrio que teria sido alcançado pela garantia de escolha de participação dos alunos e professores.

Sobre o alcance da liberdade religiosa, anoto ainda a decisão *Aktion Rumpelkammer,* do *Bundesverfassunsgsgericht* (1 BvR 241/66, de 16 de outubro de 1968)**.** O chamado Movimento Católico da Juventude rural promovera campanha para receber doações de roupas usadas, trapos e papel velho e revendê-los a atacadistas. O dinheiro da venda era destinado à juventude rural em países subdesenvolvidos, e a campanha era divulgada por anúncios realizados no púlpito das igrejas, bem como em notas de imprensa.

O movimento cresceu e acabou por tornar-se concorrente dos vendedores desses materiais doados, que acabaram por ajuizar ação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

objetivando impedir a divulgação da campanha nas igrejas.

Nesse contexto, o Movimento Católico impetrou reclamação constitucional ao argumento de que essa exigência violaria sua liberdade religiosa. A Corte julgou procedente a ação e fixou que:

> "Uma vez que o 'exercício da religião' tem significado central para toda crença e toda confissão, esse conceito precisa ser, em face de seu conteúdo histórico, interpretado extensivamente. (...)
>
> De acordo com sua interpretação extensiva, fazem parte do exercício da religião não somente os procedimentos litúrgicos e a prática e a observância dos usos religiosos, como culto religioso, coleta de contribuições, orações, recebimento dos sacramentos, procissão, hastear as bandeiras das igrejas e tocar sinos, mas também a educações religiosa, festas laicas e atéias, bem como outras manifestações da vida religiosa e filosófica
>
> b) O direito fundamental previsto no Art. 4 I e II GG cabe não somente a igrejas e comunidades religiosas e filosóficas, mas também a associações que tenham por objetivo, não toda a vida religiosa, mas apenas o cuidado parcial da vida religiosa ou ideológica de seus membros. (...)
>
> c) As coletas organizadas pela reclamante por motivos religiosos caritativos e o anúncio no púlpito por ela realizado fazem parte do exercício de religião garantido pelo Art. 4 II GG.
>
> [...] Junto à interpretação do conceito de 'contrariedade aos bons costumes' ('Sittenwidrigkeit') [da dogmática brasileira representado pelo adjetivo 'desleal'] do ato de concorrência, o Tribunal Estadual precisaria ter, portanto, avaliado o tipo especial de concorrência entre um empresário e um 'concorrente' que age no contexto do exercício religioso a partir do bem jurídico de maior valor, qual seja: o de livre exercício da religião, não podendo julgar os fatos verificados como concorrência desleal". (SCHWABE, Jürgen. **Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão.** Montevidéu: Kontad-Adenauer-Stiftung E.V., 2005, pgs. 357-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

359)

Como Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidi suspensão de tutela antecipada que envolvia matéria de direito religioso.

Tratava-se de grupo de estudantes judeus que se opunham à realização da prova do Enem em data alternativa a fim de não conflitar com o chamado *Shabat*.

Apontei, em minha decisão, que a liberdade religiosa é um direito fundamental e como tal impõe ao Estado um dever de neutralidade em relação às religiões existentes. Todavia, no caso em comento, não vislumbrei o favorecimento de alguma religião específica.

Neutralidade não é o mesmo que indiferença e, ainda que o Estado seja laico, a religião foi e continua sendo importante para a própria formação da sociedade brasileira, de sua cultura. Assim, entendi que:

> [...] A designação de dia alternativo para a realização das provas do ENEM por um determinado grupo de alunos que respeitam a milenar tradição do Shabat poderia ser, a priori, considerado uma medida de 'acomodação', apta a afastar sobrecargas indesejáveis sobre aquele grupo religioso, que, em nosso país, revela-se minoritário.
>
> Ocorre que, apesar das diversas dificuldades administrativas e práticas que decorreriam da medida, aptas, inclusive, a inviabilizar ENEM (não em virtude de dificuldades financeiras ou meramente operacionais, mas em razão dos problemas advindos da aplicação de provas distintas a indivíduos que participam de uma mesma seleção), a designação de data alternativa parece, em mero juízo de delibação, não estar em sintonia com o princípio da isonomia, convolando-se em privilégio para um determinado grupo religioso.
>
> Até mesmo porque, conforme registrado na decisão agravada, o Ministério da Educação oferta aos candidatos que, em virtude de opções religiosas não podem fazer as provas durante o dia de sábado, a possibilidade de fazer a prova após o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> pôr-do-sol (deve-se lembrar que o Shabat judaico inicia-se no pôr-do-sol da sexta-feira e termina no pôr-do-sol do sábado). Tal medida já vem sendo aplicada, há algum tempo, no tocante aos adventistas do sétimo dia, grupo religioso que também possui como 'dia de guarda' o sábado.
>
> [...] vejo que a medida adotada revela-se, em face dos problemas advindos da designação de dia alternativo, mais consentânea com o dever do Estado de neutralidade diante do fenômeno religiosa (que não se confunde com indiferença, consoante salientado anteriormente) e com a necessidade de se tratar todas as denominações religiosas de forma isonômica". (STA 389 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010)

Já, na ADPF 54, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação de tipificar penalmente a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, reafirmou-se, já na ementa, que o "*Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões*" (Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12.4.2012).

No caso, Min. Celso de Mello pontuou em seu voto:

> "A **laicidade** do Estado, **enquanto** princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, **que impõe** a separação entre Igreja e Estado, **não só reconhece**, a todos, **a liberdade de religião** (**consistente** *no direito de professar* ou de não professar qualquer confissão religiosa), **como assegura** absoluta igualdade dos cidadãos **em matéria** de crença, **garantindo**, *ainda*, às pessoas, **plena liberdade** de consciência **e** de culto.
>
> **O conteúdo material** da liberdade religiosa **compreende**, *na abrangência de seu significado*, **a liberdade** de crença (**que traduz** uma das projeções da liberdade de consciência), **a liberdade de culto e a liberdade** de organização religiosa, **que representam** valores **intrinsecamente** vinculados **e** necessários **à própria** configuração da ideia de democracia, **cuja noção se alimenta**, *continuamente*, **dentre** outros fatores relevantes, **do respeito ao pluralismo**". (Voto Min. Celso de Mello. ADPF 54,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12.4.2012)

Vê-se, pois, que, apesar de proferidos em diferentes contextos, os pronunciamentos têm em comum a importância atribuída à liberdade religiosa e o cuidado que se deve ter quando verificada colisão com outros direitos.

Passo à análise do ensino religioso, principal objeto desta ação.

II. **Direito à educação e ensino religioso**

O processo de educação inclui a assimilação de crenças, de valores, de normas gerais da estrutura social dos grupos humanos.

Manuel Salguero, ao escrever sobre direito à educação, destaca que:

> "desde o ponto de vista funcionalista, se produz uma adequação do sistema educativo à estrutura social porque a escola é um reflexo da sociedade em escala reduzida e um mecanismo de seleção para a ocupação de papeis e para o *status* social. Em geral, a socialização consiste na transmissão de modelos de conduta às novas gerações, e quando essa transmissão se faz de maneira intencional e planejada à socialização denomina-se educação. Segundo Luhmann, a educação é um dispositivo dos sistemas sociais especializado na transformação dos sujeitos, mas não é um fim em si mesmo, se não que cumpre a função de preparar os indivíduos para viver fora de tal sistema. A educação é, por isso, o pressuposto à condição de possibilidade da transferência das mudanças pessoais a outros sistemas distintos dos em que se originam". (SALGUERO, Manuel. El derecho a la educacion. p. 795 em "Constituicion y derechos fundamentales", Madrid, 2004, tradução livre)

Dentre os direitos sociais, o direito à educação tem assumido importância predominante para a concretização dos valores tutelados pela Constituição de 1988 e, principalmente, para a construção de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

patamar mínimo de dignidade para os cidadãos.

Não por acaso, o próprio texto constitucional, em seu art. 205, preceitua que a educação deve ser promovida "*visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho*".

A vinculação do ensino religioso ao programa de ensino das escolas públicas é concretização da dimensão protetiva da liberdade religiosa. O Estado, ao atribuir a si a responsabilidade geral sobre educação a formação de seus cidadãos, deve garantir também nas escolas o direito à promoção estatal dos direitos fundamentais, no caso, o direito fundamental à liberdade religiosa, no especial aspecto do ensino e do fortalecimento das próprias convicções individuais. (UNRUH, Peter. **Religionsverfassungsrecht**. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 255)

2.1 Ensino religioso e direito internacional

Como já mencionado, a previsão da liberdade religiosa em instrumentos internacionais foi considerável conquista na área de direitos humanos. E a indicação de que este direito inclui sua manifestação pelo ensino é previsto por diversos textos.

Nesse sentido, a Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no campo do Ensino, da UNESCO, de 1962, prevê que os Estados partes "*acordam que: […] b) deve ser respeitada liberdade dos pais, ou se for o caso, dos tutores legais: 1º de escolher para os seus filhos estabelecimentos de ensino que não sejam os que são mantidos pelos poderes públicos, mas que obedeçam às normas mínimas que possam ser prescritas ou aprovadas pelas autoridades competentes e 2º de assegurar aos seus filhos, conforme as modalidades de aplicação próprias da legislação de cada Estado, a educação religiosa e moral de acordo com suas próprias convicções; outrossim, nenhuma pessoa ou grupo poderão ser obrigados a receber instrução religiosa incompatível com as suas convicções [...].*" (Art. 5º 1. Convenção promulgada no Brasil pelo Decreto 63.223/1968).

Já o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

estabelece que seus contratantes "*comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais – e, quando for o caso, dos tutores legais – de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções [...]*" (art. 18, Pacto promulgado no Brasil pelo Decreto 592/1992).

Para a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, os Estados devem respeitar "*o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença. 2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for o caso, dos representantes legais, de orientar a criança no exercício dos seus direitos de acordo com a evolução de sua capacidade. 3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e necessárias para proteger a segurança, a ordem, a moral, a saúde pública ou os direitos e liberdades fundamentais de outrem*" (art. 14, Convenção promulgada pelo Decreto 99.710/1990).

Também a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções, de 1981, prevê que "*1. Os pais, ou no caso os tutores legais de uma criança, terão o direito de organizar sua vida familiar conforme sua religião ou suas convicções e devem levar em conta a educação moral em que acreditem e queiram educar suas crianças. 2. Toda criança gozará o direito de ter acesso à educação em matéria de religião ou convicções conforme seus desejos ou, no caso, seus tutores legais, e não lhes será obrigado a instrução em uma religião ou convicções contra o desejo de seus pais ou tutores legais, servindo de princípio essencial o interesse superior da criança*" (art. 5º, Declaração promulgada pelo Decreto 65.810/1969).

Verifica-se, portanto, que os instrumentos internacionais garantem, em geral, o direito de pais ou de tutores legais de submeter a criança ao ensino religioso e, mais do que isso, ao ensino religioso que professam.

Para ser garantido o efetivo gozo da liberdade fundamental de recebimento de ensino religioso, é preciso que este tenha – **sim** – caráter confessional. É essa a ideia dos instrumentos internacionais, isto é, o ensino religioso de acordo com as convicções de seus destinatários.

Não se trata de ensino da história da religião, nem de uma visão genérica de todas as crenças. Isso seria outra disciplina, que não a religião prevista em instrumentos do direito internacional dos quais o Brasil é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

signatário, e, muito menos, como destacarei logo mais, em nosso texto constitucional.

2.2. Ensino religioso em escolas públicas

Ao Estado não cabe apenas o dever de abster-se e de não interferir no ensino de determinada crença, mas também de garantir, por meio de ações positivas, os meios necessários para o ensino religioso em escolas públicas. Caso contrário, estaria exercendo de forma incompleta sua função educativa, que deve incluir, em um aspecto global, a liberdade de recebimento de ensino religioso.

O *direito ao recebimento de ensino religioso*, ou, como mencionado por Peter Unruh, o *direito fundamental a ter possibilitado o ensino religioso - Grundrecht auf Ermöglichung des Religionsunterrichts* (UNRUH, Peter. **Religionsverfassungsrecht**. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 256) pode ser garantido de várias formas, que variam de acordo com o modelo de relação Estado/Igreja em questão.

Pode-se ter situação em que o Estado custeie o ensino religioso nas escolas públicas, integrando-o à grade escolar, ou casos em que simplesmente se limita a ceder o espaço físico da escola pública para que as confissões religiosas ministrem o ensino religioso às suas custas, fora do horário letivo e sem que esse ensino integre o currículo escolar (SILVA, Fabiana Maria Lobo da. Liberdade de religião e o ensino religioso nas escolas públicas de um Estado laico. Perspectiva jusfundamental. In: **Revista de Informação Legislativa**, ano 52, número 206 abr/jun 2015, p. 287).

Diversos países adotam alguma forma de ensino religioso em escolas públicas já em seu texto constitucional.

A título exemplificativo, mencione-se o artigo 7 da Lei Fundamental de Bonn, que estabelece que "os encarregados da educação têm o direito de decidir sobre a participação da criança nas aulas de religião ("*Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen")*, bem como que "o ensino de religião é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

matéria ordinária nas escolas públicas, com exceção das escolas laicas. Sem prejuízo do direito de fiscalização do Estado, o ensino de religião será ministrado de acordo com os princípios fundamentais das comunidades religiosas", sendo que "nenhum professor pode ser obrigado, contra a sua vontade, a dar aulas de religião". (*Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen*)."

Na Espanha, o artigo 27 da Constituição, que trata da liberdade de ensino, indica que a educação terá como objeto o pleno desenvolvimento da personalidade humana em respeito aos princípios democráticos de convivência e aos direitos e liberdades fundamentais (art. 27, 2). Sobre educação religiosa, especifica que: os poderes públicos garantirão o direito que assiste aos pais para que seus filhos recebam a formação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções (*Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones*, art. 27, 3, Constituição espanhola*).*

A forma como cada Estado prestará o direito ao ensino religioso é, por óbvio, bastante variada, já que é resultado da história e do contexto social de cada país. Em nível comunitário, destaco que quase todos os membros da União Europeia possuem a disciplina de ensino religioso em escolas públicas, mas é cada país, com suas características locais, que define como o ensino será organizado.

O presidente da *InterEuropean Commission on Church and School*, o teólogo alemão Peter Schreiner, enfatiza ser possível fazer comparações entre os tipos de ensino religioso escolhidos por cada país, mas difícil encontrar uma regra aplicável a todos pela sensibilidade do tema e pela existência de diversas abordagens. Nesse ponto, destaca a realidade do ordenamento italiano, em que o ensino da religião católica faz parte do currículo normal das escolas públicas, ainda que facultativa, desde 1984.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

O ensino de outras confissões é permitido, mas não financiado pelo Estado. Na Grécia, a situação é semelhante, mas o ensino religioso prestado pelo Estado é da religião ortodoxa.

Ele aponta que o ensino religioso normalmente é visto a partir de duas perspectivas: uma que o vê como relíquia de tempos passados, completamente incompatível com o estado moderno e imparcial; e a que entende ser a educação religiosa essencial para a formação, orientação e diálogo na Europa, especialmente em um momento em que há crescente pluralidade de visões de mundo na Europa. (SCHREINER, Peter. "**Religious Education in Europe – situation and developments**". Apresentação no Instituto de Educação da Universidade de Londres, em 13.3.2009).

Nesse último ponto, é possível dividir os países pela forma de sua prestação, como o ensino organizado por comunidades religiosas, que possuem responsabilidade exclusiva; ensino organizado em colaboração entre Estado e comunidades religiosas e ensino organizado exclusivamente pelo Estado (SCHREINER, Peter. "**Religious Education in Europe – situation and developments**". Apresentação no Instituto de Educação da Universidade de Londres, em 13.3.2009).

Por aqui, alinhamo-nos à corrente que valoriza a importância do ensino religioso confessional, posição que resta evidente não apenas dos instrumentos internacionais firmados pelo Brasil, como também do próprio texto constitucional. E, no tocante à forma de sua prestação, em parceria entre Estado e comunidades religiosas, e de forma opcional. É do que tratarei a seguir.

2.3. Ensino religioso em escolas públicas brasileiras - histórico normativo

A liberdade religiosa e, mais especificamente, o ensino religioso, nos moldes aqui discutidos, só podem ser avaliados levando-se em consideração o contexto em que inseridos. O nível democrático e o grau de intervenção do Estado na religião influenciam, por óbvio, sua análise.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Por isso, não apenas a relação Estado-Igreja, bem como o próprio papel desempenhado pela Santa Sé, como sujeito de direito internacional, alteraram-se ao longo de nossa história.

No Brasil, antes da Proclamação da República, o ensino nas escolas era de competência exclusiva da religião oficial, apesar de a Constituição Imperial de 1824 não ter nenhum dispositivo específico sobre o tema.

O texto constitucional do Império estabelecia, em seu art. 5º, que a "*religião católica, apostólica, romana, continuará a ser a religião do Império*". Por outro lado, atribuía, no art. 102, uma série de funções ao chefe do Poder Executivo, que, com competência de intervir em assuntos eclesiásticos, provocava verdadeiras "*confusões de jurisdição, conflitos existenciais, ingerências indébitas no campo espiritual, e sobretudo abuso de poder*" (SCAMPINI, José. A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras. **In: Revista de Informação Legislativa**, abril-junho, 1974, p. 108).

Assim, a relação Estado-Igreja católica está marcada em diversas partes da vida constitucional do Império. Mencione-se a obrigatoriedade de o Imperador, antes de ser aclamado, jurar manter a religião católica, mesmo juramento prestado pelo herdeiro presuntivo ao completar a idade de catorze anos e exigido igualmente do Regente e da Regência, bem como do Conselho do Estado, uma vez que "*a religião do Estado para ser eleito deputado é fundada em razões políticas atendíveis: uma maioria de deputados que professasse outra religião pelo menos desejaria a reforma do art. 5º da Constituição*". (SCAMPINI, José, RIL, p. 84).

O quadro de liberdade religiosa que hoje possuímos começou a ser delineado com o início da República. O Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, proibiu a intervenção do Estado em matéria religiosa e consagrou a plena liberdade de cultos de todas as confissões religiosas, extinguindo o padroado.

Trata-se de ideal republicano reafirmado na Carta de 1891, que repetiu, em sua redação original, que "*todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto*", bem como, de forma genérica, a determinação de que será leigo o ensino ministrado nos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

estabelecimentos públicos (art. 72), nos moldes do professado até hoje.

A Constituição de 1934 introduziu a primeira disposição sobre o tema desta ação direta de inconstitucionalidade ao indicar, no art. 153, que o *ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais.* Veja-se que já aí é apresentado o caráter confessional das aulas, bem como sua frequência facultativa, a depender da vontade dos pais ou dos tutores.

Em contrapartida, a Constituição de 1937 previu que "*o ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência compulsória por parte dos alunos*" (art. 133).

O texto de 1946 invocou novamente a obrigatoriedade de concordância dos pais e dispõe que *"o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável"*(art. 168, V). Assegura-se, pela Constituição, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, especificando-se o livre exercício dos cultos (art. 141, §8º).

A Constituição de 1967 prevê, no art. 167, IV, que "*o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio*", dispositivo reiterado no art. 176, §3º, V, da Constituição de 1969.

Por sua vez, é a Carta Constitucional de 1988 que veio a se reportar, expressamente, ao ensino religioso nas **escolas públicas.** Nos termos do art. 210, §1º: "*O ensino religioso, de matéria facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental*".

As discussões travadas na Assembleia Nacional Constituinte de 1988 sobre o ensino religioso em escolas públicas evidenciam que a intenção originária foi justamente que seu conteúdo tivesse caráter confessional, seguindo tradição já estabelecida em nosso ordenamento jurídico.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Nesse sentido, destaco trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, em que apresenta pesquisa sobre esse tema:

> "A proposta relativa ao *ensino religioso* aparece desde a fase inicial dos trabalhos constituintes, na Comissão temática de Educação (art. 363 do primeiro anteprojeto). Nessa oportunidade, a proposta de sua supressão, formulada pelo constituinte Roberto Freire (Emenda CS01765-0), foi rejeitada liminarmente pelo presidente da Comissão de Sistematização, Senador Afonso Arinos, com apoio no parecer do relator-geral, Deputado Bernardo Cabral (decisão de 9/7/1987, v. 225 dos Anais da Assembleia Nacional Constituinte). Tal rejeição, saliente-se, fez-se com base no art. 19, § 1º, do Regimento da Assembleia, que autorizava tal tratamento às propostas dissonantes das linhas mestras decorrentes do trabalho dos constituintes.
>
> Na Comissão de Sistematização, o *ensino religioso* constou inicialmente do art. 277, parágrafo único do Substitutivo 1, divulgado em 26/8/1987. Esse primeiro esboço – e este ponto é de suma importância - indicava claramente para o ensino de natureza não confessional, afastando a tradição constitucional brasileira: '*O ensino religioso, sem distinção de credo, constituirá disciplina facultativa*.'
>
> Paralelamente, porém, já estava sendo considerada a proposta de emenda PE-4, de iniciativa popular, contando com 66.637 assinaturas e que assim dispunha:
>
> > 'A educação religiosa será garantida pelo Estado no ensino de 1º e 2º grau como elemento integrante da oferta curricular, respeitando a pluralidade cultural e a liberdade religiosa.'
>
> Essa proposta de emenda PE-4, de iniciativa popular, indicava a supressão desse caráter não confessional do ensino e foi objeto de discussão na 10ª e na 15ª Reuniões Ordinárias da Comissão de Sistematização, em 23/7 e 1/9/1987 (Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edições de 22/8/1987, Suplemento 132, pp. 247/252, de 27/1/1988, Suplemento B, pp.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

476/479).

Após debates e votações, os constituintes rejeitaram:

(a) o ensino religioso não confessional, sem distinção de credo, contida com todas as letras no Substitutivo 1;

(b) a previsão de que essa disciplina seria "garantida pelo Estado"; substituindo pela consagração de sua facultatividade, em virtude de ser ministrado de acordo com a crença do optante (ensino confessional).

As exclusões foram mantidas em todas as fases seguintes (Projeto A, 24/11/1987; Projeto B, 5/7/1988; Projeto C, 15/9/1988; e Projeto D, 21/9/1988, este na Comissão de Redação Final) e, em conclusão, foi divulgado em 18/9/1987 o Substitutivo 2 da Comissão de Sistematização, cujo § 2º do art. 236 trazia a redação que hoje vigora no texto constitucional.

Manteve-se, portanto, a tradição constitucional brasileira de *ensino religioso ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, que, voluntariamente, se inscrever para a disciplina, respeitando-se dessa maneira a plena liberdade religiosa e não permitindo ao Estado escolher o conteúdo da matéria, em desrespeito as várias crenças existentes*". (ADI 4439, voto do Min. Alexandre de Moraes).

Ao tratar do sistema educacional alemão, Peter Unruh destaca que o *Bundesverfassungsgericht* entende que o fato de a Lei Fundamental prever que o ensino religioso é *matéria ordinária nas escolas públicas*, isto é, *disciplina dos horários normais*, nos termos da Constituição brasileira de 1988, significa que a matéria deve ser submetida aos mesmos critérios e às condições impostas às demais aulas do sistema regular de ensino. Seu caráter opcional não retira a obrigatoriedade de que siga as regras educacionais das demais disciplinas (UNRUH, Peter. **Religionsverfassungsrecht**. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 260)

Nesse aspecto, no plano infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, reformada pela Lei Federal 9.475, de 22 de julho de 1997, disciplinou o tema, no artigo ora contestado:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> "Art. 33. *O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.*
>
> *§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.*
>
> *§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso".*

Ressalto que a redação anterior previa expressamente que o ensino religioso seria oferecido sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis; em caráter confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.

Trata-se de alteração apontada a indicar suposto novo entendimento acerca do caráter confessional e interconfessional das aulas de educação religiosa. A supressão de expressa menção a essas duas formas de abordagem indicaria, na visão da requerente, a escolha por um ensino não mais de religião, mas das religiões, que faria mais sentido em um Estado laico como o nosso. Todavia, mostrarei por que essa ideia está completamente equivocada.

2.4. Estado laico e ensino religioso

A previsão de que o Estado dará condições necessárias para garantir o efetivo ensino religioso em escolas públicas, nos mais variados modelos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

possíveis, não significa, de pronto, ofensa ao princípio da separação entre Estado e Igreja.

Ser um Estado laico não significa que o Estado é antirreligioso, só que há separação entre Clero e Estado e que não há adoção de uma religião oficial. Daí, diferencia-se laicidade de laicismo. Na laicidade, o Estado adota posição de neutralidade em relação à Igreja, respeitando todos os credos, bem como sua manifestação negativa. No laicismo, porém, os Estados adotam postura de mera tolerância, ou seja, a religião seria algo negativo, o que claramente não é o que ocorre entre nós.

A análise da liberdade religiosa de determinado país deve ser apreciada com base em seu próprio contexto. No caso brasileiro, sabemos que não são recentes as relações do Brasil com a Igreja Católica.

Em investigação bibliográfica sobre o tema não faltam relatos pormenorizados que indicam a presença de clero católico a desbravar o território do então Brasil Colônia, seja por meio do estabelecimento de institutos religiosos, como capelas e conventos, seja pela fundação de escolas nos mais variados rincões do país.

A incorporação de usos e costumes sociais levada a cabo pela educação católica, amplamente difundida desde os primórdios de nossa pátria, resultou por conferir destacada função social à Igreja, inclusive chegando a admitir a ocorrência do chamado regime de Padroado. Isso porque o pensamento político de época concebia o Estado a partir de uma crença religiosa determinada e considerada oficial, o que dificultava a separação entre o Estado e a Igreja.

Merece observância o fato de que nossa Primeira Carta – de 1891 – pode ser tida como protagonista dentre as demais Cartas Constitucionais quanto à preocupação em limitar as funções historicamente adquiridas pela Igreja durante o período colonial, por meio da imposição legal de restrições das mais diversas como, por exemplo: estabelecer a plena liberdade de cultos, instituir o casamento civil antes do religioso, secularizar cemitérios, extinguir o Padroado e, além disso, estabelecer o ensino laico.

Isso caracteriza a República no Brasil, sobretudo, como fonte de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

enorme disrupção com o pensamento colonial, por ter banido monopólios tradicionalmente ocupados pela Igreja, como a hegemonia sobre a educação na Colônia e a necessidade até então aceita de que os professores professassem a fé católica.

Não obstante, o próprio período de vigência do Decreto de 1890 leva a observar que ele produziu efeitos jurídicos em todas as ordens constitucionais que o sucederam, inclusive a nossa. Isso porque, datado de 7.1.1890, teve sua vigência levada a cabo até os nossos dias, tendo sido revogado tão somente pelo Decreto 4.496, de 4 de dezembro de 2002.

Isso demonstra a vocação que as ideias republicanas têm assumido entre nós desde a Carta de 1891. É que, desde a implantação da República, é manifesta a preocupação em transferir-se ao Estado atribuições antes conferidas ao clero religioso, privilegiando o fiel cumprimento dos deveres estatais.

Nos nossos dias, a Constituição de 1988 estabelece amplo espectro de proteção a toda forma de credo e celebração religiosa ou, ainda, à objeção de consciência, impondo dever de observância compulsória a um direito reconhecidamente fundamental.

Por isso, é importante afirmar que, em nosso país, neutralidade estatal não se confunde com indiferença, até mesmo porque, conforme salientado por Jorge Miranda, "*(...) o silêncio sobre a religião, na prática, redunda em posição contra a religião*" (MIRANDA, Jorge. **Manual de Direito Constitucional**. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 427).

Canotilho e Jônatas Machado afirmam que o princípio da neutralidade do Estado "*não tem nada a ver com indiferentismo religioso por parte dos poderes públicos. (...) O princípio da neutralidade do Estado preclude qualquer compreensão negativa oficial relativamente à religião em geral ou a determinadas crenças religiosas em particular*" (CANOTILHO, J.J. Gomes. MACHADO, Jônatas. "Bens culturais, propriedade privada e liberdade religiosa". In: **Revista do Ministério Público**, Ano 16, nº 64, p. 29-30).

Não se revela inconstitucional, portanto, que o Estado se relacione com as confissões religiosas, tendo em vista, inclusive, os benefícios sociais que elas são capazes de gerar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Especificamente sobre ensino religioso em escolas públicas e separação entre Estado e Igreja, transcrevo comentário de Jônatas Machado sobre decisão do Tribunal Constitucional português (Acórdãos 423/87 e 174/9), no qual, destaca ele:

> "o Tribunal Constitucional sustentou, de um modo que nos parece inteiramente correcto, que a Constituição veda toda e qualquer orientação religiosa do ensino público. Isso mesmo é sublinhado expressamente pela Constituição, quando, no seu artigo 43°/2, afirma, que '[o] Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas' e, no n°3, que '[o] ensino público não será confessional'. À luz destas normas, proscreve-se que as escolas públicas sejam utilizadas como agentes do ensino religioso. A jurisprudência constitucional enfatizou a noção, essencial a um Estado de Direito democrático, de que o Estado neutral não se pode arvorar em Estado doutrinal e programar a educação de acordo com directrizes religiosas. Todavia, estas premissas não levaram o Tribunal Constitucional a concluir pela proibição de ensino religioso nas escolas públicas. Na verdade, entendeu-se que não existe um impedimento constitucional para o facto de as diversas igrejas e confissões religiosas poderem ministrar, sob sua exclusiva responsabilidade, o ensino de suas doutrinas religiosas. O Tribunal Constitucional foi ainda mais longe e entendeu que da Constituição pode retirar-se, inclusivamente, uma obrigação positiva, de natureza prestacional, de proporcionar às diferentes confissões religiosas o ensino das respectivas doutrinas, num quadro jurídico-normativo de igual liberdade, de acordo com as circunstâncias de cada uma delas.
>
> Esse entendimento tem por base a ideia de que, não obstante o Estado laico, ou não confessional, não poder assumir e promover directrizes de natureza religiosa, também lhe está vedado assumir-se como Estado promotor do ateísmo ou do laicismo. Este aspecto merece ser sublinhado, dadas as suas importantes implicações para a compreensão da disciplina

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> jurídica da religião e da liberdade religiosa. Já vimos, anteriormente, que os valores do Estado Constitucional, incluindo os valores da dignidade, da liberdade, igualdade, da democracia, da imparcialidade e do respeito mútuo, não nasceram num vácuo histórico, religioso e cultural, antes podem reclamar para si um *pedigree* com uma matriz filosófica e religiosa bem identificada. Os mesmos estão longe de constituir uma evidência, como bem demonstra a história das ideias e das instituições políticas. Neste sentido, a própria neutralidade do Estado Constitucional é sempre relativa, na medida em que o próprio tem subjacente *decisões de valor (Wertentscheidungen)* que, em última análise, não são inteiramente neutras nas suas pressuposições fundamentais. No entanto, também é verdade que as concepções ideológicas filosóficas naturalistas, materialistas e ateístas, que se movem nos meandros das várias disciplinas curriculares, fazem com que, em última análise, nenhum ensino ministrado nas escolas públicas possa reclamar uma absoluta neutralidade mundividencial". (MACHADO, Jónatas E.M.. "A jurisprudência constitucional portuguesa diante das ameaças à liberdade religiosa". **In: Boletim da Faculdade de Direito.** Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006, p. 112-113)

Vê-se, assim, que neutralidade do Estado não significa que este precise deixar de garantir as condições adequadas à facilitação do exercício de liberdade religiosa. Até porque, como já enfatizado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, "a eliminação de todas as referências ideológicas e religiosas não neutralizaria as tensões e conflitos ideológicos existentes, mas discriminaria os pais que desejassem uma educação cristã para os seus filhos" *(Simultanschule-Beschluss. BVerfGE* 41, 29, de 17.12.1975).

O que não se admite é que o Estado assuma determinada concepção religiosa como a oficial ou a correta, que beneficie um grupo religioso em detrimento dos demais ou conceda privilégios. O que se deve promover é a livre competição no "mercado de ideias religiosas", expressão que,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

segundo Jônatas Machado, teria sido cunhada com base no pensamento de Oliver Wendell Holmes e Stuart Mill (MACHADO, Jônatas. Liberdade Religiosa numa comunidade constitucional inclusiva; dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1996, p. 176).

Cabe ao Estado, portanto, contrabalancear os direitos e evitar possíveis tensões existentes.

2.5. Estado brasileiro e herança cultural cristã

A história do Estado brasileiro está fortemente marcada pela influência cristã, assim como praticamente toda civilização ocidental e os países democráticos. Os hebreus, aponta Karl Loewenstein, teriam sido os primeiros a praticar o constitucionalismo, ao restringir o poder por meio da lei moral. Seu regime teocrático era caracterizado por não estar fundado em um poder absoluto e arbitrário, mas limitado pela lei do Senhor, ao qual governador e governados estavam submetidos.

Assim, "por mais de dois mil anos a Bíblia tem sido, além de ter papel de imperativa lei moral, a norma *standard* para valorar governos seculares, e praticamente não existe teoria política posterior que não tenha buscado obter seus argumentos na Bíblia" (LOEWENSTEIN, Karl. **Teoria de la Constitución.** Barcelona: Editorial Ariel, 1976, p. 154).

Em ano em que se completam 500 anos da Reforma Luterana, é válido destacar o legado deste acontecimento, importante não apenas como acontecimento religioso, mas também político, cultural e social, com forte impacto na formação das sociedades ocidentais.

A tradução da Bíblia por Lutero, além de auxiliar a uniformizar a língua alemã, contribuiu para que todos pudessem ter fácil acesso aos textos bíblicos, transformando-se, assim, em um dos mais importantes eventos em termos de inclusão social, educação e cultura dos povos europeus.

André Rufino do Vale destaca que essa verdadeira revolução cristã contribuiu para a formação política das bases do constitucionalismo e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

indica:

> "As repercussões políticas se fazem presentes já na formação do Estado de Direito e de seu monopólio jurídico. As teses luteranas contestatórias da posição social e dos poderes da Igreja acabaram fundamentando a construção política da ideia de uma autoridade secular central com jurisdição unitária para exercer todos os poderes coercitivos, inclusive sobre a própria Igreja. Quando Lutero passou a defender que a Igreja deveria consistir numa comunidade puramente espiritual e que as autoridades eclesiásticas estariam despidas de qualquer poder de jurisdição em assuntos temporais, seu ataque direcionou-se não apenas aos abusos dos poderes da Igreja, mas à própria existência e justificação desses poderes. A conhecida consequência foi a erosão da concepção de dois poderes paralelos absolutos e universais (o do papa e o do imperador) e o desenvolvimento paulatino do monismo jurídico essencial para a construção do Estado de Direito moderno.
>
> (...)
>
> Nessa perspectiva, as críticas luteranas à autoridade eclesiástica também contribuíram para o conhecido processo histórico de secularização das sociedades ocidentais, com o reconhecimento político e social da separação entre Estado e Igreja, o que acabou se transformando numa das principais bases do princípio da laicidade no Estado constitucional contemporâneo." (VALE, André Rufino do. "A importância dos 500 anos da Reforma Luterana para o constitucionalismo". **In: Observatório da Jurisdição Constitucional.** São Paulo: Revista Consultor Jurídico**,** 5 de agosto de 2017).

Entre nós, a herança religiosa cristã é fato presente e marcante na sociedade. Essa presença, que se reflete inclusive nos feriados nacionais, pode revelar-se em "fontes racionais e emocionais de consenso" de que necessita o Estado Constitucional, no dizer de Peter Häberle (HÄBERLE, Peter. Constituição e Cultura. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.).

Destaco que, desde 1934, as Constituições brasileiras – salvo o texto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

de 1937 – invocam Deus em seus seus preâmbulos e isso não fere o princípio de laicidade do Estado. A Carta atual menciona que os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgam a Constituição Federal "*sob a proteção de Deus*".

Sobre a importância do preâmbulo, esta Corte já entendeu que seu texto não se situa no âmbito do Direito, mas, sim, no domínio da política, expressando posição ideológica do constituinte. Na ADI 2.076, o relator, Min. Sepúlveda Pertence assentou que "*locução 'sob a proteção de Deus' não é norma jurídica, até porque não se teria a pretensão de criar obrigações para a divindade invocada. Ela é uma afirmação de fato jactanciosa e pretensiosa, talvez – de que a divindade estivesse preocupada com a Constituição do país*". (ADI 2.076, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. em 15.8.2002)

A função do preâmbulo é, em verdade, formar a identidade pela qual a Constituição, por si própria, estabelece sua legitimidade (ISENSEE, Josef. **Vom Stil der Verfassung: eine typologische Studie zu Sprache, Thematik und Sinn des Verfassungsgesetzes.** Springer-Verlag, 2013, p. 13). No mesmo sentido, o Ministro Alexandre de Moraes anota que o preâmbulo possui dois objetivos: explicar o fundamento de legitimidade da nova ordem constitucional, assim como as grandes finalidades da nova Constituição (MORAES, Alexandre. **Direitos Humanos Fundamentais.** São Paulo: Atlas, 2016, p. 58).

Peter Häberle complementa essa ideia e aponta que o preâmbulo das Constituições integra a análise do que denomina "*constituição como cultura*". Entende haver considerável proximidade entre o texto constitucional e a literatura ou até mesmo a música, e o conteúdo dos preâmbulos é a forma mais clara de ver tal conexão. Para ele, a função dos preâmbulos "*consiste em literalmente 'sintonizar' os cidadãos com a obra apresentada a seguir, em linguagem elevada e própria de feriados comemorativos. São, nessa medida, comparáveis a prólogos, aberturas ou prelúdios*" (HÄBERLE, Peter. Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen. In: **Festschrift Broermann**, 1982, p. 211).

Josef Isensee ressalta não ser coincidência que muitos juristas responsáveis pela elaboração do texto constitucional atribuam a redação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

do preâmbulo a escritores e a historiadores. É o que aconteceu na Suíça, em que se pediu auxílio ao escritor Adolf Muschg na década de setenta para elaboração do texto do preâmbulo da Constituição, bem como em Berlim Oriental, com a convocação da escritora Christa Wolf para o projeto da constituição da "Mesa Redonda" (*Verfassungsentwurf des Runden Tisches*), em 1989. Mais recentemente, o preâmbulo do texto constitucional da Croácia, de 1990, foi elaborado por um professor universitário de história, exaltando feitos nacionais (ISENSEE, Josef. **Vom Stil der Verfassung: eine typologische Studie zu Sprache, Thematik und Sinn des Verfassungsgesetzes.** Springer-Verlag, 2013, p. 13).

Especificamente sobre o preâmbulo da Carta brasileira e a menção a Deus, Peter Häberle anota que a:

> "A Constituição que se segue, promulgada nesses termos, é colocada pela assembleia constituinte 'sob a proteção de Deus'. O preâmbulo teve completo êxito: linguisticamente próximo dos cidadãos, resumindo a essência do texto que se lhe segue, ele impressiona. Falta, eventualmente, a dimensão temporal frequentemente típica: o processamento da *história* (*e.g.*, o regime militar: 1964 a 1985). O futuro, no entanto, fica claro nos princípios de realização constitucional a ele impostos.
>
> A referência a *Deus*, feita de maneira tão natural, não ousada no contrato constitucional da *União Europeia* nem em 2004, nem em 2007, chama a atenção para as raízes religiosas da cultura do país ('Deus é brasileiro'), com toda a pluralidade de religiões e confissões, mesmo de culturas indígenas. Como ilustração, pode-se pensar nas grandes igrejas do país (p. ex., em Olinda) e, no Rio, na imponente estátua do Cristo ('Corcovado'). (HÄBERLE, Peter. Constituição 'da cultura' e constituição 'como cultura': um projeto científico para o Brasil. **In: Direito público.** Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), v. 13, n. 72, p. 9-32, nov./dez. 2016.)

Aqui me ocorre uma dúvida interessante: será que precisaremos, em algum momento, chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Cristo Redentor do Morro do Corcovado por simbolizar a influência cristã em nosso país? Ou a extinção do feriado nacional de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida? A alteração do nome de Estados e de cidades, porque recebem o nome de santos, como São Paulo e Santa Catarina?

Assim como no nosso preâmbulo, Deus também está presente em nosso dia a dia nas cédulas de real, com a expressão "Deus seja louvado", menção feita desde a década de 1980.

Também o uso de símbolos religiosos em órgãos do Poder Judiciário brasileiro não fere o princípio de laicidade do Estado. Assim entendeu o Conselho Nacional de Justiça no julgamento de quatro pedidos de providência (1.344, 1.345, 1.346 e 1.362) que questionavam a presença de crucifixos em dependências de salas do Judiciário nacional.

Na decisão, proferida em 29 de maio de 2007, entendeu-se que os objetos seriam símbolos da cultura brasileira e que não interferiam na imparcialidade, nem na universalidade do Poder Judiciário.

Mesmo entendimento foi repetido pelo Poder Judiciário em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que visava à retirada da expressão "Deus seja louvado" das cédulas de real.

Feitas essas considerações, passo à análise pontual do questionado nesta ação direta de inconstitucionalidade.

III. Ensino religioso em escolas públicas e constitucionalidade do artigo 33, *caput* e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/96.

Uma das alegações da requerente é que o ensino religioso deveria ser não confessional. O ensino confessional de determinada crença e o interconfessional, em que se procuram traços comuns às religiões, seriam contrários aos princípios constitucionais brasileiros.

O exame do art. 210, §1º, da Constituição Federal, assim como o de qualquer preceito fundamental, não se pode dar de forma isolada do sistema em que inserido. É preciso observar sua conexão e coerência com o contexto em questão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Pelo exposto nos itens anteriores, pelos diversos instrumentos internacionais e pelo próprio histórico normativo do direito nacional, parece-me evidente que o que se quer garantir é, em verdade, o **ensino confessional** em escolas públicas, ministrado sem ônus ao Estado e por meio de parcerias com entidades e associações religiosas.

Nesse mesmo sentido, Anna Candida da Cunha Ferraz anota ser:

> "oportuno ressaltar que o ensino religioso há de ser entendido como o ensino de uma religião, ou ensino de religião, de qualquer religião, da religião de opção do aluno.
>
> (…)
>
> Não há como interpretar-se diferentemente a dicção constitucional.
>
> De um lado, somente como tal, isto é, como ensino de religião, é que se pode entender a expressa ressalva aberta no preceito referido. Fosse de outra índole ou natureza o ensino ali referido não haveria necessidade de menção especial no texto constitucional. Com efeito, se não se tratasse de ensino confessional, de ensino de religião, não haveria razão para o §1º. Se se tratasse de matéria não afeta a uma religião, se se tratasse de ensino desvinculado de religiões ou confissões religiosas, o preceito constitucional não seria necessário. O currículo do ensino fundamental, como se sabe, não vem previsto no texto constitucional". (FERRAZ, Anna Candida da Cunha. O ensino religioso nas escolas públicas: exegese do §1º do art. 210 da Constituição Federal. **In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política.** São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro de 1997, p. 38-39)

Confere-se, portanto, a oportunidade de que famílias e comunidades decidam se, além do conteúdo tradicional, seus filhos também devem aprender os valores da fé que professam – formação igualmente importante ao livre desenvolvimento da personalidade.

Interpretação contrária levaria à impensável ocorrência de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

discriminação socioeconômica para fins de delimitação do espectro de incidência da proteção a ser conferida pelo Estado, de sorte a punir os pais que não possuem condições financeiras de matricular seus filhos em escolas particulares.

Em outras palavras, o direito previsto no item 4 do art. 12 do Pacto San José da Costa Rica não poderia ser invocado pela família que, por questão particular ou socioeconômica, matriculasse seus filhos em escola pública, marginalizando a aplicação de um direito fundamental. Acolher esse raciocínio importaria concluir que o direito de que os filhos recebam orientação religiosa e moral de acordo com as convicções de seus pais, somente se aplicaria aos da classe média/alta, alijando os menos favorecidos.

Não se pode enfraquecer direito de tamanha envergadura, sob o intento de protagonismo civilizatório, cuja atribuição, com as devidas vênias, não compete a esta Corte.

Em relação ao possível proselitismo, anoto que este deve ser evitado em todas as suas formas em um ambiente escolar obrigatório. Movimentos como o chamado "Escola sem partido", por exemplo, procuram combater o uso de salas de aula para doutrinações das mais variadas, feitas por professores que, aproveitando-se da presença de plateia obrigatória e ainda em formação, catequizam seus alunos da forma que melhor entendem.

Trata-se de atitude condenável, uma vez que, na mesma lógica exposta no pedido desta ação pela Procuradoria-Geral da República, crianças e adolescentes estão em fase de formação e são extremamente suscetíveis às opiniões provenientes tanto de professores e de autoridades escolares, como aquelas vindas dos próprios pares. (eDOC 1, p. 15)

Todavia, o ensino religioso, nos termos desenhados pelo nosso ordenamento constitucional, enquadra-se em exceção a essa regra. Justamente pelo seu caráter confessional, é natural que o docente tenha a liberdade de defender sua visão de mundo e os valores da fé ensinada como necessários à formação das convicções íntimas do corpo discente.

É exatamente por esse caráter que as aulas de ensino religioso devem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

ser facultativas. Essa foi a forma encontrada para compatibilizar todos os interesses envolvidos e preservar as liberdades não apenas positivas, mas também negativas dos alunos e de suas famílias que não queiram se submeter às aulas.

Trata-se de exceção constitucional que relativiza e atenua a separação Igreja-Estado e permite o proselitismo religioso. Nesse ponto, "*a liberdade do proselitismo religioso e a de ministrar ensinamento religioso recebe agasalho constitucional*" (FERRAZ, Anna Candida da Cunha. O ensino religioso nas escolas públicas: exegese do §1º do art. 210 da Constituição Federal. **In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política.** São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro de 1997, p. 25)**.**

Assim, cabe aos pais decidir se querem ou não que seus filhos participem destas aulas, e ao Estado disponibilizar os meios para realização da disciplina e garantir alternativas aos alunos que não queiram dela participar.

Nesse aspecto, Pieroth e Schlink destacam, sobre formas de ingerências do Estado:

> "se verifica violação do *pensamento* quando o Estado influencia, endoutrinando, a formação e a existência de convicções religiosas, ideológicas e morais. As ingerências no *discurso* podem afetar, numa obrigação de manter o silêncio, a liberdade positiva, e, na obrigação de revelar, afetar a liberdade negativa. As ingerências na *conduta* começam com advertências feitas ou exigidas pelo Estado contra uma comunidade religiosa ou ideológica; o Tribunal Constitucional Federal pretende, a este propósito, de maneira discutível, fazer uma distinção entre informações objetivas que não constituem ingerência e descrições falseadoras, discriminatórias e difamatórias que constituem ingerência. As ingerências na conduta consistem especialmente numa obrigação de agir ou de omitir, que viola uma imposição ou uma proibição de credo, de ideologia ou de consciência do indivíduo ou, eventualmente, de uma comunidade.
>
> A ordem jurídica pode evitar ingerências ao abrir

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> *alternativas* no caso de imposições e proibições. Assim, admite o juramento com ou sem declaração solene religiosa, e o Tribunal Constitucional Federal considerou verificar-se uma ingerência no art. 4º228 na não abertura da alternativa mais ampla de uma asseveração equivalente ao juramento. Também pode ser pedido e exigido àquele a quem as suas convicções impõem ou proíbem uma atuação que abra, *por seu lado, alternativas* e transfira a responsabilidade para outros". (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. **Direitos fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 253)

Ao comentar o caso dos crucifixos na Baviera, Pieroth e Schlink destacam que há dupla colisão: entre liberdade de religião e autoridade escolar e entre liberdade de religião positiva e negativa. Trata-se de "*colisão que não deixa intocado nenhum dos envolvidos; ela exige e justifica limitações em todos os envolvidos. O resultado tem de conciliar entre si, no sentido de 'concordância prática', as diferentes posições jurídico-fundamentais atingidas*" (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. **Direitos fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 259), aspecto que deve nortear discussões sobre liberdades tão sensíveis.

Vê-se, assim, que não é possível privar os que querem ter aulas de ensino religioso, porque outros se sentem constrangidos ou entendem que isso feriria de alguma forma seus princípios. **O caráter opcional da disciplina é necessário justamente para conciliar diferentes visões de mundo.**

A ingerência estatal nesse tema deve ser no sentido de manter o Estado democrático de Direito, cabendo ao Poder Público: "*manter a ordem democrática, diligenciar para assegurar a igualdade de todas as confissões religiosas no prestar o ensino religioso, diligenciar para que essa modalidade de ensino não constitua, ela própria, motivo de dissenções ou discriminações, assegurando que o ensino religioso signifique o pleno exercício da própria liberdade de religião, em todos os seus aspectos*" (FERRAZ, Anna Candida da Cunha. O ensino religioso nas escolas públicas: exegese do §1º do art. 210 da Constituição Federal. **In: Cadernos de Direito Constitucional e**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro de 1997, p. 25).

Nesse ponto em especial, é indicado, como argumento contrário ao ensino religioso em escolas públicas, o fato de que os estudantes que não participam desta aula usualmente ficam sem outras atividades no mesmo período. Também, que, muitas vezes, o ensino religioso é, na prática, obrigatório, e que cabe aos pais e responsáveis não aceitar se os filhos participarão da aula, mas, sim, caso se oponham, manifestar sua contrariedade.

Trata-se de situação que, caso ocorra, deve ser corrigida pelos respectivos centros de educação. Não vislumbro essa possibilidade como argumento apto a fazer com que se limite a liberdade religiosa das famílias que entendem ser importante tal ensino. É preciso, se for o caso, reordenar o sistema infraconstitucional para que o direito ao ensino religioso seja melhor prestado.

A questão da diversidade não é, por certo, algo simples de ser resolvida em um país tão plural como o nosso. Como garantir que todos os grupos religiosos – incluindo divisões internas e dissidências – sejam igualmente respeitados?

A previsão de que as próprias igrejas ou agremiações religiosas são responsáveis pelo ensino religioso em escolas públicas abre espaço a toda pluralidade social, a todas crenças que queiram transmitir seus valores a determinada comunidade escolar que tenha interesse em recebê-la.

Destaco, nesse ponto, parecer do MEC que enfatiza ser preciso:

> "(...) evitar que o Estado interfira na vida religiosa da população e na autonomia dos sistemas de ensino. Devemos considerar que, se o Governo Federal determinar o tipo de formação que devem receber os futuros professores responsáveis pelo ensino religioso, ou estabelecer diretrizes curriculares para curso específico de licenciatura em ensino religioso, estará determinado, em grande parte, o conteúdo do ensino religioso a ser ministrado.
>
> Esta parece ser, realmente, a questão crucial: a imperiosa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> necessidade, por parte do Estado, de não interferir e portanto não se manifestar sobre qual o conteúdo ou a validade desta ou daquela posição religiosa e, muito menos, de decidir sobre o caráter mais ou menos ecumênico de conteúdos propostos. Menos ainda deve ser colocado na posição de arbitrar quando, optando-se por uma posição ecumênica, diferentes seitas ou igrejas contestem os referidos conteúdos da perspectiva de sua posição religiosa, ou argumentem que elas não estão contempladas na programação". (Parecer MEC 97, abril/1999)

Em parecer de 1997, sobre a interpretação do artigo 33 da Lei 9394/96, o MEC consignou que:

> "dos textos legais, por ensino religiosos se entende o espaço que a escola pública abre para que estudantes, facultativamente, se iniciem ou se aperfeiçoem numa determinada religião. Desse ponto de vista, somente as igrejas, individualmente ou associadas, poderão credenciar seus representantes para ocupar o espaço como resposta à demanda dos alunos de uma determinada escola. Foi a interpretação que a nova LDB adotou no já citado art. 33.
>
> A Lei nos parece clara, reafirmando o caráter leigo do Estado e a necessidade de formação religiosa aos cuidados dos representantes reconhecidos pelas próprias igrejas. À escola cabem duas obrigações:
>
> 1. Garantir a 'matrícula facultativa', o que supõe que a escola, em seu projeto pedagógico, ofereça com clareza aos alunos e pais quais são as opções disponibilizadas pelas igreja, em caráter confessional ou interconfessional;
>
> 2. Deixar horário e instalações físicas vagas para que os representantes das igrejas os ocupem conforme sua proposta pedagógica, para os estudantes que demandarem o ensino religioso de **sua opção**, não o saber das religiões, que poderá ser ministrado por qualquer professor afeito a tal conteúdo, mas a prática assumida por um representante confessional ou interconfessional". (MEC, Parecer homologado em 17.6.1997,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

publicado no DOU de 17.6.1997)

Na mesma linha, Jorge Miranda indica que, na escola pública laica, o ensino religioso deve ser ministrado por docentes indicados por cada confissão, sob a responsabilidade desta e com programas por ela definidos (MIRANDA, Jorge. Estado, Liberdade Religiosa e Laicidade. In: **Observatório da Jurisdição Constitucional.** Ano 7, no. 1, jan./jun. 2014).

Nesse ponto, Peter Unruh destaca que, na Alemanha, alterações da forma como a sociedade vem lidando com questões religiosas resultaram, entre outras coisas, na diminuição do número de estudantes que optam por frequentar aulas de religião. Esse movimento acabou por gerar o fato de que, além do ensino religioso, também fosse introduzida disciplina sobre moral e ética – neutra – em muitas escolas. O Tribunal Federal Administrativo alemão, em decisão de abril de 2014, declarou inexistir direito (dos pais) ao fornecimento de aulas de ética aos seus filhos como decorrência da previsão constitucional de ensino religioso (UNRUH, Peter. **Religionsverfassungsrecht**. Baden-Baden: Nomos, 2015, p. 263). Trata-se de entendimento que reitera a ideia de que uma coisa é o ensino religioso confessional e outra é a disponibilização de disciplinas complementares, que não decorre da previsão do art. 210, § 1º, CF.

Não me parece, portanto, haver dúvidas de que o ensino religioso, nos termos previstos na Constituição Federal, é o ensino dos dogmas e de princípios da religião professada pelo próprio aluno. Se fosse o exame da religião como fenômeno social e histórico, já ministrado em outras disciplinas, como em sociologia, em história, não teria sentido a previsão de seu caráter opcional.

IV. Acordo com a Santa Sé e a constitucionalidade do artigo 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil (Decreto 7.107/2010)

Analiso, ainda, a constitucionalidade do artigo 11, §1º, do Acordo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Brasil – Santa Sé, firmado na Sala dos Tratados do Palácio Apostólico do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, e promulgado pelo Brasil em 11 de fevereiro de 2010.

O Acordo, composto por 20 artigos e um Preâmbulo, apresenta-se como instrumento jurídico de sistematização, como já evidencia seu subtítulo – Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil – e flagrantemente não exclui instrumento jurídico similar de outras confissões religiosas, nos termos de suas próprias capacidades jurídicas (BALDISSERI, Lorenzo; MARTINS FILHO, Ives Gandra. Acordo Santa-Sé comentado. São Paulo: Ltr, 2012, p.13).

Essa última observação é relevante e remete ao caráter extremamente único da Santa Sé como personalidade jurídica de direito público. A Santa Sé é a cúpula governamental da Igreja Católica e, com todas suas peculiaridades, possui legado histórico de direito internacional público. Nesse aspecto, "*os fins para os quais se orienta a Santa Sé, enquanto governo da Igreja, não são do molde dos objetivos padronizados de todo Estado*". (REZEK, Francisco. **Direito Internacional Público.** São Paulo, Saraiva, 2014, p. 284).

Feitas essas considerações, entendo que a menção a "ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas" é obviamente apenas exemplificativa, em razão do caráter especial da Santa Sé e está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

V – Considerações finais – o *politicamente correto*

Registro, por fim, que temos uma densa questão constitucional subjacente à discussão do ensino religioso: em uma sociedade democrática e pluralista, é possível impor aos concidadãos determinada visão de mundo? E deixarmos de agir, falar ou se expressar com medo de discordar do que é taxado como "politicamente correto"?

Vivemos a ditadura do politicamente correto. E não sou apenas eu quem diz isso. "Vivemos uma ditadura do politicamente correto, que é pior do que todas as ditaduras ", afirmou o cineasta espanhol Pedro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Almodóvar no Festival de Cannes de 2017, ao comentar a vitória do longa "The Square", que tratou do tema (Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/05/1888192-ha-uma ditadura-do-politicamente-correto-diz-almodovar-em-cannes.shtml. Acesso em 25.9.2017).

No início de 2017, discentes da Universidade de Estudos Orientais e Africanos (Londres) propuseram a retirada de Platão, Descartes e Immanuel Kant do currículo de ensino por eles serem "filósofos brancos". (Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/alunos-de-universidade-querem-banir-estudo-de-filosofos-brancos-20754506? utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar. Acesso em 25.9.2017)

Em agosto de 2017, o teatro Orfeu, em Memphis, nos Estados Unidos, deixou de exibir, após trinta e quatro anos, o filme "E o vento levou", de 1939 – indicado a treze categorias do Oscar, logrando vencer em dez –, devido ao fato de retratar o ambiente sulista-agrícola-escravocrata durante a Guerra Civil estadunidense (Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/teatro-suspende-o-vento-levou-por-filme-ser-racialmente-insensivel-21759021. Acesso em 25.9.2017).

No mês de setembro desse mesmo ano, em Porto Alegre/RS, a exposição "Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte" foi cancelada pela instituição patrocinadora devido à onda de protestos nas redes sociais, por supostamente desrespeitar crenças, símbolos e pessoas (Disponível em http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2017/09/11/santander-cancela-mostra-de-arte-apos-pressao-do-mbl/. Acesso em 25.9.2017).

Pois bem.

Em 1793, o termo "politicamente correto" apareceu no julgamento Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.). O Juiz James Wilson da Suprema Corte dos Estados Unidos assim se manifestou:

> "Os estados, e não o Povo, por quem os Estados existem, são frequentemente os objetos que atraem e prendem nossa principal atenção... Sentimentos e expressões desse tipo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> impreciso prevalecem em nossa linguagem comum, mesmo em nossa convivência. Será solicitado um brinde? 'Os Estados Unidos', em vez do 'povo dos Estados Unidos', é o brinde dado. Isso não é politicamente correto."

Há certo consenso dos estudiosos de que a utilização de tal expediente de controle social se daria no discurso da luta contra o "discurso do ódio", "da intolerância" e da "discriminação", tal qual uma fórmula encontrada para manipular a massa em nome do multiculturalismo.

Todavia, o preço civilizatório pago é demasiadamente alto frente à liberdade do pensamento, além de minar a capacidade de resistência da proteção aos valores sócio-culturais modernos.

Isso ocorre no mundo inteiro, é bem verdade. Mas aqui tem assumido contornos incontroláveis nos últimos anos de forma a escamotear a verdadeira gênese do problema: totalitarismo das ideias no intuito de obrigar o outro a aceitar sua linha de pensamento.

No plano das ideias e das manifestações sócio-culturais, o lema que contemple a pluralidade ínsita à nossa sociedade deve ser: é vedado proibir, desde que não seja manifestamente proscrito pelo ordenamento jurídico.

É inadmissível que os agentes públicos *lato sensu* (governantes, servidores, autoridades policiais e judiciais, além de órgãos do Ministério Público) tentem impor determinada visão de mundo aos demais concidadãos, através de instrumentos jurídico-estatais que somente se legitimam quando atendem o interesse público.

É o caso da recente proibição judicial de apresentação de determinada peça teatral em Jundiaí, em São Paulo, ou de apreensão policial de tela exposta no Museu Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-set-16/juiz-proibe-peca-representa-jesus-mulher-transgenero. Acesso em 25.9.2017).

A Prefeitura de Marília, São Paulo, em 2016, restringiu o uso do Teatro Municipal apenas às apresentações de "alto nível" que não contrariem a moral e a ordem pública (Decreto 11.812 de 19 de julho de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

2016, Disponível em https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiep_LlhcHWAhWBIZAKHbIeAWsQFghNMAc&url=https%3A%2F%2Fdiariooficial.marilia.sp.gov.br%2Fdownload.php%3Fid_diario%3D1812&usg=AFQjCNESS9EPX9lglhkvpodW5w4O3sN5Cw).

Mas não é só.

Há igualmente as demandas judiciais – disfarçadas de progressistas – com viés ideológico-partidário ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Já tentaram tirar a expressão "Deus seja louvado" das cédulas de real (ação civil pública 00119890-16.2012.4.03.6100. Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-nov-12/procurador-excluir-expressao-deus-seja-louvado-cedulas-real. Acesso em 25.9.2017).

Agora ajuízam ADPFs para contrapor-se à ideologia da "escola sem partido" (ADPFs 460, 461 e 462, de relatoria dos Mins. Luiz Fux, Roberto Barroso e Edson Fachin, respectivamente), além desta proibição de ensino religioso em escolas públicas.

Também incluo nesta lista decisões desta Corte que, em descrédito ao Poder Legislativo, proibiram o financiamento privado de campanhas (ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.2.2016) e refutaram a cláusula de barreira (ADIs 1.351 e 1.354, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 29.6.2007), contando, nesta última, com meu voto. (Quisera pudesse voltar atrás!) Não havia – e não há – norma expressa constitucional que permitisse aquelas interpretações. Esta Corte deve estar atenta às consequências de suas decisões!

Não se pode esquecer, nesta lista, do julgamento da 1ª Turma desta Corte sobre a descriminalização do aborto antes de concluído o primeiro trimestre de gestação, em acórdão assim ementado:

> "Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos para sua decretação. inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 1. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão da ordem de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

ofício, para o fim de desconstituir a prisão preventiva, com base em duas ordens de fundamentos. 2. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar, a saber: risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Os acusados são primários e com bons antecedentes, têm trabalho e residência fixa, têm comparecido aos atos de instrução e cumprirão pena em regime aberto, na hipótese de condenação. 3. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – **para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre**. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. 4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. 5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos. 6. A tipificação penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por motivos que se cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas impedindo que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios. 7. Anote-se, por derradeiro, que praticamente nenhum país democrático e desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Austrália. 8. Deferimento da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus". (HC 124.306, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.3.2017, grifo nosso)

Enquanto se permite a interrupção da vida intrauterina até o terceiro mês de gestação, de outro lado se quer proibir a vaquejada. Então se tenta proteger o animal, mas relega-se a plano inferior a vida embrionária intrauterina com potencialidade de tornar-se pessoa humana?

Parece-me contrassenso, *data maxima venia*, mormente considerando o reconhecimento, *em obiter dictum*, de vida ao embrião intrauterino com capacidade de tornar-se pessoa humana por diversos Ministros desta Corte na ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe 28.5.2010 e na ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 30.4.2013.

Insisto: não estou particularizando e nem inclinando-me a esta ou aquela orientação. Refiro-me indistintamente aos sectarismos seculares e também aos tupiniquins: conservador ou liberal; capitalista e socialista; fascista ou marxista; direita ou esquerda; pretos e brancos; índios e não índios; religiosos e ateus/agnósticos; ideologia de gênero e liberdade de cátedra; "mortadela" ou "coxinha"; "suburbano" e "elite"; "do interior" e "da capital" etc.

A História tem nos demonstrado que a radicalização dessas divisões potencializam o surgimento de extremismos perigosos para a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

Democracia. Exemplos não faltam: escalada do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha no pós-Primeira Guerra; atrocidades cometidas sob o manto de regime totalitários. A Venezuela hoje vivencia situação deplorável.

Nossa sociedade não pode amadurecer sob as amarras de ideologias que causam mais dissensão do que diluem as diferenças existentes. Devemos aprender a conviver com as diferenças de pensamento, de condição social, de etnia, de sexualidade, de cor, de idade, de cada um expressar seu amor etc., sem querer impor ao outro sua forma de ver a vida.

No campo individual, tudo é possível e deve ser respeitado. Na esfera coletiva sob o olhar estatal, não se pode permitir a tentativa de utilizar o Poder Público (incluindo o Poder Judiciário) como meio de forçar a massificação desse patrulhamento ideológico, seja de qual tipo for.

Atos estatais, de quaisquer de suas esferas de Poder, praticados sob o manto da moral e do bons costumes ou do politicamente correto, só servem para inflamar o sentimento de dissenso, ódio ou preconceito da parcela tida como contrária, afastando-se da aproximação e da convivência harmônica, tal qual um dos objetivos da nossa República.

O Estado não foi idealizado para ser o guardião da moral e dos bons costumes, tampouco o Poder Judiciário – como uma das formas de exteriorização daquele – pode inovar no ordenamento jurídico sob o argumento de avanço civilizatório independentemente de quem seja favorecido.

Existem muitos "Brasis" dentro do Brasil, cujas regiões ostentam diferenças culturais, as quais devem ser respeitadas e incentivadas, na medida em que correspondem à reafirmação do seu passado, bem como à correlação com ele.

Aqui não vai nenhuma crítica ou prevalência desta ou daquela visão de mundo, mas o claro discurso de que não pode haver uma posição "mais acertada" sobre aqueloutras ideias, as quais podem ocorrer de diferentes maneiras. Não pode haver a generalização de determinada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

vertente filosófico-sociológica dissociada da realidade da comunidade geradora de profusão de ideias, como sói acontecer em terras tupiniquins.

Assim, determinada prática sócio-cultural que, para os sulistas, pode ser desinfluente, para um nordestino, pode ser ínsita à sua formação histórica; o que para um nortista traduz a sua manifestação cultural, para os "sudestinos" pode não significar nada; e vice-versa.

Igualmente, para aqueles que se rotulam de inclinação política de "esquerda" ou de "direita". Devemos respeitar as diversidades de pensamento sem que haja controle social único e rígido.

Para que fique bem claro: refiro-me à tentativa de imposição de disseminação de ideias, independentemente de qual a forma utilizada ou do viés defendido.

Da mesma forma que não se pode impor hábitos e cultura de determinada parcela da população para outra que não a cultiva, não se pode impedir a prática de atividades sócio-culturais das quais não compartilhamos.

Trata-se de visões diversas de concidadãos que merecem ser respeitadas, sob pena de confronto com um dos objetivos fundamentais da República brasileira, qual seja, "*promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação*" (art. 3º, IV, da CF).

Não se pode, em um processo civilizatório primado pelo respeito das diferenças, alterar costumes tradicionalmente constitucionais, tornando-os inconstitucionais pelo simples argumento de avanço civilizatório.

E quem diz o que é avanço civilizatório? A Procuradoria-Geral da República? Os partidos políticos? Determinado grupo político que está no poder momentaneamente?

Por acaso todos os atores envolvidos foram ouvidos para chegar ao consenso dos aspectos normativos do que seria tal "avanço" e de seus limites?

Impossível não recorrer, a esta altura, a um texto de Carl Schmitt, *La tirania de los valores*, no qual recolho a seguinte indagação: quem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

estabelece os valores? Ora, os valores não *são*, existem apenas enquanto dotados de *validez*. *Valem* para algo ou para alguém. Em outros termos, existem somente enquanto *valem* para alguém; ou, por outra, *não existem*.

Anota Schmitt:

> "Quem diz *valor* quer fazer valer e impor. As virtudes se exercem, as normas se aplicam, as ordens se cumprem; mas os valores se estabelecem e se impõem. Quem afirma sua validez tem de fazê-los valer. Quem diz que valem, sem que ninguém os faça valer, quer enganar. Se algo *tem* valor, e quanto, se algo *é* valor, e em que grau, apenas se pode determinar isoladamente, desde um ponto de vista pressuposto ou de um critério particular". (SCHMITT, Carl. **La tirania de los valores**. Granada: Edital Comares, 2010)

E, adiante, Schmitt cita Nicolai Hartmann para observar que os valores sempre valem *para* alguém, aparecendo, desgraçadamente, o "reverso fatal": também valem sempre *contra* alguém. Aí se manifesta a "tirania dos valores", a respeito da qual diz Hartmann: "Cada valor, se se apoderou de uma pessoa, tende a erigir-se em tirano único de todo o *ethos* humano, ao custo de outros valores, inclusive dos que não lhe sejam diametralmente opostos" (SCHMITT, Carl. **La tirania de los valores**. Granada: Edital Comares, 2010, p. 47.)

A apreensão do significado da expressão *tirania dos valores* dá-nos – a observação é de Carl Schmitt – "*a chave para compreendermos que toda teoria dos valores nada mais faz senão atiçar e intensificar a luta antiga e eterna entre convicções e interesses*" (SCHMITT, Carl. **La tirania de los valores**. Granada: Edital Comares, 2010, p. 47).

Cabe, portanto, ao Poder Judiciário ditar quais marcos civilizatórios estão corretos e devem ser observados pela população? Penso que não.

Trazendo uma leitura jurídico-filosófica da concepção pluralista acerca da ponderação de interpretações, quando se está diante de aparente conflito entre princípios comparáveis entre si, registre-se o magistério de António Manuel Hespanha, *in verbis:*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

"A técnica da ponderação parte do princípio de que existem na ordem jurídica – mesmo na de um Estado-Nação – princípios distintos, mas comparáveis entre si (comensuráveis), todos com pretensões a uma vigência máxima (ou seja, pretendendo uma sua otimização). Esses princípios devem ser objeto de um juízo de mútua ponderação (*Abwägung*, *Ausgleich*).

As diferenças entre uma teoria e outra são muito pequenas, embora haja versões muito diferentes de cada uma delas. Quer a teoria da argumentação, quer as técnicas de ponderação, assumem que as regras da argumentação, quer as técnicas de ponderação, assumem que as regras da argumentação ou da ponderação são contextuais (locais, *problem oriented*, *case sensitive*). **Seja como for, isto não dispensa de critérios de valoração dos argumentos, ou de ponderação dos princípios. Isto é, 'escalas de medida' da força de cada argumento, ou de cada princípio**.

O que a concepção pluralista traz a mais é o facto de que estes critérios passam a ser contextuais num sentido suplementar. Já não se trata apenas de argumentar ou de ponderar argumentos ou princípios da ordem jurídica estadual, mas também os de várias ordens normativas suscetíveis de serem aplicadas ao caso. **Sendo muito provável que cada uma destas ordens jurídicas tenha lógicas específicas de avaliação dos argumentos**. O argumento do 'interesse público' é muito forte na ordem jurídica estadual, mas pode ser quase irrelevante na *lex mercatória* ou numa ordem jurídica setorial (do desporto, v.g.); **a igualdade dos sexos pode ter, em ordens jurídicas de comunidades com raízes culturais diferentes, não apenas uma hierarquia diferente, mas concretizações normativas também diferentes**. **Então, a ponderação dos argumentos há de ser feita não com base numa decisão autoritária sobre o sentido, tomada pelo intérprete, meramente:**

· assente na sua visão do mundo ou numa alegada escala objetiva de valores;

· assente numa tradição já estabelecida de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

concretização/interpretação;

· assente na opinião de um grupo limitado de especialistas ou de burocratas sobre o sentido da norma, com exclusão de outras sensibilidades ou práticas correntes sobre esse sentido;

· assente numa fixação obrigatória de sentido pelo legislador, por um precedente judicial ou por uma corrente judicial, por uma decisão judiciária hierarquicamente superior.

O fundamento da interpretação/concretização há de, antes, consistir num juízo sobre a capacidade que o sentido adotado tenha de promover um consenso alargado e durável (embora sempre aberto e não definitivo), abrangendo todos os grupos ou interesses afetados naquele caso concreto. Ou seja, a interpretação boa há-de ser a que capitalize a experiência alargada de concretizações passadas e que estabilize duradouramente a resolução de conflitos naquele domínio, cumprindo, portanto, os objetivos do direito.

Isso tem consequências imediatas na interpretação das normas jurídicas. A mais importante de todas é a de que todos os elementos de contextualização da norma a interpretar devem ser tidos em conta, e não apenas aqueles a que se referia a doutrina clássica da interpretação (elementos gramatical, histórico, sistemático, racional, teleológico). Assim, o sentido da norma deve ser fixado em função de elementos que permitam encontrar o seu sentido contextualmente mais estabilizador:

· expectativas de todos os grupos de agente envolvidos quanto ao sentido em que a norma vai estabilizar as relações sociais naquele domínio;

· experiências da prática de interpretação/concretização daquela norma;

· tradição interpretativa ou os critérios legais de interpretação e o modo como uma e outros têm influído no sentido da criação de um consenso estabilizador;

· dados normativos da constituição como moldura consensual formal e solene e, por isso, geradora de expectativas de estabilização no sentido para que eles apontam". (Hespanha,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático. São Paulo: Annablume, 2013. 320p. p. 274-276, grifo nosso)

Desse modo, podem coexistir, em uma mesma nação,

> "(…) ordens jurídicas de comunidades com raízes culturais diferentes, não apenas [com] uma hierarquia diferente, mas concretizações normativas também diferentes', cuja resolução conflituosa **não** se realiza com 'base numa decisão autoritária sobre o sentido, tomada pelo intérprete, meramente assente na sua visão do mundo ou numa alegada escala objetiva de valores' ou 'assente na opinião de um grupo limitado de especialistas ou de burocratas sobre o sentido da norma, com exclusão de outras sensibilidades ou práticas correntes sobre esse sentido' (Hespanha, António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático. São Paulo: Annablume, 2013. p. 320)

Repito: em uma nação com raízes culturais diferentes, a "*resolução conflituosa **não** se realiza com 'base numa decisão autoritária sobre o sentido, tomada pelo intérprete, meramente assente na sua visão do mundo ou numa alegada escala objetiva de valores"* ou, ainda,"*assente na opinião de um grupo limitado de especialistas ou de burocratas sobre o sentido da norma, com exclusão de outras sensibilidades ou práticas correntes sobre esse sentido*".

Hespanha defende que, nesse caso, a interpretação deve ser permeada pelo "*juízo sobre a capacidade que o sentido adotado tenha de promover um consenso alargado e durável (embora sempre aberto e não definitivo), abrangendo todos os grupos ou interesses afetados naquele caso concreto".* (Hespanha, António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático. São Paulo: Annablume, 2013. 320p.)

Portanto, conclui Hespanha que "*o sentido da norma deve ser fixado em função de elementos que permitam encontrar o seu sentido contextualmente mais estabilizador"*, contemplando: 1) "as *expectativas de todos os grupos de agente envolvidos quanto ao sentido em que a norma vai estabilizar as relações sociais naquele domínio;*" 2) "*as experiências da prática de interpretação/concretização daquela norma";* 3) "*a tradição interpretativa ou os critérios legais de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

interpretação e o modo como uma e outros têm influído no sentido da criação de um consenso estabilizador"; e 4) "*dados normativos da constituição como moldura consensual formal e solene e, por isso, geradora de expectativas de estabilização no sentido para que eles apontam"*. (Hespanha, António Manuel. Pluralismo jurídico e direito democrático. São Paulo: Annablume, 2013. 320p.)

Nesse ponto, válido mencionar reflexão de Klaus Günther sobre a universalidade das normas morais e a ideia de que uma norma apenas pode ser considerada válida se suas consequências e seus efeitos colaterais possam ser aceitos por todos, sob as mesmas circunstâncias, seguindo os interesses de cada um, individualmente. (GÜNTHER, Klaus. *Teoria da argumentação no direito e na moral:* justificação e aplicação. São Paulo: Landy, 2004, p. 65).

Assim, embasando-se em reflexões semelhantes às de Richard M. Hare, Klaus Günther anota que:

> "Com intuito de expor, como diríamos, a *validade* de um enunciado normativo, temos de refletir sobre o tipo de consequências que resultariam da sua aplicação a determinados fatos e se estamos dispostos a aceitar tais consequências. Os fatos com os quais, no contexto dessas reflexões, relacionamos uma proposta normativa podem, por isso, ser apenas hipotéticos. Mas, nesse caso, também não importa se eles fazem parte ou não da respectiva situação de aplicação. Isso *não* quer dizer que características especiais da situação de aplicação não possam ser relevantes na reflexão sobre se a norma ainda poderia ser aceita, mesmo quando, em outra situação, fossem levadas em consideração essas características. No entanto, devemos considerar esses fatos no contexto dessa reflexão, independentemente de fazerem parte da aplicação.
>
> A seleção de fatos relevantes é determinada exclusivamente pela finalidade de se examinar a virtual universalização da norma. Nesse âmbito, não cabem reflexões, tais como se a norma proposta seria realmente a correta ou a adequada, *nesta situação;* se forem consideradas todas as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

> características da situação, acaso não deveria ter sido preferia (sic) uma outra norma, ou se, nessa situação, a proposta original de norma deveria ser codificada. No centro desse âmbito está exclusivamente a proposta normativa com o seu conteúdo semântico, conforme estiver definido pelos termos universais". (GÜNTHER, Klaus. Teoria da argumentação no direito e na moral: justificação e aplicação. São Paulo: Landy, 2004, p.47).

Desse modo, tendo em vista que a condição semântica na qual uma norma não pode conter nomes próprios, também não pode o julgador, em caso específico, aplicar determinados valores que, em equivalentes situações, não o faria. É preciso avaliar em termos universais. (GÜNTHER, Klaus. *Teoria da argumentação no direito e na moral*: justificação e aplicação. São Paulo: Landy, 2004, p. 60).

Com base nesse ponto de vista,

> "(…) não é lícito perguntar se é correto aplicar uma norma em uma situação, como ela teria de ser aplicada, etc., mas apenas questionar as consequências que previsivelmente resultariam para os nossos interesses, caso ela fosse aplicada em cada uma das situações. Portanto, a validade se refere apenas à questão se, *como regra*, a norma está dentro dos nossos interesses comuns". (GÜNTHER, Klaus. *Teoria da argumentação no direito e na moral*: justificação e aplicação. São Paulo: Landy, 2004, p. 69).

É justamente essa reflexão que deveria ser considerada pela Corte. Não é possível partir-se de um discurso universal de politicamente correto, tratando-o de valor autônomo e supranormativo, quase como espécie de Direito Natural.

Não cabe a nós, com base em uma visão não universalizada do que é, ou não, correto nessa situação, estabelecer que o ensino religioso deve ser repaginado como ensino da história das religiões. A facultatividade já acomoda os interesses envolvidos.

Consequentemente, o discurso do politicamente correto vai de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

encontro à conjugação das expectativas de todos os grupos de agentes envolvidos, não podendo sequer fazer parte do processo cognitivo quando tivermos diante de questão que divide opiniões.

Feitas tais considerações, entendo não haver nenhuma inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados nesta ação direta de inconstitucionalidade, tampouco a necessidade de realizar-se sua interpretação conforme à Constituição.

Nesses termos, julgo improcedente a ação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14547229.

21/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ROBERTO BARROSO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
REQTE.(S)	: PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S)	: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S)	: FERNANDO NEVES DA SILVA
AM. CURIAE.	: FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S)	: FABRICIO LOPES PAULA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S)	: HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S)	: FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S)	: RENATA DO AMARAL GONÇALVES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S)	: FLÁVIA XAVIER ANNENBERG E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S)	: SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE.	: RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13797108.

	HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S)	:SALOMÃO BARROS XIMENES
AM. CURIAE.	:ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S)	:JOELSON DIAS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S)	:MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO
AM. CURIAE.	:LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S)	:TULIO LIMA VIANNA
AM. CURIAE.	:UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AM. CURIAE.	:UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S)	:IVES GANDRA DA SILVA MARTINS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S)	:WALLACE DE ALMEIDA CORBO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S)	:LÍVIA GIL GUIMARÃES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S)	:VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas uma breve retificação.

A discussão aqui não é retirada de crucifixos. Essa matéria até já foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13797108.

objeto de discussão perante o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça optou por não intervir nessa questão. A matéria aqui diz respeito a ensino ser confessional ou não confessional. As duas únicas decisões que existem na Corte Europeia de Direitos Humanos, relacionadas a ensino confessional ou não confessional, são exatamente na linha que estou propondo no meu voto, o que de resto não considero decisivo.

O constitucionalismo global que se pratica no mundo iluminista envolve diálogos, portanto, você leva em consideração que outras Cortes Constitucionais decidiram sobre essa matéria sem nenhum caráter vinculante.

De modo que, no meu voto, eu faço menção à Corte Europeia de Direitos Humanos, porque as duas decisões que ela proferiu num caso envolvendo a Noruega, insuspeita, e num caso envolvendo a Turquia, onde a questão religiosa é um pouco mais complexa, nos dois casos, a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu de condenar os Estados, porque o ensino religioso não era praticado em bases não confessionais, como se entende, no âmbito da Comissão Europeia, deva ser o ensino religioso.

O Conselho Nacional de Justiça e outras cortes que decidiram sobre a questão do crucifixo utilizaram o argumento - que aqui não está em discussão - de que essa era uma manifestação cultural e que, consequentemente, deveria ser preservado. Eu não estou questionando isso. Esta não é a discussão aqui, e não foi isso o que foi decidido pela Corte Europeia de Direitos Humanos.

Na minha visão, e como assento no meu voto, desde a Paz de Vestfália na Europa, subsequente à Guerra dos 30 anos, a Igreja foi separada do Estado, e o mundo iluminista defende que o ensino seja não confessional no espaço público, de modo a se respeitarem todas as convicções. A não confessionalidade não é um desapreço à religião, é um respeito ao pluralismo, para que cada um possa conduzir a sua vida de acordo com a sua crença, sem a ingerência do Estado.

Apenas para deixar enfatizado, o que está em discussão aqui não são

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13797108.

símbolos religiosos em espaços públicos. Essa é outra discussão, pode ser que algum dia ela chega aqui. A discussão aqui é se o espaço público pode ser apropriado, privadamente, por uma religião para doutrinar crianças. E eu penso que não.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13797108.

21/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida pela Procuradoria-Geral da República com o fito de impugnar o art. 33, **caput**, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/96 e o art. 11, § 1º, do Acordo Firmado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 698/09 e promulgado pelo Presidente da República por meio do Decreto nº 7.107/10.

Considerando o hiato havido entre a sessão em que iniciado o julgamento e a sessão de hoje, em que retomamos a discussão, tenho por oportuno rememorar as referidas normas, as quais foram assim redigidas:

> Lei federal nº 9.394/96
>
> "Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
>
> § 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.
>
> § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso."
>
> Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé
>
> "[Art. 11.] A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

> importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa.
>
> § 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação."

Alega o autor da ação, em síntese, que os dispositivos citados violam o princípio da laicidade adotado pelo Estado Brasileiro, motivo pelo qual necessitam de interpretação conforme à Constituição Federal, de modo que o ensino religioso nas escolas públicas se dê apenas no modelo não confessional e que os professorem que ministrem a disciplina não sejam admitidos na condição de representantes de corporações religiosas.

Colhidos os votos do Relator, Ministro **Roberto Barroso** - que votou pela procedência da presente ação, no que foi acompanhado pelos Ministros **Rosa Weber** e **Luiz Fux** -; do Ministro **Alexandre de Moares**, que iniciou a divergência, e do Ministro **Edson Fachin**, o qual também dissentiu do ilustre Relator, trago minha contribuição ao debate.

Segundo o requerente, a previsão de **ensino religioso** nas escolas públicas **nos moldes da legislação impugnada** ofenderia o art. 19, inciso I, da Constituição Federal de 1988, o qual prescreve ser vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios:

> "estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, **ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público**".

Contudo, ao refletir sobre o tema, também me vejo inclinado a discordar das relevantes considerações trazidas pelo eminente Ministro Relator, e o faço pelas razões a seguir delineadas.

Muito se falou, neste Tribunal, acerca da laicidade estatal, adotada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

no Brasil - consoante o dispositivo constitucional citado -, estabelecendo-se que se trata, em linhas gerais, do princípio segundo o qual **o Estado está dissociado da igreja e não orienta a tomada de decisões por dogmas e preceitos religiosos**.

Também já se falou, nesta Casa, que **laicidade não se confunde com laicismo** e que **o Estado brasileiro não é inimigo da fé, tampouco rejeita o sentimento religioso que permeia a sociedade brasileira**. Prova disso são as **inúmeras previsões constantes da Constituição Federal que têm por escopo garantir a liberdade de crença e de religião**.

Pois bem, a separação entre o Estado Brasileiro e a Igreja **não é uma separação absoluta**. A neutralidade diante das religiões que a laicidade estatal impõe encontra **ressalvas em razão de preceitos constantes da própria Constituição Federal**.

Rememoremos: a Constituição Federal invoca a proteção de Deus no preâmbulo; prevê a liberdade de crença (art. 5, VI); proíbe que o Estado subvencione igrejas ou lhes embarace o funcionamento, **mas admite a colaboração de interesse público** (art. 19, I); permite que um indivíduo deixe de cumprir obrigação a todos imposta alegando escusa de consciência (art. 5º, VIII); garante a proteção dos locais de culto e suas liturgias (art. 5º, VI); prevê imunidade de impostos em relação ao patrimônio, renda e serviços relacionados à atividade religiosa (art. 150, VI, a); **assegura prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva** (art. 5º, VII); **possibilita a destinação de recursos públicos às escolas** comunitárias, **confessionais** ou filantrópicas, desde que atendidos certos requisitos (art. 213); **e, o que mais nos importa no momento, determina que seja ofertado o ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas (art. 210, § 1º)**.

Não há, portanto, no Brasil, uma separação estanque entre o Estado e as religiões. A mesma Constituição que proíbe o Estado de fomentar a atividade de confissões religiosas, prevê imunidade de impostos quanto a seus templos e admite que receitas públicas sejam destinadas a escolas confessionais que preencham certos requisitos. A mesma ordem constitucional que proíbe o Estado de financiar cultos, admite a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

colaboração de interesse público entre poder estatal e entidades religiosas. Não podemos deixar de citar o exemplo de sucesso e de grande relevância pública das parcerias entre o Poder Público e as Santas Casas de Misericórdia, existentes no Brasil desde 1543.

E é essa mesma Constituição que determina seja ofertado o ensino religioso nas escolas públicas, de matrícula facultativa.

No dizer de André Ramos Tavares:

> "Pretender que o Estado adote um total distanciamento da religião pode significar algo não apenas não desejável [anota, nesse sentido, Jorge Miranda, que 'o silêncio perante a religião, na prática, redunda em posição contra a religião'] como também impossível (e fraudulento, nesse sentido, por estar a encobrir uma realidade não-declarada e, possivelmente, não-consentida e não-compartilhada socialmente), além de ser um caminho propício para a diminuição da liberdade religiosa plena (...)" (**Direito à Liberdade Religiosa** – Desafios e Perspectivas para o Século XXI. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2009. p. 58).

De fato, o sentimento religioso permeia a construção cultural do povo brasileiro e não pode ser ignorado pelo poder público e pelo legislador. Esse fenômeno é tão forte e presente que, consoante noticia Rodrigo Arnoni Scalquette, se referindo à promulgação da Constituição,

> "[n]esse momento histórico da nossa Nação – a promulgação da Lei Máxima -, o primeiro ato oficial do dia 5 de outubro foi um culto ecumênico (…) é, sobretudo, de se notar a importância da Religião em época festiva para a democracia, em que se reafirmava a não adoção de qualquer religião como sendo a oficial, porém, demonstrava-se que a laicidade não significava neutralidade quanto à manifestação de atos de cunho religioso por parte do Estado" (**História do Direito: p**erspectivas historico-constitucionais da relação entre Estado e religião. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 170).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

O modelo de laicidade adotado no Brasil, portanto, compreende uma abstenção por parte do Estado, pois obsta que o Poder Público favoreça corporações religiosas, prejudique indivíduos em decorrência de suas convicções e impeça a liberdade de expressão religiosa. **Mas abrange também**, por expressa previsão constitucional, **condutas positivas que o Poder Público deve tomar para assegurar a liberdade religiosa**.

Assim, a imunidade de impostos em relação aos templos pode ser vista como uma conduta omissiva de não tributar, mas também como um fomento à expressão da religiosidade.

O art. 213 da Constituição Federal, o qual permite o aporte de recursos públicos a escolas comunitárias, **confessionais** ou filantrópicas, deixa entrever o **grau de importância do ensino e da colaboração entre igrejas e poder público**, além de configurar uma conduta comissiva do Estado.

Da mesma forma, a previsão de ensino religioso nas escolas públicas configura uma atuação positiva do Estado e densifica a relevância que a Constituição conferiu à educação e ao ensino religioso na formação do indivíduo.

Não é possível, destarte, **compreender a configuração do Estado laico brasileiro distante de todo o plexo normativo que envolve a questão**.

A Constituição Federal delineou a laicidade do Estado Brasileiro ao prever limitações ou ressalvas à separação absoluta, estabelecendo assim qual o modelo a ser adotado. **O modelo é, portanto, a regra somada a suas exceções**.

Nesse sentido, **a laicidade deve ser lida à luz dos demais princípios que informam o sistema jurídico constitucional pátrio**.

Por outro lado, também é estreme de dúvidas a existência de vasta proteção constitucional à liberdade de crença no direito brasileiro.

Já **sob os primeiros raios da República brasileira, consagrou-se, em âmbito normativo, o respeito à liberdade de crença**, e foi sob essa influência longínqua que a Constituição Federal de 1988 fez clarividente,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

em seu texto, a proteção à **liberdade de crença**, sob as **variadas nuances desse direito**. De fato, como salienta Sergio Gardenghi:

> "Não há, com efeito, uma única liberdade religiosa na Constituição de 1988, mas sim uma plêiade de posições jurídicas do indivíduo e das organizações religiosas em face do Estado e dos demais particulares. Essas posições jurídicas podem ser agrupadas em quatro dimensões distintas, a saber: a) liberdade de consciência religiosa ou liberdade de crença (art. 5º, inciso VI, primeira parte); b) liberdade de culto (art. 5º, inciso VI, fine); c) liberdade de associação religiosa (art. 5º, incisos XVII a XX); d) **liberdade de comunicação das ideias religiosas** (art. 5º, IX, c.c. o art. 220)" (SUIAMA, Sergio Gardenghi. **Limites ao exercício da liberdade religiosa nos meios de comunicação de massa.** Disponível em: http://www2.prsp.mpf.gov.br/prdc/area-de-atuacao/dcomuntv/Artigo%20-%20Limites%20ao%20Exercicio%20da%20LIberdade%20Religiosa%20nos%20Mei.pdf. Acesso em 18/9/2017).

A liberdade religiosa também se exprime por meio da comunicação das ideias religiosas, que é vertente da liberdade de expressão e, como tal, pode ser exteriorizada tanto no ambiente privado quanto no público.

O **direito à liberdade de crença**, portanto, guarda **íntima** relação com o **direito à manifestação do pensamento**, seja do pensamento religioso, seja das ideias agnósticas, **sendo um contrassenso que a exteriorização do pensamento de uns seja tolhido em nome da proteção da liberdade de crença de outrem**.

A proteção constitucional, portanto, é ampla e não contrapõe a crença à descrença, mas antes as iguala, de modo que há o direito de questionar as crenças, de modificá-las, de substituí-las, mas também há o direito de crer e de se conduzir de acordo com essa crença.

E esse direito, associado ao **direito à livre manifestação do pensamento**, traduz a impossibilidade de o Estado proibir a **vivência, na esfera pública, de uma cosmovisão pelos indivíduos que assim o**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

desejem.

A proteção à liberdade individual de crenças e ao direito de exercê-las, portanto, desautoriza a criação de sobreposição jurídica de um credo em detrimento de outro, como desautoriza, ainda, a sobreposição do credo à descrença e vice-versa, de forma que são livres todos os cidadãos para crer e exercer seu credo (e a isso protege o Estado), mas são igualmente livres os cidadãos (e a isso também assegura o Estado proteção) para não exercerem credo algum.

Esclarecidas essas premissas, entendo ser necessário **estabelecer o próprio sentido e o alcance dos parâmetros normativos constitucionais, entendendo-os como pertencentes a um sistema normativo uno,** sob pena de admitirmos a existência de uma antinomia não apenas aparente, mas real, entre dispositivos constitucionais.

A laicidade estatal prevista no art. 19, inciso I, da Constituição Federal não pode, assim, ser interpretada separadamente das citadas ressalvas constitucionais à separação entre Estado e Igreja e da proteção constitucional da liberdade de crença no sentido amplo mencionado.

Por sua vez, a previsão de ensino religioso facultativo nas escolas públicas, ao contrário do que fazem supor as alegações contrárias a sua existência, **também não é uma inovação trazida pelas legislações ora vergastadas**.

Tirante o contexto histórico-constitucional que justificou a permanência dessa **previsão** ao longo do tempo no Brasil – inicialmente, pelo Governo Provisório de Getúlio Vargas, por meio do Decreto nº 19.941, de 1931, e, depois, pelos Constituintes da Carta de 1934 –, o ensino religioso, no período republicano, sempre teve como base a necessidade de respeito à laicidade do Estado brasileiro, garantindo-se a facultatividade da disciplina. **Vide** o art. 153 da Carta democrática de 1934:

> "Art 153 - O ensino religioso será de frequência facultativa e **ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis** e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

secundárias, profissionais e normais."

Desde então, o ensino religioso nas escolas públicas tem previsão constitucional e conta, do mesmo modo, com assento expresso na Constituição Federal de 1988.

Nesse ponto, trago as oportunas conclusões do Ministro **Alexandre de Moraes** quando ressalta que, durante o momento histórico constituinte, **o tema ora em debate foi amplamente discutido**, tendo **havido uma vontade consciente do legislador constituinte em manter o ensino religioso nas escolas e que ensino religioso não se confunde com ensino das religiões**.

Com efeito, o ilustre Ministro realizou, em seu voto, estudo histórico valioso para a elucidação de como **a expressão "ensino religioso" foi compreendida, votada e discutida ao tempo dos trabalhos constituintes**, assentando que "[o] constituinte de 1987-1988, após longa e detalhada discussão, manteve o modelo histórico de ensino religioso (…) **ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno**".

O jurista Fábio Portela Lopes de Almeida, na obra intitulada **Liberalismo político, constitucionalismo e democracia** – a questão do ensino religioso nas escolas públicas, relaciona algumas entidades que, durante os debates da Constituinte de 1987/88, defendiam o ensino laico nas escolas públicas, dentre elas a ANDES (Associação Nacional dos Docentes em Ensino Superior), a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da Educação) e "outros grupos religiosos preocupados com a discriminação das religiões minoritárias" (Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. p. 209).

Houve participação intensa de diversos setores da sociedade civil e ainda assim prevaleceu a expressão "ensino religioso" sem qualquer menção à necessidade de ser não confessional.

Desse modo, a Constituição de 1988 – após profundo e plural debate -, **ponderando os valores em voga, autorizou o modelo histórico do ensino religioso, não vedando que esse ensino pudesse ser ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifesta por ele ou por**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

seus responsáveis.

Ocorreu, portanto, uma **autorização expressa e consciente** do legislador constituinte **de que o modelo de ensino religioso** a ser ministrado em sala de aula **fosse confessional**.

É de se indagar, então: como compatibilizar o ensino religioso confessional com a laicidade do Estado brasileiro e a liberdade de crença?

A própria Constituição Federal trouxe a solução para a composição desse aparente conflito: **a facultatividade do ensino religioso**, expressamente prevista no § 1º do art. 210 do texto constitucional.

O ensino pode, portanto, ser religioso na modalidade confessional e a facultatividade existe exatamente para resguardar a individualidade da pessoa e sua liberdade de crença.

Ou seja, **o art. 210, § 1º, da Constituição Federal, ao prever a oferta do ensino religioso na forma facultativa**, resguarda, de um lado, o desejo dos que queiram se aprofundar numa determinada fé e, de outro, o desejo dos que não querem se sujeitar a determinados dogmas e preceitos.

Por essa razão, com a devida vênia do eminente Relator e daqueles que o acompanham, em meu entender, a procedência da presente ação direta acarretaria **verdadeira mutação constitucional do art. 210, § 1º, da Constituição Federal sem os pressupostos que embasam o processo de alteração informal do texto da Constituição Federal.**

No julgamento do RE nº 630.733/DF, este Tribunal examinou a questão da **mutação constitucional** e o voto do Ministro **Gilmar Mendes**, então Relator, trouxe a valiosa contribuição do **eminente jurista Karl Larenz acerca do tema**, a qual ora tomo de empréstimo para enriquecer o debate travado nestes autos:

> "De entre os factores que dão motivo a uma revisão e, com isso, frequentemente, a uma modificação da interpretação anterior, cabe uma importância proeminente à alteração da situação normativa. Trata-se a este propósito de que as relações fácticas ou usos que o legislador histórico tinha perante si e em conformidade aos quais projectou a sua regulação, para os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

> quais a tinha pensado, variaram de tal modo que a norma dada deixou de se 'ajustar' às novas relações. É o factor temporal que se faz notar aqui. Qualquer lei está, como facto histórico, em relação actuante com o seu tempo. Mas o tempo também não está em quietude; o que no momento da gênese da lei actuava de modo determinado, desejado pelo legislador, pode posteriormente actuar de um modo que nem sequer o legislador previu, nem, se o pudesse ter previsto, estaria disposto a aprovar. Mas, uma vez que a lei, dado que pretende ter também validade para uma multiplicidade de casos futuros, procura também garantir uma certa constância nas relações inter-humanas, a qual é, por seu lado, pressuposto de muitas disposições orientadas para o futuro, nem toda a modificação de relações acarreta por si só, de imediato, uma alteração do conteúdo da norma. Existe a princípio, ao invés, uma relação de tensão que só impele a uma solução – por via de uma interpretação modificada ou de um desenvolvimento judicial do Direito – quando a insuficiência do entendimento anterior da lei passou a ser 'evidente'" (LARENZ, Karl. **Metodologia da Ciência do Direito.** 3. ed. Lisboa, 1997. p. 495).

Com efeito, o Direito é fruto da atividade humana e, por essa mesma razão, recebe influxo do espírito de uma época, de um povo, em um determinado momento, e enquanto essa conjuntura permanecer, deve permanecer o sentido original da norma.

Assim, **para se admitir que o ensino religioso não mais se dê nos moldes previstos na Carta de 1988, o retrato atual da sociedade brasileira teria que destoar daquele de então**. No entanto, **no último censo realizado pelo IBGE (2010), 92% dos brasileiros se declararam como adeptos de uma religião**.

Não se está com isso a defender posição majoritária em detrimento de minorias religiosas. De forma alguma. Até mesmo porque o modelo de Estado Democrático brasileiro que se deseja é plural e inclusivo, já havendo a Corte adotado posições contramajoritárias, a fim de concretizar os postulados da Constituição de 1988.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

Está-se a afirmar que **a Constituição fez uma opção válida pelo ensino religioso,** resguardando a laicidade do Estado e a liberdade de crença com a previsão de facultatividade de participação, e que **essa escolha é, ainda hoje, justificável pelos parâmetros vigentes**.

Conforme assentei alhures, o Estado brasileiro não é inimigo da fé e leva em consideração o sentimento religioso e a formação cultural do povo brasileiro.

O reconhecimento da laicidade e da liberdade de crença não podem tornar letra morta a previsão constitucional de que deve haver nas escolas públicas ensino religioso. De outra banda, o cumprimento da referida previsão não pode acarretar o afastamento do caráter laico do Estado brasileiro e da proteção da liberdade de crença.

Exatamente para harmonizar essas disposições constitucionais é que foi facultada a matrícula na mencionada disciplina.

Além disso, para dar concretude ao art. 210, § 1º, da Constituição e para que não restassem dúvidas a respeito da harmonia entre ensino religioso, laicidade do Estado e o direito fundamental de liberdade de crença, os dispositivos legais questionados preveem, (i) além da matrícula facultativa, (ii) que o ensino religioso deve ser plural e diverso, (iii) devendo o conteúdo programático ser estabelecido em parceria com a sociedade civil, inclusive com a participação das diferentes denominações religiosas, (iv) repeitada, ainda, a diversidade cultural do Brasil e (iv) vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Ressalte-se, ainda, que diversas das entidades ouvidas durante a audiência pública que instruiu esta ação relataram que o ensino religioso confessional seria prejudicial aos alunos agnósticos ou que adotam crenças minoritárias e que a má aplicação e a regulamentação do preceito terminaria por proteger somente aqueles estudantes que professam religiões tidas por majoritárias.

Em meu sentir, a solução do problema não perpassa pela vedação do ensino religioso confessional, mas pela concretização e aplicação efetiva do que está prescrito no art. 210, § 1º, da Constituição Federal e detalhado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

9.346/96), especificamente no art. 33, caput e parágrafos.

Destaque-se que, quando o **caput** do art. 33 da Lei nº 9.346/96 veda quaisquer formas de proselitismo, ele preserva a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não ter credo, proibindo todas as formas de catequese daqueles que não professam aquela fé.

Entendo que **a solução para garantir o legítimo direito constitucional de quem não adota crença ou de quem professa religiões minoritárias não pode acarretar a exclusão dos que adotam crenças dominantes do âmbito de proteção da norma**.

Quando se está diante de uma **proteção constitucional ou legal deficiente**, seja por um defeito em sua redação ou por uma falha em sua aplicação, **a solução consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana não se dá pela exclusão dos protegidos, mas pela inclusão dos excluídos**.

Se considerarmos a oferta do ensino religioso como direito subjetivo, como o faz a Constituição de 1988, a conclusão a que se chega é a de que **se deve exigir do Estado a facilitação de seu cumprimento integral, não permitindo que a dificuldade de sua implementação prática resulte no aniquilamento do direito para todos**.

A forma de **harmonizar os multicitados dispositivos constitucionais**, portanto, não é banindo o ensino religioso confessional, mas **instando o Estado a alargar o ambiente público de modo a abranger as mais diversas cosmovisões, sem discriminação.**

Até porque a adoção do modelo confessional de ensino religioso não significa que o Estado voltou a adotar uma religião oficial. O Estado continua sendo laico e não confessional, devendo manter-se neutro em relação a todas as igrejas **lato sensu**, mas isso não impede que o ensino religioso confessional possa ser praticado de forma plural dentro das escolas públicas.

Assim, o caminho deve ser o do chamamento da sociedade civil para definir, no âmbito da comunidade, das associações de pais e mestres, dentre outras instâncias de discussão, quais os credos que devem ser ofertados, com a garantia, sempre, da **efetividade do direito de opção**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

pela participação na disciplina, que **deve preceder o ato da matrícula, para evitar constrangimento futuro do aluno.**

Inclusive, **é nesse sentido que caminha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação**, aqui questionada, a qual **expressamente prevê a participação da sociedade civil na fixação dos conteúdos do ensino religioso** ("Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso" - art. 33, § 2º, Lei nº 9.394/96).

Essa **previsão legal privilegia, ainda, a descentralização do sistema de ensino**, prevista na Constituição Federal ("Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino"), pois permite que cada sistema, local ou regional, adote o conteúdo que melhor atenda à comunidade à qual pertence a escola. **Densifica, ademais, o princípio da gestão democrática do ensino, pois permite o envolvimento da sociedade na condução da educação** ("Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (…) VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei").

Verifica-se, portanto, que a LDB, ao invés de excluir, enfatiza o imprescindível caráter plural e inclusivo do ensino religioso, pois faz um chamamento público da comunidade e das diferentes denominações religiosas, incentivando a participação das minorias.

Ademais, como bem esclarecido pela douta Advocacia-Geral da União, amparada, inclusive, em manifestação do Ministério da Educação, em verdade, a LDB, estrategicamente, deixou o conteúdo das disciplinas de ensino religioso em aberto, **para ser definido em parceria com a comunidade, sendo possível as três modalidades de ensino, o confessional, o não confessional e o interconfessional**, **respeitando-se, evidentemente, as diferentes orientações religiosas adotadas nas diversas comunidades de alunos.**

Por essa mesma razão, não vejo óbice à implementação do ensino religioso mediante **colaboração de interesse público entre o Estado e as diversas confissões religiosas que, em condições de igualdade,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

demonstrarem interesse em participar da vida dos educandos, o que é expressamente permitido pela própria Constituição Federal 1988 (art. 19, I, CF/88), **até mesmo porque essa seria uma das formas que acarretaria menor ônus financeiro ao Estado.**

No entanto, é importante que se diga que **o acesso ao espaço público deve ser assegurado a todas as religiões interessadas, em condições de igualdade, respeitados os princípios que devem nortear os atos da administração pública, inclusive o da impessoalidade.**

Por fim, no tocante ao acordo celebrado entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil, compreendo que o **art. 11 vergastado** em quase nada acrescenta às disposições já constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, por sua vez, pouco acrescenta à dicção do art. 210, § 1º, da Carta da República.

A menção à **confissão católica** existente na norma convencional impugnada se justifica tendo em vista que o Estado do Vaticano representa tão somente a Igreja Católica Apostólica Romana.

A celebração de acordos entre a Santa Sé e outras entidades de direito público internacional é algo comum no âmbito das relações internacionais e, consoante noticia o Ministro **Ives Gandra Martins Filho** em sede doutrinária, "[a] Santa Sé tem, na atualidade, tratados regulando as relações da Igreja Católica com praticamente todos os países do mundo (ao todo são 178 países com quem mantém relações diplomáticas)"(**O estado laico & a liberdade religiosa**. São Paulo: Editora LTr. 2011. p. 157).

Ademais, a norma convencional em questão (art. 11 do acordo) faz referência expressa ao ensino religioso ministrado por "outras confissões religiosas" e reitera "o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação".

Por essas razões, voto pela improcedência da presente ação direta.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13910313.

21/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, inicialmente eu louvo os Colegas que me antecederam pelos brilhantes votos que proferiram, especialmente, pelo do eminente Relator que nos apresentou um estudo que provoca, em todos nós, profundas reflexões.

De fato, o tema é complexo, suscita emoções, dúvidas, mas creio que todos nós já temos um ponto de vista firmado, que será apresentado de forma fundamentada.

Senhora Presidente, eu já adianto que vou ousar divergir do substancioso voto do Relator e acompanhar a divergência. Eu faço um relatório inicial, em que coloco a questão em debate com os detalhes que lhe são pertinentes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13731436.

21/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O Senhor Ministro **Ricardo Lewandowski**: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que tem como objeto o art. 33, *caput*, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o artigo 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, aprovado por meio do Decreto Legislativo 698/2009 e promulgado pelo Decreto 7.107/2010.

A Procuradoria-Geral da República afirmou, em síntese, que a Constituição consagra tanto o princípio da laicidade do Estado (art. 19, I), quanto a previsão de que "o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental" (art. 210, § 1º), e que, por força do princípio da unidade da Carta Política, se, por um lado, há espaço para o ensino religioso, por outro, ele não pode ser de natureza confessional e nem mesmo de caráter interconfessional ou ecumênico, devendo-se assegurar a neutralidade estatal em matéria religiosa.

Sustentou que, para compatibilizar os princípios constitucionais que incidem no caso, faz-se indispensável que o modelo de ensino seja não confessional, de forma que o conteúdo programático da disciplina consista na exposição das doutrinas, práticas e histórias das diferentes religiões, bem como de posições ateias e agnósticas, sem tomada de partido por parte dos educadores, os quais devem ser professores regulares da rede pública de ensino, não podendo ser pessoas vinculadas à qualquer confissão religiosa.

Asseverou, mais, que a despeito de o art. 33 da Lei 9.394/1996, dispor

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

em seu *caput* que "o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo", este mesmo dispositivo vem sendo interpretado pelas autoridades públicas como se fosse compatível tanto com o ensino confessional quanto com o interconfessional.

Ressaltou, ainda, que com a incorporação do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, o qual estabelece que que "o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação", parece estar configurada afronta ao princípio da laicidade do Estado, salvo se a interpretação adotada for a de que há espaço para ensino não confessional de doutrinas católicas, além daquelas pregadas por outras religiões.

Asseverou, também, que o resguardo ao princípio da laicidade estatal favorece a formação de cidadãos autônomos, com capacidade de reflexão crítica, e que a mera facultatividade do ensino religioso não é capaz de evitar um indesejado doutrinamento, já que a recusa à frequência das aulas de religião tende a impor um ônus exagerado a quem pretender fazer uso desse direito.

Requereu, assim, seja conferida interpretação conforme a Constituição Federal aos referidos dispositivos para assentar que o ensino religioso em escolas públicas deve ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Adotou-se o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999.

A Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pela improcedência da ação.

Inúmeras entidades habilitaram-se como *amicus curiae*, tendo sido realizada audiência pública a respeito do tema.

É o relatório. Decido.

Começo assentando que a Constituição brasileira, em harmonia com o mais abalizado entendimento internacional a respeito do tema - especialmente daquele emanado dos julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos, situada em Estrasburgo - estabeleceu parâmetros precisos e, por si sós, suficientes para garantir o respeito integral aos direitos e interesses de todos quantos frequentam escolas públicas no tocante ao ensino confessional e interconfessional.

Tais balizas constam explicitamente do art. 210, § 1º, de nossa Carta Política, o qual dispõe que "[o] ensino religioso, de matrícula **facultativa**, constituirá **disciplina** dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental" (grifei). É, assim, com efeito, na própria diretriz constitucional - segundo a qual o ensino religioso constitui **disciplina facultativa** - que reside a solução para a questão posta em julgamento.

A facultatividade desse tipo de ensino constitui, segundo a Corte de Estrasburgo, salvaguarda bastante para o respeito ao pluralismo democrático e à liberdade de crença dos alunos e de seus pais quanto ao ensino público religioso,[1] decorrendo de tal garantia diversas implicações práticas que exporei a seguir.

1 *Folgero et. Al. v. Noruega* e *Mansur Yalcin et. Al. v. Turquia.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Uma primeira implicação prática é que a dispensa do ensino religioso (*opt-out*) pode e deve ser exercida livremente, sem quaisquer constrangimentos aos alunos ou aos seus pais, *i.e.*, sem quaisquer formalidades, sem a necessidade de justificativas ou explicações e, mais, sem que caiba ao Estado deferir ou não a dispensa requerida. Este é o primeiro pressuposto de compatibilidade do ensino confessional e interconfessional com o regime de proteção dos direitos humanos no plano internacional e com a regra constitucional acima referida.

Como decorrência da facultatividade, expressa na Constituição, e da consequente proibição de qualquer tipo de coerção no que respeita à frequência às aulas de ensino religioso nas escolas públicas,[2] também não podem ser atribuídas notas aos alunos, aos quais, além disso, deve ser assegurado o direito ao desligamento, a qualquer tempo, da disciplina, caso nela tenham se matriculado.

Ademais, um dos principais consectários da facultatividade consignada na Constituição é que tal característica se espraia para todos os aspectos do ensino religioso, que, aliás, perde seu caráter estrito de disciplina integrante do currículo obrigatório. Isso porque diante da delicadeza do conteúdo transmitido, se o docente não for suficientemente sensível às diferenças culturais e religiosas do corpo discente ou se o programa ministrado apresentar um caráter sectário, que leve a um aliciamento ostensivo ou subliminar, a dispensa dos alunos do curso, sem nenhum tipo de impedimento, constitui garantia essencial para a liberdade fundamental de crer ou não crer em alguma religião também seja assegurado.

Nesse sentido, orientações importantes tanto para o administrador, quanto para o legislador e mesmo para o julgador, podem ser extraídas das "Diretrizes de Toledo",[3] as quais sistematizam as boas práticas

2 EVANS, C. "Religious education in public schools: an international human rights perspective", *Human Rights Law Review*, Oxford University Press, 8, 3 (2008), p. 453.

3 Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

concernentes ao ensino religioso nas escolas públicas à luz de princípios internacionais de direitos humanos, permitindo a dedução de regras concretas relativas ao ensino religioso, em tal contexto, de forma respeitosa e inclusiva.

Segundo essas recomendações, o ensino religioso não pode ter como objetivo o proselitismo,[4] que consiste no intento, explícito ou velado, de conversão dos alunos a alguma confissão específica. Para honrar seu dever de neutralidade, o Estado precisa zelar para que os currículos ofertados sejam suficientemente imparciais e equilibrados ou, quando se tratar do ensino de uma confissão específica, oferecê-lo de forma facultativa,[5] institucionalizando a possibilidade de dispensa do aluno sem que este venha a sofrer qualquer tipo de desvantagem, discriminação ou estigma.[6]

Considero importante sublinhar que, a meu sentir, não existe nenhum tipo de incompatibilidade entre democracia e religião no Estado laico: ao contrário, ambas podem e devem ser parceiras na busca do bem comum, especialmente no desenvolvimento de uma sociedade plural e compreensiva para com as naturais diferenças entre os seus integrantes. O conceito de laicidade no Brasil, cumpre ressaltar, assim como em outros países,[7] embasa-se no tripé tolerância, igualdade e liberdade religiosa. Trata-se, acima de tudo, de um princípio constitucional voltado à proteção das minorias que, graças à separação entre o Estado e a Igreja, não podem ser obrigadas a submeter-se aos preceitos da religião majoritária.

Schools" (Varsóvia: Organization for Security and Co-operation in Europe/ODIHR Advisory Council of Experts on Freedom of Religion or Belief, 2007), p. 68–73.

4 *Ibidem*, 69.

5 *Ibidem, loc. cit*.

6 *Ibidem, loc. cit*.

7 Ver, a título exemplificativo, KAPUR, R., "The Right to Freedom of Religion and Secularism in the Indian Constitution", in *Defining the Field of Comparative Constitutional Law*, org. Vicki Jackson e Mark Tushnet (Westport: Praeger Publishers, 2002).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Essa separação não constitui, é importante destacar, quer no Brasil quer em outros países, uma muralha que separa cosmovisões incomunicáveis. Se assim fosse, não seriam admissíveis, *inter alia*, a menção explícita a Deus no preâmbulo de nossa Constituição, os feriados religiosos, o descanso dominical e muitas outras manifestações religiosas institucionalizadas pelo Poder Público, como, por exemplo, a aposição do crucifixo no plenário da mais alta Corte do País.

Rememoro, nesse sentido, os dispositivos constitucionais que prestigiam a liberdade religiosa, os quais expressam, nas palavras de José Afonso da Silva, os "pontos de contato" entre Estado e religião, a revelar a "confessionalidade abstrata" que permeia a Carta Política brasileira:[8]

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> VII - é assegurada, nos termos da lei, **a prestação de assistência religiosa** nas entidades civis e militares de internação coletiva;
>
> VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de **crença religiosa** ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
>
> Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> I - estabelecer **cultos religiosos ou igrejas**, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,

8 DA SILVA, J. A., *Comentário Contextual à Constituição* (São Paulo: Malheiros, 2010, p. 97). O autor nomeia a confessionalidade que permeia a Constituição como abstrata porque não "referida a uma confissão religiosa concreta, se bem que ao largo da história do país o substrato dessa confessionalidade é a cultura haurida na prática do Catolicismo".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

ressalvada, na forma da lei, **a colaboração de interesse público**;

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de **crença religiosa** e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.

§ 2º - As mulheres e os **eclesiásticos** ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

b) **templos de qualquer culto**;

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O **ensino religioso**, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 2º O **casamento religioso** tem efeito civil, nos termos da lei.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, **confessionais** ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

> II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou **confessional**, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. (grifei)

Além dos artigos citados, muitos outros poderiam ser mencionados, por prestigiarem, direta ou indiretamente, a multiconfessionalidade e o pluralismo religioso do povo brasileiro.[9] Tais pontos de contato permitem inferir, com a certeza necessária, que laicidade não implica descaso estatal para com a religião, mas sim consideração para com a diferença, de maneira tal a prever a colaboração de interesse público entre o Estado e as distintas confissões religiosas, reputada a tal ponto necessária e relevante que chega a ostentar envergadura constitucional, como ocorre nos casos acima assinalados, mais especificamente na hipótese das entidades de internação coletiva e nas escolas públicas.

É importante ressaltar, ainda, que não é inédita em nosso ordenamento jurídico a colaboração de interesse público no âmbito do ensino estatal. Pelo contrário, remonta à Constituição de 1934,[10] tendo sido reafirmada na Constituição de 1946,[11] e, novamente, na atual Constituição de 1988, todas de cunho inegavelmente democrático. Isso sem mencionar as Cartas dos períodos autoritários, a saber, as de 1937, 1967 e 1969, que também dispuseram expressamente sobre o ensino religioso como disciplina de matrícula facultativa aos alunos de escolas públicas.

---

9 Ver outros exemplos em: FERRAZ, A. C. d. C. "O ensino religioso nas escolas públicas: exegese do § 1 do art. 210 da CF", *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, n 20 (julho de 1997) p. 26.

10 Art. 153 da Constituição de 1934: "O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais."

11 Art. 168, V, da Constituição de 1946: "O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Anna Candida da Cunha Ferraz, após enfatizar a relevância da busca por coerência na interpretação constitucional e a valoração positiva que o Estado brasileiro faz da religião, de modo a justificar que a separação entre Estado e religião possa ser considerada "atenuada" em nosso País, sustenta que o único entendimento possível da locução "ensino religioso" na Constituição é que se trata do ensino confessional. Ensina a especialista:

> "De um lado, somente como tal, isto é, como ensino de religião, é que se pode entender a expressa ressalva aberta no preceito referido. Fosse de outra índole ou natureza o ensino ali referido e não haveria necessidade de menção especial no texto constitucional. Com efeito, se não se tratasse de ensino confessional, de ensino de religião, não haveria razão para o § 1º. Se se tratasse de matéria não afeta a uma religião, se se tratasse de ensino desvinculado de religiões ou confissões religiosas, o preceito constitucional não seria necessário. O currículo do ensino fundamental, como se sabe, não vem previsto no texto constitucional. A lei ou os Conselhos de Ensino fixam-no.
>
> Por outro lado, sempre que a Constituição utiliza o qualificativo 'religioso' ou 'religiosa' o faz no sentido significante de 'relacionado à religião'. Observe-se, por exemplo, a referência constitucional ao casamento religioso. Claro há de se entender, nesse caso, casamento realizado por uma religião, vale dizer, uma entidade ou organização religiosa. Veja-se, ainda, a referência à 'assistência religiosa' (art. 5º, VII); à crença 'religiosa' (art. 5º, VIII e art. 143, § 1º), aos cultos 'religiosos' (art. 5º, VI).
>
> Pode-se discutir sobre a oportunidade ou conveniência de se introduzir o ensino religioso nas escolas públicas. Todavia não se pode questionar tenha a Constituição previsto, exatamente, a ministração de ensino de religião."[12]

12 FERRAZ, "O ensino religioso nas escolas públicas: exegese do § 1 do art. 210 da CF", p. 39.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Assim, quer sob perspectiva histórica, quer sob a sistemática, quer ainda sob a doutrinária, não restam dúvidas, ao menos para mim, de que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional. E mais: que não cabe a estes estabelecimentos de ensino negar à comunidade o direito de contar com instrução confessional de seu interesse, quando mais não seja por respeito à liberdade de aprender e de ensinar a religião num País que, conquanto laico, não deixa de ser plural e tolerante para com todas as crenças e respectivas manifestações, de tal sorte a torná-las objeto de especial proteção no texto constitucional.[13]

A laicidade tem sido objeto de importantes reflexões em julgamentos desta Suprema Corte, como as destacadas pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI 3.510/DF:

> "A laicidade do Estado, enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, que impõe a separação entre Igreja e Estado, não só reconhece, a todos, a liberdade de religião (consistente no direito de professar ou de não professar qualquer confissão religiosa), como assegura absoluta igualdade dos cidadãos em matéria de crença, garantindo, ainda, às pessoas, plena liberdade de consciência e de culto.
>
> O conteúdo material da liberdade religiosa compreende, na abrangência de seu significado, a liberdade de crença (que traduz uma das projeções da liberdade de consciência), a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa, que representam valores intrinsecamente vinculados e necessários à própria configuração da ideia de democracia, cuja noção se alimenta, continuamente, dentre outros fatores relevantes, do respeito ao pluralismo".

Na ADPF 431, o Min. Dias Toffolli, por sua vez, com propriedade, afirmou que:

---

13 Em sentido semelhante, confira-se, nos anais, manifestação da constituinte Sandra Cavalcanti, disponível no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31 de Agosto de 1988, p.13794.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

> "O direito à liberdade de crença (...) guarda íntima relação com o direito à manifestação do pensamento, seja do pensamento religioso, seja das ideias agnósticas, sendo um contrassenso que a exteriorização do pensamento seja tolhido em nome da proteção da liberdade de crença, reduzida que ficaria em uma de suas facetas. Não por acaso, o dispositivo legal que protege a liberdade de crença protege igualmente a liberdade de consciência".

Os limites da laicidade, convém salientar, não são estáticos, mas sim dinâmicos e históricos, e a pedra de toque dela é a liberdade em sentido amplo, quer dizer, a vedação de o Estado impor determinada religião às pessoas ou impedir que elas professem uma crença de sua livre escolha. De toda a sorte, o ensino religioso nas escolas públicas, seja ele confessional ou interconfessional, somente se mostrará legítimo se observar os preceitos de neutralidade aplicáveis, notadamente os que constam dos documentos internacionais que tratam do tema, particularmente do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, bem assim da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, todos firmados no âmbito das Nações Unidas.

O importante é que o ensino público, de modo geral, inclusive em matéria de religião, seja ministrado de forma cuidadosa e respeitosa, sem discriminar ou estereotipar os alunos em razão de suas características pessoais ou opções individuais. Apesar de não caber à escola pública nenhum tipo de avaliação quanto à legitimidade das diversas crenças, como, aliás, bem ressaltou a Corte de Estrasburgo no julgado *Exército da Salvação de Moscou v. Rússia*, o ensino religioso deve levar em consideração a condição especial de pessoa em desenvolvimento dos jovens alunos, titulares do direito à proteção integral, porquanto eles se encontram ainda em uma fase inicial da vida, particulamente quanto à formação de sua personalidade e capacidade crítica.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Isso exige que o Estado empreenda todas as providências necessárias para que os docentes passem pelo treinamento necessário para fazer com que o ensino por eles ministrado respeite, como já salientado, os direitos fundamentais dos alunos, sobretudo, a liberdade de crença de todos aqueles que integram a comunidade escolar.[14] Isso não vale apenas para o ensino religioso, mas para todo o processo educacional e, de resto, para todas as ações estatais, como decidiu a Corte de Estrasburgo no caso *Hasan e Eylem Zengin v. Turquia.*

Saliento, por oportuno, que a inviabilidade de abrigar-se todas as igrejas e confissões em uma única escola não afasta a possibilidade de ministrar-se o ensino confessional ou interconfessional, já que tal dificuldade aplica-se igualmente ao ensino secular. À toda a evidência, jamais haverá condições fáticas para ofertar-se aos alunos o ensino de todas as religiões e disciplinas práticas ou teóricas que existem, uma vez que elas não constituem um *numerus clausus*.

Vale acrescentar, ainda, a bem do debate, que a Corte Europeia de Direitos Humanos já decidiu que a disponibilização do ensino de uma única religião ou o seu ensino de forma predominante, em se tratando da religião professada de forma **majoritária** num determinado país, não implica proselitismo religioso e não ofende nem o postulado da liberdade religiosa nem o princípio da igualdade.[15] Isso porque, na maior parte dos países, existem religiões praticadas de modo predominante - caso do catolicismo no Brasil – sendo natural, nessas situações, que o Estado, sem que imponha aos alunos a religião preponderante, conceda maior visibilidade ou espaço a tais confissões, inclusive, nas escolas públicas.

Relembro, neste sentido, o teor do julgado no caso *Lautsi et. Al. v. Itália*, do Tribunal europeu, no qual se decidiu que a maior visibilidade

14 *Ibidem*, p. 15.

15 Ver: *Folgerø et. Al. v. Noruega, Mansur Yalçın et. Al. v. Turquia e Hasan e Eylem Zengin v. Turquia.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

dada a um símbolo do cristianismo não ofende o postulado da laicidade estatal nem implica doutrinação dos alunos. A Corte relembrou julgados anteriores relacionados ao ensino religioso, os quais reforçam a tese aqui exposta, ressaltando que:

> "Nesse sentido, é verdade que, ao prever a presença de crucifixos em salas de aula de escolas públicas - um sinal que, para além de eventual valor simbólico secular, indubitavelmente se refere a Cristianismo – as leis conferem a religião maioritária do país visibilidade preponderante no ambiente escolar.
>
> No entanto, isso não é suficiente para denotar um processo de doutrinação por parte do Estado, nem implica violação dos requisitos do Artigo 2 do Protocolo n.º 1.
>
> O Tribunal reporta-se neste ponto, *mutatis mutandis*, aos anteriormente citados julgamentos de *Folgerø* e *Zengin*. No caso *Folgerø*, em que o Tribunal foi chamado para examinar o conteúdo da disciplina 'Cristianismo, religião e filosofia' (KRL), decidiu-se que o fato de o programa ter dado uma participação maior para conhecimento da religião cristã do que a de outras religiões e filosofias não implicava, por si só, desvio dos princípios de pluralismo e objetividade, nem doutrinação. A Corte explicou que, em vista do lugar ocupado pelo Cristianismo na história e tradição da Estado envolvido – a Noruega - esta questão teve que ser considerada como estando dentro da margem de apreciação que lhe é dada no planejamento e configuração do currículo (ver *Folgerø*, citado acima, § 89).
>
> O Tribunal chegou a uma conclusão semelhante no contexto das aulas de 'cultura religiosa e ética' nas escolas turcas, onde o programa deu maior destaque ao conhecimento do islamismo haja vista que, apesar da natureza secular do Estado, o islamismo era a religião majoritária praticada na Turquia (ver *Zengin*, já referido, § 63)."[16]

16 Tradução livre de: "*In that connection, it is true that by prescribing the presence of crucifixes in State-school classrooms – a sign which, whether or not it is accorded in addition a secular*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Também para o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, o ensino de determinada religião ou crença é compatível com o direito internacional dos direitos humanos, desde que existam alternativas que acomodem os desejos e inclinações dos pais ou guardiões dos alunos e a possibilidade de dispensa de forma não discriminatória.[17] Por outro lado, o mesmo Comitê já assentou que o ensino sobre as religiões, desde que ministrado de forma objetiva e neutra, pode perfeitamente constar da grade curricular.[18]

A Constituição brasileira, claramente alinhada com as balizas de proteção internacional dos direitos humanos, previu de modo expresso a facultatividade como contraponto ao ensino religioso de caráter confessional ou interconfessional nas escolas públicas. É claro que, se o ensino religioso referido no art. 210, § 1º, da Carta Política ostentasse sempre o caráter secular, humanista, filosófico e histórico tal como aventado na inicial, razão não existiria para garantir-se, em nível

---

symbolic value, undoubtedly refers to Christianity – the regulations confer on the country's majority religion preponderant visibility in the school environment. That is not in itself sufficient, however, to denote a process of indoctrination on the respondent State's part and establish a breach of the requirements of Article 2 of Protocol No. 1. The Court refers on this point, mutatis mutandis, to the previously cited Folgerø and Zengin judgments. In the Folgerø case, in which it was called upon to examine the content of 'Christianity, religion and philosophy' (KRL) lessons, it found that the fact that the syllabus gave a larger share to knowledge of the Christian religion than to that of other religions and philosophies could not in itself be viewed as a departure from the principles of pluralism and objectivity amounting to indoctrination. It explained that in view of the place occupied by Christianity in the history and tradition of the respondent State – Norway – this question had to be regarded as falling within the margin of appreciation left to it in planning and setting the curriculum (see Folgerø, cited above, § 89). It reached a similar conclusion in the context of "religious culture and ethics" classes in Turkish schools, where the syllabus gave greater prominence to knowledge of Islam on the ground that, notwithstanding the State's secular nature, Islam was the majority religion practised in Turkey (see Zengin, cited above, § 63). (CEDH, *Lautsi et. Al. v. Itália*, p. 31)

17 UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment. 22: Artigo 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)*, 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, disponível em: http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html [accesso: 18 Agosto 2017].

18 UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment 22: Artigo 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)*, 30 July 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, disponível em: http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html [accesso: 18 de Agosto de 2017].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

constitucional, a sua facultatividade, cujo papel fundamental é evitar a submissão dos alunos a conflitos de lealdade entre as convicções religiosas ou laicas de seus pais - principais responsáveis pela educação dos filhos - e as religiões lecionadas na escola, além de salvaguardar o caráter pluralista e democrático da educação estatal.

Autorizar o ensino confessional e interconfessional nas escolas públicas, nos termos acima descritos, em nada ofende o dever de neutralidade do Estado, ainda que algumas confissões possam ser predominantes, porque um dos propósitos da educação é justamente fornecer aos alunos o conhecimento necessário à compreensão dos valores e do papel que a religião exerce no mundo. Por isso mesmo, abrir espaço para o ensino das confissões majoritárias em uma determinada sociedade não se mostra, segundo penso, incompatível com tal desiderato.

É natural que o tema em julgamento, por envolver valores caros a uma vasta gama de interessados - pais, alunos, professores, escolas, autoridades educacionais e a própria sociedade como um todo[19] - desperte a preocupação das distintas comunidades, levando eventualmente a respostas discrepantes aos problemas que dele emergem. Insisto, porém, que a própria Constituição antecipou-se aos eventuais conflitos, prevendo parâmetros para o ensino religioso, os quais, uma vez adequadamente adotados, afastam os riscos cogitados na exordial, potencialmente decorrentes do ensino confessional ou interconfessional, quando ministrado sem as necessárias salvaguardas. Tais parâmetros encontram-se, como já acentuei, basicamente no art. 210, § 1º, da Constituição. Fora desta verdadeira régua de calibração de direitos dos envolvidos, ficariam abertas as portas para posições extremistas de um ou de outro lado da discussão.

Na mesma linha do que antes decidido pelo Tribunal de

19 EVANS, "Religious education in public schools: an international human rights perspective", p. 455.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

Estrasburgo, não cabe a esta Suprema Corte estabelecer um regramento minudente e dilargado para ensino religioso nas escolas públicas.[20] Por mais analítica que seja a nossa Constituição, neste tópico o texto magno foi adequadamente parcimonioso, pois o ensino religioso suscita graves e importantes discordâncias morais, todas igualmente justas e dignas de respeito, não existindo soluções fáceis para as questões levantadas pelo tema. No entanto, parece-me fora de dúvida que tal ensino foi autorizado pelos constituintes de 1988, que traçaram as balizas dentro das quais ele pode ser ministrado, de modo a harmonizar o princípio da laicidade do Estado com o postulado da liberdade de crença, por cuja prevalência tanto sangue a humanidade já derramou e ainda vem derramando.

Isso posto, e com a devido respeito pelas posições em contrário, concluo que o ensino confessional ou interconfessional nas escolas públicas, observadas as condições supra explicitadas, não apenas encontra guarida na Constituição, como também colabora para a construção de uma cultura de paz e tolerância e, mais, para um ambiente de respeito ao pluralismo democrático e à liberdade religiosa, razões pelas quais julgo improcedente o pedido inicial.

20 *Ibidem*, p. 457.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13710456.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S) : CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S) : FERNANDO NEVES DA SILVA (02030/DF)
AM. CURIAE. : FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S) : FABRICIO LOPES PAULA (0029285/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S) : HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (16319/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S) : FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES (13252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S) : RENATA DO AMARAL GONÇALVES (25411/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG (310355/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S) : JOELSON DIAS (10441/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S) : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO (25341/DF)
AM. CURIAE. : LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S) : TULIO LIMA VIANNA (107153/MG)
AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13714996

SUL
AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S) : IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (11178/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S) : WALLACE DE ALMEIDA CORBO (186442/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S) : LÍVIA GIL GUIMARÃES (329790/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S) : VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO (8908/PB)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), pela procedência dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 33, *caput*, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.394/96, e do art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado por meio do Decreto Legislativo n. 698/2009 e promulgado por meio do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas, o julgamento foi suspenso. Ausente, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela requerente, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República; pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União; pelo *amicus curiae* ANIS - Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero, o Dr. Leonardo Almeida Lage; pelo *amicus curiae* A Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - CLÍNICA UERJ DIREITOS, o Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos – ATEA, a Drª. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro; pelos *amici curiae* Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, Comitê Latino-Americano e do Caribe Para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, ECOS – Comunicação em Sexualidade, e Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PLATAFORMA DHESCA BRASIL), a Drª. Nathalie Fragoso e Silva Ferro; pelo *amicus curiae* Liga Humanista Secular, o Dr. Túlio Lima Vianna; pelo *amicus curiae* Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, o Dr. Fabrício Lopes Paula; pelo Centro Acadêmico XI de Agosto – USP, a Drª. Lívia Gil Guimarães; pelo *amicus curiae* Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Dr. Fernando Neves da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13714996

Silva; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC, o Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira; pelos *amici curiae* União dos Juristas Católicos de São Paulo – UJUCASP, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro – UJUCARJ e União dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Henrique Cremoneze; e pelo *amicus curiae* Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB, o Dr. João Agripino de Vasconcelos Maia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2017.

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da improcedência da ação, no que foi acompanhado, por fundamentos diversos, pelo Ministro Edson Fachin, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, acompanhando o voto do Ministro Relator, o julgamento foi suspenso. Ausentes o Ministro Dias Toffoli, participando do I Congresso Cearense de Direito Eleitoral – CONCEDE 2017, em Fortaleza/Ceará, e o Ministro Gilmar Mendes, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 31.8.2017.

Decisão: Após os votos dos Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, pela improcedência da ação, o julgamento foi suspenso. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 21.9.2017.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13714996

27/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:

1. Possibilidade de controle normativo abstrato, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade de tratados, convenções ou atos de direito internacional público, como o Acordo bilateral Brasil/Santa Sé

***Preliminarmente*, rejeito** a alegada inadmissibilidade de controle de constitucionalidade de atos de direito internacional público celebrados pelo nosso País, *como o Acordo entre o Brasil e a Santa Sé*, **que instituiu**, *entre nós*, **o Estatuto Jurídico** da Igreja Católica Apostólica Romana.

Impõe-se reconhecer, *desde logo*, que esse Acordo bilateral **qualifica-se** como ato internacional **de conteúdo essencialmente normativo**, veiculador de regras gerais, abstratas e impessoais, **destinadas** à observância dos Estados-Partes.

Sustenta-se, *ainda*, **em preliminar**, que o Supremo Tribunal Federal **não dispõe** de competência para apreciar a constitucionalidade de referido Acordo, **eis que**, *tratando-se de ato internacional de caráter bilateral*, esse controle abstrato **transcenderia** a esfera jurídica de interesse meramente unilateral do Estado brasileiro, **afetando**, *em consequência*, as relações normativas **já estabelecidas**, *entre o Brasil e a Santa Sé*, **no plano internacional**.

Registre-se, *por necessário*, **que o Acordo** em questão **já se acha formalmente incorporado** ao plano do direito positivo interno do Brasil, **pois foi aprovado** pelo Congresso Nacional (**Decreto Legislativo** nº 698/2009) **e promulgado** pelo Presidente da República (**Decreto** nº 7.107/2010).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

As cláusulas convencionais, **inscritas** em mencionado Acordo, *agora reduzidas à dimensão doméstica do ordenamento jurídico brasileiro*, **expõem-se**, *em consequência*, **ao pleno** controle jurisdicional de constitucionalidade.

Na realidade, a fiscalização de constitucionalidade dos atos de direito internacional ("*rectius*": dos atos estatais domésticos **que incorporaram** as normas convencionais ao sistema de direito positivo interno) **qualifica-se**, *na perspectiva do sistema jurídico vigente no Brasil*, **como consequência necessária** que deriva **da irrecusável** supremacia da Constituição da República **sobre todos** os tratados internacionais **celebrados** pelo Estado brasileiro.

Sabemos que o exercício do "*treaty-making power*", *pelo Estado brasileiro* – **não obstante o polêmico** art. 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados –, **está sujeito** *à observância das limitações jurídicas emergentes do texto constitucional*.

A Constituição **qualifica-se** *como o estatuto fundamental da República*. **Nessa condição**, todas as leis domésticas **e** tratados **celebrados** pelo Brasil **estão subordinados** à autoridade hierárquico-normativa desse instrumento básico que é a nossa Carta Política. *Portanto*, **nenhum** valor jurídico terá o ato de direito internacional público que, **incorporado** ao nosso sistema normativo interno, **transgredir**, *formal* **ou** *materialmente*, **o texto** da Constituição da República, **considerada** a posição de eminência da Lei Fundamental, **como já decidiu esta Corte** (**ADI 2.215-MC/PE**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, *v.g.*) **e entende o magistério da doutrina** (MARCELO REBELO DE SOUSA, "**O Valor Jurídico do Acto Inconstitucional**", vol. I/77, 1988, Lisboa; MARCELO NEVES, "**Teoria da Inconstitucionalidade das Leis**", p. 68/85, 1988, Saraiva; JOSÉ AFONSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

DA SILVA, "**Curso de Direito Constitucional Positivo**", p. 54/58, item n. 15, 15ª ed., 1998, Malheiros; OSWALDO LUIZ PALÚ, "**Controle de Constitucionalidade**", p. 75/76, 1999, RT; ALFREDO BUZAID, "**Da Ação Direta de Declaração de Inconstitucionalidade no Direito Brasileiro**", p. 132, item n. 60, 1958, Saraiva; RUY BARBOSA, "**Comentários à Constituição Federal Brasileira**", vol. IV/135 **e** 159, **coligidos** por Homero Pires, 1933, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, "**Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais**", p. 270, item n. 6.2.1, 2000, Atlas; ELIVAL DA SILVA RAMOS, "**A Inconstitucionalidade das Leis**", p. 119 e 245, itens ns. 28 e 56, 1994, Saraiva; OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO, "**A Teoria das Constituições Rígidas**", p. 204/205, 2ª ed., 1980, Bushatsky, *v.g.*).

É que o sistema jurídico brasileiro **não confere** *qualquer precedência hierárquico-normativa* aos atos internacionais sobre o ordenamento constitucional. **É essencial reconhecer**, *portanto*, **que a inconstitucionalidade** de tratados, convenções **ou** atos de direito internacional público **impedirá** a aplicação de suas normas na ordem jurídica interna brasileira, **ao contrário** do que prevalece, *p. ex.*, no sistema normativo **vigente** em Portugal, cuja Constituição (1976) – **com as alterações introduzidas** pela Segunda Revisão Constitucional (1989) – **excepcionalmente admite** a incidência de normas **formalmente** inconstitucionais **constantes** de tratados internacionais (**art. 277**, **n. 2**): "*A inconstitucionalidade orgânica ou formal de tratados internacionais regularmente ratificados não impede a aplicação das suas normas na ordem jurídica portuguesa, **desde que** tais normas sejam aplicadas na ordem jurídica da outra parte, salvo se tal inconstitucionalidade resultar de violação de uma disposição fundamental*".

Desse modo, **a relação de eventual antinomia** entre o tratado internacional **e** a Constituição da República **impõe que se atribua**, *no sistema de direito positivo vigente no Brasil*, **irrestrita precedência hierárquica** à ordem normativa consubstanciada no texto constitucional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Daí a procedente advertência de JOSÉ FRANCISCO REZEK ("**Direito dos Tratados**", p. 462/463, item n. 388, 1984, Forense):

> *"Assim,* ***posto o primado da constituição em confronto com a norma 'pacta sunt servanda', é corrente que se preserve a autoridade da lei fundamental do Estado****, ainda que isto signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano externo, deve aquele responder.*
>
> *Embora sem emprego de linguagem direta,* ***a Constituição brasileira deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle de constitucionalidade****, a exemplo dos demais componentes infraconstitucionais do ordenamento jurídico.*
>
> *Tão firme é a convicção de que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer espécie de confronto, que nos sistemas mais obsequiosos para com o Direito das Gentes tornou-se encontrável o preceito segundo o qual todo tratado conflitante com a constituição só pode ser concluído depois de se promover a necessária reforma constitucional.*
>
> *….....*
>
> ***Abstraída a constituição do Estado****, sobrevive o problema da concorrência entre tratados e leis internas de estatura infraconstitucional. A solução, em países diversos, consiste em garantir prevalência aos tratados. Noutros, entre os quais o Brasil contemporâneo, garante-se-lhes apenas um tratamento paritário, tomadas como paradigma as leis nacionais e diplomas de grau equivalente."* (**grifei**)

Foi por essa razão – *e tendo presente o absoluto primado da Constituição da República sobre os atos de direito internacional público* – **que o Pleno** do Supremo Tribunal Federal, **atuando** em sede de controle normativo abstrato (**Rp 803/DF**), **declarou** *a inconstitucionalidade parcial* da Convenção nº 110 da Organização Internacional do Trabalho (**RTJ 84/724**, Rel. Min. DJACI FALCÃO).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

O eminente Professor CELSO LAFER, **quando** Ministro das Relações Exteriores, **ao propor** à Presidência da República o encaminhamento, ao Congresso Nacional, do texto *da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados*, **entendeu conveniente enfatizar**, *em sua Exposição de Motivos*, **com inteira correção e absoluto rigor acadêmico**, **a necessária** *subordinação hierárquica* dos atos internacionais à ordem normativa **fundada** na Constituição da República (**Diário do Congresso Nacional**, Seção I, de 19/5/92, p. 9241):

> "(...) ***Seja como for, a eventual aprovação integral da Convenção***, *mesmo sem qualquer reserva, pelo Congresso Nacional,* ***nunca poderia ser tomada como postergatória de normas constitucionais, já que no Brasil não se tem admitido que os tratados internacionais se sobreponham à Constituição***." (**grifei**)

O fato irrecusável, *no sistema jurídico vigente no âmbito do Estado brasileiro*, **reside na circunstância** de que **todos** os tratados e convenções celebrados pelo Brasil *devem necessariamente conformar-se ao domínio normativo* da Constituição da República, *sob pena de invalidade e de ineficácia* das cláusulas convencionais.

Não há dúvida, *portanto*, **de que se revela possível impugnar** "*in abstracto*", **perante** o Supremo Tribunal Federal, **a legitimidade constitucional** de atos normativos de direito internacional público, **desde que** – *reitere-se* – **já incorporados** ao plano do direito positivo interno brasileiro.

O magistério doutrinário, *por sua vez*, **reconhece a possibilidade jurídica de os atos domésticos** – *que aprovaram* (decreto legislativo) **e** *que promulgaram* (decreto presidencial) os tratados e convenções internacionais, *incorporando-os formalmente ao plano do direito positivo interno* – **qualificarem-se** *como atos passíveis de controle abstrato de constitucionalidade* (GILMAR FERREIRA MENDES, "**Jurisdição**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Constitucional", p. 155 e 168, 1996, Saraiva; CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, "**A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro**", p. 142, 1995, RT; ANTONIO PAULO CACHAPUZ DE MEDEIROS, "**O Poder de Celebrar Tratados**", p. 277, 1995, Fabris Editor, Porto Alegre; JOSÉ FRANCISCO REZEK, "**Direito Internacional Público**", p. 104, item n. 49, 5ª ed., 1995, Saraiva, *v.g.*).

Mais do que isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, **ao apreciar** essa questão **sob a égide** da Carta Política de 1969, **expressamente admitiu** a sua competência para, *em sede de fiscalização concentrada*, efetuar a verificação em abstrato da constitucionalidade de atos internacionais, **enfatizando** que as regras acolhidas em tratado **ou** em convenção, "***não obstante*** *oriundas de instrumento internacional (…),* ***não guardam validade*** *na órbita interna,* ***se afrontam*** *preceito da Lei Magna*" (**RTJ 84/724**, **727**, Rel. Min. DJACI FALCÃO – **grifei**).

Esta Suprema Corte, **ao reconhecer** a competência do Poder Judiciário **para efetuar** o controle de constitucionalidade dos atos internacionais, **limitou-se**, *na realidade*, **a proclamar a inquestionável supremacia jurídica** da ordem constitucional **sobre as prescrições** emergentes *de qualquer* tratado internacional, **pois**, *consoante adverte* PONTES DE MIRANDA ("**Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969**", tomo IV/146, item 35, 2ª ed., 1974, RT), "***Também ao tratado****, como a qualquer lei,* ***se exige ser constitucional***" (**grifei**).

Na verdade, **essa compreensão** do tema, **que confere** *absoluta precedência à Constituição da República sobre os tratados internacionais celebrados pelo Brasil*, **tem sido reiterada** *em outros julgamentos* do Supremo Tribunal Federal, *de que constituem exemplos expressivos as decisões* **proferidas no RE 109.173/SP**, de que foi Relator o eminente Ministro CARLOS MADEIRA (**RTJ** 121/270-276) **e na ADI 1.480/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Assim sendo, **rejeito** a preliminar suscitada **e reconheço**, *em consequência*, **a possibilidade** de o Supremo Tribunal Federal ***efetuar*** *o controle abstrato de constitucionalidade* **do Acordo Brasil/Santa Sé**, **porque** – não obstante o caráter bilateral desse ato normativo internacional – **está ele sujeito**, *uma vez incorporado definitivamente ao direito positivo interno do Brasil*, **à eficácia subordinante** das cláusulas **inscritas** na Constituição da República.

2. A pretensão de inconstitucionalidade

O Acordo Brasil/Santa Sé, **que dispõe** *sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil*, **sofreu** impugnação, *em sede de controle normativo abstrato*, **por iniciativa** da Senhora Procuradora-Geral da República *em exercício*.

Com efeito, a douta Procuradoria-Geral da República **ajuizou** a presente ação direta **para que** esta Corte Suprema "(***i***) ***realize interpretação conforme a Constituição*** *do art. 33, 'caput' e §§ 1º e 2°, da Lei no 9.394/96,* ***para assentar que o ensino religioso*** *em escolas públicas* ***só pode ser de natureza não-confessional****, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas;* (***ii***) ***profira decisão de interpretação conforme*** *a Constituição do art. 11, § 1º, do 'Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil', aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 698/2009 e promulgado pelo Presidente da República através do Decreto nº 7.107/2010,* ***para assentar que o ensino religioso*** *em escolas públicas* ***só pode ser de natureza não-confessional****;* ***ou*** (***iii***) ***caso se tenha por incabível*** *o pedido formulado no item imediatamente acima,* ***seja declarada a inconstitucionalidade*** *do trecho 'católico e de outras confissões religiosas', constante no art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé acima referido*" (**grifei**).

É interessante observar, neste ponto, *para efeito de mero registro histórico*, que o Estado brasileiro **celebrou**, *até hoje*, **03 (três) Acordos**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

diplomáticos com a Santa Sé: **o primeiro** deles, **formalizado** em 28/10/1862, **durante** o Segundo Reinado **e sendo** Romano Pontífice o Papa Pio IX, **referente** *à Troca de Notas Reversais* entre o Governo Imperial do Brasil **e** o Governo Pontifício **a respeito** do envio, organização **e** direção das missões apostólicas **junto** às "*Tribos indígenas do Império do Brasil*"; **o segundo**, concluído em 23/10/1989, **no Pontificado** de João Paulo II, denominado "*Acordo bilateral*" sobre assistência religiosa às Forças Armadas brasileiras; **e**, *finalmente*, **o terceiro** pactuado **no Pontificado** de Bento XVI, **intitulado** "*Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil*", **que foi objeto** *de aprovação congressional* (**Decreto Legislativo** nº 698/2009), *de ratificação presidencial* **e**, posteriormente, *de promulgação* **mediante** edição do Decreto nº 7.107/2010.

Sendo esse o contexto, **entendo necessário estabelecer** *algumas premissas* **que tenho por indispensáveis** à formulação de meu voto **na presente** causa.

3. A questão da liberdade humana e a intolerância, notadamente em matéria religiosa

Regimes democráticos **não convivem** com práticas de intolerância **ou**, *até mesmo*, com comportamentos de ódio, **pois** uma de suas características essenciais **reside**, *fundamentalmente*, **no pluralismo** de ideias **e na diversidade** de visões de mundo, **em ordem a viabilizar**, *no contexto de uma dada formação social*, **uma comunidade inclusiva** de cidadãos, **que se sintam livres e protegidos** contra ações estatais **que lhes restrinjam** os direitos por motivo de crença religiosa **ou** de convicção política ou filosófica.

Vê-se, *portanto*, **que a intolerância**, que traduz a antítese da ideia de respeito à alteridade, **transgride**, *de modo frontal*, **valores básicos**, como a dignidade da pessoa humana **e** o pluralismo político (**CF**, art. 1º, III e V),

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

que compõem, *enquanto fundamentos estruturantes que são*, **a própria** noção de Estado Democrático de Direito.

O que se mostra irrecusável, *presente essa configuração da ordem democrática*, **consiste** no fato de que a observância desses padrões constitucionais, **notadamente** o veto absoluto **a qualquer** discriminação **atentatória** aos direitos e liberdades fundamentais (**CF**, art. 5º, XLI), **representa** fator essencial à preservação e consolidação de uma sociedade política aberta e plural.

Nesse contexto, Senhora Presidente, **emerge**, como significativo valor que dá expressão às prerrogativas político-jurídicas reconhecidas **em favor** do indivíduo, **a liberdade** de manifestação de pensamento, **que se qualifica** como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma República que se apresente **estruturada** em bases democráticas e **regida**, *por isso mesmo*, **pelo princípio fundamental** do pluralismo político.

Tenho sempre enfatizado, *nesta Corte*, que **nada** se revela *mais* nocivo **e** *mais* perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir ou de cercear a liberdade de expressão, **inclusive em matéria confessional**, *mesmo* que se objetive, **com apoio** nesse direito fundamental, **notadamente** no campo da liberdade religiosa, **expor** ideias, **oferecer** propostas doutrinárias **ou apresentar** formulações teológicas **que a maioria** da coletividade repudie, **pois**, *nesse tema*, **guardo a convicção** de que **o pensamento há de ser livre**, *permanentemente* livre, *essencialmente* livre.

Inquestionável, *desse modo*, que a liberdade religiosa **qualifica-se** como pressuposto essencial e necessário **à prática** do regime democrático. **A livre** expressão de ideias, pensamentos e convicções, *em sede confessional*, **não pode e não deve ser impedida** pelo Poder Público **nem submetida** a ilícitas interferências do Estado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Nenhuma autoridade **pode** prescrever **o que será ortodoxo** em política, **ou** em outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, jurídica, social, ideológica *ou confessional*, **nem** estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição à própria manifestação do pensamento. **Isso** porque "*o direito de pensar, falar e escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental*" **representa**, conforme **adverte** HUGO LAFAYETTE BLACK, **que integrou** a Suprema Corte dos Estados Unidos da América (1937-1971), "***o mais precioso privilégio dos cidadãos***..." ("**Crença na Constituição**", p. 63, 1970, Forense).

Resulta claro, *pois*, que o tratamento constitucional **dispensado**, *entre outras prerrogativas fundamentais da pessoa*, **à liberdade religiosa deslegitima** qualquer medida individual **ou** governamental de intolerância **e** de desrespeito ao princípio básico **que consagra** o pluralismo de ideias.

Importante rememorar, *neste ponto*, **a afirmação** de NORBERTO BOBBIO ("**Elogio da Serenidade e Outros Escritos Morais**", p. 149/155, 2000, UNESP) **quando** esse notável pensador italiano **registra** que "*A ideia de tolerância nasceu e se desenvolveu no terreno das controvérsias religiosas*" **e que deu suporte**, *a partir do reconhecimento da liberdade religiosa*, **à formação** *dos Estados não confessionais*, **dando origem**, como natural consequência desse processo, **ao surgimento do espírito laico**, "*como aquele modo de pensar que confia o destino do 'regnum hominis' mais à razão crítica que aos impulsos da fé*", **assim forjando**, com apoio no princípio da tolerância, "*o respeito pela consciência alheia*", **na medida em que** o princípio da liberdade de religião **significa** o direito **não só** "*daqueles que professam uma religião, mas também daqueles não professam nenhuma*".

Sabemos que a liberdade de manifestação do pensamento, **revestida** *de essencial transitividade*, **destina-se** a proteger *qualquer pessoa* cujas opiniões **possam**, *até mesmo*, **conflitar** com as concepções prevalecentes, *em determinado momento histórico*, no meio social, **impedindo** que incida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

sobre ela, por conta **e** efeito de suas convicções, *não obstante minoritárias*, **qualquer** tipo de restrição de índole política **ou** de natureza jurídica, *pois todos hão de ser igualmente livres para exprimir ideias*, **ainda que estas** possam insurgir-se **ou** revelar-se *em desconformidade frontal* **com a linha** de pensamento dominante no âmbito da coletividade.

As ideias, *ninguém o desconhece*, **podem** *ser fecundas, libertadoras, transformadoras* **ou**, até mesmo, *revolucionárias* e *subversivas*, **provocando** mudanças, **superando** imobilismos **e rompendo** paradigmas *até então* estabelecidos nas formações sociais.

É por isso que se impõe construir espaços de liberdade, *em tudo compatíveis* com o sentido democrático **que anima** nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, **para que** o pensamento, **inclusive** o pensamento religioso, **não seja reprimido e**, *o que se mostra fundamental*, **para que** as ideias **possam** florescer, *sem indevidas restrições*, em um ambiente de plena tolerância, que, **longe** *de sufocar opiniões divergentes*, **legitime** a instauração do dissenso **e viabilize**, *pelo conteúdo argumentativo do discurso* **fundado** em convicções antagônicas, **a concretização** de valores essenciais à configuração do Estado democrático de direito: **o respeito** *ao pluralismo político* **e** *à tolerância*.

Mostra-se relevante destacar, **considerado** *o valor incomparável da tolerância*, **a proclamação** aprovada, em 1995, pela Conferência Geral da UNESCO ("**Declaração de Princípios sobre a Tolerância**"), **que a define como** "*a harmonia na diferença*" **e como** "*o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo (inclusive o pluralismo cultural), da democracia e do Estado de Direito*", **ao mesmo tempo em que adverte** que "*praticar a tolerância não significa (…) renunciar às próprias convicções*", **traduzindo**, ao contrário, **um dos efeitos virtuosos** dessa atitude positiva **em face** de terceiros, **o que estimulará**, *naturalmente*, **a aceitação e o respeito** pela diversidade das pessoas **e** pela multiculturalidade dos povos, **assim evitando** que irrompam, *no seio das formações sociais*, a exclusão, a marginalização, a violência **e** a discriminação **contra** *os grupos vulneráveis*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Daí a essencialidade de propiciar-se *a livre circulação de ideias*, **particularmente** no plano das formulações de índole confessional, eis que tal prerrogativa individual **representa** um signo **inerente** às formações democráticas **que convivem** com a diversidade, *vale dizer*, **com pensamentos antagônicos que se contrapõem**, *em permanente movimento dialético*, a padrões, convicções e opiniões que exprimem, *em dado momento histórico-cultural*, o "*mainstream*", **ou seja**, *a corrente dominante* em determinada sociedade.

Em uma palavra: *o direito de dissentir*, **que constitui** irradiação das liberdades do pensamento, **não obstante** a sua extração eminentemente constitucional, **deslegitima-se** quando a sua exteriorização **atingir**, *lesionando-os*, **valores e bens jurídicos** *postos sob a imediata tutela da ordem constitucional*, **como sucede** com o direito de terceiros à incolumidade de seu patrimônio moral.

É por tal razão que a incitação ao ódio público *contra qualquer* pessoa, povo ou grupo social **não está protegida** pela cláusula constitucional **que assegura a liberdade de expressão**.

Cabe relembrar, *neste ponto*, **a própria** Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), cujo Art. 13, **§ 5º**, **exclui**, *do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento*, "*toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência*".

Bastante expressiva, também, *a esse respeito*, **foi a decisão** que o Plenário do Supremo Tribunal Federal **proferiu**, *por unanimidade*, **no julgamento da ADPF** 187/DF, *de que fui Relator*, que restou consubstanciado, *no ponto ora em exame*, **em acórdão assim ementado**:

"(…) ***A LIBERDADE DE EXPRESSÃO*** *COMO UM DOS MAIS PRECIOSOS PRIVILÉGIOS DOS CIDADÃOS EM UMA*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

*REPÚBLICA **FUNDADA** EM BASES DEMOCRÁTICAS – **O DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO:** NÚCLEO DE QUE SE IRRADIAM OS DIREITOS DE CRÍTICA, DE PROTESTO, DE DISCORDÂNCIA **E** DE LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS – (…) – **DISCUSSÃO** QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA RACIONAL, **COM RESPEITO** ENTRE INTERLOCUTORES **E SEM POSSIBILIDADE LEGÍTIMA** DE REPRESSÃO ESTATAL, **AINDA QUE AS IDEIAS PROPOSTAS** POSSAM SER CONSIDERADAS, PELA MAIORIA, ESTRANHAS, INSUPORTÁVEIS, EXTRAVAGANTES, AUDACIOSAS **OU** INACEITÁVEIS – **O SENTIDO DE ALTERIDADE** DO DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO **E O RESPEITO** ÀS IDEIAS QUE CONFLITEM COM O PENSAMENTO **E** OS VALORES DOMINANTES NO MEIO SOCIAL – **CARÁTER NÃO ABSOLUTO** DE REFERIDA LIBERDADE FUNDAMENTAL (**CF**, art. 5º, **incisos** IV, V e X; **CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS**, Art. 13, § 5º) – **A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL** À LIBERDADE DE PENSAMENTO **COMO SALVAGUARDA** NÃO APENAS DAS IDEIAS E PROPOSTAS **PREVALECENTES** NO ÂMBITO SOCIAL, **MAS**, SOBRETUDO, **COMO AMPARO EFICIENTE ÀS POSIÇÕES QUE DIVERGEM**, AINDA QUE RADICALMENTE, **DAS CONCEPÇÕES PREDOMINANTES** EM DADO MOMENTO HISTÓRICO-CULTURAL, **NO ÂMBITO** DAS FORMAÇÕES SOCIAIS – **O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO**, QUE DESEMPENHA IMPORTANTE PAPEL NO PROCESSO DECISÓRIO, **NÃO PODE LEGITIMAR** A SUPRESSÃO, A FRUSTRAÇÃO **OU** A ANIQUILAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, **COMO O LIVRE EXERCÍCIO** DO DIREITO DE REUNIÃO **E A PRÁTICA LEGÍTIMA** DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, **SOB PENA DE COMPROMETIMENTO** DA CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL – **A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA** DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – **INADMISSIBILIDADE** DA 'PROIBIÇÃO ESTATAL*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> *DO DISSENSO' – **NECESSÁRIO RESPEITO** AO DISCURSO ANTAGÔNICO **NO CONTEXTO** DA SOCIEDADE CIVIL, **COMPREENDIDA** COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO **QUE DEVE** VALORIZAR O CONCEITO DE 'LIVRE MERCADO DE IDEIAS' – **O SENTIDO** DA EXISTÊNCIA DO 'FREE MARKETPLACE OF IDEAS' COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL **E** INERENTE AO REGIME DEMOCRÁTICO (**AC 2.695-MC/RS**, REL. MIN. CELSO DE MELLO) – **A IMPORTÂNCIA** DO CONTEÚDO ARGUMENTATIVO DO DISCURSO FUNDADO EM CONVICÇÕES DIVERGENTES – A LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS **COMO SIGNO IDENTIFICADOR** DAS SOCIEDADES ABERTAS, CUJA NATUREZA **NÃO SE REVELA COMPATÍVEL** COM A REPRESSÃO AO DISSENSO **E QUE ESTIMULA** A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LIBERDADE EM OBSÉQUIO AO SENTIDO DEMOCRÁTICO **QUE ANIMA** AS INSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA (…)."*
>
> (**ADPF 187/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, **Pleno**)

Vê-se, *portanto*, **que o direito ao dissenso**, *ainda que se revele no plano sensível* **e** *delicado* das convicções de caráter religioso – **desde** que **não** resvale, *abusivamente*, **quanto** ao seu exercício, *para o campo do direito penal*, **vindo a concretizar**, em virtude de conduta desviante, *qualquer* dos delitos contra a honra (calúnia, difamação **ou** injúria) –, **encontra** *suporte legitimador* em nosso ordenamento jurídico, **mesmo** que, *de sua prática*, **possam resultar** posições, opiniões **ou** ideias **que não reflitam** o pensamento *eventualmente prevalecente* em dado meio social **ou** que, *até mesmo*, **hostilizem** *severamente*, **por efeito** *de seu conteúdo argumentativo*, **a corrente majoritária** de pensamento em determinada coletividade.

Memoráveis, *por isso mesmo*, **as palavras** do *Justice* OLIVER WENDELL HOLMES, JR. (que foi Juiz da Suprema Corte dos EUA), **no caso** "*United States v. Rosika Schwimmer*" (279 **U.S.** 644), **proferidas**, *em 1929*, em notável e histórico *voto vencido* (**hoje qualificado** como uma "*powerful dissenting opinion*"), **então** inteiramente acompanhado pelo Juiz

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Louis Brandeis, **nas quais** HOLMES **deixou positivado** um "*dictum*" imorredouro **fundado** na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, **que reproduzo**, *a seguir*, **em livre tradução**:

> "*(...)* ***but*** *IF there is any principle of the Constitution that more imperatively calls for attachment than any other it is the principle of free thought – not free thought for those who agree with us BUT freedom for the thought that we hate.*" (**"*mas*, *se há algum princípio da Constituição que deva ser imperiosamente observado,* ***mais*** *do que qualquer outro,* ***é o princípio*** *que consagra a liberdade de expressão do pensamento,* ***mas não a liberdade*** *do pensamento* ***apenas em favor*** *daqueles* ***que concordam*** *conosco, mas, sim,* ***a liberdade do pensamento*** *que nós próprios odiamos e repudiamos*.") (**grifei**)

Trata-se *de fragmento histórico* **e** *retoricamente poderoso* **que bem define** *o verdadeiro sentido da proteção constitucional* à liberdade de manifestação do pensamento: **GARANTIR** *não apenas* **o direito** *daqueles que pensam como nós*, **MAS**, *igualmente*, **PROTEGER o direito** *dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos* **e**, até mesmo, *repudiamos*!

O pluralismo político (*que legitima a livre circulação de ideias* **e que**, *por isso mesmo, estimula a prática da tolerância*) **exprime**, *por tal razão*, **um dos fundamentos estruturantes** do Estado democrático de Direito! **É o que expressamente proclama**, em seu art. 1º, inciso V, **a própria** Constituição da República.

É importante assinalar, *nesse ponto*, **as reflexões** que BARUCH DE ESPINOSA **expôs** em seu "**Tratado Teológico-Político**" (2ª ed., 2008, Martins Fontes), "*um livro forjado no inferno*", **segundo** um de seus críticos, **que constitui**, *no entanto*, **a despeito** *das inúmeras objeções contra ele feitas*, **um dos textos filosóficos** *mais relevantes e influentes* na história do pensamento ocidental, **a ponto** de a comunidade hebraica de Amsterdam havê-lo anatematizado, **impondo-lhe** *o* "*herem*".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Com efeito, ESPINOSA, cuja vida foi **inteiramente** dedicada, *no plano filosófico*, **ao exame** da questão fundamental da liberdade humana, **jamais se despojou** de seu espírito crítico, **havendo sido punido**, pela Sinagoga Portuguesa de Amsterdam, *como salientado*, **com a sanção** *do* "*herem*", **vale dizer**, com a exclusão da comunidade hebraica daquela cidade **por razões** que claramente se apoiavam *em lamentável juízo de intolerância*, **que considerou heréticos**, tanto o pensamento antagônico quanto as lições desse filósofo holandês, **que assinalava**, *em suas reflexões teóricas*, que a narrativa contida na Bíblia **deveria expor-se**, *como qualquer outro livro*, à crítica histórica, pelo fato, *segundo ele*, de a Bíblia constituir "*uma obra metafórico-alegórica que não pede leitura racional (…)*".

E tudo isso porque ESPINOSA, cujo pensamento filosófico **exaltava** a liberdade individual, **especialmente** em matéria religiosa, **procedeu**, *nessa única obra publicada em vida*, **à defesa incondicional** da liberdade de expressão, **o que levou estudiosos** de suas ideias a reconhecer, em seu "*Tratado Teológico-Político*", **que esse livro consubstanciava**, verdadeiramente, "*um elogio da tolerância e uma apologia da democracia*".

Na visão filosófica de ESPINOSA, **tornava-se claro** que assuntos de teologia e questões de Estado revelavam-se matérias **que não deveriam confundir-se**, pois tinha ele, *por incontestável*, **que nem a teologia** deveria subordinar-se à razão de Estado **nem esta** ao pensamento teológico, **mesmo porque** as convicções no domínio religioso **pertencem**, *exclusivamente*, **ao plano** da razão individual **e** ao foro íntimo *de cada ser humano*, **que é**, *no âmbito da religião*, **a suprema autoridade**.

A necessária delimitação **entre a esfera religiosa**, *que concerne ao espírito*, **e o domínio secular**, *que é regido pelo Estado*, **constitui** fator, *por excelência*, da liberdade humana, **pois** – adverte ESPINOSA nessa obra escrita **em pleno** século XVII –, "*o verdadeiro fim do Estado é (…) a liberdade*" ("*op. cit.*", cap. XX, p. 302).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Inquestionável, *desse modo*, **que o Estado – quando busca impor** o predomínio de uma dada religião **ou quando pretende restringir** os direitos de quem professa (**ou deixa** de professar) determinada fé religiosa, **instituindo** medidas de repressão **ou** de discriminação contra aqueles que exercem as prerrogativas **inerentes** à liberdade religiosa – **revela**, *em toda a sua onipotência*, **a face intolerante** que as modernas Constituições de Estados democráticos **repudiam**, *certamente atentas* a uma advertência **que**, **atravessando** os séculos **e apoiada** no pensamento filosófico de ESPINOSA – **que põe ênfase** na questão da liberdade humana **e que exalta** a virtude da tolerância –, **reconhece** os perigos **resultantes** do extravazamento, *pela teologia*, dos limites que a circunscrevem, **projetando-a** *sobre domínios a ela estranhos*, **com o propósito de controle** das instituições seculares **e**, *por consequência*, **de subjugação** do espírito que anima **e** alimenta o direito inalienável de ser *essencialmente* livre.

*4. **A questão da confessionalidade** do Estado monárquico brasileiro **e o postulado republicano** da laicidade estatal no Brasil **como pressuposto necessário** ao pleno exercício da liberdade religiosa*

Sabemos todos, Senhora Presidente, **que o advento** da proclamação da República **importou em ruptura** de antiga tradição que, **oriunda** de nosso passado colonial, **prevaleceu** no Brasil **desde** o seu Descobrimento até a instauração da nova ordem política em 15 de novembro de 1889 **e que consagrava**, *entre nós*, **o catolicismo** *como religião oficial do Estado*.

Essa situação **prolongou-se** durante o período colonial, **como se vê** da legislação reinol **e**, *sobretudo*, das Ordenações do Reino (*Afonsinas*, *Manuelinas* **e** *Filipinas*), **subsistindo na fase** da dominação espanhola (1580/1640) **e projetando-se** até a instituição do Brasil como Reino Unido ao de Portugal e Algarves (1815).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Com a independência nacional, o Brasil **manteve** a sua condição *de Estado confessional*, **pois** a Carta Política de 25/03/1824 **proclamava**, em seu art. 5º, que "***A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império***. *Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de Templo*", **estabelecendo**, *ainda*, que "***Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a do Estado*** *(…)*" (art. 179, n. V – **grifei**).

Com a República, no entanto, *como anteriormente assinalado*, **sobreveio a ruptura** preconizada pelos positivistas, **cujo suporte legitimador** apoiou-se *no Decreto nº 119-A, de 07/01/1890*, **editado** pelo Governo Provisório, **que aprovou** o projeto **elaborado** por Ruy Barbosa **e** Demetrio Nunes Ribeiro.

Em decorrência desse ato, **operou-se** uma rígida, formal e orgânica separação entre Igreja e Estado, **afastando** da jovem República brasileira *a nota de confessionalidade* **que caracterizara**, *até então*, o Estado no Brasil, **que passou a ostentar o perfil** *de Estado verdadeiramente laico*, **como se pode ver**, *p. ex.*, **do Decreto** nº 181, de 24/01/1890, **cujo texto veio a reconhecer** *como juridicamente válido*, *de forma absolutamente inovadora*, **apenas** o casamento civil.

Vê-se, *portanto*, **que é na República** que se situa o marco histórico-temporal **consagrador** *do princípio básico da laicidade estatal*, de cuja incidência **derivam**, *pelo menos*, **três consequências** *de fundamental importância*: (**a**) **a separação** orgânica entre Igreja e Estado, **a propiciar** uma nítida linha divisória **entre** *a esfera secular ou temporal*, de um lado, **e** *o domínio espiritual*, de outro; (**b**) **a neutralidade** axiológica do Estado em matéria confessional, **a significar** que o Poder Público **não tem** preferência **nem** aversão *a qualquer* denominação religiosa; **e** (**c**) **o respeito incondicional** à liberdade religiosa, cuja prática **não** pode sofrer interferência do aparelho de Estado, **seja** para favorecer **aquele que a**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

exerce ou aquele que opta por não professar religião alguma, **seja**, *ainda*, para prejudicá-los.

Ninguém desconhece *que o caráter confessional do Estado monárquico brasileiro*, com seus consectários de ordem institucional, **como o direito** de Padroado, **o beneplácito** régio **e o recurso** à Coroa, **culminaria** *por tornar inevitáveis os conflitos* **entre** a Igreja Católica Romana **e** o Trono Imperial, **como sucedeu** no contexto **da conhecida** *Questão Religiosa* **ou** *Questão Episcopo-Maçônica* (1872-1875), **sem se falar**, como relembra JOÃO CAMILLO DE OLIVEIRA TÔRRES ("**A Democracia Coroada**", p. 403, 2ª ed., 1964, Vozes), **da supressão** do noviciado nas Ordens Religiosas **e das tentativas cismáticas e das propostas regalistas** do Padre Diogo Antônio Feijó, **que sustentava** *a legitimidade da interferência do poder civil em assuntos eclesiásticos*, **tanto que tal comportamento político** deu origem, *no Período Regencial*, **notadamente** entre 1831 e 1834, *à crise da Questão Clerical*, **que consistiu** *na proposta de abolição do celibato sacerdotal*.

Na base desses conflitos **estava a tentativa de submeter**, *ao poder secular do Estado*, **o exercício** dos direitos eclesiásticos **titularizados** pela Igreja Romana. **Esse fato vem corroborado** em cartas particulares **dirigidas** por Bispos diocesanos ao Imperador, **nas quais são relatadas** "*ingerências descabidas de autoridades civis na vida eclesiástica*", **sempre com o objetivo de subordinar** a Igreja ao Estado, **tanto que houve** tentativas, **como aquela empreendida** por Bernardo Pereira de Vasconcelos, "*em seus dias veementes de líder oposicionista no Primeiro Reinado*", **de instituir**, *no Estado monárquico brasileiro*, uma Igreja **estruturada** segundo as concepções **regalistas** de poder, **em clara demonstração** de "*nacionalismo religioso*".

Esse quadro histórico **revela-nos** *a alta inconveniência* **de adotar-se** determinada religião **como sendo** a religião de um particular Estado nacional. **É que a confessionalidade** do Estado **acaba por suprimir** a independência necessária de que deve gozar a Igreja, *qualquer que seja a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

denominação religiosa que ela represente. **Quando Campos Salles**, *em sua condição de Presidente-eleito do Brasil*, **visitou** a Santa Sé, *em agosto de 1898*, **manteve encontro formal** com o Papa Leão XIII. **Conforme relata** TOBIAS MONTEIRO ("**O Presidente Campos Salles na Europa**", p. 144, Itatiaia/EDUSP), o Romano Pontífice, **dirigindo-se** a Campos Salles, "*encareceu as vantagens por ela* [Igreja Católica] *conquistadas entre nós* ***depois*** *da Proclamação da República*", **em uma clara** (e diplomática) **referência ao grave conflito** que irrompera, *havia pouco mais de um quarto de século*, **entre** o Império do Brasil **e** a Igreja Católica Apostólica Romana.

Torna-se importante reconhecer, *bem por isso*, **a essencial necessidade** de se estabelecerem espaços de independente atuação, **sem** recíprocas interferências, **entre** a Igreja **e** o Estado, **criando-se** o que Thomas Jefferson, **já Presidente** dos Estados Unidos da América, **em carta dirigida** à Congregação da Igreja Batista, em Danbury, no Estado de Connecticut, em 01 de janeiro de 1802, **denominara** "*a wall of separation between Church and State*", **demonstrando**, *assim*, a nítida percepção **de que a separação formal** (**e efetiva**) **entre** Igreja **e** Estado **constitui pressuposto necessário** à realização de um duplo e fundamental objetivo: *de um lado*, **impedir** que o poder do Estado venha a interferir no direito ao livre exercício dos cultos religiosos, **quaisquer** que sejam, **transgredindo**, *desse modo*, **a prática** da liberdade religiosa; **e**, *de outro*, **obstar** que grupos religiosos, **inclusive facções** fundamentalistas, **intervindo** no desempenho das funções governamentais, **venham a apropriar-se** do aparelho estatal, **submetendo-o** aos desígnios de uma dada confissão religiosa.

Quando os Fundadores da República, *no Brasil*, **conceberam** essa forma de Governo, **preocuparam-se**, *desde logo*, **ao viabilizarem** as novas conquistas **e** avanços, **em implementar** *a separação institucional entre Igreja e Estado* (**Decreto** nº 119-A/1890), **que se consolidou**, *em momento posterior*, **com a promulgação** da Constituição republicana de 1891, **que veio a consagrar**, *de maneira bastante expressiva*, **o princípio da laicidade estatal**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Cabe advertir, *no entanto*, **que a fórmula constitucional** *da laicidade do Estado* **não significa** que o Estado republicano brasileiro **tornou-se** *um Estado ateu*, **nem sequer anticlerical**, **valendo rememorar**, *no ponto*, **a correta observação** de JOÃO CAMILLO DE OLIVEIRA TÔRRES ("**A Democracia Coroada**", p. 405, 2ª ed., 1964, Vozes), **para quem** "*A Constituição de 1891 escapou de ser nitidamente anticlerical, para ser, apenas, laica. Tolerava-se, mas não se combatia frontalmente a religião*".

Na realidade, esse mesmo autor **reconhece** *como um dos efeitos positivos* **resultantes** *da separação formal entre a Igreja e o Estado* a emancipação da instituição religiosa **em face** do Poder Público, **pois**, "*se a Igreja foi despojada de tudo, ficou, ao mesmo tempo, livre dos empecilhos que a dependência do poder temporal acarreta*" ("***op. loc. cit.***").

5. A Constituição de 1934 e as relações entre Estado e Igreja: uma solução de compromisso

Essa rígida separação – existente **sob a égide** da Constituição de 1891 (**que determinava**, em seu art. 72, § 6º, **fosse** "*leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos*") – **sofreu** *significativo abrandamento* **motivado** por pressão da Igreja Católica, **que obteve** *solução de compromisso* **consubstanciada** *em verdadeira fórmula transacional* **acolhida** e **formalmente positivada** pela Constituição republicana de 1934, que, *entre as várias aproximações estabelecidas entre Igreja e Estado*, **contemplou**, em seu art. 153, **a possibilidade** do ensino religioso, de frequência facultativa, **ministrado segundo** os princípios da confissão religiosa do aluno, nas escolas públicas primárias, secundárias, normais **e** profissionais, **tanto quanto** conferiu eficácia jurídico-civil ao "*casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa (…)*" (**CF/1891**, art. 146).

Daí a observação feita pelo Padre JOSÉ SCAMPINI ("**A Liberdade Religiosa nas Constituições Brasileiras**", "*in*" Revista de Informação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Legislativa, vol. 11, n. 43/165-166, Ano XI, jul/set 1974) **a propósito das relações** entre Estado e Igreja **sob a égide** da Constituição republicana de 1934:

> *"(...)* ***Durante o império****, a religião católica foi a religião do Estado.* ***Com o advento do regime republicano****, houve a completa separação dos dois poderes.* ***Decretou-se****, desta forma,* ***a laicidade do Estado*** *sob a influência da maçonaria e das idéias republicanas da época.*
>
> *….....*
>
> ***Proclamava-se****, então,* ***a completa separação*** *da Igreja e do Estado; entre os dois poderes* ***não haveria****, de agora em diante,* ***relações*** *de dependência ou aliança.*
>
> ***A 2ª Constituição Republicana****, de 1934,* ***mantém integralmente esses dispositivos****, não só quanto às subvenções oficiais como, também, quanto às relações de dependência ou aliança entre os dois poderes, espiritual e temporal.*
>
> ***No momento atual****, a ideologia revolucionária de 1930* ***traçava novas diretrizes político-sociais****, mais de acordo com a mentalidade do Povo Brasileiro,* ***cujas aspirações foram sacrificadas*** *pela Constituição de 1891 nas questões* ***concernentes*** *à consciência religiosa.* ***Procurava-se estabelecer*** *um 'modus vivendi' entre esses dois poderes, 'modus vivendi' que, embora não implicando aliança da Igreja com o Estado, admitisse, entretanto,* ***a colaboração recíproca*** *em vista dos interesses coletivos.*
>
> ***Os Deputados católicos insistiam nos vários debates****, afirmando que não se tratava de pleitear o reconhecimento da Igreja Católica como Igreja oficial ou Igreja do Estado.* ***Pediam eles a completa separação e independência da Igreja do Estado****,* ***a igualdade jurídica de todas as igrejas e cultos e a colaboração de todos os credos nos serviços públicos****. Em particular,* ***pugnavam pela reivindicação desses princípios****:* ***a ministração do ensino religioso nas escolas****,* ***a assistência religiosa*** *nos hospitais, nas penitenciárias e às classes armadas,* ***em identidade****, porém,* ***de condições*** *para todos e para todas as religiões,* ***independentemente*** *de seus credos.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> ***Todos**, pois, **concordavam em não ser possível** ao Estado **prescindir** da colaboração religiosa. (…).*" (**grifei**)

Tratando-se do ensino religioso nas escolas públicas, **essa possibilidade**, *com alterações pontuais*, **foi mantida pela Carta Política de 1937** (art. 133, **sem** referência, *contudo*, à confissão religiosa do aluno), **pela Constituição de 1946** (art. 168, **inciso** V, **com** menção à preferência confessional do aluno), **pela Carta de 1967** (art. 168, § 3º, inciso IV, **sem** alusão aos princípios da confissão religiosa do aluno), **pela Carta de 1969** (art. 176, § 3º, V, **com redação idêntica** à Carta Federal de 1967), **e**, *finalmente*, **pela Constituição de 1988**, cujo art. 210, § 1º, **dispõe** que "*O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental*".

*6. **A separação formal entre Igreja e Estado**, consequência natural do princípio da laicidade estatal, **qualifica-se como condição essencial** à prática da liberdade religiosa*

A consagração constitucional *do Estado laico* **traduz** decisivo fator **para o exercício** da liberdade religiosa, **que representa**, *no quadro das liberdades fundamentais*, **projeção concretizadora** do direito à livre manifestação de ideias e de convicções.

A importância *da laicidade do Estado* **e a indispensabilidade** *de sua neutralidade axiológica* **em relação** *a qualquer* denominação confessional **foram bem destacadas** por THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI ("**A Constituição Federal Comentada**", vol. IV/102-104, 3ª ed., 1959, José Konfino):

> "*(...) **a laicidade absoluta é uma forma de intervenção do Estado nas consciências**, porque contribui para a formação do espírito leigo, **hostil** a qualquer manifestação de natureza religiosa. (…) **Em matéria religiosa** o Estado **deve ser** neutro. **Nada***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> ***justifica*** *sua intervenção,* ***nem no sentido*** *da religião oficial,* ***nem da laicidade absoluta****, porque são ambas formas extremas.* ***Ambas são processos de intervenção****.* ***O Estado leigo não é o Estado anticlerical****, mas o que respeita a crença e a religiosidade dos que nele vivem. (...).*" (**grifei**)

A solução de consenso *que prevaleceu* em 1934 **ainda subsiste**, *de certo modo*, **sob a égide da vigente** Constituição republicana, que, **embora mantendo** – *como se impõe* – **a separação formal** entre Igreja e Estado (**CF**, art. 19, I), **não se revela** *anticlerical* **nem hostil** *a qualquer denominação religiosa*, **pois consagra** a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença (**CF**, art. 5º, VI), **garante** o livre exercício dos cultos religiosos (**CF**, art. 5º, VI), **assegura** a proteção aos locais de culto **e** às práticas litúrgicas (**CF**, art. 5º, VI), **estabelece** que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo se as invocar** para eximir-se de obrigação legal **a todos** imposta (**CF**, art. 5º, VIII), **impede** que aquele que alega objeção de consciência sofra privação de sua cidadania, **desde que desempenhe** *prestação civil alternativa* (**CF**, art. 143, § 1º), **concede** imunidade tributária *aos templos de qualquer culto*, **assim neutralizando** *eventual* tentativa do Poder Público de valer-se, **mediante** manipulação de sua competência impositiva, **de medidas** *que impliquem censura fiscal lesiva à liberdade religiosa* (**CF**, art. 150, VI, "**b**"), **permite** a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares *de internação coletiva* (**CF**, art. 5º, VII) **e atribui** eficácia jurídico-civil ao casamento religioso (**CF**, art. 226, § 2º).

Uma das dimensões em que se projeta *o princípio da laicidade* estatal **reside na observância**, *pelo Poder Público*, **de seu dever de neutralidade axiológica** *em matéria confessional*, **a significar** que o Estado **não pode** estabelecer **ou** subvencionar cultos religiosos, **ou**, *ainda*, **embaraçar-lhes** o exercício, **como igualmente não pode nem deve manifestar** preferência **ou revelar** repulsa *a qualquer* organização ou denominação religiosa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

O saudoso Ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, **ao proferir voto vencido** nesta Suprema Corte em 17/11/1949, **no julgamento do MS** 1.114/DF, Rel. Min. LAFAYETTE DE ANDRADA, **no qual se discutiu a legitimidade constitucional** de intervenção do Presidente da República **nas práticas litúrgicas** *da cismática Igreja Católica Apostólica Brasileira*, **após repudiar** a possibilidade de ingerência da autoridade civil **na esfera de celebração religiosa** de determinada organização confessional, **impondo-lhe indevidas restrições** *quanto à utilização de vestimentas, de manifestações externas* **e** *de celebrações rituais*, **deixou consignadas**, *em seu magistral pronunciamento*, **algumas advertências** *que cumpre não ignorar*:

> *"(…) **parece-me que o poder civil, o poder temporal, infringiu, frontalmente, o princípio básico de toda a política republicana, que é a liberdade de crença**, da qual decorreu, como conseqüência lógica e necessária, a separação da Igreja e do Estado.*
>
> ***Reclamada essa separação pela liberdade de crença, dela resultou**, necessariamente, **a liberdade de exercício de culto**.*
>
> ***Devemos estes grandes princípios** à obra benemérita de Demétrio Ribeiro, **de cujo projeto surgiu**, em 7 de janeiro de 1890, **o sempre memorável ato** que separou, no Brasil, a Igreja do Estado.*
>
> ***É de se salientar**, aliás, **que a situação da Igreja Católica Apostólica Romana, separada** do Estado, **se tornou muito melhor**. **Cresceu ela, ganhou** prestígio, **graças à emancipação do regalismo que a subjugava** durante o Império. **Foi durante o Império** que se proibiu a entrada de noviços nas ordens religiosas; **foi durante o Império** que se verificou a luta entre maçons e católicos, **de que resultou a deplorável prisão** dos Bispos D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira e D. Macedo Costa, bispos de Olinda e do Pará; **foi durante o Império** que prevaleceu a legislação de mão morta.*
>
> ***Com a República, o prestígio da Igreja Católica cresceu**, como todos reconhecemos.*
>
> ***Deve-se** (…) **atribuir**, como glória da Igreja Católica Apostólica Romana, **o ter-se ela batido pela separação** da Igreja*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> *do Estado,* ***o princípio civil*** *da separação da Igreja do Estado.* ***O princípio civil*** *da separação da Igreja do Estado* ***foi o princípio*** *que a Igreja Católica* ***defendeu*** *nos seus começos,* ***talvez contrariado*** *na teocracia católico-feudal da Idade Média.* ***Mas não há dúvida*** *em que a separação da Igreja e do Estado,* ***pela qual se bateu*** *a própria Igreja Católica,* ***e que é a base política republicana****,* ***só concorreu*** *para que ela crescesse de prestígio.*
>
> *….*
>
> ***Proíbe****, em conseguinte,* ***a Constituição que o poder temporal embarace*** *o exercício* ***de qualquer*** *culto religioso. (…).*
>
> *….*
>
> ***É este princípio fundamental da política republicana****,* ***este princípio da liberdade de crenças****,* ***que reclama a separação*** *da Igreja do Estado* ***e que importa****, necessariamente* ***na liberdade*** *do exercício do culto; (…).*" (**grifei**)

Todos sabemos que a laicidade traduz, *desde 1890*, **um postulado essencial** da organização institucional do Estado brasileiro, **representando**, *nesse contexto*, **uma decisão política fundamental** adotada pelos Fundadores da República, **cuja opção** – consideradas as circunstâncias históricas **então** presentes – **teve em perspectiva**, *como anteriormente já referido*, a desgastante experiência **proporcionada** pela Carta Política do Império do Brasil, **notadamente** aquela **resultante** *do gravíssimo conflito* que se instaurou **entre** o Estado monárquico brasileiro **e** a Igreja Católica Romana, **a conhecida** *Questão Religiosa* **ou** *controvérsia episcopo-maçônica* (1872-1875), **que opôs** o trono imperial ao altar católico.

7. Neutralidade axiológica do Estado em matéria confessional e o exercício da liberdade religiosa

A laicidade do Estado, *enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira*, **que impõe** a separação entre Igreja e Estado, **não só reconhece**, *a todos*, **a liberdade de religião** (**consistente** no direito de professar **ou** de não professar *qualquer* confissão religiosa), **como assegura**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

absoluta igualdade dos cidadãos **em matéria** de crença, **garantindo**, *ainda*, às pessoas *plena liberdade de consciência e de culto*.

O conteúdo material da liberdade religiosa – **que se qualifica** *como direito fundamental do indivíduo* – **compreende**, *na abrangência de seu significado*, entre outras prerrogativas essenciais, **a liberdade** de crença (**que traduz** uma das projeções da liberdade de consciência), **a liberdade** de culto, **a liberdade** de organização religiosa, **a liberdade** de fazer proselitismo, **a liberdade** de não aderir a religião alguma, **a liberdade** de alterar suas preferências confessionais, **a liberdade** de não sofrer qualquer restrição de ordem jurídica em virtude de suas convicções religiosas **e a liberdade** de ver-se respeitado, em sua esfera de autonomia pessoal, pelo Poder Público, quanto às opções religiosas que fizer, **valores esses** que representam elementos necessários **à própria** configuração da ideia de democracia, **cuja noção se alimenta**, *continuamente*, **do respeito ao pluralismo**.

Torna-se importante registrar, *no ponto*, **o tratamento normativo**, *inquestionavelmente liberal*, que Portugal **dispensou** *à liberdade religiosa*, **como se vê da Lei nº 16**, de 22/06/2001, que, **ao assegurar**, *em plenitude*, **o exercício** dos direitos individuais **e** coletivos *em matéria confessional*, **definiu**, *em caráter não taxativo*, **o conteúdo** da liberdade religiosa, **distinguindo**, *sob tal perspectiva*, **entre** *o conteúdo positivo* **e** *o conteúdo negativo* dessa fundamental prerrogativa de ordem jurídico-constitucional **garantida** *a todos* os cidadãos, **sem** exceção.

Esse diploma legislativo, **ao enunciar**, *em bases meramente exemplificativas*, **o conteúdo positivo** da liberdade religiosa, **assim dispôs**:

> *"**Artigo 8º***
>
> ***Conteúdo da liberdade de consciência, de religião e de culto***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> ***A liberdade de consciência, de religião e de culto compreende o direito de:***
>
> ***a) Ter**, não ter e deixar de ter religião;*
>
> ***b) Escolher** livremente, mudar ou abandonar a própria crença religiosa;*
>
> ***c) Praticar** ou não praticar os actos do culto, particular ou público, próprios da religião professada;*
>
> ***d) Professar** a própria crença religiosa, procurar para ela novos crentes, exprimir e divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento em matéria religiosa;*
>
> ***e) Informar** e se informar sobre religião, aprender e ensinar religião;*
>
> ***f) Reunir-se**, manifestar-se e associar-se com outros de acordo com as próprias convicções em matéria religiosa, sem outros limites além dos previstos nos artigos 45º e 46º da Constituição;*
>
> ***g) Agir** ou não agir em conformidade com as normas da religião professada, no respeito pelos direitos humanos e pela lei;*
>
> ***h) Escolher** para os filhos os nomes próprios da onomástica religiosa da religião professada;*
>
> ***i) Produzir** obras científicas, literárias e artísticas em matéria de religião.*" (**grifei**)

De outro lado, **o conteúdo negativo** da liberdade religiosa, **tal como delineado** por referida legislação, **compreende** *importantes restrições* estabelecidas **em favor** da pessoa, **em ordem a protegê-la** *contra indevidas interferências* na esfera íntima de sua própria individualidade:

> *"**Artigo 9º***
> ***Conteúdo negativo da liberdade religiosa***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> *1 — Ninguém pode:*
>
> *a) Ser obrigado a professar uma crença religiosa, a praticar ou a assistir a actos de culto, a receber assistência religiosa ou propaganda em matéria religiosa;*
>
> *b) Ser coagido a fazer parte, a permanecer ou a sair de associação religiosa, igreja ou comunidade religiosa, sem prejuízo das respectivas normas sobre a filiação e a exclusão de membros;*
>
> *c) Ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder;*
>
> *d) Ser obrigado a prestar juramento religioso.*" (**grifei**)

Nesse contexto, *e considerado o delineamento constitucional da matéria em nosso sistema jurídico*, **impõe-se**, como elemento **viabilizador** da liberdade religiosa, **a separação institucional** entre Estado **e** Igreja, **a significar**, *portanto*, que, **no Estado laico**, *como o é o Estado brasileiro*, **haverá**, *sempre*, uma clara **e** precisa **demarcação** de domínios próprios de atuação **e** de incidência do poder civil (**ou** secular) **e** do poder religioso (**ou** espiritual), **de tal modo** que a escolha, ou não, de uma fé religiosa revele-se questão de ordem **estritamente** privada, **vedada**, no ponto, **qualquer** interferência estatal, **proibido**, *ainda*, ao Estado **o exercício** de sua atividade **com apoio** em princípios teológicos, **ou** em razões de ordem confessional, **ou**, ainda, em artigos de fé, **sendo irrelevante** – em face **da exigência constitucional** de laicidade do Estado – **que se trate** de dogmas **consagrados** por determinada religião **considerada hegemônica** no meio social, **sob pena** de concepções de certa denominação religiosa **transformarem-se**, *inconstitucionalmente*, **em critério definidor** das decisões estatais **e** da formulação e execução de políticas governamentais.

O fato irrecusável é que, **nesta** República laica, **fundada** em bases democráticas, **o Direito não se submete** à religião, **e** as autoridades incumbidas de aplicá-lo **devem despojar-se** *de pré-compreensões* em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

matéria confessional, **em ordem a não fazer repercutir**, sobre o processo de poder, **quando** no exercício de suas funções (**qualquer** que seja o domínio de sua incidência), **as suas próprias** convicções religiosas.

Vale referir, *bem por isso*, **o preciso magistério** de DANIEL SARMENTO ("**Legalização do Aborto e Constituição**", "*in*" "Nos Limites da Vida: Aborto, Clonagem Humana e Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos Humanos", p. 03/51, p. 26/27, 2007, Lumen Juris):

> "***A Constituição de 88 não se limitou a proclamar***, *como direito fundamental,* ***a liberdade de religião*** *(art. 5º, inciso VI).* ***Ela foi além***, ***consagrando***, *no seu art. 19, inciso I,* ***o princípio da laicidade do Estado***, ***que impõe*** *aos poderes públicos* ***uma posição de absoluta neutralidade*** *em relação às diversas concepções religiosas. (…).*
>
> ***A laicidade do Estado***, *levada a sério,* ***não se esgota na vedação*** *de adoção explícita pelo governo de determinada religião,* ***nem tampouco na proibição*** *de apoio ou privilégio público a qualquer confissão.* ***Ela vai além***, ***e envolve*** *a pretensão republicana de delimitar espaços próprios* ***e*** *inconfundíveis para o poder político* ***e*** *para a fé.* ***No Estado laico***, ***a fé é questão privada***. ***Já o poder político***, *exercido pelo Estado na esfera pública,* ***deve basear-se em razões igualmente públicas – ou seja***, *em razões cuja possibilidade de aceitação pelo público em geral* ***independa*** *de convicções religiosas* ***ou*** *metafísicas particulares.* ***A laicidade do Estado não se compadece com o exercício da autoridade pública com fundamento em dogmas de fé – ainda que professados*** *pela religião majoritária –,* ***pois ela impõe*** *aos poderes estatais uma postura de imparcialidade* ***e*** *eqüidistância* ***em relação*** *às diferentes crenças religiosas, cosmovisões e concepções morais que lhes são subjacentes.*
>
> ***Com efeito***, ***uma das características essenciais das sociedades contemporâneas é o pluralismo***. *Dentro de um mesmo Estado,* ***existem*** *pessoas que* ***abraçam*** *religiões diferentes –* ***ou que não adotam nenhuma*** *–;* ***que professam*** *ideologias distintas;* ***que têm concepções*** *morais filosóficas díspares* ***ou*** *até antagônicas.* ***E,***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> ***hoje***, ***entende-se*** ***que*** ***o*** ***Estado*** ***deve*** ***respeitar*** *estas escolhas e orientações de vida,* ***não*** ***lhe*** ***sendo*** ***permitido*** *usar do seu aparato repressivo,* ***nem*** ***mesmo*** *do seu poder simbólico,* ***para*** ***coagir*** *o cidadão* ***a adequar*** *sua conduta às concepções hegemônicas na sociedade,* ***nem tampouco para estigmatizar*** *os 'outsiders'.*
>
> ***Como*** ***expressou*** *a Corte Constitucional alemã,* ***na*** ***decisão*** *em que considerou inconstitucional* ***a colocação de crucifixos*** *em salas de aula de escolas públicas, 'um Estado no qual membros de várias ou até conflituosas convicções religiosas ou ideológicas devam viver juntos só pode garantir a coexistência pacífica se se mantiver neutro em matéria de crença religiosa (…). A força numérica ou importância social da comunidade religiosa não tem qualquer relevância.'.*
>
> *(…)* ***O*** ***princípio*** ***majoritário*** *(…)* ***não*** ***é*** ***outra*** ***coisa*** ***senão*** ***a*** ***transplantação*** ***para*** ***o*** ***cenário*** ***político-institucional*** ***da*** ***idéia*** ***de*** ***intrínseca*** ***igualdade*** ***entre*** ***os*** ***indivíduos****. **Mas as pessoas só são tratadas como iguais quando o Estado demonstra por elas o mesmo respeito e consideração**. E não há respeito e consideração quando se busca impingir determinado comportamento ao cidadão não por razões públicas, que ele possa aceitar através de um juízo racional, mas por motivações ligadas a alguma doutrina religiosa ou filosófica com a qual ele não comungue nem tenha de comungar."* (**grifei**)

Em matéria confessional, *portanto*, o Estado brasileiro **há de manter-se** *em posição de estrita neutralidade axiológica*, **em ordem a preservar**, *em favor dos cidadãos*, **a integridade** do seu direito fundamental à liberdade religiosa.

8. O Estado laico ***não*** *tem* ***nem*** *pode ter preferências de ordem confessional* ***e*** ***não pode*** *interferir na esfera das escolhas religiosas*

Não podemos ignorar que as liberdades públicas do pensamento **são** prerrogativas constitucionais essenciais, **cujo respeito efetivo**, por parte do Estado **e** de seus agentes, **qualifica-se** como pressuposto necessário **à própria** legitimação substancial do regime democrático. **A**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

livre expressão e divulgação de ideias **não deve** ser impedida pelo Estado, **especialmente se se considerar que o pluralismo de ideias**, **enquanto** fundamento **desta** República, **revela-se subjacente** à própria concepção do Estado democrático de direito, **consoante prescreve** o art. 1º da Constituição do Brasil.

Na verdade, a nossa Lei Fundamental **proclama** – em norma **plenamente** compatível com a natureza democrática do regime político **que hoje caracteriza** o Estado brasileiro – **a liberdade** de manifestação do pensamento, **assegurando**, *em consequência*, **a livre expressão e transmissão de ideias**, **inclusive** aquelas de caráter religioso **ou** as de índole não-confessional, **sem a possibilidade** *de qualquer* interferência **prévia** do aparelho estatal, **seja** para favorecer, **seja** para coarctar o exercício da liberdade religiosa.

O Estado não tem – *nem pode ter* – **interesses confessionais**. Ao Estado **é indiferente** o conteúdo **das ideias religiosas** que eventualmente venham a circular **e** a ser pregadas por **qualquer** grupo confessional, **mesmo porque não é lícito** ao Poder Público interditá-las **ou** censurá-las, **sem incorrer**, caso assim venha a agir, **em inaceitável** interferência em domínio **naturalmente** estranho às atividades estatais.

É por essa razão, Senhora Presidente, **que cabe destacar a relevantíssima** circunstância de que, **no contexto** de uma sociedade **fundada** em bases democráticas, **torna-se imperioso reconhecer** *que temas de caráter teológico* **ou** *concepções de índole filosófica* – **que busquem** atribuir densidade teórica a ideias propagadas pelos seguidores **de qualquer** fé religiosa – **estão**, *necessariamente*, **fora do alcance** do poder censório do Estado, **sob pena** de gravíssima **frustração e aniquilação** da liberdade constitucional de crença **e** de disseminação (**sempre legítima**) das mensagens **inerentes** às doutrinas confessionais em geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Relembro, *neste ponto*, **o que disse logo no início** deste voto: **a separação constitucional** entre Estado e Igreja, **além de impedir** que o Poder Público *tenha preferência* **ou** *guarde hostilidade* **em relação a qualquer** denominação religiosa, **objetiva resguardar** 2 (duas) posições **que se revestem** de absoluta importância: (**1**) **assegurar**, *de um lado*, aos cidadãos, a liberdade religiosa **e** a prática de seu exercício, **e** (**2**) **obstar**, *de outro*, que grupos fundamentalistas **se apropriem** do aparelho de Estado, **para**, com apoio em convicções **ou** em razões de ordem confessional, **impor** *aos demais cidadãos* **a observância** de princípios teológicos e de diretrizes religiosas.

Daí porque esta Suprema Corte **não pode** resolver **qualquer** controvérsia, **como** a que ora se examina, **sob uma perspectiva** de índole confessional, **tal como acertadamente assinalou** o eminente Relator da causa.

O único critério a ser utilizado, *portanto*, **na solução** da controvérsia ora em exame **é aquele que se fundamenta** no texto da Constituição **e** das leis da República **e que se revela informado** por razões de ordem **eminentemente** social **e** de natureza pública.

Note-se, *por necessário*, que **este** Supremo Tribunal Federal **deve sustentar** o seu julgamento em razões *eminentemente não religiosas*, **considerada** a realidade de que o Estado brasileiro, **fundado** no pluralismo de ideias **e apoiado** em bases democráticas, **qualifica-se** como uma República **essencialmente** laica **e não** confessional, **para que não se repita**, *uma vez mais*, **o gravíssimo** erro histórico **em que incidiu**, em 1633, o Tribunal do Santo Ofício, **que constrangeu** Galileu Galilei ("*eppur si muove!*"), **sob pena** de condenação à morte na fogueira, **a repudiar** as suas afirmações (cientificamente corretas) **a propósito** do sistema heliocêntrico, **reputadas incompatíveis** com a Bíblia pelas autoridades **e** teólogos da Igreja de Roma.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

9. A não confessionalidade do ensino religioso na escola pública

É certo que o ensino religioso nas escolas públicas, **tal como o demonstrou** o eminente Relator em seu magnífico voto, **não** pode **nem** deve ser confessional (ou interconfessional), **pois a não confessionalidade** do ensino público **traduz** consequência necessária do postulado, *inscrito em nossa vigente Constituição*, da laicidade do Estado republicano brasileiro.

PONTES DE MIRANDA, **ao comentar** a Constituição de 1934 ("**Comentários à Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**", tomo II/410, Editora Guanabara), **não obstante** a possibilidade, *nela autorizada*, de ministração do ensino religioso **em conformidade** com os princípios da confissão religiosa de aluno, **observava**, *contudo*, que "*A escola leiga (…) constitui medida de neutralidade do Estado*".

Na verdade, **a não confessionalidade** do ensino religioso na escola pública **traduz**, *sob perspectiva constitucional*, **fator obstativo** da ministração de aulas **em conformidade** com princípios doutrinários *de uma* **ou** *de algumas* instituições religiosas, **assim como proíbe que a escola pública** *atue como aparelho ideológico* **ou** *agente fomentador de determinada confissão religiosa*, **pois não compete** ao Estado, *que há de observar estrita neutralidade nesse domínio*, **exercer** atividade de difusão de ideias ou de apoio a crenças religiosas, *quaisquer que estas sejam*.

A análise comparativa entre o que estabelece **a vigente** Constituição **de 1988** (art. 210, § 1º) **e** o que prescrevia a Constituição **de 1946** (art. 168, V) **torna evidente** *o sentido de não confessionalidade* **acolhido** pela Lei Fundamental **que presentemente nos rege** a vida político-institucional.

Com efeito, **enquanto** a Constituição Federal **de 1946 autorizava** que o ensino religioso, na escola pública, **fosse** "*ministrado **de acordo com a confissão religiosa do aluno**, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

representante legal ou responsável" (art. 168, V), **reproduzindo**, *no ponto*, **o mesmo** conteúdo constante da Carta Política **de 1934** (art. 153), **o presente** estatuto constitucional, **afastando a possibilidade** de regência **e** direcionamento do ensino religioso *segundo a preferência confessional do aluno*, **limita-se a dispor** que "*o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental*" (art. 210, § 1º).

Em uma palavra, **o postulado da separação formal** entre Igreja e Estado **não permite** que o Poder Público, **tratando-se** de escolas oficiais, **culmine por assumir**, *caso se revelasse lícito reconhecer a possibilidade de ensino confessional*, **a condição** *de instrumento de propagação de ideias religiosas* **ou** *de meio executivo no processo de formação religiosa* dos alunos **nas escolas públicas** do ensino fundamental.

É por isso que o Conselheiro VITAL MOREIRA, **em declaração de voto** que proferiu no Tribunal Constitucional português, **em julgamento consubstanciado no Acórdão** nº 423/87, *de que foi Relator o Conselheiro MONTEIRO DINIS*, **advertiu**, *com inteira procedência*, **que o ensino de religião** *não constitui tarefa pública nem encargo da escola ou do Estado*, **concluindo** "*(...)* ***que os princípios da separação*** *entre o Estado e as igrejas,* ***da não confessionalidade*** *do ensino público,* ***da pluralidade e igualdade*** *das igrejas* ***e da liberdade*** *religiosa individual* ***formam um conjunto essencial*** *do constitucionalismo democrático-republicano* ***reafirmado*** *na CRP de 1976 (…)*" (**grifei**).

10. A Constituição da República ***nada mais é*** *do que a sua própria interpretação:* ***a questão do divórcio*** *entre a "****mens legis****" e a "****mens legislatoris****"*

Sustentou-se, na tribuna desta Corte, *na palavra de um ilustre Advogado* **que compôs e participou** da Assembleia Nacional Constituinte,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

de que emanou a vigente Lei Fundamental de nosso País, **que a intenção dos constituintes** – *conforme por ele expressamente salientado* – **foi a de viabilizar** o ensino religioso *de conteúdo confessional*, **considerado** o fato de que a deliberação *que aprovou a referência a Deus* **no preâmbulo** da Constituição **resultou** da votação **favorável** de 487 votos a 13, **com** 07 abstenções.

É preciso advertir, *neste ponto*, que a "*mens legislatoris*" **representa** *fator secundário no processo hermenêutico*, **pois**, *neste*, **o que se mostra relevante** é a indagação **em torno** da "*mens legis*", **vale dizer**, a definição exegética do sentido que resulta, *objetivamente*, do texto da lei (**ou** da Constituição).

Ninguém ignora que a lei **nada mais é** do que a sua própria interpretação, **consoante tem proclamado** a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

> *"**A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMATIVA.***
>
> *– O ordenamento normativo **nada mais é** senão a sua própria interpretação, **notadamente** quando a exegese das leis e da Constituição emanar do Poder Judiciário, cujos pronunciamentos qualificam-se pela nota da definitividade.*
>
> ***A interpretação**, qualquer que seja o método hermenêutico utilizado, **tem por objetivo** definir o sentido **e** esclarecer o alcance de determinado preceito inscrito no ordenamento positivo do Estado, **não** se confundindo, por isso mesmo, com o ato estatal de produção normativa. **Em uma palavra**: o exercício de interpretação da Constituição e dos textos legais – por caracterizar **atividade típica** dos Juízes e Tribunais – **não importa** em usurpação das atribuições normativas dos demais Poderes da República. **Precedente**."*
>
> (**RE 258.088-AgR/SC**, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Daí a procedente advertência que GERALDO ATALIBA *faz em lapidar magistério* ("**Revisão Constitucional**", "*in*" Revista de Informação Legislativa, vol. 110/87-90, **87**):

> "***Em primeiro lugar**, o jurista sabe que **a eventual intenção** do legislador **nada vale** (**ou não vale nada**) para a interpretação jurídica. A Constituição **não é** o que os constituintes quiseram fazer; **é muito mais que isso: é o que eles fizeram. A lei é mais sábia que o legislador. Como pauta objetiva** de comportamento, **a lei é o que nela está escrito** (**e a Constituição é lei, a lei das leis**, a lei máxima e suprema). **Se** um grupo maior ou menor de legisladores **quis** isto ou aquilo, **é irrelevante**, para fins de interpretação. **Importa somente** o que foi **efetivamente** feito pela maioria **e que se traduziu** na redação final do texto, **entendido** sistematicamente (no seu conjunto, como um todo solidário e incindível).*
>
> ….....
>
> *(…) **O que o jurista investiga é só a vontade da lei** (…)."*
> (**grifei**)

Em suma: a lei **vale** por aquilo que nela se contém e que decorre, **objetivamente**, do discurso normativo nela consubstanciado, **e não** pelo que, *no texto legal*, **pretendeu incluir** o legislador, **pois**, *em havendo divórcio entre o que estabelece* o diploma legislativo ("*mens legis*") *e o que neste buscava instituir* o seu autor ("*mens legislatoris*"), **deve prevalecer** *a vontade objetiva da lei*, **perdendo em relevo**, *sob tal perspectiva*, **a indagação histórica** em torno *da intenção pessoal* do legislador.

Esse entendimento – *que proclama a prevalência da vontade objetiva da lei sobre a intenção do legislador* – **reflete-se** em preciso magistério doutrinário, **como resulta claro das lições** de JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO ("**O Direito – Introdução e Teoria Geral**", p. 414, item n. 228, 2ª ed., 2001, Renovar), de CARLOS MAXIMILIANO ("**Hermenêutica e Aplicação do Direito**", p. 23/25, itens ns. 32, 33 e 35, 19ª ed., Forense) **e** de PONTES DE MIRANDA ("**Comentários à Constituição de 1946**", tomo VI/478-479, 3ª ed., 1960, Borsoi), *entre outros*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Em **igual** sentido, **firmou-se a jurisprudência** dos Tribunais, **como o evidenciam** as seguintes decisões:

> "(…) ***o que vale verificar*** *é a* ***mens legis*** *e não a* ***vontade****, a* ***mente*** *do legislador,* ***de que a lei se desprende*** *para adquirir conteúdo próprio.*
>
> ***Nenhuma dúvida****, por outro lado,* ***em que a lei reside na parte*** *do mandamento do legislador e não na em que se expõem considerações e motivações.*
>
> *Estas apenas valem, relativamente, para a inteligência da lei, do texto que encerra a ordem, a regra de conduta.*
>
> ***Valem apenas relativamente porque interpretar a lei não é indagar a vontade subjetiva do legislador****, sendo o significado real e objetivo da norma (…).*"
>
> (**RE 2.010/DF**, Rel. Min. OROSIMBO NONATO – **grifei**)

> "***Na interpretação*** *da lei* ***prevalece*** *a 'mens legis'* ***sobre*** *a 'mens legislatoris'.*"
>
> (**RT 305/964**, Rel. Min. AGUIAR DIAS – **grifei**)

Se assim é, *torna-se incensurável a exegese* veiculada no voto do eminente Relator, **notadamente** no ponto em que, **afastada a intenção do legislador constituinte** ("*mens legislatoris*"), **pôs em relevo** o próprio discurso normativo **objetivamente consubstanciado** nos preceitos constitucionais **fundados** no art. 19, inciso I, **e** no art. 210, § 1º, de nossa Carta Política.

11. ***A função contramajoritária*** *do Supremo Tribunal Federal no Estado democrático de direito: a proteção das minorias,* ***inclusive das minorias religiosas****, analisada na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional*

Cabe também examinar, Senhora Presidente, **tema** que, *intimamente associado* ao presente debate constitucional, **concerne** ao *relevantíssimo*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

papel **que incumbe** ao Supremo Tribunal Federal desempenhar **no plano** da *jurisdição das liberdades*: **o de órgão investido** do poder **e** da responsabilidade institucional **de proteger** *as minorias* **contra** *eventuais* excessos *da maioria* **ou**, *ainda*, **contra** omissões que, **imputáveis** *aos grupos majoritários*, **tornem-se lesivas**, **em face** da inércia do Estado, **aos direitos** daqueles **que sofrem** *os efeitos perversos* da intolerância, da discriminação **e** da exclusão jurídica.

Põe-se em relevo, *portanto*, neste ponto, **a função contramajoritária** do Poder Judiciário, *em particular a do Supremo Tribunal Federal*, no Estado Democrático de Direito.

O fato de o Catolicismo **constituir**, *hoje*, **a religião preponderante** no Estado brasileiro **não autoriza** que se produza, em nosso País, *um quadro de submissão* de grupos confessionais **minoritários** à vontade hegemônica da maioria religiosa, **o que comprometeria**, *gravemente*, **o postulado** da laicidade do Estado **e de todos** os seus demais consectários, **pois**, *ninguém o ignora*, o regime democrático **não** tolera **nem** admite a opressão *de qualquer minoria*, **inclusive a religiosa**, por grupos confessionais **majoritários**.

É evidente *que o princípio majoritário* **desempenha** importante papel no processo decisório **que se desenvolve** no âmbito das instâncias governamentais, **mas não pode legitimar**, *na perspectiva de uma concepção material* de democracia constitucional, **a supressão**, **a frustração e a aniquilação** de direitos fundamentais, **como** o livre exercício da igualdade **e** da liberdade, **inclusive** da liberdade de consciência **e** de culto, **sob pena** de descaracterização **da própria essência** que qualifica o Estado democrático de direito.

Se se entendesse possível o ensino religioso de conteúdo confessional (ou interconfessional), **notadamente** aquele fundado na doutrina das instituições religiosas **preponderantes** em nosso País, **esta** Suprema Corte **marginalizaria e diminuiria** o papel social dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

indivíduos **que professam** fé religiosa *diversa* **ou que simplesmente não professam** *religião alguma*, **retirando-lhes** a condição de igualdade **em face** dos que pertencem *aos grupos confessionais hegemônicos*.

O Estado brasileiro não pode legitimar *tratamentos diferenciados* **que estabeleçam distinções** entre pessoas **com base** em suas convicções religiosas, **pois**, *em face dos estatutos que regem esta República laica*, **mostram-se irrelevantes**, *sob estrita perspectiva de ordem constitucional*, **as opiniões religiosas** que sustentem *esta* **ou** *aquela* preferência confessional **ou**, *até mesmo, que se mostrem alheias* **a qualquer** tendência de índole religiosa.

O pensamento religioso, *ainda que ostente caráter hegemônico no seio da coletividade*, **não está acima** da Constituição e das leis da República, **pois** o Estado laico **não** privilegia – **assim como não** persegue **nem** restringe – **qualquer** manifestação de religiosidade **ou** qualquer expressão de fé religiosa.

Daí o indiscutível relevo da atuação do Supremo Tribunal Federal **quando**, *no desempenho de sua atividade jurisdicional*, **exerce função contramajoritária**, em sua inafastável condição institucional **de ser**, *por excelência*, **o garante** dos direitos e liberdades fundamentais em nosso País.

Cabe enfatizar, bem por isso, *presentes tais razões*, que o Supremo Tribunal Federal, **no desempenho** da jurisdição constitucional, **tem proferido**, *muitas vezes*, **decisões** *de caráter nitidamente contramajoritário*, **em clara demonstração** de que os julgamentos desta Corte Suprema, *quando assim proferidos*, **objetivam preservar**, em gesto **de fiel** execução dos mandamentos constitucionais, **a intangibilidade** de direitos, interesses **e** valores **que identificam** *os grupos minoritários* expostos a situações de vulnerabilidade jurídica, social, econômica ou política **e que**, *por efeito de tal condição*, **tornam-se objeto** de intolerância, de perseguição, de discriminação **e** de injusta exclusão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

Na realidade, **o tema da preservação e do reconhecimento** dos direitos das minorias, *inclusive das minorias em matéria confessional*, **deve compor**, por tratar-se de questão **impregnada** do mais alto relevo, *a agenda* desta Corte Suprema, **incumbida**, *por efeito* de sua destinação institucional, **de velar pela supremacia** da Constituição **e de zelar pelo respeito** aos direitos, *inclusive de grupos minoritários* de ordem confessional, que encontram fundamento legitimador **no próprio** estatuto constitucional.

Com efeito, *a necessidade de assegurar-se*, em nosso sistema jurídico, **proteção** *às minorias* **e** *aos grupos vulneráveis* **qualifica-se**, *na verdade*, **como fundamento imprescindível** *à plena legitimação material* do Estado Democrático de Direito, **havendo merecido** *tutela efetiva*, **por parte** desta Suprema Corte, **quando** grupos majoritários, *por exemplo*, **atuando** no âmbito do Congresso Nacional, **ensaiaram** medidas arbitrárias **destinadas a frustrar** o exercício, *por organizações minoritárias*, de direitos **assegurados** pela ordem constitucional (**MS 24.831/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO – **MS 24.849/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO – **MS 26.441/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, *v.g.*).

Lapidar, *sob a perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional*, **a lúcida advertência** do saudoso e eminente Professor GERALDO ATALIBA ("**Judiciário e Minorias**", "*in*" Revista de Informação Legislativa, vol. 96/194):

> *"A Constituição **verdadeiramente** democrática **há de garantir** todos os direitos **das minorias e impedir toda prepotência**, todo arbítrio, toda opressão **contra elas**. **Mais que isso** – por mecanismos que assegurem representação proporcional –, **deve atribuir** um relevante papel institucional **às correntes minoritárias** mais expressivas.*
>
> .....

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

> ***Na democracia***, *governa a maioria,* ***mas*** *– em virtude do postulado constitucional fundamental da igualdade de todos os cidadãos – ao fazê-lo,* ***não pode oprimir a minoria***. ***Esta exerce também função política importante****, decisiva mesmo:* ***a de oposição institucional****, a que cabe relevante papel no funcionamento das instituições republicanas.*
>
> ***O principal papel da oposição*** *é o de formular propostas alternativas às idéias e ações* ***do governo da maioria*** *que o sustenta.* ***Correlatamente****, critica,* ***fiscaliza****, aponta falhas e censura a maioria,* ***propondo-se****, à opinião pública, como alternativa.* ***Se*** *a maioria governa, entretanto,* ***não é dona do poder****, mas age* ***sob os princípios*** *da relação de administração.*
>
> .....
>
> ***Daí a necessidade*** *de garantias amplas, no próprio texto constitucional, de existência, sobrevivência,* ***liberdade de ação*** *e influência* ***da minoria****, para que se tenha verdadeira república.*
>
> .....
>
> ***Pela proteção e resguardo das minorias*** *e sua necessária participação no processo político,* ***a república faz da oposição instrumento institucional de governo****.*
>
> .....
>
> ***É imperioso*** *que a Constituição* ***não só garanta a minoria*** *(a oposição),* ***como ainda lhe reconheça direitos e até funções****.*
>
> ….....
>
> ***Se a maioria souber que*** *–* ***por obstáculo constitucional*** *–* ***não pode prevalecer-se*** *da força,* ***nem*** *ser arbitrária* ***nem*** *prepotente,* ***mas deve respeitar a minoria****, então os compromissos* ***passam*** *a ser meios* ***de convivência*** *política. (…).*" (**grifei**)

Isso significa, portanto, *numa perspectiva pluralística*, **em tudo compatível com os fundamentos estruturantes** da própria ordem democrática (**CF**, art. 1º, V), **que se impõe** a organização de um sistema **de efetiva** proteção, *especialmente* no plano da jurisdição, aos direitos, liberdades **e** garantias fundamentais *em favor das minorias*, **quaisquer** que sejam, para que tais prerrogativas essenciais **não se convertam** em fórmula **destituída** de significação, **o que subtrairia** – *consoante adverte a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

doutrina (SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA, "**Fundamentos de Direito Constitucional**", p. 161/162, item n. 602.73, 2004, Saraiva) – **o necessário** *coeficiente de legitimidade jurídico-democrática* ao regime político vigente em nosso País.

12. Conclusão

Disso tudo resulta, *segundo penso*, **que**, *em matéria confessional*, **o princípio** da laicidade do Estado – **matriz de que emana**, *entre outras prerrogativas essenciais*, **a liberdade religiosa – será efetivamente respeitado se**, *tratando-se de ensino religioso*, este **não tiver** *conteúdo confessional*, *interconfessional* **ou** *ecumênico*, **pois**, *nesse específico domínio*, **o aparelho estatal**, *para manter posição de estrita neutralidade axiológica*, **não poderá viabilizar**, *na escola pública*, **a ministração** de aulas que se refiram *a uma* **ou** *a algumas* denominações religiosas.

Sendo assim, *peço vênia para acompanhar*, **integralmente**, *inclusive quanto à tese de julgamento* que formulou, **o brilhante e primoroso voto** proferido pelo eminente Relator.

É o meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13724841.

27/09/2017 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -

O que tem sido feito neste mundo em nome de Deus! Quantas guerras em nome de Deus, quantas lutas em nome de Deus, e até a paz, muitas vezes, em nome de Deus. O Ministro Celso de Mello acaba de lembrar - reforma e contrarreforma -, tudo feito em nome de deuses.

O Ministro-Relator disse, no início, quanto ao aspecto espiritual do ser humano, que esse é tema que não está em questão aqui. Reconhecemos todos nós a condição de Estado laico do Brasil. Estamos todos de acordo quanto à importância fundamental à liberdade de crença, de expressão, de manifestação de ideias e a manifestação de qualquer crença.

Em especial, em todos os votos, anotei ter havido referência expressa à enorme importância de considerarmos e enfatizarmos a tolerância. Portanto, estamos, os onze, de acordo quanto a isso. A pluralidade das ideias, a garantia da liberdade de expressão, de se expressar e de se manifestar de acordo com as suas ideias e crenças, tudo isso é garantido de forma expressa na Constituição.

Portanto, este Supremo Tribunal Federal tem como centro de questionamento apenas se a laicidade do Estado atinge as crenças religiosas e a liberdade de crença, para não permitir equívoco sobre o entendimento a prevalecer sobre o que se põe no parágrafo § 1o do art. 210 da Constituição, no sentido de qual o conteúdo a ser admitido quanto ao ensino religioso, de natureza facultativa, e que constitui disciplina prevista no ordenamento jurídico. O que é este ensino religioso? Acho que este é o cerne, se o Ministro Roberto Barroso me permitir, posta como discussão básica do que emana na sequência dos pedidos formulados. Ou seja, a laicidade do Estado, se isto significa neutralidade absoluta quanto às ideias que sustentam as diferentes crenças ou se há possibilidade de se interpretar o sistema constitucional como uma proibição de se dar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14585813.

conteúdo de determinadas religiões ao ensino religioso, que está previsto na Constituição. Não estamos a discutir a possibilidade ou não de ter um ensino religioso, porque a previsão é expressa. E se as normas questionadas, tanto da lei quanto do acordo firmado, de alguma forma, comprometeriam essa condição de Estado leigo.

O voto cuidadoso e percuciente do Ministro-Relator e dos que lhe seguiram são suficientes a demonstrar a profundidade da compreensão que se tem do que se impõe ao Estado leigo, em termos de conteúdo permitido e de conteúdo não permitido no ensino público na matéria relativa ao ensino religioso.

E, neste sentido, eu lembraria apenas - o que já é uma repetição do que se discutiu aqui - que a referência ao Estado leigo e à separação entre Estado e Igreja - e, reitero, isso não está em questão, porque os onze Ministros estão de acordo - não fez com que a Constituição não cuidasse, no art. 5º, inciso VII, da prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa. Vários votos fizeram referência expressa ao art. 5º, inciso VIII, determinando apenas a ressalva quando for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Há a proibição de o Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas e impedir ou embaraçar o seu funcionamento, no art. 19, inciso I da Constituição. Há a possibilidade de alistamento no serviço militar daqueles que alegarem imperativo de consciência, convicção religiosa, crença ou convicção política; há prestação, então, de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares, no art. 143, a afirmar, portanto, o respeito às opções religiosas. Há imunidade tributária de templos de qualquer culto, no art. 150. E, até mesmo, no § 2º do art. 226, tinha-se a atribuição de efeitos civis a casamentos religiosos, hoje alterado.

Esses dispositivos constitucionais que menciono e que foram repetidos por vários julgadores são para lembrar que a laicidade do Estado brasileiro não impediu o reconhecimento de que a liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, um dos quais a oferta de ensino

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14585813.

religioso com a facultatividade a ele inerente.

Parece que a pluralidade de crenças, essa liberdade de opção, de escolha e a tolerância, base da convivência democrática, que é princípio fundamental da República brasileira, combinam-se com a laicidade estatal, nos termos estabelecidos nos dispositivos que foram aqui questionados - §§ 1º e 2º do art. 33.

Há a afirmação de que o sistema de ensino a ser regulamentado pelo Estado admite procedimentos para a definição de conteúdos de ensino religioso, sem embaraço que se tenha até mesmo o conteúdo confessional, uma vez que a não confessionalidade foi posta a partir do voto do Ministro-Relator como sendo compatível com o Estado leigo.

A laicidade do Estado, a meu ver, como posta na Constituição brasileira, com as vênias do Ministro-Relator e dos que o seguiram, combina-se com as normas constitucionais, como acabei de ler, pela referência tanto de imposição de vedações, quanto da imposição de uma série de providências a serem adotadas.

Não consigo vislumbrar, nas normas, autorização para o proselitismo, para o catequismo, para a imposição de apenas uma religião, qualquer seja ela. Mas também não vejo, nos preceitos questionados, proibição de que se permita oferecer facultativamente ensino religioso cujo conteúdo se oriente segundo determinados princípios sem imposição, porque é facultativo; se não tivesse esse conteúdo, não haveria porque se dar a facultatividade.

Não há imposição nas normas de sujeitar-se a determinado ensino religioso quem quer que seja. Nesse sentido, o realce dado pelo Ministro Roberto Barroso é de todo pertinente. Embora não acolha a conclusão do seu voto, acolho inteiramente o que ele expôs como sendo a proibição de sujeitar-se alguém a ter de dizer que não aceita determinada religião ou que não vai frequentá-la. Até porque isso leva, especialmente quando mais jovem uma pessoa, a uma situação de constrangimento, no mínimo, quando não para estigmatizá-la. Por isso mesmo, a facultatividade impõe que se escolha, que se possa dar livremente opção e apenas isso.

Em minha compreensão, não fosse o conteúdo específico de alguma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14585813.

religião - ou de várias -, não vejo porque seria facultativa essa disciplina. Porque, se fosse História das Religiões ou Filosofia, isso se teria como matéria que poderia perfeitamente - e o é muitas vezes - ser oferecida no ensino público; não no ensino obrigatório, mas no ensino público.

Por isso, não vejo como opor a laicidade à opção do legislador e não vejo contrariedade aqui que pudesse me levar a considerar inconstitucionais as normas que foram questionadas.

Entretanto, não vejo como se impor a contratação ou nomeação de determinado servidor para ministrar determinada matéria religiosa como representante de uma determinada igreja ou religião. Esse foi, expressamente, um dos pedidos feitos: "com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas".

Não vejo submissão do Estado a qualquer religião nas normas questionadas, porque a oferta de ensino religioso está prevista no § 1º do art. 210 e a oferta é condicionada à sua facultatividade.

Por isso, não vejo como declarar inconstitucionais as normas e, com as vênias de estilo, reiterando os meus pedidos de escusas por não acompanhar o voto do Relator e dos que o seguiram, voto pela improcedência da ação, acompanhando a divergência iniciada pelo Ministro Alexandre de Moraes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14585813.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.439
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
INTDO.(A/S) : CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB
ADV.(A/S) : FERNANDO NEVES DA SILVA (02030/DF)
AM. CURIAE. : FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO - FONAPER
ADV.(A/S) : FABRICIO LOPES PAULA (0029285/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL (CRB)
ADV.(A/S) : HUGO SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (16319/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL (ANEC)
ADV.(A/S) : FELIPE INÁCIO ZANCHET MAGALHÃES (13252/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GLMERJ)
ADV.(A/S) : RENATA DO AMARAL GONÇALVES (25411/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG (310355/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ECOS - COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DA PLATAFORMA BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS (PLATAFORMA DHESCA BRASIL)
ADV.(A/S) : SALOMÃO BARROS XIMENES (270496/SP)
AM. CURIAE. : ANIS - INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
ADV.(A/S) : JOELSON DIAS (10441/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS
ADV.(A/S) : MARIA CLÁUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO (25341/DF)
AM. CURIAE. : LIGA HUMANISTA SECULAR DO BRASIL - LIHS
ADV.(A/S) : TULIO LIMA VIANNA (107153/MG)
AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO DE JANEIRO - UJUCARJ
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DO RIO GRANDE DO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13723869

SUL
AM. CURIAE. : UNIÃO DOS JURISTAS CATÓLICOS DE SÃO PAULO - UJUCASP
ADV.(A/S) : IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (11178/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : A CLÍNICA DE DIREITO FUNDAMENTAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CLÍNICA UERJ DIREITOS
ADV.(A/S) : WALLACE DE ALMEIDA CORBO (186442/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO - USP
ADV.(A/S) : LÍVIA GIL GUIMARÃES (329790/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ANAJURE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E JURISTAS EVANGÉLICOS
ADV.(A/S) : VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO (8908/PB)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), pela procedência dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 33, *caput*, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.394/96, e do art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado por meio do Decreto Legislativo n. 698/2009 e promulgado por meio do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas, o julgamento foi suspenso. Ausente, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela requerente, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República; pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União; pelo *amicus curiae* ANIS - Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero, o Dr. Leonardo Almeida Lage; pelo *amicus curiae* A Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - CLÍNICA UERJ DIREITOS, o Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos – ATEA, a Drª. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro; pelos *amici curiae* Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, Comitê Latino-Americano e do Caribe Para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, ECOS – Comunicação em Sexualidade, e Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PLATAFORMA DHESCA BRASIL), a Drª. Nathalie Fragoso e Silva Ferro; pelo *amicus curiae* Liga Humanista Secular, o Dr. Túlio Lima Vianna; pelo *amicus curiae* Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, o Dr. Fabrício Lopes Paula; pelo Centro Acadêmico XI de Agosto – USP, a Drª. Lívia Gil Guimarães; pelo *amicus curiae* Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Dr. Fernando Neves da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13723869

Silva; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – ANEC, o Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira; pelos *amici curiae* União dos Juristas Católicos de São Paulo – UJUCASP, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro – UJUCARJ e União dos Juristas Católicos do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Henrique Cremoneze; e pelo *amicus curiae* Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB, o Dr. João Agripino de Vasconcelos Maia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2017.

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da improcedência da ação, no que foi acompanhado, por fundamentos diversos, pelo Ministro Edson Fachin, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, acompanhando o voto do Ministro Relator, o julgamento foi suspenso. Ausentes o Ministro Dias Toffoli, participando do I Congresso Cearense de Direito Eleitoral – CONCEDE 2017, em Fortaleza/Ceará, e o Ministro Gilmar Mendes, participando da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da Associação Mundial de Organismos Eleitorais, em Bucareste, na Romênia. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 31.8.2017.

Decisão: Após os votos dos Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, pela improcedência da ação, o julgamento foi suspenso. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 21.9.2017.

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, que proferiu voto em assentada anterior. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 27.9.2017.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 13723869